



CONSEILLER LE CLIENT DANS LA GESTION DE SON
PATRIMOINE PRIVE (CCP)



Matthieu ROBINEAU, Professeur de droit privé à l'Université d'Orléans
Natacha FAUCHIER, Responsable scientifique AUREP

AUREP

ASSURANCE-VIE Aspects juridiques

Matthieu ROBINEAU

Professeur de droit privé à l'Université d'Orléans

Natacha FAUCHIER

Diplômée Notaire

Responsable scientifique AUREP

2025

Propriété intellectuelle

L'AUREP et le formateur sont seuls titulaires des droits de propriété intellectuelle de l'ensemble des formations que l'Aurep propose à ses Clients. À cet effet, l'ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu'en soit la forme (papier, électronique, numérique, oral, ...) utilisés par l'AUREP et le formateur pour assurer les formations, demeurent la propriété exclusive de ces derniers. À ce titre, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation sans accord exprès de L'AUREP. En particulier, le Client s'interdit d'utiliser le contenu des formations en dehors de l'action de formation concernée par la convention qui le lie à l'Aurep et engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication des contenus non autorisée. Toute représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou partielle des contenus de formations en ce compris, les module(s) E-Learning, ainsi que des bases de données figurant le cas échéant sur la plateforme digitale de l'AUREP, sont strictement interdites, et ce quels que soient le procédé et le support utilisés. En tout état de cause, L'AUREP demeure propriétaire de ses outils, méthodes et savoir-faire développés antérieurement ou à l'occasion de l'exécution des prestations chez le Client.



TABLE DES MATIERES

PARTIE I – LA DÉFINITION DE L'ASSURANCE VIE	8
Chapitre I – Notion d'assurance vie	8
Chapitre II – Typologie des contrats d'assurance vie	9
Section 1 – Les contrats de prévoyance décès.....	9
A – Le jeu de la mutualisation	10
B – L'objet patrimonial des contrats de prévoyance décès.....	11
C – Variété des contrats de prévoyance décès.....	12
Section 2 – Les contrats de prévoyance vie.....	14
A – Le jeu de la mutualisation	14
B – Variété des contrats de prévoyance vie.....	16
Section 3 – Les contrats mixtes.....	17
A – Les contrats d'assurance mixtes terme défini.....	17
B – Les contrats d'assurance mixtes de terme indéfini (contrats vie entière)	18
C – Les contrats d'assurance mixtes de terme fixe.....	19
Section 4 – Les contrats de capital différé contre assuré (contrats d'épargne vie).....	19
A – Genèse des contrats de capital différé contre assuré.....	19
B – Qualification des contrats de capital différé contre assuré.....	20
C – Fonction des contrats de capital différé contre assuré.....	21
Chapitre III – La configuration juridique du contrat d'assurance vie.....	24
Section 1 – Le choix de l'assuré.....	24
A – Définition de l'assuré.....	24
B – Dissociation des qualités de contractant et d'assuré.....	25
Section 2 – Le choix de la durée du contrat.....	27
A – Contrat à durée déterminée	28
B – Contrat à durée indéterminée.....	30
Section 3 – Les choix relatifs aux versements	31
A – Ampleur des versements	31
B – Modalité des versements.....	33
C – Âge au moment des versements	34
PARTIE II – LA FORMATION DU CONTRAT D'ASSURANCE VIE.....	36
Chapitre I – Les professionnels et leurs obligations.....	36
Section 1 – Les assureurs	36
A – Les différentes formes d'entreprise d'assurances.....	36
B – La solvabilité des entreprises d'assurances	36
Section 2 – Les distributeurs.....	38
A – Les associations d'épargnants	38
B – Les intermédiaires.....	39
Chapitre II – Les clients et leurs droits.....	41
Section 1 – Cadre juridique de la souscription.....	41
A – Assurance individuelle	42

B – Assurance collective.....	42
Section 2 – Dispositifs de droit commun de protection.....	43
A – Protection du consentement	43
B – Protection « consommériste »	45
Section 3 – Dispositifs assurantiels de protection	46
A – Faculté de renonciation	46
B – Obligation d’information	48
C – Obligation de conseil.....	58
PARTIE III – LES PRÉROGATIVES DU CONTRACTANT	61
Chapitre I – Le rachat	62
Section 1 – Régime civil.....	62
A – La possibilité du rachat	62
B – L’exercice du rachat	66
Section 2 – Régime fiscal	70
A – Prélèvements sociaux.....	70
B – Impôt sur le revenu.....	72
Section 3 – Cas particulier de la souscription démembrée.....	81
Chapitre II – L’avance.....	83
Section 1 – Régime civil.....	83
A – Analyse juridique	83
B – Ampleur de l’avance	84
C – Coût de l’avance	84
D – Remboursement	85
Section 2 – Régime fiscal	86
Chapitre III – La mise en garantie.....	86
Section 1 – L’insaisissabilité de principe de l’assurance vie	87
A – Fondement	87
B – Exceptions.....	87
Section 2 – L’assurance vie instrument de crédit.....	90
A – Le nantissement.....	91
B – La délégation	94
PARTIE IV – LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE – I – PRINCIPES GÉNÉRAUX.....	96
Chapitre I – La rédaction de la clause bénéficiaire.....	96
Section 1 – Les supports de la clause bénéficiaire.....	96
A – Désignation dans les documents contractuels	97
B – Désignation testamentaire	97
C – Désignation par lettre autographiée.....	99
Section 2 – Le moment de la désignation.....	100
A – Désignation initiale	100
B – Modification de la clause bénéficiaire	100
Section 3 – La validité de la désignation.....	101
A – Les personnes ne pouvant être désignées bénéficiaires	102
B – Nullité de la clause bénéficiaire.....	103
Chapitre II – Le choix du bénéficiaire.....	104
Section 1 – Désignation nominative et/ou qualitative	104

A – Désignation directe ou nominative.....	104
B – Désignation indirecte ou qualitative	105
C – Désignation associant identité et qualité	105
Section 2 – Désignation du conjoint.....	106
A – Désignation directe ou indirecte.....	106
B – Conséquences de la désignation du conjoint.....	107
Section 3 – Désignation des enfants.....	111
A – Qualité d'enfant	111
B – Absence de présomption de représentation.....	112
Section 4 – Désignation des héritiers	113
A – Identité des héritiers bénéficiaires.....	113
B – Indifférence de l'acceptation de la succession	114
C – La répartition du bénéfice entre les héritiers	115
Section 5 – Désignation d'un créancier	116
Section 6 – Désignation d'une personne morale.....	116
Chapitre III – L'incidence du décès du bénéficiaire.....	117
Chapitre IV – Les charges et conditions	120
Section 1 – Principes généraux	120
Section 2 – Conditions suspensives.....	120
Section 3 – Conditions résolutoires.....	121
A – Conditions et charges dans l'intérêt du stipulant.....	122
B – Conditions et charges dans l'intérêt du bénéficiaire	122
Chapitre V – Quotité et nature des droits.....	124
Section 1 – Principes généraux	124
Section 2 – Clauses à options.....	127
A – Validité.....	127
B – Modalités.....	128
Chapitre VI – Mise en œuvre de la clause bénéficiaire	131
Section 1 – L'acceptation.....	131
A – Enjeux	131
B – Modalités.....	133
Section 2 – Les délais et formalités	133
A – Documents à fournir	135
B – Le choix de la date de paiement	137
Section 3 – Les modalités de sortie.....	138
A – Principe : versement d'une somme d'argent.....	138
B – Exceptions : remise de titres ou de parts.....	138
Section 4 – Franchise successorale.....	139
A – Principe	139
B – Aménagement conventionnel	141
Chapitre VII – Régime fiscal.....	143
Section 1 – Les prélèvements sociaux	144
A – Le champ d'application des prélèvements sociaux.....	145
B – Le régime des prélèvements sociaux.....	145
Section 2 – Le prélèvement spécial de l'article 990 I	146

A – Champ d’application du prélèvement spécial	147
B – Régime du prélèvement spécial.....	147
Section 3 – Les droits de mutations de l’article 757 B.....	148
A – Champ d’application des droits de mutation.....	148
B – Régime des droits de mutation.....	149
PARTIE V – LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE – II – LA CLAUSE DÉMEMBRÉE	154
Chapitre I – Mise en perspective de la clause bénéficiaire démembrée	154
Section 1 – Admission	154
Section 2 – Intérêts.....	155
Chapitre II – Mise en place de la clause bénéficiaire démembrée	157
Section 1 – Caution et emploi.....	157
Section 2 – Prise en charge par l’usufruitier des droits ou taxes dus par le nu- propriétaire	160
Section 3 – Créance de restitution.....	161
A – Rédaction d’une convention de quasi-usufruit.....	161
B – Indexation de la créance de restitution.....	162
Section 4 – Durée du démembrement	163
Chapitre III – Mise en œuvre de la clause bénéficiaire démembrée.....	163
Section 1 – Garantie de la créance de restitution	164
Section 2 – Clause démembrée et sortie en titres	164
Chapitre IV – Fiscalité de la clause bénéficiaire démembrée.....	165
Section 1 – Les droits de mutations de l’article 757 B.....	165
Section 2 – Le prélèvement spécial de l’article 990 I.....	165
Section 3 – Déductibilité de la dette de restitution.....	167
PARTIE VI – LES ÉPOUX COMMUNS EN BIENS ET L’ASSURANCE VIE.....	169
Chapitre I – Modalités de souscription.....	169
Section 1 – Souscription individuelle.....	170
A – Financement avec des deniers communs.....	170
B – Financement avec des deniers propres.....	170
Section 2 – Co-adhésion.....	173
Chapitre II – Pouvoirs sur le contrat.....	173
Chapitre III – Le sort du contrat non dénoué.....	176
Section 1 – Régime civil.....	176
A – Principe	176
B – Aménagement	178
C – Partage	180
Section 2 – Régime fiscal.....	181
Chapitre IV – Le sort du contrat dénoué.....	182
Section 1 – Le contrat dénoué au profit du conjoint	184
A – Qualification du capital.....	184
B – Régime des récompenses.....	185
Section 2 – Le contrat dénoué au profit d’un tiers	186
A – Droit à récompense	186
B – Montant de la récompense	186
C – Récompense et clause démembrée	189

Chapitre V – Applications particulières.....	189
Section 1 – Choix du dénouement en cas de souscription conjointe.....	189
A – Dérouement au premier décès : la protection par un capital.....	189
B – Dérouement au second décès : la protection par un contrat en cours	190
C – Transformation d'une adhésion simple en co-adhésion.....	192
Section 2 – Bonus : souscription tontinière en cas de régime séparatiste ou pacsimonial.....	194
A – Analyse civile.....	194
B – Analyse fiscale.....	194
PARTIE VII – LA CONTESTATION DE L'ASSURANCE VIE.....	196
Chapitre I – Les droits des héritiers.....	196
Section 1 – L'information sur les contrats d'assurance.....	197
A – L'accès à l'information sur les contrats d'assurance.....	197
B – La lutte contre les contrats en déshérence.....	202
Section 2 – Les primes manifestement exagérées.....	205
A – Signification de la règle.....	205
B – La difficile qualification des "primes manifestement exagérées".....	206
Section 3 – La qualification en donation indirecte.....	213
Section 4 – La voie de l'apaisement : la transaction.....	215
Chapitre II – Les droits des créanciers.....	216
Section 1 – Les droits des créanciers de droit commun.....	216
A – Principe.....	217
B – Tempéraments.....	217
Section 2 – Les droits de l'administration sociale.....	218
A – Prestations récupérables.....	218
B – Prestations non récupérables.....	219
Section 3 – Les droits de l'administration fiscale.....	221
A – La voie étroite : les primes manifestement exagérées.....	221
B – La requalification du contrat d'assurance en donation.....	222
Corrigés des exercices.....	224

PARTIE I – LA DÉFINITION DE L'ASSURANCE VIE

De manière générale, un contrat d'assurance est une convention par laquelle l'assureur s'engage, en contrepartie de primes ou cotisations, à couvrir un risque défini au contrat et à verser une prestation en cas de réalisation de ce risque au bénéficiaire de la garantie.

L'opération d'assurance repose sur la mutualisation des risques. Chaque assuré apporte son risque et grâce à l'ensemble des fonds collectés, l'assureur est en mesure de verser les prestations à ceux qui subissent un sinistre. La gestion de l'opération relève de la technique de la répartition ou de la technique de la capitalisation selon les branches d'assurance.

On distingue :

- les assurances de dommages, qui protègent le patrimoine de l'assuré soit à l'actif (ex : assurances de choses, qui couvrent les risques incendie, vol, dégâts des eaux, etc.) soit au passif (ex : assurances de responsabilité, qui protègent l'assuré contre le risque d'une augmentation de son passif en raison des dommages-intérêts qu'il pourrait devoir verser aux victimes de ses faits dommageables).
- les assurances de personnes, qui protègent la personne elle-même au sens où elle est l'objet même du risque. Ces assurances se divisent en assurances maladies et accidents d'une part et en assurances sur la vie. Les premières couvrent l'assuré contre le décès, l'invalidité ou l'incapacité qui surviennent à la suite d'une maladie ou d'un accident. Les secondes font l'objet de ce cours.

Chapitre I – Notion d'assurance vie

Par définition, le contrat d'assurance sur la vie est une « convention par laquelle un assureur s'engage, auprès du souscripteur et moyennant paiement d'une ou plusieurs primes, à verser à un bénéficiaire désigné, en cas de vie ou en cas de décès de l'assuré, la somme convenue entre les parties¹ ».

Le risque est l'élément central du contrat d'assurance. Il est constitué, d'une part, d'un fait générateur (décès ou survie) et, d'autre part, d'un dommage associé (besoin d'argent). On s'assure pour faire face aux conséquences dommageables de la survenance d'un événement incertain. La perspective d'un événement malheureux (décès prématuré) ou *a priori* heureux (survie prolongée) peut en effet donner naissance à un sentiment d'insécurité² : insécurité pour les proches s'ils existent (« *Que deviendront mes proches si je décède prématurément ?* »), incertitude pour soi-même (*quelle sera ma qualité de vie, si parvenu à l'âge de la retraite, mes revenus diminuent sensiblement et que mon patrimoine est insuffisant pour faire face à mes dépenses ?*).

¹ Ph. Pierre et J.-M. Delpérier, *Assurance sur la vie et pratique notariale*, Ellipses, 2013, p. 7.

² D. Lluellas, *Précis des assurances terrestres*, Thémis, 1994, p. 18 : « même lorsque le risque est heureux, comme dans le cas de survie, il comporte quand même un élément de crainte, celui de ne pouvoir vivre décemment au-delà d'un certain âge ».

Un contrat d'assurance vie répond ainsi au souci de se protéger soi-même ou de protéger ses proches, contre les conséquences patrimoniales d'un décès prématuré et/ou d'une survie prolongée. Le preneur d'assurances s'adresse à une compagnie d'assurances pour couvrir ce risque, qui va constituer un capital ou une rente que le preneur, seul, n'a pas les moyens de constituer. Techniquement, c'est par le biais de la mutualisation que l'assureur peut y parvenir. La technique de mutualisation est de la nature même de l'assurance¹. Notamment, c'est grâce à la mutualisation des primes versées « à fonds perdus² » par l'ensemble de la mutualité que le capital reçu en cas de survenance du risque sera supérieur aux primes versés par l'assuré.

Il existe donc deux grandes catégories de contrats :

- les contrats couvrant le risque décès.
- les contrats couvrant le risque vie (c'est-à-dire de survie).

À ces deux catégories, prévoyance décès et prévoyance vie, on peut ajouter les contrats mixtes, délaissés depuis les années 80, qui organisaient au sein d'un même contrat de prévoyance la couverture des risques liés à la survenance de l'un ou l'autre de ces événements, par le versement d'un capital *identique* quel que soit l'événement constaté : décès prématuré ou survie au terme convenu. Ils ont été remplacés, comme on va le voir, par les contrats de capital différé contre assuré, qui se présentent comme des contrats permettant de constituer un capital qui pourra être utilisé par l'assuré pour financer ses dépenses de survie puis, s'il n'a pas tout retiré, par les personnes qu'il aura désignées bénéficiaires de la garantie décès.

Il convient de présenter ces différentes formules au sein de la famille des contrats d'assurance vie, étant entendu que ce cours portera par la suite quasi-exclusivement sur les contrats de capital différé contre-assuré, encore appelés contrats d'épargne vie.

Chapitre II – Typologie des contrats d'assurance vie

Section 1 – Les contrats de prévoyance décès

Les contrats de prévoyance décès couvrent le risque décès et permettent d'obtenir un capital sans commune mesure avec les primes versées. L'effet de levier, c'est-à-dire la différence entre la prime payée et le capital versé au bénéficiaire est particulièrement important. C'est tout l'intérêt patrimonial de ces contrats. Ils reposent sur une double mutualisation.

¹ H. Groutel, *Le contrat d'assurance*, Dalloz 2^{ème} éd., 1997.

² Selon l'expression consacrée. En réalité, en contrepartie des primes, l'assureur est tenu d'une obligation de couverture, qui se matérialise par une obligation de règlement si le sinistre se produit. Il est donc inexact de parler de primes versées à fonds perdus (on ne dit pas en assurance incendie ou automobile que les primes ont été payées à fonds perdus...).

A – Le jeu de la mutualisation

Dans les contrats de prévoyance décès, le capital garanti au profit du (ou des) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'assuré, est fonction à la fois des bénéfices de survie et des bénéfices financiers.

1 – La répartition des bénéfices de survie

Le principe de base de la mutualisation est le suivant : parmi un ensemble homogène d'assurés, un petit nombre d'entre eux décéderont au cours de l'année n. Pour ceux-là, la compagnie devra verser le capital garanti aux bénéficiaires désignés. Les primes payées par les survivants constituent « les bénéfices de survie » et participent de la fabrication du capital garanti. L'assureur répartit en effet entre les bénéficiaires des contrats dénoués par le décès de l'assuré, la totalité des primes payées sur l'ensemble des contrats.

Le montant de la prime est fonction du risque que doit assumer la compagnie d'assurance. Elle est donc fonction à la fois du montant de la prestation à verser, choisie par le contractant, et de la probabilité de décès de l'assuré.

Les compagnies s'appuient en conséquence sur des tables de mortalité, établies à partir des recensements périodiques de la population.

Soit une table de mortalité qui indique que sur 100.000 personnes, les personnes survivantes, âgées de 40 ans, seront 93.516 (L_n) en année n et 93.192 (L_{n+1}) en n+1 (soit 324 décès pendant l'année n). En conséquence, la probabilité de décès d'une personne âgée de 40 ans durant l'année n est égale à :

$$(L_n - L_{n+1}) / L_n = 0,003463$$

En supposant que chaque assuré soit couvert pour un capital de 10.000 €, les engagements de la compagnie s'élèvent, pour la période n+1, à : 324 X 10.000 € soit 3.240.000 €, somme que l'assureur doit donc encaisser à titre de primes. Il doit donc réclamer à chaque assuré :

$$3.240.000 : 93516 = 34,6 \text{ €}$$

Si les 93.516 assurés versent chacun une prime de 34,6 €, la société d'assurance pourra donc verser un capital de 10.000 € lors des 324 décès qui doivent survenir au cours de l'année n+1.

2 – La répartition des bénéfices financiers

Ce calcul est complété par la capitalisation. En effet, l'assureur tient compte du rendement financier généré par le placement des primes, entre le moment où elles ont été payées et le moment où il doit servir sa prestation.

En supposant que les primes payées sont réparties uniformément dans l'année, et productives d'intérêts sur une durée moyenne de six mois, si le taux d'intérêt de "capitalisation" (taux technique) est de 4,50 %, la compagnie pourra donc réduire le montant de la prime (P).

$$P = 100.000 * L_n - L_{n+1} / (L_n (1 + i)^{1/2}) = 33,9 \text{ €}$$

En conséquence, pour être en mesure de verser un capital de 10.000,00 € au décès des assurés âgés de 40 ans au cours de cette période annuelle, il suffit à la compagnie de percevoir une prime de 33,9 € et non pas 34,6 €. Cette modeste différence résulte de la capitalisation des bénéfices financiers.

B – L'objet patrimonial des contrats de prévoyance décès

Les contrats de prévoyance décès ont pour finalité de prémunir la famille de l'assuré contre les risques économiques liés à son décès, à plus forte raison si ce décès survient tôt. Il s'agit de protéger les bénéficiaires de la garantie (le conjoint, les enfants, etc.) en faisant naître un capital ou une rente venant compenser la perte de revenus ou de ressources, liée à la disparition de l'assuré. À cette fin, le contractant peut souscrire ou adhérer à un ou plusieurs contrats décès, de durée plus ou moins longue.

Bien qu'ils permettent de constituer un capital, ces contrats ne relèvent pas d'opérations d'épargne, puisque les primes sont versées « à fonds perdus ». En effet, si l'assuré est en vie au terme du contrat, l'assureur ne doit aucune prestation. Les primes et les quelques profits qu'elles ont pu générer sont donc perdus pour le contractant ; ils appartiennent à la compagnie, qui va s'en servir pour servir les prestations dues aux bénéficiaires des contrats des assurés décédés.

Remarques (on y reviendra plus loin) :

- le capital fabriqué par l'assureur par le jeu de la mutualisation grâce aux primes qu'il a perçues ne provient pas du patrimoine de l'assuré¹. Ceci explique, d'une part, que ce capital est, sous quelques réserves, inaccessible aux héritiers², à la communauté³ et aux créanciers du contractant⁴ et d'autre part, que ce capital échappe à tout

¹ C. assur., art. [L. 132-12](#).

² C. assur., art. [L. 132-13](#).

³ C. assur., art. [L. 132-16](#).

⁴ C. assur., art. [L. 132-14](#).

prélèvement au titre des droits de mutation par décès¹, puisque ce capital n'est pas issu du patrimoine du contractant pour être transmis au bénéficiaire.

2°) la désignation du conjoint en tant que bénéficiaire de la garantie est généralement appropriée à ce type de contrat. En effet, si le décès de l'assuré intervient tôt, il est probable que ses enfants soient mineurs et, par suite, sous administration légale de l'époux survivant. Faire du conjoint le seul bénéficiaire du contrat permet d'éviter l'application des règles de l'administration légale (et donc l'intervention du juge des tutelles, même si la réforme de l'administration par l'ordonnance du 15 octobre 2015 a réduit les occurrences d'intervention du juge et augmenté les pouvoirs du parent seul). Le conjoint survivant affectera le capital à l'entretien de la famille, donc à l'entretien des enfants.

C – Variété des contrats de prévoyance décès

1 – L'assurance temporaire-décès

L'assurance temporaire décès est le contrat d'assurance par lequel l'assureur s'engage à verser la prestation garantie au bénéficiaire désigné si l'assuré décède au cours d'une période déterminée (1, 5 ou 10 ans par exemple). L'engagement de l'assureur est véritablement conditionnel puisque, si l'assuré est en vie au terme de la période de garantie, l'assureur est libéré et conserve les primes, ce pourquoi cette assurance est dite à fonds perdus.

Ce type de contrat a pour objectif général de pallier la disparition de l'assuré :

- il permet par exemple de financer les études des enfants de l'assuré décédé, de faire face à des frais domestiques immédiats, etc.
- il est adapté aux jeunes couples non mariés ou chargés de famille, souvent insuffisamment protégés des conséquences pécuniaires qu'entraînerait le décès de l'un d'eux.
- il permet de protéger une entreprise en cas de disparition de son dirigeant (assurance homme clé²).
- il peut servir à garantir un emprunt finançant une acquisition. Le bénéficiaire est alors l'organisme de crédit. Dans cette hypothèse, il est possible de souscrire à capital décroissant, fonction du solde du prêt, ce qui permet une prime plus modeste ou bien de souscrire à capital fixe mais en désignant deux bénéficiaires : d'une part, l'organisme de crédit pour le montant du capital et des intérêts restant dus au jour du décès ; d'autre part, le bénéficiaire choisi par le souscripteur assuré pour le reste. La plupart du temps, l'assurance décès adossée sur la durée d'un prêt est souscrite sous la forme d'une assurance collective (l'assurance emprunteur), qui couvre également la maladie, l'invalidité, l'incapacité et, parfois, le chômage.

¹ Ce n'est toutefois qu'à partir de 1958 que la logique a été respectée, avec l'abrogation de l'article 756 du CGI.

² Cependant des raisons fiscales commandent que l'assurance homme-clé relève du schéma de l'assurance perte d'exploitation plutôt que de la prévoyance décès (v. M. Robineau, « L'assurance ^{homme} clé, entre la loi du marché et la règle fiscale », *RLDA* 2017, n° 132, p. 32).

Remarques :

- le contrat est généralement conclu moyennant le versement de primes périodiques. Il peut s'agir de primes naturelles, par tranches d'âge ou, plus souvent, de primes nivelées (les primes sont constantes alors que techniquement, elles devraient augmenter chaque année).
- s'agissant d'une assurance de pure prévoyance, ce contrat ne comporte pas de droit de rachat au profit du souscripteur. Les fonds restent bloqués jusqu'à la réalisation du risque.
- l'assurance temporaire décès est souvent assortie de garanties complémentaires, couvrant le risque d'invalidité ou prévoyant un doublement du capital en cas de décès accidentel de l'assuré. Ces garanties entraînent un surcoût.

EXERCICE N° 1

Madame Loisel, veuve de M. Loisel Claude, âgée de 35 ans, a deux enfants mineurs. Elle est inquiète : que se passera-t-il dans le cas de son décès ? Son père lui a vivement conseillé de souscrire un contrat prévoyance décès (temporaire décès). Avant de souscrire elle voudrait comprendre le fonctionnement de ce type de contrat, et surtout son utilité.

Réponse :

2 – L'assurance de survie

L'assurance de survie est un contrat d'assurance par lequel l'assureur, en contrepartie de primes viagères, s'engage à verser au décès de l'assuré la prestation garantie à un bénéficiaire déterminé, pourvu que celui-ci survive à l'assuré. En cas de prédécès du bénéficiaire, l'assureur est totalement libéré.

Logiquement, le bénéficiaire est désigné dès la conclusion du contrat et ne peut plus être modifié puisque la personne de celui-ci est un élément d'appréciation du risque. Le coût de l'assurance est fonction des âges respectifs des intéressés.

L'assurance de survie permet de garantir des ressources à une personne vulnérable (parent âgé, enfant handicapé) ou non (rente éducation pour financer les études d'un enfant, protection d'un conjoint en cas de décès avant la retraite). La sortie a donc généralement lieu sous forme de rente (d'où le nom de rente de survie viagère).

Ce contrat peut faire l'objet d'un régime spécifique lorsque certaines conditions sont réunies. Tel est le cas du contrat rente-survie (v. *infra*).

Section 2 – Les contrats de prévoyance vie

Les contrats de prévoyance vie répondent au besoin de protection contre les risques liés à une survie prolongée. Ces risques sont :

- une diminution des revenus, lors de la sortie de la vie active (retraite).
- une augmentation des dépenses, en cas de perte d'autonomie (dépendance).

A – Le jeu de la mutualisation

L'assureur calcule, à partir d'une table de mortalité et d'un taux d'actualisation financière, la valeur actuarielle (c'est-à-dire actualisée et probabilisée) de son engagement en fonction de l'âge de l'assuré au jour de la souscription et de la durée du contrat¹. Ainsi, le montant des capitaux versés en cas de vie à la date convenue par l'assureur résulte principalement :

- des primes versées par l'assuré.
- des primes versées par les assurés décédés, ayant adhéré au même type de contrat, partagées entre les survivants (bénéfices de mortalité).
- du jeu des intérêts composés (capitalisation). Les intérêts produits sont périodiquement ajoutés aux capitaux gérés et portent à leur tour intérêt (bénéfices financiers).

1 – La répartition des bénéfices de mortalité

Le raisonnement est le suivant : dans l'hypothèse où la table de mortalité enseigne que parmi 100 personnes âgées aujourd'hui de 25 ans, 70 en moyenne seront encore en vie à l'âge de 65 ans, soit 40 ans plus tard, si 100 assurés de 25 ans versent chacun une prime de 10.000 € à une compagnie, celle-ci pourra répartir 1.000.000 € entre les 70 survivants lorsque ceux-ci auront atteint l'âge de 65 ans. Chacun recevra alors un capital égal au minimum à :

$$1.000.000/70 = 14.285 \text{ €}.$$

Bien évidemment, ces bénéfices de mortalité sont de moins en moins importants en raison de l'allongement de la durée de la vie humaine, puisque le nombre de survivants augmente.

2 – La répartition des bénéfices financiers

Durant la période précédant leur distribution, les primes encaissées par l'assureur sont investies dans des placements divers. L'assureur prévoit les recettes attendues des investissements réalisés. Une prime P_0 investie au temps t_0 et dont les revenus sont réinvestis

¹ Th. Delvaux et M. Magnée, *Les nouveaux produits d'assurance vie*, éd. Université de Bruxelles, coll. Actuariat 1991, p. 28 : « Lorsque l'actuaire élabore un produit d'assurance vie, il formule tout d'abord une série d'hypothèses dont les plus importantes concernent la mortalité et les rendements financiers futurs ».

systématiquement chaque année, permettra de récupérer au temps t_n un capital $P_n = P_0 (1 + i)^n$, (avec i = le taux moyen de placement annuel).

Ainsi, dans l'exemple précédent et en supposant un taux d'intérêt moyen de 4,50 % (taux technique garanti), la somme de 1.000.000 € vaudra 5.800.000 € dans 40 ans. La compagnie pourra répartir non pas 1.000.000 € entre les 70 survivants, mais 5.800.000 €, soit 83.000 € pour chacun d'entre eux (pour une prime de 10 000 €).

La somme perçue sera d'autant plus importante que la durée de l'opération sera longue et le taux d'intérêt élevé (capitalisation).

Remarques :

- une personne, aujourd'hui âgée de 50 ans, qui souhaiterait, en cas de survie au terme d'une période de 15 ans, percevoir un capital de 100.000 € devrait verser une prime unique de 55.466 € (ou une prime périodique annuelle de 4.768 €), pour un taux d'actualisation de 3,50%, tarif établi à partir de la table de mortalité 88-90¹. Pour obtenir le même capital par le biais d'un contrat de capitalisation pur, la prime unique serait de 59.689 € (la prime périodique serait élevée de 5.182 €). La différence de prime unique, 4.223 €, résulte du bénéfice de mortalité, les primes versées par les assurés prédécédés profitant aux assurés survivant au terme du contrat.
- en raison de l'allongement de la durée de vie, l'assurance en cas de vie a perdu de son intérêt par rapport à des placements bancaires pour couvrir le risque retraite². Soit des épargnants âgés de 50 ans disposant d'une somme de 10 000 € qu'ils souhaitent placer en vue de leur retraite. Deux solutions leur sont proposées :

1°) placer les 10 000 € entre les mains de leur banquier, par exemple via un contrat de capitalisation. Dix ans plus tard, ils disposeront d'une somme de l'ordre de 16 500 €, pour un taux de rendement de 5%. La prestation de la banque est certaine (le placement est à l'actif de leur patrimoine et s'ils décèdent de manière prématurée, le placement se retrouvera dans leur succession).

2°) confier les 10 000 € à leur assureur. En ayant encaissé auprès de cent assurés âgés de 50 ans, cent primes de 10 000 €, soit 1 000 000 €, cet assureur disposera dix ans plus tard d'une somme de l'ordre de 1 650 000 € (même taux de rendement de 5%). Il partagera cette somme entre les assurés survivants, soit. Or plus les survivants sont nombreux, moins le capital obtenu par chacun d'eux est élevé (18.300 €, si neuf assurés sur dix sont en survie contre 24.750 €, si deux assurés sur trois sont en survie), étant rappelé que le contrat d'assurance est souscrit « à fonds perdus » (en d'autres termes, en cas de prédécès de l'assuré, l'assureur ne doit aucune prestation).

¹ V. Th. Corfias, « Capital différé contre assuré », *L'Argus*, 31 mai 1996, p.35.

² M. Barreire, « La retraite est-elle un risque ? », *Trib. assur.*, n° 45, avr. 2001, p. 37.

En conséquence, ces contrats ont pratiquement disparu du marché¹, sauf sous la forme de contrats tontiniers assortis d'une garantie prévoyance². Ils ont été remplacés par les contrats d'assurance d'épargne vie examinés plus loin.

B – Variété des contrats de prévoyance vie

1 – L'assurance de capital différé

L'assurance de capital différé est un contrat par lequel l'assureur s'engage à payer un capital à la date prévue par le contrat si, à ce moment-là, l'assuré est encore vivant. Il s'agit de financer une retraite ou épargne complémentaire. Le contrat peut être financé par une prime unique ou des primes périodiques.

En cas de décès avant l'échéance, l'assureur est totalement libéré : il ne doit rien ni aux bénéficiaires, ni aux héritiers. Aucun droit de rachat n'est ouvert au souscripteur ou à l'adhérent.

2 – L'assurance de rente en cas de vie

L'assurance de rente en cas de vie est un contrat par lequel l'assureur s'engage à servir une rente à une date déterminée si, à ce moment, l'assuré est encore vivant. Il en existe deux modalités :

- l'assurance est de « rente différée » lorsque la rente (viagère ou à terme³, éventuellement réversible) est versée à l'assuré s'il est en vie au terme du contrat. Si le contrat comporte une clause de capital réservé, l'assureur s'engage à verser une somme égale aux primes qui ont été payées de manière à restreindre le caractère aléatoire de la rente viagère.
- l'assurance est de « rente immédiate » lorsqu'en contrepartie d'une prime unique, une rente est servie sans délai à l'assuré pendant un certain temps (rente à terme) ou pendant toute sa vie (rente viagère). Cette formule suppose un capital disponible permettant de financer la prime. Elle permet d'augmenter son revenu tout en reconstituant peu ou prou le capital de départ⁴. De nombreuses modalités sont envisageables. Par exemple, il peut être prévu une rente par paliers, afin de moduler les arrérages en fonction des besoins. Ainsi l'épargnant peut choisir de diminuer de 50 % sa rente les 5 ou 10 premières années de sa retraite (tant que le conjoint est en activité par exemple) pour bénéficier d'un complément de revenus plus important

¹ Certains ont pu être souscrits pour répondre à des problématiques ISF (en l'absence de droit de rachat, ces contrats n'entraient pas dans l'assiette de l'ISF – le même raisonnement peut être mené pour les UC immobilières, dans le cadre de l'IFI).

² Dans les contrats tontiniers, au terme de la période d'épargne (en général une période maximum de 20 ans), les capitaux et les bénéfices réalisés par le gestionnaire sont répartis entre les seuls adhérents en vie au terme de l'opération. Le risque de perte en capital en cas de prédécès avant terme est couvert par une garantie prévoyance.

³ La rente viagère est calculée selon des tables de mortalité, alors que la rente à terme consiste davantage en une récupération du capital en plusieurs annuités ou trimestres.

⁴ Certains contrats de capital différé permettent à l'assuré en vie au terme convenu de choisir une formule de rente immédiate dans les conditions avantageuses déterminées lors de la souscription du contrat de capital différé.

ensuite. Il peut aussi, à l'inverse, majorer la rente au départ (pour financer les études des enfants par exemple).

Ce type de contrat ne comporte en principe ni valeur de rachat ni contre-assurance décès de sorte que le capital investi reste acquis à l'assureur au décès du crédirentier. En contrepartie d'une diminution de la rente, il est possible de limiter les effets d'une disparition précoce du crédirentier :

- si la rente est réversible, au décès du crédirentier, elle continue d'être perçue, à hauteur de 60% par exemple, par un bénéficiaire préalablement désigné (en général le conjoint) jusqu'à son décès.
- l'option « annuités garanties » ou « garantie de réserve » permet de garantir le versement de la rente pendant une durée minimale. L'assuré est alors certain que la rente sera versée pendant 10 ou 15 ans, à lui ou au bénéficiaire désigné s'il décède avant.
- Par ailleurs, une majoration de la rente peut être prévue en cas de perte totale d'autonomie du titulaire. Cette option entraîne une diminution très importante de la rente de départ.

Section 3 – Les contrats mixtes

Pour élargir leur offre commerciale et répondre à la dualité des besoins en matière de prévoyance, les assureurs ont proposé des contrats mixtes, associant dans un contrat unique une garantie prévoyance décès et une garantie prévoyance vie, fonctionnant de manière alternative. L'assureur s'engage à verser le capital ou bien au bénéficiaire en cas de décès de l'assuré, ou bien à l'assuré lui-même s'il est en vie au terme du contrat.

Ces contrats mixtes sont évoqués très brièvement car ils ont aujourd'hui quasiment disparu (sauf les contrats vie entière qui techniquement sont mixtes mais ne proposent qu'une sortie en cas de décès).

A – Les contrats d'assurance mixtes terme défini

Dans ces contrats, la prime versée est ventilée en deux parties :

- une partie alimente un « compte d'épargne ». Cette fraction de prime est calculée de telle sorte qu'au terme du contrat, la valeur du compte d'épargne soit égale au capital garanti.
- l'autre partie est versée sur un « compte de prévoyance », destiné à couvrir en permanence le « capital sous risque », c'est-à-dire la différence entre le capital garanti en cas de décès et la valeur du compte d'épargne.

Ces contrats ont fait l'objet de sérieuses critiques. Il a été reproché aux assureurs de majorer fortement le coût de la couverture « prévoyance décès » et en conséquence de limiter la partie de la prime afférente à « l'épargne vie », c'est à dire à la capitalisation. Il est vrai que les compagnies n'étaient pas très explicites quant à la répartition de la prime payée, entre les deux garanties.

B – Les contrats d'assurance mixtes de terme indéfini (contrats vie entière)

L'assurance vie entière prévoit le versement d'un capital au bénéficiaire du contrat à quelque époque que survienne le décès de l'assuré. Le souscripteur est sûr que le bénéficiaire recevra le capital prévu, quelle que soit la date de son décès.

Ce contrat se distingue donc :

- de la temporaire décès puisque la garantie décès n'est pas limitée dans le temps. Le souscripteur ne peut avoir le sentiment de payer les primes « à fonds perdus ». Du reste, le souscripteur peut interrompre le contrat et récupérer le compte d'épargne, c'est-à-dire une partie des primes versées, majorées des intérêts capitalisés. En effet, parce qu'un contrat vie entière comporte une part d'épargne (compte d'accumulation), le souscripteur aura la possibilité de « racheter son contrat ». Cependant, la valeur de rachat est souvent très faible les premières années puisqu'elle n'est constituée que de la partie épargne des primes (or la vie entière est avant tout une opération de prévoyance¹).
- du contrat de capital différé contre-assuré (v. *infra*) puisque le montant des capitaux reçus par le bénéficiaire dépend de la date de survenance du décès. Plus celui-ci est tardif et plus la valeur capitalisée de la ou des primes est importante et plus le capital payé par l'assureur est élevé².

Le paiement des primes par le souscripteur peut être viager (pendant toute sa durée de vie), ou périodique et limité dans le temps.

L'assurance vie entière satisfait à plusieurs objectifs patrimoniaux :

- un objectif de prévoyance : le souscripteur souhaite protéger par un capital ou une rente son conjoint, ses enfants ou un tiers quelconque à son décès. Il peut s'agir de payer des droits de mutation, financer des frais d'obsèques ou encore financer une soulte³, une indemnité de réduction ou de retranchement.
- un objectif d'épargne retraite ou d'épargne de précaution pour les « vieux jours ». Si l'assuré est encore en vie à l'âge de la retraite, ou plus tard, il lui sera possible de mettre un terme à son contrat et de récupérer la fraction « capitalisée » des primes versées, puisqu'une partie de la prime a effectivement alimenté un compte épargne.

¹ Cf. O. Bertaux, *Comprendre et conseiller l'assurance vie*, L'argus, Les essentiels, 2012, p. 53.

² Techniquement, le contrat vie entière est construit comme un contrat de capital différé dont la durée serait égale à l'espérance de vie de l'assuré. Soit un assuré âgé de 50 ans qui souscrit une vie entière pour un capital de 100 000 €, sous forme d'une prime unique. Avec un taux de capitalisation annuel de 5%, il doit encaisser une prime unique de 28 000 € pour détenir 100 000 € au jour théorique du décès, dans 26 ans. Cette somme de 28 000 € est portée sur le « compte d'épargne » du souscripteur. Si le décès survient la première année du contrat, il manque 72 000 € à l'assureur, ce qui représente le capital sous risque. Ce risque est par une prime d'assurance décès qui alimente un « compte de prévoyance ». Ce capital sous risque diminue chaque année de vie du client, puisqu'à la prime d'épargne vient s'ajouter la capitalisation annuelle des intérêts. Si le souscripteur survit au-delà de son espérance de vie théorique, l'assureur dispose d'une somme égale puis supérieure au capital garanti, le contrat se transforme alors en un contrat de capital différé classique.

³ Rappr. M. Leroy, « Stratégies de transmission à titre gratuit fondées sur l'assurance-vie », *Rev. fisc. patr.* 2016, étude 9.

C – Les contrats d'assurance mixtes de terme fixe

L'assurance de terme fixe prévoit le versement d'un capital au terme du contrat. Ce capital sera reçu par l'assuré lui-même s'il est en vie à cette date. En cas de prédécès avant le terme convenu, ce sont les bénéficiaires désignés par le souscripteur qui percevront le capital, mais seulement au jour prévu dans le contrat, et non pas au jour du décès de l'assuré.

L'assurance « à terme fixe » est toujours un contrat à primes périodiques, le capital sous risque couvert par la compagnie se rapportant justement au défaut de paiement des primes résiduelles en cas de décès prématuré du souscripteur. En effet, les primes prévues au contrat sont payées par le souscripteur soit jusqu'à l'échéance du contrat, soit jusqu'à son décès si celui-ci survient avant le terme du contrat. Dans cette seconde hypothèse, les primes non payées sont alors prises en charge par la compagnie d'assurance (compte de prévoyance), afin que le capital garanti au terme du contrat soit effectivement reçu par le bénéficiaire.

Les primes versées par le souscripteur sont ainsi réparties entre un compte d'épargne (capitalisation) et un compte de prévoyance (répartition)¹.

Les contrats de terme fixe peuvent répondre à plusieurs objectifs patrimoniaux :

- assurer le versement d'un capital à un proche (par exemple le conjoint) à une date prévue à l'avance, par exemple au moment de sa retraite, en cas de prédécès de l'assuré. Il peut s'agir aussi de fournir aux enfants de l'assuré un certain capital à leur majorité, en vue de les aider par exemple à financer leurs études.
- percevoir ce même capital pour sa propre retraite en cas de survie ou pour financer un projet patrimonial qui doit être réalisé à une date connue à l'avance et qui ne peut être remis en cause par le décès de l'assuré.

Ils se distinguent des contrats précédents car le montant du capital perçu et la date de perception sont connus à l'avance, dès la souscription du contrat. Le versement des capitaux dus n'est plus lié au décès de l'assuré.

Section 4 – Les contrats de capital différé contre assuré (contrats d'épargne vie)

A – Genèse des contrats de capital différé contre assuré

En présence d'une prévoyance vie pure, la possibilité pour l'assuré de tout perdre en cas de décès avant le terme convenu n'est compensée que très modestement (moindre coût des primes), puisque les bénéfices de mortalité diminuent avec l'allongement de la durée de vie.

¹ Le « compte épargne » est alimenté par les primes effectivement versées par le souscripteur ou par l'assureur (au lieu et place du souscripteur décédé) telles que, capitalisées sur la base d'un taux technique, la valeur future soit égale à la somme due par la compagnie au jour de survenance du terme. Le « compte prévoyance » est alimenté par une fraction de la prime puisque, en cas de décès prématuré, la compagnie doit se substituer au souscripteur pour alimenter le compte d'épargne.

Aussi, les compagnies ont-elles proposé une garantie supplémentaire dénommée contre assurance décès, prévoyant dans un premier temps, le « remboursement » des primes versées par le souscripteur aux bénéficiaires désignés du contrat. Autrement dit, dans le contrat de capital différé avec contre assurance des primes, il est introduit une garantie décès à hauteur des primes dont le montant revient aux bénéficiaires. En conséquence, l'effet de levier du contrat diminue, puisque le souscripteur âgé de 50 ans doit, pour un capital garanti en cas de vie de 100 000 €, payer une prime unique légèrement supérieure s'élevant à 58 572 € (et non plus 55 966 €), soit une augmentation de 5,60%. Les bénéfices de mortalité sont moins importants, puisque la compagnie verse aux bénéficiaires désignés par les assurés décédés un capital égal au montant des primes (en revanche, les bénéfices financiers demeurent acquis à la compagnie et donc aux autres assurés en cas de décès de l'assuré).

Dans un second temps, les assureurs ont garanti, en cas de décès prématuré le paiement des primes augmentées des « produits capitalisés », c'est-à-dire l'épargne acquise, dénommée provision mathématique. La contre-assurance décès a donc désormais pour effet de faire disparaître l'effet de mutualisation liée aux « bénéfices de mortalité » et de limiter l'effet de levier aux seuls intérêts garantis majorés éventuellement des résultats de la gestion des actifs par l'assureur (participation bénéficiaire).

La prime payée pour garantir un capital de 100 000 € augmente en conséquence. Elle est égale à la valeur actualisée de la somme garantie au terme, sur la base du taux d'actualisation choisi, soit 59 689 € pour un taux de 3,50%, rigoureusement égal à la somme que le souscripteur aurait dû investir dans un bon de capitalisation pour un capital au terme identique.

NB : À la différence des mixtes, les contrats de capital différé contre assuré ne comportent pas de bénéfices techniques. Il n'y a pas de mutualisation (ou extrêmement peu).

B – Qualification des contrats de capital différé contre assuré

La configuration de ces contrats a logiquement conduit à se demander s'ils relevaient bien de la catégorie des contrats d'assurance. En effet, l'ancien article 1964 du Code civil précisait que les contrats d'assurance sont des exemples de contrats aléatoire, étant précisé qu'au sens de ce code, est aléatoire le contrat dont les parties acceptent de faire dépendre les effets, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.

Or on n'a pas manqué de faire observer qu'il n'y avait aucune chance de gain ou de perte ni pour l'assureur tenu de verser l'épargne accumulée sur le contrat soit à son contractant (à l'arrivée du terme ou en cas de rachat), ni pour le contractant, qui reçoit les fonds s'il est en vie au terme du contrat ou s'il exerce le rachat, ou qui voit l'épargne attribuée au bénéficiaire qu'il a choisi.

Aussi, afin d'écarter le régime spécial de l'assurance vie, il a été avancé que tous ceux qui peuvent s'estimer lésés par un contrat d'assurance (les héritiers, les créanciers et, dans une moindre mesure l'administration fiscale) pourraient en obtenir la requalification en simple opération de placement (spécialement en contrat de capitalisation).

La Cour de cassation a toutefois fermé cette voie de remise en cause de l'assurance vie et a consolidé la qualification assurantielle des contrats d'épargne vie par quatre arrêts rendus en Chambre mixte, le 23 novembre 2004¹. Elle y énonce notamment que « le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1 et R. 321-1,20. du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie ». Cette formule n'est pas très satisfaisante, car elle modifie la notion d'aléa, mais elle a le mérite de sécuriser les contrats d'assurance vie.

Il faut comprendre que pour la jurisprudence, il y a bien un aléa dès lors que, au moment de la conclusion du contrat, il n'est pas possible de savoir qui du souscripteur ou du bénéficiaire profitera de l'épargne en compte sur le contrat.

Dans cette logique, il n'y a pas d'aléa si le contrat est souscrit quelques jours avant son décès par un assuré très malade, dépourvu de toute espérance de vie². A noter que curieusement, dans un tel cas, le contrat n'est pas nul, il est traité comme une donation indirecte au profit du bénéficiaire, assimilé ainsi à un donataire.

C – Fonction des contrats de capital différé contre assuré

Le contrat d'assurance de capital différé contre-assuré est ainsi un instrument de placement et de gestion puis de transmission d'une épargne accumulée résiduelle au terme de la vie de l'assuré. Cette transformation de la nature même du contrat est telle qu'elle a conduit à s'interroger sur sa qualification. Il ne s'agit plus de « fabriquer un patrimoine » pour l'assuré ou pour ses proches, mais de gérer une partie du patrimoine de l'assuré puis de le transmettre à ses proches s'il n'en a pas eu l'utilité totale pendant sa vie. Reposant sur le principe de la capitalisation, le capital payé par la compagnie est en général égal au montant des primes augmentées des intérêts et produits capitalisés. Il peut être récupéré à tout moment par le contractant, grâce au droit de rachat qu'il détient, c'est-à-dire à la possibilité de faire des retraits, ponctuels ou programmés. Ce droit de rachat confère une véritable liquidité à l'assurance vie.

¹ Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, [n° 01-13.592](#) ; [n° 02-11.352](#) ; [n° 02-17.507](#) ; [n° 03-13.673](#) (4 arrêts) : *Bull. mixte*, n° 4 ; *Deffrénois* 2005, art. 38142, p. 607, note J.-L. Aubert ; *JCP G* 2005, I, 128, n° 8, p. 619, obs. Ph. Simler et 187, n° 13, p. 2164, obs. R. Le Guidec ; *D.* 2005, p. 1905, note B. Beignier ; *RTD civ.* 2005, p. 434, obs. M. Grimaldi ; *RGDA* 2005, p. 110, note L. Mayaux et p. 480, note J. Bigot ; *D.* 2004, somm. p. 3192, obs. H. Groutel ; J. Ghestin, « La Cour de cassation s'est prononcée contre la requalification des contrats d'assurance-vie en contrats de capitalisation », *JCP G* 2005, I, 111 ; F. Leduc et P. Pierre, « Assurance-placement, une qualification déplacée », *Resp. civ. et assur.* 2005, n° 3 ; H. Lécuyer, « Promesses jurisprudentielles d'une longue vie à l'assurance-vie », *Dr. famille* 2005, étude 6 ; L. Aynès, « Des arrêts politiques », *Dr. et patr.*, janv. 2005, p. 11 ; A. M. Ribeyre, « Assurance-vie : le débat se déplace de l'aléa vers la prime excessive », *Dr. et patr.*, janv. 2005, p. 10.

² *Cass. 2ème civ.*, 5 avr. 2007, [n° 05-20.934](#). – *Cass. 1ère civ.*, 4 juill. 2007, [n° 05-10.254](#) : *Bull. civ. I*, n° 258.

Autrement dit, à la différence des contrats de prévoyance décès, ou de prévoyance vie, ces contrats comportent une double stipulation :

- une stipulation pour soi-même (capital épargne vie au terme) soumise à la condition suspensive de la survie de l'assuré. Il s'agit de gérer et de valoriser le patrimoine du souscripteur et de lui fournir les revenus nécessaires au maintien d'un certain niveau de vie. Cette gestion s'opère par le choix de supports sur lesquels vont être investies les primes (le fonds euros ou les unités de compte¹). La compagnie d'assurance qui encaisse la prime acquiert des actifs financiers, monétaires, immobiliers dont la valorisation servira de référence au capital collecté (adossé). C'est elle qui en est propriétaire, non le souscripteur. Ce dernier détient seulement le droit d'exercer des retraits, sous forme monétaire en principe, sous forme de titre sous certaines conditions.
- une stipulation pour autrui (capital décès) soumise à la condition suspensive du décès de l'assuré : il s'agit d'attribuer l'épargne non utilisée aux bénéficiaires désignés (conjoint, enfants, etc.).

Ces contrats d'assurance d'épargne vie s'inscrivent ainsi dans une démarche de prévoyance vie d'une part (ne pas se trouver dans le besoin) et de prévoyance décès d'autre part (ne pas laisser ses proches dans le besoin). La souscription de tels contrats répond à ces deux préoccupations². Les études le confirment :

- seuls 10% des assurés motivent la souscription par un objectif de transmission³, ce qui est logique au regard du montant moyen – relativement modeste – des primes versées. La moitié des patrimoines transmis ne dépasse pas 50 000 € (mais 10% excèdent 550 000⁴). De surcroît, ces contrats ont perdu un peu de leurs avantages concurrentiels en matière de transmission, en raison de l'exonération complète des droits de mutation par décès entre époux par la loi TEPA du 21 août 2007, de l'apparition de la réserve héréditaire en valeur à la suite de la forme du 23 juin 2006⁵, de l'avènement des donations-partages transgénérationnelles⁶.
- nombreux assurés souscrivent en vue de se constituer une retraite complémentaire. En effet, le taux de remplacement des revenus d'activité par la retraite n'est en moyenne que de 50% pour les salariés du secteur privé et de 75% pour les salariés du secteur public, ces taux étant appelés à diminuer, en raison de la réduction du nombre de cotisants et de l'augmentation inéluctable du nombre de retraités. La prise de conscience des épargnants est soutenue par l'action commerciale des compagnies d'assurance et par les pouvoirs publics, notamment par le biais de la fiscalité⁷, qui y voient un excellent moyen de développer l'épargne longue, bien utile au financement de la croissance économique. La capitalisation complète la répartition.

¹ C. assur., art [L. 132-1](#).

² Ph. Delmas Saint Hilaire, J.-Cl. Gestion de patrimoine, assurance vie, Notarial Répertoire, fasc. 110, 1995 : « Ce produit est devenu un instrument de gestion et de transmission du patrimoine privé ». – M. Robineau, « Le contrat d'assurance vie, enveloppe patrimoniale de gestion des biens », *RJ com*, 2015, n° 1, p. 3.

³ La politique en faveur de l'assurance vie, Rapp. Cour des Comptes, janv. 2012, p. 41.

⁴ S. Huygue, Rapport de première lecture au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale 2006, n° 2850, p. 21.

⁵ Ph. Pierre et J.-M. Delpérier, Assurance sur la vie et pratique notariale, Ellipses, 2013, p. 15.

⁶ Ph. Pierre et J.-M. Delpérier, Assurance sur la vie et pratique notariale, Ellipses, 2013, p. 15.

⁷ Fiscalité pendant la durée du contrat ([CGI art 125-0 A](#)) et lors du dénouement ([CGI art 757 B et 990 i](#)).

- d'autres préoccupations interviennent : la dépendance, le financement d'un projet de long terme, etc.

Ces contrats d'assurance vie/épargne sont devenus incontournables. Ils représentent l'essentiel des préconisations patrimoniales actuelles des conseillers en gestion de patrimoine et des assureurs, alors même qu'ils peuvent apparaître comme contradictoires avec l'idée d'assurance. Toutefois, la Cour de cassation n'a pas remis en cause leur qualification assurantielle¹. Les sommes placées en assurance vie par les épargnants approchaient 1.750 milliards d'euros au 1^{er} janvier 2020².

Comme on y insistera tout au long du cours, l'assurance vie est d'abord un instrument de vie avant d'être un instrument de transmission. Il convient de l'utiliser comme tel (par le biais de rachats par exemple). À défaut, une requalification n'est pas exclue, avec toutes les conséquences civiles et fiscales que cela entraîne.

La préoccupation première d'un contrat d'assurance vie réside bel et bien dans la couverture des risques de vie et de survie de l'assuré lui-même. Avant d'y associer une stipulation pour autrui, il y a d'abord « légitimement et égoïsment » souscription pour soi-même³. La stipulation pour soi-même constitue la première des préoccupations, la stipulation pour autrui vient en dernier rang, à titre subsidiaire, si jamais il reste quelque chose sur le contrat au jour du décès de l'assuré.

- dans la phase de valorisation du patrimoine, l'assurance vie permet d'adosser son épargne à des actifs très diversifiés et offre donc une exposition maîtrisée aux risques économiques et financiers.
- dans la phase de consommation du capital accumulé, lorsqu'il s'agit de compenser la baisse des revenus de l'épargnant (passage à la retraite), l'épargne est adossée à des actifs moins risqués et est totalement disponible et liquide, grâce au droit de rachat.
- dans la phase de transmission, ce qui reste sur le contrat au jour de son dénouement par décès de l'assuré est attribué aux bénéficiaires désignés par le stipulant.

En résumé, il s'agit de se constituer une épargne disponible pour financer des dépenses de vie et de fin de vie, régulières ou occasionnelles et de transmettre ce qui restera du contrat au jour du décès.

¹ Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004 (v. *infra*).

² www.ffsa.fr : L'assurance vie représente 14 % du patrimoine des ménages, 41 % de leur patrimoine financier et 54 % de l'épargne longue. L'encours total supérieur à 1700 milliards d'euros fin décembre 2019.

³ M. Robineau, « Le contrat d'assurance vie, enveloppe patrimoniale de gestion des biens », *RJ com*, 2015, n° 1, pp. 3-18. – « Trois questions à J. Aulagnier », *RFN*, 2014, étude 7.

EXERCICE N° 2

Votre client a été contacté par un agent du Conservateur, compagnie d'assurance qui propose des contrats tontiniers, il vous interroge pour connaître la différence avec les contrats épargne vie.

Réponse :

Chapitre III – La configuration juridique du contrat d'assurance vie

Section 1 – Le choix de l'assuré

A – Définition de l'assuré

L'assuré est la personne sur la tête ou sur les intérêts de laquelle repose une assurance. L'assurance-vie couvrant des risques liés à la durée de la vie humaine (C. assur., art. R. 321-1), l'assuré est nécessairement une personne physique. L'assuré se distingue donc :

- du contractant (c'est-à-dire celui qu'on appelle le souscripteur en assurance individuelle et celui qu'on nomme adhérent en assurance de groupe). Celui-ci, qui peut être une personne morale, paie les primes et est investi d'un certain nombre de prérogatives (désignation du bénéficiaire, droit de rachat, etc.). Le plus souvent, contractant et assuré sont la même personne.
- du bénéficiaire. Celui-ci est la personne à qui l'assureur doit la prestation en cas de réalisation du risque prévu au contrat. Les droits du bénéficiaire, lorsqu'il est distinct du souscripteur assuré (ce qui est évidemment toujours le cas en assurance en cas de décès) reposent sur la stipulation pour autrui. Le bénéficiaire n'étant pas une partie au contrat, sa présence et sa désignation ne sont pas indispensables lors de sa conclusion.

Le choix de la personne à qui est attribuée la qualité d'assuré est essentiel puisque le dénouement du contrat d'assurance-vie dépend de la survenance d'événements liés à sa durée de vie. Ce choix doit être agréé par l'assureur dans la mesure où son obligation est conditionnée par le décès ou la survie de cet assuré.

Dans la mesure où il emporte des conséquences civiles et fiscales, il constitue un élément de stratégie patrimoniale :

- seul le décès de l'assuré emporte dénouement du contrat et versement de la prestation par l'assureur (par comparaison, dans un contrat de capitalisation, il n'y a pas d'assuré. Le décès de l'épargnant n'emporte aucune conséquence : le contrat est un actif successoral et il se poursuit jusqu'à son terme). Le décès du contractant, lorsque celui-ci est distinct de l'assuré, n'emporte aucune conséquence sur le contrat d'assurance vie.
- l'âge de l'assuré (et non celui du souscripteur) au moment du versement des primes est un des éléments essentiels qui permet de déterminer la fiscalité décès applicable (avec la date du contrat et celle du versement des primes). Ainsi, aujourd'hui, en vertu de l'article 757 B du CGI, seules les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré sont assujetties aux droits de mutation à titre gratuit pour la fraction qui excède 30 500 euros. En outre, les droits sont alors calculés suivant le lien de parenté existant entre l'assuré et le bénéficiaire et non pas entre le souscripteur et le bénéficiaire (alors même que c'est le bénéficiaire qui a payé les primes).

Dans la très grande majorité des cas, le souscripteur se choisit pour assuré et cumule ainsi les qualités de souscripteur et d'assuré. Mais ce n'est pas obligatoire. Ainsi, selon l'article L. 132-1 du Code des assurances, « La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte ».

Remarque : dans les contrats de capital différé contre assuré, la configuration juridique du contrat conduit à supprimer toute sélection des risques (il n'y a pas de déclaration des risques, de questionnaire médical, etc.). La physionomie du risque n'a guère d'importance. Les règles relatives à la déclaration des risques et à l'interdiction de certains critères de sélection (génétique, sexe de l'assuré, don d'organes, maternité) ne sont donc pas examinées dans ce cours. Ces questions sont en revanche extrêmement importantes en présence de contrats de prévoyance, à l'image des assurances emprunteurs.

B – Dissociation des qualités de contractant et d'assuré

Lorsque le contractant entend faire porter la qualité d'assuré par un tiers, certaines règles peuvent venir entraver son projet.

1 – Nécessité du consentement écrit de l'assuré

La souscription d'une assurance sur la tête d'un tiers suppose son consentement écrit. En effet, selon l'article L. 132-2 du code :

« L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné

par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers (...) ».

Dès lors que l'assuré n'est pas le souscripteur, il doit donc donner son consentement à l'assurance s'il s'agit d'une assurance en cas de décès¹. La crainte du *votum mortis*, c'est-à-dire l'incitation à donner la mort, justifie ces précautions². En outre, toute personne doit savoir qui a intérêt à son décès. C'est pourquoi d'ailleurs la désignation et le changement de bénéficiaire obéissent à la même exigence de consentement de l'assuré.

Le consentement doit être donné par l'assuré ou son mandataire au plus tard au moment de la conclusion du contrat³. À défaut, le contrat est nul (nullité absolue, insusceptible de confirmation⁴), étant précisé que l'assureur et le souscripteur encourrent une amende de 4500 €. Le consentement peut être formulé sur un acte séparé ou dans la police elle-même.

La règle ne s'applique toutefois pas aux contrats d'assurance de groupe à adhésion obligatoire⁵. En revanche, il faut veiller à la respecter lorsque l'adhésion est facultative⁶.

2 – Les assurés interdits

Indépendamment de la question du consentement, il n'est pas toujours possible de souscrire une assurance en cas de décès sur la tête d'un tiers. Selon l'art. L. 132-3 du code des assurances, il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle.

La règle se justifie historiquement par la volonté d'éviter une spéculation sur la mort de personnes trop jeunes ou trop affaiblies pour comprendre la portée de leur consentement. Par exception, depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme de la justice, il est permis de souscrire une assurance obsèques sur la tête d'une personne en tutelles.

La nullité peut être invoquée par l'assureur, le souscripteur ou le représentant de l'incapable. La jurisprudence a décidé qu'elle ne peut être confirmée. Il s'agit donc d'une nullité absolue. Elle entraîne restitution des primes. Une sanction pénale est là aussi encourue par l'assureur et le souscripteur.

¹ Cass. 1^{ère} civ., 11 déc. 1961 : *RGAT* 1962. 521 ; *JCP G* 1962, IV, 9 ; *D.* 1962, somm. p. 57.

² M. Picard et A. Besson, *Traité des assurances terrestres*, 4^{ème} éd., n^{os} 464 et 466. – *adde*, J. Kullmann et L. Mayaux, « L'accident corporel », *Resp. civ. et assur.* 2015, dossier 5, spéc. n^o 29.

³ [Cass. 1^{ère} civ., 2 oct. 2002, n^o 98-23.196](#) *RGDA* 2002, p. 1009, note J. Bigot et J. Kullmann.

⁴ [Cass. 1^{ère} civ. 10 juill. 1995, n^o 93-12.203](#) : *Bull. civ.* I, n^o 310 ; *Resp. civ. et assur.* 1995, comm. 338 ; *RGAT* 1995. 929, note J. Maury.

⁵ C. assur., art. L. 132-2, al. 3.

⁶ V. M. Iwanenko, *Newsletter Aurep* n^o 207, oct. 2015. *Adde*, J. Revel, « *Votum mortis* et assurance de groupe », *D.* 2003. 1227. En jurisprudence, Cass. 1^{ère} civ., 23 mars 1982, n^o 81-10.612. – Cass 1^{ère} civ., 2 oct. 2002, n^o 98-23196 : *D* 2003. 1227.

Le domaine d'application de ce texte est discuté. Il ne s'applique pas aux assurances en cas de vie, par une lecture *a contrario*. Qu'en est-il en présence d'une contre assurance décès ? Il serait logique que le texte ne s'applique pas quand la contre-assurance ne permet que le remboursement des primes, puisque le souscripteur ne peut alors s'enrichir. C'est ce que paraît prévoir dans une rédaction alambiquée le 5^{ème} alinéa du texte¹. Ainsi, par exemple, une assurance de capital différé peut être souscrite sur la tête d'un majeur sous tutelle avec contre-assurance en cas de décès ouvrant droit au remboursement des primes. En revanche, si la contre-assurance porte sur la valeur de rachat, la souscription paraît prohibée².

3 - Les assurés protégés

L'article L. 132-4 prévoit qu'une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la tête d'un mineur (non émancipé) parvenu à l'âge de douze ans sans l'autorisation de celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, de son tuteur ou de son curateur.

NB : ces différentes dispositions n'interdisent pas aux personnes visées (majeur en tutelle, mineur, etc.) de souscrire un contrat dont elles sont l'assuré. Auquel cas, il faut veiller à respecter les règles de consentement, de capacité et de pouvoirs.

Section 2 - Le choix de la durée du contrat

Parmi les mentions obligatoires prévues dans tout contrat d'assurance doit figurer « le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie »³.

La souscription d'un contrat d'assurance est fondamentalement une opération de long terme. Elle s'inscrit dans une stratégie simple : renoncer à une consommation immédiate (épargner) pour disposer à terme de cette épargne accumulée et valorisée, pour financer ses dépenses de vie, alors que le plus souvent l'épargnant aura vu ses revenus de remplacement sensiblement diminuer.

La loi ne précisant pas ce que doit être la durée d'un contrat d'assurance vie, elle laisse toute sa place à la liberté contractuelle. Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée, étant précisé que :

- historiquement, seuls étaient concevables des contrats à durée déterminée. En effet, par définition, les contrats de capital différé supposent un terme⁴. Mais l'avènement des contrats contre-assurés a modifié la donne.

¹ Adde, RM Verchère, 5 mars 2013, n° 6911, JOAN p. 2617.

² En ce sens, Ph. Pierre et J.-M. Delpérier, Assurance sur la vie et pratique notariale, Ellipses, 2013, p. 89. – Certains assureurs limitent entre outre la souscription aux seuls contrats à durée déterminée car ils assimilent les contrats à durée viagère à des contrats décès.

³ C. assur., art. L. 112-4.

⁴ V. *supra*.

- le contrat d'assurance vie contemporain s'inscrivant dans la « durée de vie » de l'assuré, les contrats à durée viagère répondent probablement mieux aux préoccupations des assurés que les contrats à durée déterminée.

A – Contrat à durée déterminée

1 – Durée initiale

Quelle durée retenir ? Ici règne la liberté contractuelle sous quelques rares exceptions (certains contrats peuvent avoir une durée indirectement imposée par la loi. C'est le cas des contrats d'épargne handicap dont la durée est au minimum de 6 ans, sauf à perdre les avantages fiscaux dont ils ont pu bénéficier)¹.

Les compagnies suggèrent le plus souvent une durée minimale de huit ans, qui se justifie par des considérations fiscales et financières.

- sur le terrain fiscal, l'article 125-0 A du Code général des impôts conduit souvent à retenir une durée au moins égale à 8 ans pour bénéficier de l'abattement de 4 600 ou 9 200 € sur les produits du contrat.
- sur le terrain financier, certains contrats d'assurance ont besoin d'une durée minimale pour permettre la réalisation des engagements contractuels de l'assureur, par exemple les contrats de capital différé à taux garanti. Pour assurer au client le doublement du capital investi, si le taux actuariel du marché à un instant I (date de souscription) est de 5 %, il faut quatorze ans. En conséquence, la compagnie d'assurance ayant acquis des titres de créances d'une durée de quatorze ans, "imposera" au contractant une durée contractuelle équivalente. On pourrait aussi mentionner les contrats qui comportent des fonds euro croissance qui ne proposent une garantie de l'épargne qu'au terme d'une certaine durée de détention².
- de façon générale, la durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi (par exemple, l'euro croissance suppose une certaine durée de détention – 8 ans par principe – pour bénéficier de la garantie de l'épargne).

Au-delà de ces préoccupations, la durée doit être déterminée en fonction de l'utilité patrimoniale du contrat et donc en cohérence avec l'espérance de vie de l'assuré. Quelle serait l'utilité d'un contrat d'assurance vie qui envisagerait un dénouement alors que l'assuré aurait toute chance d'être décédé ? Par exemple, quel est l'intérêt pour un assuré âgé de 70 ans, dont l'espérance de vie est de 18 ans, de souscrire pour une durée de 25 ans. Certes, la probabilité qu'il soit en vie dans 25 ans n'est pas nulle, mais elle est quand même très faible, de sorte qu'il est quasi-certain que le contrat se dénouera par son décès, au profit du

¹ Contrat souscrit par une personne atteinte d'une infirmité qui l'empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle et qui donne droit à une réduction d'impôt de 25% du montant des primes dans la limite d'un plafond annuel de 1.525 euros, majoré de 300 euros par enfant à charge.

² C. assur., art. L. 134-1.

bénéficiaire désigné. Prévoir une durée sensiblement supérieure à l'espérance de vie laisse entendre que le contrat n'est souscrit qu'à des fins de transmission, ce qui ouvre la voie à des contestations, civiles comme fiscales¹.

Certains conseillers privilégient les contrats à durée déterminée renouvelable, estimant ainsi limiter le risque de requalification qui, selon eux, serait plus important en présence d'une durée indéterminée (puisque dans ce cas, la perspective de la « transmission » a été intégrée dès la souscription).

2 – Poursuite du contrat

En présence d'un contrat souscrit pour une durée déterminée, il convient de s'informer des conditions de sa prolongation. En effet, le contractant peut avoir intérêt à poursuivre l'opération au-delà du terme prévu. Il faut alors veiller à la technique utilisée :

- en cas de clause de prorogation², le contrat est prolongé. Il y a simplement report d'échéance. Le contrat conserve en conséquence son antériorité et demeure régi par la loi, tant civile que fiscale, applicable au jour de sa conclusion. L'administration fiscale a précisé dans une réponse ministérielle Dutreil³, que "la simple prorogation de la durée du contrat est sans incidence sur le régime (fiscal) applicable qui est fonction de la date de souscription du contrat, à la condition toutefois que ce contrat n'ait pas l'objet de modifications substantielles". Cette réponse a été confirmée par un rescrit fiscal du 14 septembre 2010⁴.
- en cas de clause de tacite reconduction⁵, un nouveau contrat est formé⁶, identique au précédent, sauf sa durée qui est d'une année⁷, elle-même renouvelable. Un nouveau contrat succède donc au contrat échu. En conséquence, si au jour de sa reconduction, les règles civiles ou fiscales ont changé, le "nouveau" contrat doit se voir appliquer les dispositions nouvelles. Cependant, sur le plan fiscal, l'administration fiscale a énoncé que « Cette doctrine [celle de la réponse Dutreil] est applicable *mutatis mutandis* à la tacite reconduction, avec la même réserve à savoir que le contrat n'ait pas fait l'objet de modifications substantielles ».

¹ Dans cette hypothèse, il n'y a guère de doute sur l'identité de celui qui profitera des fonds en compte sur le contrat. Or c'est dans l'indétermination de cette personne que réside l'aléa du contrat (Cass. ch. Mixte, 26 nov. 2004 préc.).

² Exemple : " A l'arrivée du terme, le présent contrat sera, sauf opposition du souscripteur, prolongé pour une durée (à préciser)",

³ V. RM Dutreil, JOAN du 20 nov. 1995, n° 26186, p. 4926

⁴ V. Rescrit fiscal du 14 septembre 2010 n° 2010/55 (ENR).

⁵ L'expression clause de tacite reconduction est techniquement inexacte puisque la reconduction a été prévue par les parties.

⁶ V. Cass 1^{ère} civ., 17 juillet 1980 : *Bull. civ. I* n° 220. V. H. Groutel, *Traité du contrat d'assurances*, LexisNexis, 2008, p. 573 : « Ce qui caractérise le mécanisme de la tacite reconduction, c'est en effet, la séquence : extinction du contrat originaire par l'arrivée du terme et formation au même instant, par accord tacite d'un nouveau contrat ».

⁷ C. assur., art. L 113-15.

EXERCICE N° 3

Le contrat d'assurance vie de Mme Lavour, souscrit il y a quinze ans, arrivera à échéance au 1^{er} juillet, peut-il être prolongé ?

Réponse :

B – Contrat à durée indéterminée

Un contrat d'assurance à durée indéterminée dure autant que dure la vie de l'assuré.

Naturellement, les contrats à durée viagère ont d'abord eu du mal à exister au sein de la famille des contrats de capital différé contre assuré. Comme le terme différé l'indique, ces étaient par essence à durée déterminée, le terme étant défini en fonction de la retraite.

Toutefois :

- la retraite ne se prend pas à date fixe.
- les besoins de revenus ne sont pas systématiquement liés à la retraite (maladie, dépendance, etc.).

Par suite, les assureurs ont dé-corréler les contrats de capital différé de la retraite, de manière à ce qu'ils puissent se poursuivre au-delà, l'épargne accumulée restant disponible grâce au droit de rachat prévu par l'article L. 132-21 du Code des assurances. Pour encourager la souscription de contrats se poursuivant au-delà de la retraite, les compagnies, d'ailleurs invitées en cela par le législateur, ont progressivement renoncé aux pénalités auxquelles elles peuvent prétendre en cas de rachat anticipé.

Ainsi, le contrat d'assurance vie est devenu un instrument de constitution, d'accumulation et de détention d'une épargne parfaitement disponible tout au long de la vie de l'assuré. La durée viagère s'est alors naturellement généralisée, en parfaite adéquation avec les préoccupations des souscripteurs, ce qui n'interdit pas de faire le choix d'un contrat à durée déterminée.

EXERCICE N° 4

Madame Y., célibataire âgée de 60 ans, a procédé à la vente d'un appartement moyennant le prix de 150.000 euros. Elle a pris contact avec son courtier pour placer ce capital en assurance vie. Au cours d'un premier rendez-vous, le courtier lui a demandé de préciser la durée du contrat. Elle s'interroge. Que choisir : contrat à durée déterminée ou contrat à durée viagère ?

Réponse :

Section 3 – Les choix relatifs aux versements

Quant au montant à investir sur un contrat de capital différé, l'épargnant dispose-t-il d'une totale liberté ? Peut-il après arbitrage d'actifs patrimoniaux, par exemple des biens immobiliers dont la gestion peut-être parfois lourde, en réemployer le produit dans un contrat d'assurance de capital différé ? Peut-il le faire à tout âge, y compris à un âge avancé ? Ces questions se posent car en matière d'assurance de capital différé contre assuré, les versements sont dé-corrélés du risque (alors qu'en assurance de prévoyance, les primes sont fonction du risque).

A – Ampleur des versements

Selon une réponse ministérielle en date du 14 juillet 2009¹ : « La grande souplesse de fonctionnement des contrats d'assurance-vie est une des explications de leur large diffusion au sein des ménages..... Il n'existe donc ni d'âge limite, ni de plafond de versements. Les personnes âgées de plus de soixante-dix ans sont donc libres de poursuivre leurs versements, sur leurs contrats d'assurance-vie. Elles ont ainsi la possibilité de continuer leur effort d'épargne ou, si elles en décident autrement, d'utiliser ces sommes pour leurs besoins personnels ».

¹ RM Loos, n° 41944, JOAN 14 juillet 2009, p. 7049. – RM Lazaro, 12 oct. 2012. V. déjà, RM Godfrain, JOAN 16 nov. 1992, n° 63-987 : « Aucune règle forfaitaire ne peut être *a priori* établie pour déterminer à partir de quel pourcentage l'administration est en mesure de mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit »

Pourtant, pendant longtemps, on a conseillé aux épargnants de ne pas investir plus de 20 à 25 % de leur patrimoine en assurance vie. Ce plafonnement s'explique par un attachement à la réserve successorale. En effet, comme on le verra, à la suite du décès de l'assuré, les capitaux qui sont versés aux bénéficiaires désignés sont « hors succession », de sorte que l'assurance vie peut participer à un contournement de la réserve. Pour éviter d'éventuelles contestations des héritiers réservataires, les assureurs ont donc invité leurs clients à limiter leur investissement en assurance vie à 20 ou 25% de leur patrimoine (fraction qui correspond à la quotité disponible en présence de 3 enfants).

Ce plafonnement est cependant sans fondement. En effet, le placement en assurance vie répond d'abord à des préoccupations de nature patrimoniale. Qui ferait reproche à un épargnant de confier de son vivant, la gestion de l'intégralité de son patrimoine immobilier à un gestionnaire spécialisé (gérant d'une SCI), ou l'intégralité de son patrimoine financier à un autre gestionnaire qualifié (gérant d'une ou plusieurs SICAV) ? Qui ferait reproche à un épargnant de mettre une partie significative de son patrimoine en position de fournir des revenus faciles à appréhender lorsqu'il en aura besoin ? Autrement dit, tout individu peut légitimement :

- se décharger des risques de gestion (manque de compétence, de temps ou d'intérêt).
- rechercher une valorisation de son patrimoine par la capitalisation des revenus produits.
- souhaiter bénéficier des avantages fiscaux consentis par l'État.

S'il y a risque, c'est au moment du dénouement du contrat, lorsqu'il appert que celui-ci a d'abord servi une opération de transmission (stipulation pour autrui) au lieu de protéger le contractant (stipulation pour soi-même). Mais le risque est minime et peut être maîtrisé :

- sur le plan fiscal, la requalification en donation indirecte suppose la démonstration, peu évidente, de l'intention libérale et l'absence d'utilité de la souscription pour le contractant de l'assureur (étant précisé que le gain fiscal depuis 1991 n'est pas toujours considérable. S'agissant des primes versées après 70 ans, l'article 757 B exonère de toute imposition 30.500 euros de primes ainsi que les bénéfices capitalisés, tandis que si le bénéficiaire est le conjoint, l'assurance vie n'a, sur le strict plan de la fiscalité décès, aucun avantage.
- sur le plan civil, une rédaction appropriée de la clause bénéficiaire, n'évinçant pas les réservataires, réduira le risque de contestation à néant. Au-delà, l'utilisation du contrat comme instrument de vie (rachats, avances, arbitrages, nantissement, etc.) démontre l'utilité pour soi-même et diminue singulièrement le risque de remise en cause.

B – Modalité des versements

Le débiteur de la prime est le souscripteur, contractant de l'assureur¹. Cependant :

- un mandataire du souscripteur peut avoir été chargé du paiement.
- tout tiers intéressé (par exemple la banque désignée bénéficiaire en cas de décès de l'assuré emprunteur) peut valablement payer la prime². Il arrive d'ailleurs que la police oblige l'assureur à avertir le tiers de la défaillance du souscripteur, notamment lorsque le bénéficiaire est un créancier.

Le contrat d'assurance vie peut être à prime unique, à primes périodiques ou à versements libres :

- prime unique : il s'agit de placer un capital et de le rémunérer.
- primes périodiques (versements programmés) : le souscripteur s'engage à verser régulièrement des primes jusqu'à l'échéance du contrat. Il se constitue ainsi une épargne progressive. Les primes peuvent être stables ou indexées (par exemple sur l'indice du coût de la vie). Le non-paiement expose à des sanctions. De plus, ce type de contrat prévoit souvent des pénalités de sortie anticipée. Il est donc plus judicieux de souscrire un contrat à versements libres proposant une option versements programmés.
- versements libres : le souscripteur verse ce qu'il veut, quand il veut, sous réserve des stipulations contractuelles qui peuvent imposer des montants minimaux (voire un certain nombre de versements par an). Le contrat comporte généralement une option « versements programmés ». Il est alors automatiquement alimenté par virement, mais le souscripteur demeure libre d'arrêter, de diminuer ou d'augmenter ses versements. Il ne peut subir de sanction pour non-paiement des cotisations.

Remarques :

- fiscalement, l'épargnant prend date dès le premier versement, quel que soit son montant.
- certains contrats imposent une barrière à l'entrée pour leurs contrats à versements libres, en exigeant une mise de départ plus importante : 500 à 1 500 € en moyenne, jusqu'à 150 000 € sur certains contrats haut de gamme (voire davantage pour accéder à certains supports sur les contrats luxembourgeois).
- en cas d'obligation de payer la prime (hypothèse rare comme on vient de le dire), l'article L. 132-20, al. 1^{er}, du dispose que « L'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes ». Cette règle s'explique par l'idée de prévoyance qui préside à la souscription des contrats et par leur durée généralement longue. On peut aussi l'expliquer par l'idée que le souscripteur a la maîtrise de son appréciation du risque et que celle-ci peut évoluer

¹ En dépit de l'article L. 113-2 qui mentionne l'assuré pour débiteur.

² C. civ., art. 1241-2 ; C. assur., art. L. 132-19.

tout au long du contrat¹. Pour autant, l'obligation juridique demeure. En conséquence, l'assureur peut résilier le contrat ou réduire le montant de son engagement. En l'absence de réduction ou de résiliation, il peut compenser sa dette avec la celle du souscripteur. En présence de contrat comportant des garanties sur la vie et des garanties maladie-accident, la jurisprudence décide que le régime de droit commun de l'art. L. 113-3 s'applique, et non celui de l'art. L. 132-20².

C – Âge au moment des versements³

C'est souvent à un âge avancé de la vie que l'on ressent le besoin de faire gérer son patrimoine par des mains expertes, autres que les siennes. Pour une bonne qualité de fin de vie, il peut être pertinent de procéder à l'arbitrage de certains actifs patrimoniaux, par exemple les actifs immobiliers dont la gestion est parfois délicate et de remployer les fonds obtenus en assurance vie, sur des contrats préexistants ou de nouveaux contrats.

Longtemps, les assureurs ont été hostiles à des souscriptions ou des versements effectués à un âge avancé. Leur discours s'est quelque peu assoupli. En effet :

- il était curieux que les assureurs refusent de prêter leur concours, obligeant ainsi les épargnants à se tourner vers d'autres supports d'épargne et pratiquant une sorte de refus de vente.
- le souscripteur, même âgé, peut procéder à tout moment à des retraits partiels afin d'obtenir les revenus dont il a besoin et donc de maintenir un certain niveau de vie. Il organise une fin de vie « heureuse » par la constitution d'une épargne sûre et totalement liquide.
- la souscription d'un contrat d'assurance vie épargne, comme l'alimentation d'un contrat déjà existant, même après l'âge de 85 ans, peuvent être parfaitement judicieuses, ne serait-ce parce qu'à 85 ans il reste plus de 6 ans de probabilité de vie à un homme (6,05) et plus de 7 ans à une femme (7,51)⁴. Certes, à cet âge un décès rapide est plus probable que 20 ans plus tôt, mais cela change-t-il quelque chose à l'analyse ? Certes encore, on peut craindre que le souscripteur conscient de sa « mort prochaine » fasse de son contrat un instrument de transmission, dans un cadre fiscal favorable⁵. Mais est-ce à l'assureur de l'en dissuader ? Il importe seulement d'informer et de conseiller, d'avertir sur les risques éventuels.

Il n'en reste pas moins que les assureurs font preuve de prudence et de vigilance. Ainsi, on peut lire dans la version publiée en septembre 2020 de leurs engagements déontologiques⁶ : « Il faut écarter les souscriptions à des âges très élevés dans des conditions qui laissent envisager un risque sensible de contestations ultérieures. L'entreprise d'assurance doit mettre en place une procédure d'examen systématique pour les demandes

¹ M. Robineau, « Le contrat d'assurance vie, enveloppe patrimoniale de gestion des biens », *RJ com*, 2015, n° 1, p. 3.

² : [Cass. 2ème civ., 4 oct. 2012 n° 11-19.431](#) *Bull. civ. II*, n° 161, *RGDA* 2013, p. 139, note J. Bigot : – *contra*, antérieurement, *Cass. com.*, 26 mai 1999, *Bull. civ. IV*, n° 106 ; *Resp. civ. et assur.* 1999.309, note H. Groutel.

³ V. J. Aulagnier, L'assurance vie aux âges élevés de la vie, *Revue Intérêts privés*, févr. 2019 et *Newsletter Aurep*, Mars 2019.

⁴ Tables INSEE de mortalité des années 2011/20132, données provisoires arrêtées à fin 2014

⁵ Régime fiscal de l'[art 757 B du CGI](#) applicable aux versements effectués après l'âge de 70 ans.

⁶ Recueil des engagements à caractère déontologique des entreprises d'assurance membres de la FFA, septembre 2020

de souscription au-delà d'un certain âge et, en tout état de cause, à partir de 85 ans, afin de vérifier l'opportunité, pour le souscripteur, de l'opération d'assurance vie envisagée ».

La jurisprudence est plus pragmatique. Par exemple, la Cour d'appel de Poitiers¹ a considéré « *que le fait de souscrire un contrat d'assurance vie à l'âge de 80 ans n'est pas anormal compte tenu de l'allongement de la durée de vie et de l'intérêt financier que représente ce mode de placement financier que tous les conseillers en épargne recommandent... que les conjoints avaient donc effectué des placements afin d'assurer au survivant un revenu confortable adapté aux exigences de la vieillesse et aux charges induites par l'allongement de la durée de vie...* ».

EXERCICE N° 5

M. Z, veuf, 85 ans et en parfaite santé, a un fils, Laurent, avec lequel il s'entend très bien. Il avait souscrit un contrat d'épargne vie le 1^{er} janvier 2003 (contrat en euros), qui arrivera à échéance, le 30 décembre 2021, ni reconductible, ni prorogeable, contrat en euros dont la valeur de rachat au 1^{er} janvier 2020 était de 320.000 euros.

Il aimerait connaître l'ordre de grandeur du capital, qui devrait lui être versé par l'assureur. Lui sera-t-il possible, au vu de son grand âge, d'ouvrir un nouveau contrat et d'y verser la plus grande partie du capital soit 300.000 euros ? Pourra-t-il reproduire dans ce nouveau contrat la clause bénéficiaire du contrat actuel : bénéficiaire mon fils pour 60%, mes deux petits enfants pour 20% chacun ?

Il précise que son patrimoine est composé, outre le capital ci-dessus, d'une maison constituant sa résidence principale d'une valeur de 280.000 euros et d'un portefeuille-titres à sa banque d'une valeur de 35.000 euros environ.

Réponse :

¹ CA Poitiers, 19 oct. 2011, n° 09/03216.

PARTIE II – LA FORMATION DU CONTRAT D'ASSURANCE VIE

Chapitre I – Les professionnels et leurs obligations

Section 1 – Les assureurs

A – Les différentes formes d'entreprise d'assurances

Il existe deux catégories d'entreprises d'assurance, les sociétés et les mutuelles, auxquelles s'ajoute la société européenne, mentionnée seulement pour mémoire.

- les sociétés anonymes d'assurance sont des entreprises commerciales qui réunissent des actionnaires et dont le but est de réaliser un profit et de se le partager ;
- les sociétés d'assurance mutuelles sont des sociétés de personnes qui gèrent en commun un risque sans objectif de profit. Elles ont un objet non commercial et n'ont pas de capital social. Les assurés sont également sociétaires (art. L. 322-26-1). Les décisions relatives à la vie de l'entreprise sont prises par l'ensemble des sociétaires. La plupart des sociétés d'assurance mutuelles sont des MSI (mutuelles sans intermédiaires) : elles distribuent leurs produits via leur réseau salarié, et non via des agents généraux ou des courtiers.

B – La solvabilité des entreprises d'assurances

Trois raisons fondamentales expliquent le contrôle par l'état de l'activité et de la santé financière des entreprises d'assurances :

- la prestation d'assurance est par hypothèse future et peut parfois se concrétiser après de longues années. Il importe donc que la solvabilité de l'assureur soit pérenne ;
- l'assurance joue un rôle social et économique essentiel ;
- le contrat d'assurance repose sur la confiance.

En France, le contrôle est aujourd'hui confié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui est une autorité administrative indépendante. Elle veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle, c'est-à-dire des établissements bancaires et des assureurs¹. Ses missions sont nombreuses. Elle a un pouvoir de contrôle et d'agrément, elle peut prendre des mesures de police administrative et dispose d'un pouvoir de sanction. Elle a notamment prononcé des amendes record, portant sur plusieurs millions d'euros, contre les assureurs ne mettant pas en œuvre de manière satisfaisante les dispositifs de lutte contre les contrats en déshérence et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

¹ [C. monét et fin, art. L. 612-1.](#)

La question est de savoir si les compagnies sont en mesure de satisfaire à leurs obligations (disponibilité de l'épargne au profit du souscripteur en raison du droit de rachat et versement des fonds subsistant sur le contrat aux bénéficiaires désignés en cas de décès ; garantie de l'épargne pour les fonds euros) quelle que soit la situation économique. En raison des règles de gestion et de constitution de fonds propres (Solvabilité 2), la réponse est *a priori* positive.

En cas de difficulté, l'ACPR dispose de prérogatives destinées à limiter ou freiner les difficultés de l'assureur défaillant. Elle peut notamment interdire toute opération de rachat sur les contrats de cet assureur¹.

Cela dit, il existe un fonds de garantie des assurances de personnes (FGAP). Ce fonds² a été mis en place par une loi du 25 juin 1999³. Sa création répondait d'une volonté politique de créer une solidarité de place entre les assureurs, sur le modèle existant entre les banquiers⁴. La faillite de la compagnie d'assurances Europavie de 1997 avait en effet montré qu'il existait un risque de difficultés pour une compagnie confrontée à une dépréciation des actifs détenus (actifs de mauvaise qualité, actifs mal acquis ou mal gérés).

Le FGAP intervient pour compenser les pertes d'un assuré lorsque son assureur n'est plus en mesure de faire face à ses engagements, dans la limite d'un plafond de 70.000 euros pour tous les contrats d'assurance de personnes autres que les contrats de rente pour lesquels le plafond est de 90.000 euros⁵.

La saisine du fonds est opérée par l'ACPR (autorité de contrôle prudentielle et de résolution). L'ACPR lance un appel d'offres en vue du transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats. Les assureurs qui répondent proposent, au vu de l'évaluation des engagements d'une part et des actifs (valorisables) d'autre part, différents taux de réduction (ou taux de reprise des engagements) par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques (actifs cantonnés ou généraux).

Soit un assuré dont le contrat a une provision mathématique (valeur de rachat) de 120 000 €.

Si le taux de réduction est de 0%, le contrat se poursuit sans aucune conséquence pour l'épargnant.

Si le taux de réduction des engagements est de 25%, la valeur de rachat est égale à 90 000 €, le fonds intervient à hauteur de 120 000 € - 90 000 € = 30 000 €. L'assuré ne subit aucune perte.

¹ [C. monét. et fin., art. L. 612-33.](#)

² [C. assur art L 423-1](#) et [R 423-1.](#)

³ Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

⁴ Il existe un fonds général des dépôts (FGD) qui intervient dans la limite d'un plafond de 100.000 euros par déposant.

⁵ [C. assur., art. R. 423-7.](#)

Si le taux de réduction des engagements est de 25%, la valeur de rachat est estimée égale à 30 000 €, le fonds intervient à hauteur du maximum soit 70.000 euros, la perte de l'assuré à sa charge, non couverte est de 120.000 € – (30.000€ + 70.000€) = 20.000 euros.

Tableau de présentation synthétique

Valeur de rachat	Taux de réduction	Valeur de reprise des actifs	Intervention du fonds	Perte
120.000	0%	120.000	néant	néant
120.000	25%	90.000	30.000	néant
120.000	50%	60.000	60.000	néant
120.000	75%	30.000	70.000	20.000
120.000	90%	12.000	70.000	38.000

Le mécanisme mis en place est donc de nature à réduire les pertes des assurés. Toutefois, dans le cas d'une plus large défaillance (crise de liquidités aigüe), les réserves du fonds seraient loin de pouvoir répondre aux engagements des assureurs. En effet, la capacité d'action du fonds de garantie des assurances de personnes est très inférieure au montant des provisions mathématiques. En d'autres termes, le mécanisme de couverture est adapté à de « petites faillites », mais pas aux difficultés d'un gros assureur¹.

Conséquence : plafonner volontairement ses avoirs à 70.000 ou 100.000 euros par compagnie d'assurance ou établissement bancaire pour accroître la sécurité de ses avoirs est pure « illusion d'optique ». C'est d'autant plus vrai que le souscripteur n'a pas les moyens de juger de la solvabilité des compagnies. On peut seulement recommander de rester à l'écart des compagnies dont les pratiques commerciales sont très agressives, pratiques qui parfois permettent de cacher les pertes enregistrées au cours d'une période donnée.

Section 2 – Les distributeurs

Les distributeurs de produits d'assurance sont les compagnies elles-mêmes, via leur réseau salarié. Il faut y ajouter les associations d'épargnants et les intermédiaires d'assurance.

A – Les associations d'épargnants

La création d'association d'épargnants a été un moteur pour le développement de l'assurance vie. L'idée a été de regrouper les épargnants futurs assurés dans une association à but non lucratif, puis de fabriquer le contrat d'assurance vie de l'association, conçu par ses membres, pour ses membres, et en confier la gestion à une compagnie d'assurance en contrepartie d'une rémunération forfaitaire. Il en existe aujourd'hui une poignée, la plus connue étant l'AFER (association française d'épargne et de retraite).

¹ V. Donat Nobil, « Des fonds de garantie sans garantie de fonds pour l'épargnant lambda », *Les échos*, 21 févr. 2012.

Les contrats ainsi souscrits relèvent de la réglementation des assurances de groupe. Selon l'art. L. 141-1, alinéa 1er, du Code des assurances, « est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. » Le second alinéa ajoute que « les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur. ». En l'occurrence, il s'agit d'un lien associatif.

B – Les intermédiaires

Les entreprises d'assurance peuvent distribuer leurs contrats par le biais de leurs propres salariés ou par le biais d'intermédiaires qu'elles rémunèrent. Ces intermédiaires sont soumis à un statut ; il en existe deux catégories principales.

1 – Le statut des intermédiaires

L'activité d'intermédiation consiste, par définition, à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. Quelle que soit sa nature, l'intermédiaire d'assurance doit :

- répondre à des exigences de qualités personnelles, c'est-à-dire d'honorabilité et de capacité professionnelle ;
- fournir des garanties patrimoniales, c'est-à-dire une assurance de responsabilité civile obligatoire (en principe) et une garantie financière (cautionnement bancaire) ;
- être immatriculé sur le registre unique des intermédiaires en assurance. Ce registre est accessible au public. L'ORIAS (organisme pour le registre des intermédiaires en assurance) en assure le suivi.

En outre, tout intermédiaire d'assurance est tenu d'une obligation d'information sur soi-même et doit se conformer à des règles de conduite.

a – Obligation d'information sur soi-même

L'intermédiaire est tenu de délivrer un certain nombre d'informations avant la conclusion du contrat d'assurance. Celles-ci portent notamment :

- sur son identité et son immatriculation.
- sur ses liens avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, que ces liens soient de nature financière ou qu'ils résultent d'une obligation d'exclusivité. En l'absence d'exclusivité, si l'intermédiaire n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, il informe le client éventuel du nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille. Le consommateur doit donc savoir s'il a à faire à un salarié d'une entreprise

d'assurance, à un intermédiaire agissant pour le compte d'un assureur ou à un courtier agissant de façon indépendante.

- sur son mode de rémunération (honoraires, commission incluse dans la prime, autre avantage ou combinaison de ces modalités).
- sur les procédures de réclamation et de médiation.

Remarque : l'intermédiaire peut proposer un service de recommandation, fondé sur une analyse impartiale et personnalisée. Dans un tel cas, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel.

b – Règles de conduite

L'article L. 521-1 pose trois grands principes :

- les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent.
- toutes les informations, y compris les publicités adressées par le distributeur de produits d'assurance à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel doivent être claires, exactes et non trompeuses.
- les distributeurs ne sont pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n'évaluent les performances de leur personnel d'une façon qui contrevienne à leur obligation d'agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent. Il s'agit d'éviter un conflit d'intérêts (même si le commissionnement demeure possible sous réserve qu'il n'ait pas d'effet négatif sur la qualité du service fourni au client et qu'il ne nuise pas au respect de l'obligation de l'intermédiaire ou de l'assureur d'agir d'une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients¹).

Ils sont enfin tenus d'une obligation d'information et de conseil, développée plus loin.

2 – Les principaux intermédiaires

Les deux principales catégories d'intermédiaires sont les agents généraux et les courtiers. Il en existe d'autres comme le mandataire d'assurance.

a – Les agents généraux

L'agent général exerce une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et services d'assurance en vertu d'un mandat écrit, appelé contrat d'agence ou traité, délivré par l'entreprise d'assurance, mais aussi d'accords professionnels. L'agent est un professionnel libéral qui exerce une activité civile. Il peut aussi s'agir d'une société.

¹ [C. assur., art. L. 522-4.](#)

Puisque l'agent général est le mandataire de l'assureur, c'est vers ce dernier que le souscripteur se tournera en cas de manquement de l'agent à ses obligations (dont, notamment, l'obligation de conseil). L'article L. 511-1, IV, prévoit d'ailleurs que les compagnies d'assurances sont responsables du fait de leurs employés et mandataires dans les termes de l'article 1242 du Code civil, qui organise la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Il convient d'observer :

- que l'assureur n'est pas responsable si l'agent général a commis un abus de fonctions, c'est-à-dire s'il a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. C'est souvent à propos de détournement de fonds que la question d'un abus de fonctions est posée. ;
- que le client victime peut agir à son choix contre l'assureur ou contre l'agent général, celui-ci ne bénéficiant pas de l'immunité de responsabilité qui profite aux préposés en droit commun¹.

Si l'agent général est un distributeur exclusif, il est autorisé, dans les termes de son mandat, à pratiquer un « courtage accessoire », lorsque le risque ne peut être placé chez l'assureur mandant.

b – Les courtiers

Le courtier d'assurance est un commerçant dont le rôle consiste à faire conclure des contrats auprès de l'entreprise d'assurance la mieux adaptée aux besoins de son client. Il est considéré comme un mandataire du souscripteur. Il est responsable envers lui en cas de mauvaise exécution de sa mission.

Remarques :

- pour certains actes, le courtier peut être mandataire de l'assureur (encaissement des primes par exemple). Dans ce cas, la compagnie sera responsable de son fait (art. L. 511-1, III).
- lorsque l'assureur a laissé se développer l'apparence que le courtier était doté de pouvoirs sur le contrat et que le contractant a ignoré légitimement cette absence de pouvoirs, l'assuré pourra se prévaloir de la théorie du mandat apparent et pourra ainsi rechercher la responsabilité de l'assureur. Tel peut être le cas lorsque les primes ont été versées à un courtier non doté du pouvoir de les encaisser et qui ne les a pas transmises à l'assureur.
- les CGPI ont généralement le statut de courtier en assurance.

Chapitre II – Les clients et leurs droits

Section 1 – Cadre juridique de la souscription

¹ Cass. 1^{ère} civ., 10 déc. 2002 : *Bull. civ. I*, n° 299.

Le client peut contracter une assurance vie dans deux cadres juridiques distincts, individuel ou collectif.

A – Assurance individuelle

Le client peut être un souscripteur individuel, qui conclut un contrat d'assurance vie avec un assureur, soit directement, soit en s'adressant à un intermédiaire d'assurance. Il est alors investi d'un certain nombre de prérogatives (droit de rachat, droit de désigner le bénéficiaire, droit d'apporter son contrat en garantie, etc.).

Il bénéficie d'une information et d'un conseil, sur le contrat d'assurance vie lui-même et sur les supports sur lesquels sont investies les primes, notamment en présence de contrats en unités de compte.

B – Assurance collective

Le client peut également adhérer à un contrat groupe souscrit par une association d'épargnants. Dans ce dernier cas, c'est l'association qui, juridiquement, a la qualité de souscripteur, c'est-à-dire de contractant de l'assureur. Juridiquement, le contrat groupe entre l'assureur et l'association s'analyse en un contrat cadre tandis que la relation entre l'assureur et l'adhérent s'analyse en un contrat d'assurance (ce qui justifie l'application, dans certaines hypothèses du droit de la consommation)¹. Le contrat cadre comporte ainsi une stipulation de contrat au profit des adhérents².

Les associations d'épargnants peuvent avoir deux origines :

- certaines sont issues de groupements d'intérêts particuliers, comme des anciens militaires, des fonctionnaires ou des investisseurs privés qui ont décidé de se réunir. Dans ces hypothèses, contre une cotisation à l'association, chaque membre a accès à des contrats pré-négociés. Exemple : l'AFER (association française d'épargne et de retraite créée en 1976 qui compte plus de 750000 adhérents environ en début d'année 2020).
- d'autres sont des émanations des compagnies d'assurance. L'assureur crée l'association pour attirer des adhérents. L'association ne négocie alors qu'avec cet assureur et est souvent dirigée par des cadres de l'entreprise d'assurance. Pour cette raison, le législateur a renforcé l'information des adhérents en 2005 et imposé des mécanismes de démocratie³. En outre, afin de limiter les abus, la loi impose que la notice d'information du contrat collectif doit préciser le nom de l'association et ses coordonnées. En outre, toute modification du contrat doit être notifiée à l'adhérent 3 mois à l'avance.

¹ Le schéma présenté ici est celui des associations d'épargnants, il n'est pas nécessairement transposable aux contrats de protection sociale souscrits par les employeurs ni aux contrats emprunteurs souscrits par les établissements de crédit.

² L'analyse est différente en cas de contrats à adhésion obligatoire, dans le cadre de la prévoyance collective en entreprise.

³ V. par ex., [C. assur., art R. 141-1 et s.](#)

Section 2 – Dispositifs de droit commun de protection

A – Protection du consentement

1 – Défaut de consentement

Comme pour tout contrat, le contrat d'assurance vie suppose le consentement des parties. S'applique donc l'article 414-1 du code civil selon lequel « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. ».

L'action en nullité, qui se prescrit par cinq ans, connaît un régime distinct selon que l'auteur de l'acte est encore vivant ou est décédé. Les règles sont prévues à l'article 414-2 du Code civil. Il faut distinguer trois cas :

- 1°) de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'auteur de l'acte, c'est-à-dire au contractant. La preuve de l'insanité d'esprit est libre.
- 2°) après son décès, les actes accomplis, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par les héritiers que dans les cas suivants :
 - o l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental (hypothèse rarissime mais qui a pu être retenue dans l'hypothèse d'une souscription 5 jours avant le décès du souscripteur, alors que celui-ci était sous morphine et tranquillisants¹).
 - o l'acte a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice.
 - o une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle, d'une habilitation familiale ou effet a été donné à un mandat de protection future. Par extension, en application de l'article 466, la preuve intrinsèque n'a pas à être apportée non plus si la mesure était déjà en place lorsque l'acte litigieux a été passé². La preuve de l'insanité d'esprit peut alors être apportée par tous moyens, étant précisé que la mise en place d'un régime de protection, ou son prononcé ultérieur, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un trouble mental de l'auteur de l'acte³).

3°) après le décès, si l'assurance vie est considérée comme réalisant une donation indirecte, la preuve de l'altération mentale est libre ; elle peut se faire par tous moyens⁴. Il devrait en résulter que les héritiers peuvent établir l'insanité d'esprit de leur auteur par tous moyens puisque le contrat d'assurance vie réalise une donation indirecte, fût-elle non rapportable et non réductible en raison des dispositions de l'article L. 132-13 du Code des

¹ CA Paris, 12 sept. 2006, *Juris-Data* n° 2006-315048 ; *adde*, [Cass. 1^{ère} civ., 1^{er} juill. 2009, n° 08-13.402](#) : *Bull. civ. I*, n° 151, *RGDA* 2009, p. 1213, note L. Mayaux.

² Cass. 1^{ère} civ., 27 juin 2018, n° 17-20.428, publié au *Bull.*

³ Cass. 1^{ère} civ., 14 mars 2018, n° 17-15.406 : *AJ fam.* 2018. 307, obs. N. Levillain ; *JCP N* 2018, n° 13, act. 342, obs. A. Tani ; *JCP N* 2018. 1223 ; obs. N. Peterka ; *Dr. fam.* 2018, comm. 137, note I. Maria

⁴ V. [Cass. 1^{ère} civ., 1^{er} juill. 2009, n° 08-13.402](#) : *Bull. civ. I*, n° 151 ; *RGDA* 2009. 1213, note crit. L. Mayaux ; Cass. 1^{ère} civ., 6 janv. 2010, n° 08-20.646 : *RGDA* 2010. 391, 2^e esp., note crit. L. Mayaux (arrêt imposant la preuve intrinsèque).

assurances. Toutefois, la jurisprudence¹ est en sens contraire². Cela dit, la Cour de cassation a récemment décidé, après avoir rappelé que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, sur demande des héritiers, s'il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances extérieures entourant la signature de l'avenant par lequel l'assuré a modifié la clause bénéficiaire, que celui-ci n'a pas exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté³. Qu'en déduire ?

- l'arrêt étant rendu au visa de l'article L. 132-8 du Code des assurances, il paraît ouvrir une voie autonome de contestation des clauses bénéficiaires, distincte de la voie étroite que constituent les dispositions de l'article 414-2 du Code civil, ce qui pourrait s'expliquer par la volonté de la haute juridiction de prendre en considération les situations de vulnérabilité⁴.

- si tel est le cas, l'article 414-2 risque d'être vidé de toute portée. Toutefois, l'arrêt n'est pas publié au Bulletin et sa motivation repose sur l'office du juge, tenu de répondre aux demandes des parties, ce qui conduit à minorer son intérêt.

2 – Vices du consentement

Au-delà de l'absence de consentement en raison de l'insanité d'esprit, le souscripteur peut invoquer un vice du consentement pour obtenir la nullité du contrat. L'hypothèse est cependant assez rare en raison, d'une part, des obligations d'information et de conseil qui pèsent sur l'assureur et des sanctions spécifiques qui leur sont associées et, d'autre part, de la faculté de renonciation ouverte au souscripteur. Toutefois, elle peut se rencontrer à l'occasion de l'exercice des prérogatives associées au contrat, et notamment à propos de la rédaction de la clause bénéficiaire.

En vertu de l'article 1130 du Code civil, L'erreur, le dol et la violence vicie le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

- quant à la violence, celle de l'assureur (ou de son intermédiaire) relève de l'hypothèse d'école. En revanche, celle du bénéficiaire désigné, qui fait pression sur le stipulant, est plus probable (elle peut donner lieu, sur le terrain pénal, à des poursuites pour abus de faiblesse⁵).
- quant au dol, qui correspond à une erreur provoquée par des manœuvres, il est assez peu vraisemblable.

¹ V. not., [Cass. 1^{ère} civ., 1^{er} juill. 2009, n° 08-13.402](#), préc.

² V. *infra*, Chap. 7 et la qualification en donation indirecte.

³ [Cass. 1^{ère} civ., 5 avr. 2023, n° 21-12.875](#) : inédit au *Bull.* ; *LEDA* 2023, n° 5, p. 7, obs. M. Leroy ; *RGDA* 2023, nos °7 et 8, p. 51, note L. Mayaux.

⁴ Rapp. D. Noguéro, note préc

⁵ Cass. crim., 10 nov. 2015, n° 14-85.936 : *Dr. pén.* 2016, comm. 6, note Ph. Conte ; Cass. crim., 18 sept. 2019, n° 18-85.038, publ. au *Bull.* ; *RGDA* 2019, n° 10, p. 26, note L. Mayaux ; *LEDA* 2019, n° 10, p. 6, obs. C. Béguin-Faynel ; *RDC* 2019-4, p. 76, note V. Malabat.

quant à l'erreur, c'est l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation qui peut être invoquée, Mais cette voie est très étroite. En effet, l'erreur sur la valeur n'est pas admise en droit français. Ainsi, n'est pas prise en compte l'erreur dans le choix de placement ou sur l'économie du contrat¹, de même que l'appréciation erronée de la rentabilité économique². – Quant à l'erreur sur les motifs, elle n'est une cause de nullité que si le motif déterminant est entré dans le champ contractuel et a ainsi été érigé en condition du contrat³. Par exemple, une personne qui prétendait avoir cru bénéficier du régime du contrat épargne handicap n'a pu obtenir la nullité du contrat. En effet, dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions de l'article 199 septies 2° du CGI⁴, le motif n'avait pu être « contractualisé ». Dans un esprit similaire, il a été jugé, hors assurance vie, que l'erreur sur l'avantage fiscal attendu du contrat peut constituer une erreur sur la substance⁵.

B – Protection « consommériste »

1 – Protection contre les clauses abusives

Le client est protégé contre les éventuelles clauses abusives du contrat. Ainsi, en tant que consommateur, il peut se prévaloir des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation. La clause abusive, définie comme celle qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est réputée non écrite.

Remarque : en revanche, le client ne peut s'appuyer sur l'article 1171 du Code civil selon lequel, « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » car la Cour de cassation estime que ce texte ne s'applique qu'aux contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du Code de commerce et L. 212-1 du Code de la consommation⁶.

2 – Interprétation in favorem du contrat

Lorsque le client est un consommateur, les clauses ambiguës doivent impérativement être interprétées dans un sens qui lui est favorable. Cette règle, portée par l'article L. 211-1 du code de la consommation s'applique en matière de contrat d'assurance⁷, y compris en cas

¹ [Cass. 2ème civ., 8 oct. 2009, n° 08-18.928](#) : *Bull. civ. II*, n° 239, *JCP G* 2009, 574, n° 10, obs. Y.-M. Serinet.

² [Cass. 3ème civ., 31 mars 2005, n° 03-20.096](#) : *Bull. civ. III*, n° 81 (l'erreur sur la rentabilité est par exception admise en matière de contrat de franchise : *Com.*, 4 oct. 2011 : *JCP G* 2012, n° 135, note J. Ghestin ; *RDC* 2012.64, note T. Génicon)

³ [Cass. 1ère civ., 13 févr. 2001, n° 98-15.092](#).

⁴ [Cass. 2ème civ., 18 avr. 2013, n° 12-20.269](#) : *LEDA* 2013, n° 093, obs. M. Leroy, [www.actuassurance.com](#), mai-juin 2013, n° 31, act. jurispr., note M. Robineau.

⁵ [Cass. com., 22 juin 2022, n° 20-11.846](#), publié au *Bull.* : Lorsque les parties à une vente ont fait de l'éligibilité à un avantage fiscal une qualité essentielle du bien vendu et que l'obtention de celui-ci était illusoire dès le départ, l'acheteur peut demander l'annulation de la vente.

⁶ [Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782](#), publié au *Bull.*

⁷ [Cass. 1ère civ., 21 janv 2003, n° 00-13.342 et 00-19.001](#) : *Bull. civ. I*, n° 19 ; *D.* 2003. 2600, note H. Claret ; *Dr. et patr.*, mai 2003, p. 112, obs. P. Chauvel ; *RCA* 2003, chron. 13, par G. Courtieu ; *RTD com.* 2003. 559, obs. B. Bouloc ; *RTD civ.* 2003. 292, obs. J. Mestre et B. Fages ; *RDC* 2003. 91, obs. M. Bruschi ; *RGDA* 2003. 442, note J. Kullmann.

d'assurance de groupe¹ et d'opération complexe impliquant un contrat d'assurance². Le juge doit retenir l'interprétation la plus favorable parmi toutes celles possibles³.

Remarque : en droit commun, l'article 1190 du Code civil prévoit que le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé, c'est-à-dire contre l'assureur (alors que le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier de l'obligation litigieuse et en faveur du débiteur, si on n'a pu établir la commune intention des parties). Toutefois, il n'est pas certain que ce texte puisse s'appliquer dans la relation entre assureur et consommateur, en raison de la jurisprudence précitée sur les clauses abusives (du reste, le client a intérêt à se situer sur le terrain du code de la consommation).

Section 3 – Dispositifs assurantiels de protection

En matière d'assurance vie, en plus des dispositifs de droit commun, le client bénéficie d'une protection qui repose sur trois piliers légaux : une faculté de renonciation, une information, et un conseil.

A – Faculté de renonciation

La faculté de renonciation est avant tout un dispositif destiné à protéger le souscripteur ou l'adhérent à un contrat d'assurance vie. Néanmoins, elle est aussi un moyen de sanctionner l'inexécution de l'obligation d'information.

Depuis une loi du 7 janvier 1981, l'article L. 132-5-1 réserve au souscripteur personne physique une faculté de renoncer au contrat pendant trente jours.

1 – La mise en œuvre de la faculté de renonciation

Le titulaire de la faculté est le contractant, souscripteur individuel ou adhérent d'une assurance de groupe. Selon la Cour de cassation, l'exercice de la faculté de renonciation s'analyse en un acte d'administration. Par conséquent, en cas de cosouscription par des époux, un seul d'entre eux peut exercer la faculté de renonciation⁴. De même, avant la réforme de l'autorité parentale, il a été jugé qu'un parent seul, en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur, pouvait l'exercer sans autorisation du juge des tutelles⁵.

¹ [Cass. 2^{ème} civ., 13 juill. 2006, n° 05-18.104](#) ; *Bull. civ. II*, n° 214 ; *RDC* 2007. 347, obs. D. Fenouillet ; *RCA* 2006, n° 275. – Cass. 1^{ère} civ., 22 mai 2008, n° 05-21.822 ; *Bull. civ. I*, n° 145 ; *D.* 2008. 1954, note D. R. Martin ; *RTD civ.* 2008. 477, obs. B. Fages ; *JCP G* 2008. II. 10133, note A. Sériaux ; *RCA* 2008, n° 270, obs. H. Groutel. – Cass. 2^{ème} civ., 9 avr. 2009, n° 08-15.714 ; *JCP G* 2009, n° 29-30, p. 12, note D. Noguéro ; *CCC* 2009, n° 205, obs. G. Raymond.

² [Cass. 2^{ème} civ., 3 juill. 2014 n° 13-22.418](#) ; [www.actuassurance.com](#), sept.-oct. 2014, n° 37, act. jurispr., note M. Robineau.

³ [Cass. 2^{ème} civ., 1^{er} juin 2011, n° 09-72552 et 10-10843](#) ; *Bull. civ. II*, n° 126 ; *Gaz. Pal.* 2012. 286, obs. D. Houtcieff ; *Defrénois* 2011. 1485, obs. J.-B. Seube. – Cass. 1^{ère} civ., 17 nov. 2011, n° 10-23.093 ; *CCC* 2012, n° 142, obs. G. Raymond ; [www.actuassurance.com](#), janv.-févr. 2012, n° 24, act. jurispr., note M. Robineau.

⁴ [Cass. 1^{ère} civ., 11 mai 2016, n° 15-10.447](#) ; publié au *Bull.* ; *RGDA* 2016, p. 377, note S. Lambert ; [www.actuassurance.com](#), avr.-mai 2016, no 46, act. jurispr., note M. Robineau.

⁵ [Cass. 1^{ère} civ., 18 mai 2011, n° 10-23.114](#) ; *Gaz. Pal.* 22-23 juin 2011, note M. Leroy.

Le souscripteur peut renoncer au contrat d'assurance-vie dans les trente jours après le moment où il est informé que le contrat est conclu. Comme on l'a dit, ce délai est prorogé en cas de méconnaissance par l'assureur de son obligation d'information.

L'article L.132-5-2 du Code des assurances oblige l'assureur à fournir dans la proposition ou le projet de contrat un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation. Ce modèle rend effective la protection de l'assuré. Il ne s'agit que d'une aide, et non d'un formulaire imposé. Le renonçant n'est donc pas obligé d'utiliser le modèle communiqué par l'assureur¹.

En revanche, il est tenu d'utiliser le formalisme de la lettre recommandée ou du recommandé électronique, avec accusé de réception. Son défaut ne peut être suppléé par une action en justice², pas davantage par la connaissance de l'assureur de la volonté du souscripteur d'exercer la faculté de renonciation³.

Par ailleurs, assez logiquement, la renonciation ne peut s'exercer que si le contrat est encore en cours. Tel n'est pas le cas s'il a fait l'objet d'un rachat total⁴, s'il a été résilié⁵, s'il s'est dénoué par le décès de l'assuré⁶, ou s'il s'est éteint par l'arrivée du terme, s'agissant d'un contrat à durée déterminée⁷.

2 – Les effets de la renonciation

La renonciation entraîne la restitution par l'assureur de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal⁸.

Pour la Cour de cassation, l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé au contrat, aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d'assurance⁹. Il en résulte que cette action en restitution est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, en application de l'article L. 114-1

¹ [Cass. 2ème civ., 1er juin 2011, n° 10-20.896](#) : inédit au *Bull.* ; [www.actuassurance.com](#) sept.-oct. 2011, no 22, analyses par M. Robineau.

² [Cass. 1ère civ., 1er déc. 1998, n° 96-19.199](#) : *Bull. civ. I*, n° 335 ; *RGDA* 1999, 174, note N. Eymard-Gauclin. – Cass. 2° civ., 13 nov. 2008, n° 07-18.566 : inédit au *Bull.* ; *RD bancaire et fin.* 2009, comm. 95, J. Djoudi.

³ [Cass. 2ème civ., 28 févr. 2013, n° 12-14385](#) : *Bull. civ. II*, n° 43 ; [www.actuassurance.com](#) mars-avr. 2013, n° 30, act. jurispr., note M. Robineau.

⁴ [Cass. 2ème civ., 19 févr. 2009, n° 08-12.280](#) : *Bull. civ. II*, n° 50.

⁵ Cass. 2° civ., 20 nov. 2014, n° 13-25.979 : inédit au *Bull.* ; [www.actuassurance.com](#) janv.-févr. 2015, n° 39, act. jurispr., note M. Robineau.

⁶ [Cass. 2ème civ., 16 avr. 2015, n° 14-13.291](#) : publié au *Bull.* ; *RGDA* 2015, p. 362, note S. Lambert.

⁷ [Cass. 2ème civ., 8 déc. 2016, n° 15-26.086](#) : inédit au *Bull.* ; *RGDA* 2017, p. 138, note A. Pélissier ; [www.actuassurance.com](#) janv.-févr. 2017, n° 49, act. jurispr., note M. Robineau.

⁸ C. assur., art. L. 132-5-1, al. 2.

⁹ [Cass. 2ème civ., 24 juin 2010, n° 09-10.920](#) : *Bull. civ. II*, n° 122.

du Code des assurances. Le point de départ du délai est le refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré »¹.

Remarque : en cas d'ensemble contractuel indivisible, la renonciation au contrat d'assurance vie va emporter anéantissement des contrats qui lui sont liés (par exemple le contrat de prêt que l'assurance garantit).

B – Obligation d'information

L'information légalement due vise à rétablir entre les parties une égalité de fait niée par la supériorité technique ou économique de l'assureur. La loi formalise son contenu tant au niveau précontractuel que contractuel². L'information est due par l'assureur en assurance individuelle (elle est transmise par les intermédiaires ou par les salariés de l'assureur en assurance directe) et le souscripteur en assurance de contrat groupe³. On évoque ici le droit commun, étant précisé que lorsque le contrat est conclu dans le cadre d'un démarchage ou bien à distance, des règles particulières s'ajoutent ou se substituent à celles du droit commun.

De façon générale, celui qui souscrit une assurance vie aujourd'hui ne peut raisonnablement pas prétendre avoir été sous-informé. Au contraire, c'est à un excès d'information que l'on assiste, excès qui nuit à la pertinence et à la compréhension de l'information. Quantité n'est pas synonyme de qualité.

1 – Les documents d'information

a – Principe : exigence de deux documents

L'assureur vie doit remettre en principe deux documents : un projet de contrat (ou une proposition d'assurance) et une note d'information.

i – Le projet de contrat

La proposition d'assurance ou le projet de contrat doit impérativement comporter :

- une information sur les modalités de la renonciation ainsi qu'un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1.

¹ [Cass. 2ème civ., 7 juill. 2011, n° 10-20.857](#) : *Bull. civ. II*, n° 156. – Cass. 2° civ., 24 nov. 2011, n° 10-25.868 : inédit au *Bull.* – Cass. 2ème civ., 29 mars 2012, n° 11-13.991 : inédit au *Bull.* ; *RD bancaire et fin.* 2012, comm. 90.

² Est traitée ici l'obligation d'information au sens strict. On écarte donc la question des documents publicitaires, dont on dira seulement qu'ils doivent présenter un contenu exact, clair et non trompeur, comme l'exige aujourd'hui l'article L. 521-1, alinéa 2.

³ C. assur, art. L. 152-5-3, issu d'une loi du 15 déc. 2005. V. déjà, sous l'empire du droit antérieur, [Cass. 2ème civ, 10 juill. 2008, n° 07-12.072](#) et 10 juill. 2008, n° 07-12071 : *RGDA* 2008.997, 1ère et 3ème esp., note L. Mayaux.

- une indication, pour les contrats qui en comportent, des valeurs de rachat (ou des valeurs de transfert) au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, de la somme des primes versées au terme de chacune des mêmes années. Lorsque ces valeurs de rachat ou de transfert ne peuvent être établies, le mécanisme de calcul de ces valeurs doit être expliqué.
- Pour les contrats en unités de compte, il est indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers¹.

En outre, la loi prévoyant certaines indications obligatoires dans le contrat, le projet de contrat doit nécessairement les comporter. Il s'agit :

- en raison de l'article L. 132-5 de clauses précisant l'objet du contrat et les obligations respectives des parties ; les conditions d'affectation de la participation bénéficiaire ; les conditions de revalorisation du capital garanti à compter du décès de l'assuré, étant précisé que les frais prélevés après la date de la connaissance du décès sont plafonnés, que l'assureur ne peut prélever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et d'information des bénéficiaires.
- en raison de l'article L. 132-9-1 d'une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il doit être précisé que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique. L'article A. 132-9 exige qu'il soit indiqué au candidat à l'assurance qu'il peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée et que la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire.

ii – La note d'information

Le second document est une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note. Il a été codifié à l'article A. 132-4. On y trouve une multitude d'informations, telles (de manière non exhaustive) :

- les caractéristiques du contrat, à savoir : la définition des garanties offertes ; la durée du contrat ; les modalités de versement des primes ; le délai et modalités de renonciation au contrat ; les formalités à remplir en cas de sinistre ; les frais et indemnités de rachat et autres frais.
- des informations sur le rendement minimum garanti et la participation, à savoir : le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie ; les garanties de fidélité, les valeurs de réduction, les valeurs de rachat ou de transfert ; les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.

¹ [C. assur., art. A. 132-5.](#)

Depuis la loi Pacte, une information précise est désormais exigée sur les différents frais générés par les unités de compte : les assureurs doivent ainsi indiquer pour chaque unité de compte la performance brute de frais, la performance nette et l'ensemble des commissions prélevées. Une information est également due sur les éventuelles rétro-commissions générées par la gestion des supports.

La loi Pacte a également allongé la liste des informations communiquées au contractant. En particulier, l'assureur doit par exemple l'informer des rendements garantis et des taux de participation bénéficiaire de ses différents contrats, y compris ceux qui ne sont plus ouverts à la souscription ou à l'adhésion. Il s'agit ainsi, par cette transparence accrue, de donner des éléments de réflexion à l'assuré avant une éventuelle transformation du contrat, dont la possibilité fait également l'objet d'une information.

Les informations sont donc nombreuses, sans doute trop. Il n'est pas certain que toutes méritent d'être qualifiées d'essentielles, mais les assureurs ne peuvent faire autrement que s'en tenir aux dispositions légales et réglementaires. Ils doivent également respecter l'esprit de la note d'information. Ainsi, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser qu'un document qui reprend l'intégralité des conditions générales (à l'exception d'une annexe financière) ne constitue pas une note d'information dans la mesure où il ne se borne pas à énoncer les informations essentielles du contrat¹.

b – Exception : le document unique avec encadré informatif

Depuis une loi du 15 décembre 2005, entrée en vigueur le 1^{er} mars 2006, l'article L. 132-5-2 prévoit que la proposition ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en tête du document indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré est normalisé dans sa forme et son contenu. Il comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires.

La loi a ainsi répondu aux attentes des assureurs. En effet, avant son adoption, s'ils étaient tenus de remettre deux documents, ils se contentaient en pratique de remettre les conditions générales du contrat, en précisant qu'elles valaient note d'information. Or la jurisprudence a invalidé dans les termes les plus nets cette pratique², ce qui a permis à des souscripteurs déçus du rendement de leurs contrats d'exercer leur faculté de renonciation pour défaut d'information bien au-delà du délai de trente jours (v. *infra*).

Le formalisme de l'encadré doit être strictement respecté : Ainsi, on ne peut considérer qu'il y a un encadré lorsque les informations figurant en première page de la notice

¹ [Cass. 2^{ème} civ., 8 déc 2016, n° 15-26.086](#) : publ. au Bull. ; *Resp. civ. et assur.* 2017, comm. 89, obs. H. Groutel ; *RGDA* 2017, 135, note L. Mayaux ; [www.actuassurance.com](#), janv.-févr. 2017, n° 49, act. jurispr., note M. Robineau.

² [Cass. 2^{ème} civ., 7 mars 2006 n° 05-12.338](#) : Bull. civ. II, n° 63, *Resp. civ. et assur.* 2006, comm. 208, note G. Courtieu, *RGDA* 2006, p. 481, obs. J. Kullmann – [Cass. 2^{ème} civ., 19 oct. 2006 n° 05-15.769](#).

sont entourées, en haut par un titre, sur le côté droit par un grand trait vertical, à gauche par la mention « dispositions essentielles », en bas par un gros trait horizontal¹.

c – L'information sur les supports

Outre les informations sur le contrat d'assurance lui-même, en cas de contrat en unités de compte, l'assureur doit délivrer une information sur les différents supports d'investissement proposés, qui se concrétise par la remise d'une fiche standard.

En droit positif, depuis janvier 2018 et l'entrée en vigueur (retardée) du règlement n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail fondés sur l'assurance (« Packaged Retail Investment and Insurance-based Products » – PRIIPs), l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance doit remettre au souscripteur ou à l'adhérent, préalablement à la conclusion du contrat, un document d'information clé (DIC ou DICI ; KID en anglais) sur chaque unité de compte qui lui est proposée ou qu'il envisage de choisir. De la sorte, l'épargnant doit être à même de comprendre les enjeux et les risques du contrat d'assurance vie multisupports qu'il est sur le point de souscrire ou sur lequel il entend opérer de nouveaux versements fléchés vers de nouvelles unités de compte.

Ce DICI consiste en une fiche simple et standardisée², destinée à protéger l'investisseur. En trois pages de format A4 maximum, le document doit fournir l'ensemble des informations nécessaires au client pour bien comprendre les enjeux de l'investissement et notamment : le type d'investissement, le profil de risque (sur une échelle de 1 à 7) ; la performance attendue dans différents scénarios ; la perte maximale possible ; la durée de détention recommandée ainsi que les différents frais. Logiquement, le document doit fournir une information « claire, exacte et non trompeuse ». Il s'agit donc de comprendre en quoi consiste l'unité de compte proposée, d'appréhender ses risques. Surtout, cette fiche standard rend possible la comparaison avec d'autres produits d'investissement. L'assuré doit ainsi se voir remettre un DICI par unité de compte.

La crise du coronavirus a montré que l'information donnée n'est pas toujours suffisante ou exacte. Il a été constaté que les informations communiquées en application des règles Priips n'avaient pas annoncé les projections de performance réalistes³.

Remarques :

- tout au long de la relation contractuelle, l'assureur doit adresser une information annuelle au contractant portant en particulier sur les valeurs du contrat. Elle est organisée par l'article [L. 132-22](#) et précisée par l'article [A. 132-7](#) et a été enrichie par la loi Pacte.

¹ [Cass 2ème civ., 22 oct. 2015, n° 14-25.533](#) ; inédit au *Bull.* : RGDA 2015, p. 576, note A. Pélissier ; [www.actuassurance.com](#), nov.-déc. 2015, n° 43, act. jur., note M. Robineau.

² v. l'annexe VI de l'instruction AMF – Procédures d'agrément, établissement d'un DICI et d'un règlement et information périodique des fonds de capital investissement – DOC-2011-22.

³ *Agefi actifs*, 10-23 juill. 2020, n° 776, p. 14.

- dans la logique de la coloration sociale et environnementale de l'assurance vie, à compter du 1^{er} janvier 2022, l'assureur doit communiquer une information sur la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la proportion des actifs détenus en représentation des engagements relevant l'économie sociale et solidaire, de l'investissement socialement responsable ou de la transition énergétique et écologique visés par le nouvel article L. 131-1-2, introduit par la loi Pacte.

d – Les frais

Les épargnants sont particulièrement sensibles aux frais associés à leurs placements, qui altèrent leur rentabilité. La loi Pacte a renforcé les obligations des assureurs en la matière. Il existe plusieurs types de frais.

i – Frais de souscription

Les frais de souscription, encore appelés frais d'entrée, sont calculés sur le montant de l'épargne placée sur le contrat et sur chaque versement ultérieur. De sorte, d'ailleurs, qu'il vaut mieux parler de frais sur versements.

Les modalités de calcul de ces frais varient selon les compagnies. Certaines calculent les frais selon la méthode dite en « dehors », d'autres selon la méthode dite en « dedans ». La première étant la plus claire et la moins coûteuse.

- les frais sont dits en dehors lorsque la compagnie rajoute au montant des capitaux investis (prime) le montant des frais. Pour une prime nette de 10.000 € et des frais de 3%, la somme déboursée par le souscripteur sera de 10.300 €. Le contrat fait apparaître sur une ligne spéciale le montant des frais qui vient en plus du montant de la prime.

Prime versée	10.000 €
+ frais d'entrée (3%)	<u>300 €</u>
Versement total	10.300 €

- les frais sont dits en dedans lorsque la compagnie retrace les frais de la somme investie. Pour une prime par exemple de 10 300 € et des frais de 3%, la somme épargnée sera égale à 9 991, c'est-à-dire légèrement inférieure à 10 000 €. Cela représente un taux de frais réel de 3,10%. Le bulletin d'adhésion se contente d'indiquer le pourcentage des frais.

Prime versée	10.300 €
- frais d'entrée (3%)	<u>309 €</u>
Prime investie	9.991 €

Les frais se situent en général dans une fourchette comprise entre 1 et 4% (le maximum légal est de 5%). Ils varient selon que le contrat est alimenté par des versements programmés

ou des versements libres et sont généralement décroissants avec le montant investi. Ils sont le plus souvent négociables et, en raison du jeu de la concurrence (spécialement des contrats en ligne pour lesquels les frais sont souvent nuls), ils ont tendance à baisser. De façon générale, des frais de plus de 2% se justifient mal en présence de rendements de plus en plus faibles.

L'impact des frais sur versement varie selon la durée de placement et la rémunération. Logiquement, plus la durée est courte, plus l'impact des frais est important. Les premières années, le rendement net peut même être négatif.

Taux cumulé net de frais pour un rendement de 3%						
	Frais sur versements					
Durée	0%	1%	2%	3%	4%	5%
1 an	3,00%	1,97%	0,94%	-0,09%	-1,12%	-2,15%
2 ans	6,09%	5,03%	3,97%	2,91%	1,85%	0,79%
3 ans	9,27%	8,18%	7,09%	5,99%	4,90%	3,81%
4 ans	12,55%	11,43%	10,30%	9,17%	8,05%	6,92%
6 ans	19,41%	18,21%	17,02%	15,82%	14,63%	13,43%
8 ans	26,68%	25,41%	24,14%	22,88%	21,61%	20,34%
10 ans	34,39%	33,05%	31,70%	30,36%	29,02%	27,67%

Pour un versement initial unique de 10.000 euros, avec 5% de frais sur versement, le souscripteur reçoit ainsi 2.767 euros d'intérêts au bout de dix ans, contre 3.439 euros en l'absence de frais, à rendement identique de 3%.

En cas de versements réguliers, l'impact est logiquement plus important.

Taux annualisé net de frais pour un rendement de 3%						
	Frais sur versements					
Durée	0%	1%	2%	3%	4%	5%
1 an	3,00%	1,97%	0,94%	-0,09%	-1,12%	-2,15%
2 ans	3,00%	2,48%	1,96%	1,44%	0,92%	0,39%
3 ans	3,00%	2,66%	2,31%	1,96%	1,61%	1,25%
4 ans	3,00%	2,74%	2,48%	2,22%	1,95%	1,69%
6 ans	3,00%	2,83%	2,65%	2,48%	2,30%	2,12%
8 ans	3,00%	2,87%	2,74%	2,61%	2,48%	2,34%
10 ans	3,00%	2,90%	2,79%	2,69%	2,58%	2,47%

Ainsi, en présence d'un contrat à 3% de frais sur versement, fermé au bout de 8 ans, les sommes investies à l'ouverture sont rémunérées à 2,61% par an « net de frais de

versement », celles investies deux ans plus tard (durée réelle de placement de 6 ans) à 2,48%, celles investies après 5 ans de détention (placement de 3 ans), à 1,96%, etc. Et si l'on effectue un versement un an avant la clôture, les intérêts ne compenseront pas les frais appliqués.

Pour autant, s'il faut tenir compte des frais de versement, ils ne doivent pas emporter à eux seuls la décision. La rémunération et la durée envisagée sont évidemment essentielles. Ainsi, si l'on compare un contrat sans frais rémunéré à 3% et un contrat avec des frais de versement à 3% mais à la rémunération de 3,50% :

- si la durée est de 8 ans, le second est plus intéressant : le taux annualisé « net de frais de versement » est de 3,11% par an pour 8 années de détention, contre 3% pour le premier¹.
- si la durée est plus courte, le contrat sans frais l'emporte.

Conséquence : s'il s'agit de placer une somme importante, sans objectif d'abondement ultérieur sur un contrat bien rémunéré, les frais de versement ne sont pas nécessairement un handicap (d'autant qu'ils peuvent souvent être négociés). En revanche, en cas de versements réguliers et de perspective de court terme, il convient de choisir plutôt des contrats à frais réduits voire à 0%.

ii – Frais de gestion

En plus des frais sur versement, les compagnies prélèvent annuellement des frais de gestion qui sont calculés sur la valeur du contrat. Les détenteurs de contrats d'assurance-vie reçoivent un relevé annuel dans lequel figure la rémunération du fonds en euros, les opérations en cours, la valeur des unités de compte, etc. S'agissant des frais pesant sur les supports, la loi Pacte a renforcé l'obligation d'information. Le relevé annuel doit ainsi mentionner les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat, les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission².

En réalité, il y a plusieurs types de frais :

- les frais qui correspondent à des actions de l'épargnant (frais d'arbitrage ou de versement).
- les frais de gestion de l'assureur, qui viennent chaque année rogner le rendement des différents supports, généralement inférieurs à 1%. Ces frais expliquent la différence entre le rendement brut du fonds en euros et le rendement « net de frais de gestion ».
- les frais relatifs aux supports en unités de compte (UC), c'est-à-dire ceux du gestionnaire du fonds, qui impactent la valeur liquidative de celui-ci et sont prélevés en amont³, et ceux de l'assureur qui sont ponctionnés sur le nombre de parts.

¹ C'est vrai pour un versement unique, mais beaucoup moins vrai en cas de versements réguliers (*supra*).

² [C. assur., art. L. 132-22.](#)

³ Le DICI comporte des informations sur ces frais.

Exemple : un OPCVM, disponible en tant qu'unité de compte sur un contrat d'assurance vie, est coté 9 euros le 1^{er} janvier. Sa performance conduit à une valorisation brute de 10 euros au 31 décembre. L'OPCVM prélève 3% de frais de gestion et l'assureur 1%, par diminution de parts. Quelle est la situation au 31 décembre du souscripteur, qui a investi le 1^{er} janvier sur 100 parts de cette UC ?

- frais prélevés par l'OPCVM : 3%. Valeur liquidative de l'UC : $10 \times 97 / 100 = 9.70$
- frais prélevés par l'assureur : 1 part.
- Bilan : le souscripteur a 99 UC de valeur 9.70 soit $99 \times 9.70 = 960.30$ (au lieu de 1000 en l'absence de tout frais ; 30 euros ont été conservés par l'OPCVM, 9,70 par l'assureur).

iii – Commissionnement des intermédiaires

Le commissionnement des intermédiaires permet de les rémunérer, en raison du service rendu par le prescripteur du contrat qui a su :

- convaincre de choisir l'assurance vie comme instrument de placement.
- justifier du choix de tel contrat plus tôt que de tel autre.
- orienter l'épargnant dans le choix d'une allocation d'actifs adaptée.
- préconiser tel ou tel mode d'adhésion au contrat.

La directive sur la distribution des produits d'assurance a maintenu la possibilité de commissionnements, après de longues discussions, le législateur européen estimant un temps que le commissionnement n'est pas compatible avec l'indépendance du conseil et génère des conflits d'intérêt.

L'actuel article L. 522-4 du code des assurances¹ règle la question. Il indique en substance que les intermédiaires ou les entreprises d'assurance sont regardés comme respectant leurs obligations lorsqu'ils versent ou reçoivent des honoraires ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en lien avec la distribution d'un contrat d'assurance vie, dans les seuls cas où le paiement ou l'avantage :

- 1°) n'a pas d'effet négatif sur la qualité du service fourni au souscripteur ou à l'adhérent.
- 2°) ne nuit pas au respect de l'obligation de l'intermédiaire ou de l'entreprise d'assurance d'agir d'une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts de ses souscripteurs ou adhérents.

2 – La sanction de l'obligation d'information

La preuve de la remise des documents doit être apportée par écrit par l'assureur. Les documents doivent être conformes aux exigences légales et réglementaires. À défaut, l'obligation d'information est considérée comme n'ayant pas été exécutée. Il en est ainsi, à l'évidence, lorsque l'assureur n'a pas remis une note d'information distincte des conditions

¹ [C. assur., art. L. 522-4.](#)

générales ou que l'encadré prévu par l'article L. 132-5-2 du code des assurances ne figure pas en tête du document¹.

La jurisprudence fait preuve d'une sévérité souvent mal vécue par les assureurs, dans le but d'assurer une « police des polices » d'assurance. On l'a dit à propos de l'encadré², c'est vrai aussi à propos de l'emplacement du modèle de lettre de renonciation³. On trouve cependant des décisions qui font preuve de mansuétude. Par exemple, il a pu être jugé qu'une notice qui énonce que « l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non pas sur leurs valeurs qui peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse (variation en plus ou en moins en fonction des conditions du marché) », sans reproduire intégralement la mention prévue à l'article A. 132-5, informe suffisamment l'assuré sur l'absence de garantie de la valeur des unités de compte⁴. La CJUE adopte d'ailleurs une approche substantielle du défaut d'information, qui privilégie le fond sur la forme.

Le défaut de remise des documents et informations (ou, l'absence de preuve de leur remise) exigés par l'article L. 132-5-2 entraîne, au bénéfice des souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents. La sanction est ainsi radicale et mécanique : la prorogation du délai de renonciation s'applique quelle que soit l'ampleur du défaut d'information et quelle que soit la compétence du souscripteur. Il n'est pas nécessaire d'établir un préjudice (celui-ci pourra du reste être réparé sur le terrain de la responsabilité civile⁵).

Cette sanction connaît toutefois deux limites :

- la faculté de renonciation ne peut être exercée au-delà de huit ans après la conclusion du contrat⁶.
- la prorogation du délai de renonciation est réservée aux seuls assurés de bonne foi pour les contrats conclus postérieurement à une loi du 30 décembre 2014⁷, étant précisé que depuis 2016⁸, la jurisprudence sanctionne l'abus du droit de renoncer (auparavant, la Cour de cassation considérait que « l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce

¹Cass 2^{ème} civ, 8 sept 2016, [n° 15-23.328](#), [15-23329](#), [15-23330](#), [15-23331](#) : *RGDA* 2016, p. 487, note A. Pélissier. – Cass. 2^{ème} civ., 20 oct. 2016, 3 arrêts, n° 15-25.810, n° 15-25.811, n° 15-25.812, [www.actuassurance.com](#), nov.-déc. 2016, n° 48, act. jurispr., M. Robineau.

² [Cass 2^{ème} civ., 22 oct. 2015, n° 14-25.533](#) : inédit au *Bull.* : *RGDA* 2015, p. 576, note A. Pélissier ; [www.actuassurance.com](#), nov.-déc. 2015, n° 43, act. jur., note M. Robineau.

³ [Cass. 2^{ème} civ., 24 mars 2016 n° 15-16.693](#) : [www.actuassurance.com](#), avr.-mai 2016, n° 46, act. jurispr, note M. Robineau.

⁴ [Cass. 2^{ème}civ., 8 sept. 2016, n° 15-20.182](#) : inédit au *Bull.* ; *LEDA* 2016, n° 11, p. 6, obs. M. Leroy ; *RGDA* 2016, p. 482, note L. Mayaux.

⁵ [Cass. 2^{ème} civ., 23 nov. 2017 n° 16-21.671](#) : publié au *Bull.* ; *LEDA* janv. 2018, p. 6, obs. M. Leroy ; *RD banc et fin.* 2018, comm. 10, note J. Djoudi ; *Resp. civ. et assur.* 2018, comm. 54, note Ph. Pierre ; *RGDA* 2018, p. 50, note L. Mayaux.

⁶ Pour les contrats souscrits à compter du 1^{er} mars 2006. Pour les contrats plus anciens, aucune limite temporelle n'était prévue.

⁷ Loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

⁸ Cass. 2^e civ., 19 mai 2016, n° 15-12.767 : publié au *Bull.* ; *RGDA* 2016, p. 438, note J. Kullmann ; [www.actuassurance.com](#) avr.-mai 2016, n° 46, act. jurispr., note M. Robineau.

texte est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise »¹, solution très critiquée², car elle profitait à des souscripteurs parfaitement avisés qui, en renonçant de longues années après la souscription, faisaient supporter les pertes subies sur leurs contrats par leurs assureurs, alors qu'ils étaient seuls responsables des choix et des arbitrages opérés.

Cette jurisprudence ne doit pas être mal comprise : le caractère discrétionnaire de l'exercice de la faculté de renonciation demeure, au sens où le titulaire du droit n'a pas à motiver son exercice. Exercer la faculté prorogée de renonciation suppose seulement que soit établie l'inexécution ou la mauvaise exécution par l'assureur de ses obligations légales d'information.

Il reste à savoir ce qui caractérise l'abus de la faculté de renonciation. En tout état de cause, les juges recherchent, au regard de la situation concrète de l'assuré, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit³. Au fond tout est question d'espèce et il faut se garder de retenir une présomption d'abus ou de mauvaise foi en raison de tel ou tel élément objectif. Notamment, dès lors que la renonciation n'a d'intérêt pour celui qui l'exerce que si le contrat est en moins-value, ce n'est pas parce qu'il y a perte de valeur des unités de compte qu'il y a automatiquement abus. À défaut, la règle serait vidée de toute substance⁴.

EXERCICE N° 6

M. X a souscrit un contrat d'assurance le 1^{er} juillet 2021, prime unique de 100.000 euros. Au mois de novembre se présente l'opportunité de faire l'acquisition d'un studio contigu à son appartement. Il regrette la souscription du contrat d'assurance : lui est-il possible de se rétracter ?

Réponse :

¹ [Cass. 2ème civ., 7 mars 2006 n° 05-12.338](#). – [Cass. 2ème civ., 7 mars 2006, n° 05-10.366](#) et 05-10.367 : *Bull. civ.* II, n° 63 ; *JCP G* 2006, II, 10056, note F. Descorps Declère ; *JCP G* 2006, I, 135, n° 10, obs. L. Mayaux ; *JCP E* 2006, 1938, note S. Hovasse ; *D.* 2008, 120, obs. H. Groutel ; *Resp. civ. et assur.* 2006, comm. 208, note G. Courtieu ; *RDC* 2007, 223, note. Th. Revet et C. Pérès.

² J. Kullmann, « L'assuré est en droit d'être de la plus extrême mauvaise foi : l'arrêt qui ne passe pas », *Mélanges J. Bigot*, LGDJ, 2010, p. 215. – *adde*, S. Rétif., « Vers une protection déraisonnable des consommateurs d'assurance ? », *Resp. civ. et assur.* 2006, alerte 5.

³ [Cass 2ème civ., 17 nov. 2016 n° 15-20.958](#) : inédit au *Bull.* ; *RGDA* 2017, p. 55, note L. Mayaux ; *Resp. civ. et assur.* 2017, comm. 59, note Ph. Pierre. Cass. 2^e civ., 5 oct. 2017, n° 16-19.565 : inédit au *Bull.* ; *RGDA* 2017, p. 572, note L. Mayaux. Cass. 2^e civ., 7 févr. 2019, n° 17-27.223 : publié au *Bull.* ; *RGDA* 2019, n° 4, p. 33, note L. Mayaux ; *LEDA* 2019, n° 4, p. 6, obs. P.-G. Marly.

⁴ Sur l'ensemble de la jurisprudence, A. Péliissier, « Petit guide d'appréciation de l'abus dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée en assurance vie », *RGDA* 2020, n° 4, p. 10.

C – Obligation de conseil

Inspirée par le consumérisme et l'idée de justice contractuelle, la jurisprudence a complété l'obligation d'information par une obligation de conseil, destinée à adapter l'information et à guider le candidat à l'assurance parmi les formules, les clauses, les supports d'investissement. La tendance en matière d'assurance vie est plutôt à la sévérité. Cela se conçoit aisément dès lors que la phase précontractuelle réunit un professionnel aguerri, maîtrisant à la fois les produits qu'il distribue et les techniques commerciales pour y parvenir : il s'agit de gommer, sinon d'effacer, l'inégalité structurelle de compétence entre futurs contractants.

On distingue :

- le conseil proprement dit, qui vise à accompagner ou orienter le choix de l'assuré dans le sens le plus conforme à ses intérêts.
- la mise en garde, qui consiste à prévenir le candidat à l'assurance qu'il ne fait sans doute pas le meilleur choix (ou bien qu'il ne met pas son interlocuteur en mesure de le conseiller et qu'en conséquence il ne pourra engager sa responsabilité).

L'ordonnance du 16 mai 2018 qui transpose la directive sur la distribution d'assurance a achevé le mouvement de légalisation de l'obligation de conseil, ce qui n'invalide pas pour autant la jurisprudence antérieure, qui demeure un guide précieux. Le débiteur du conseil est naturellement le distributeur du contrat d'assurance vie (assureur direct, courtier, agent général, etc.), puisque c'est lui qui est en relation avec le candidat à l'assurance.

1 – Le contenu de l'obligation de conseil

a – Contenu légal

Le régime de l'obligation de conseil est désormais prévu par les dispositions relatives à la distribution de produits d'assurance et spécialement, s'agissant de l'assurance vie, par l'article L. 522-5 du code des assurances. Ce texte se substitue notamment à l'ancien article L. 132-27-1 du Code des assurances¹. Le distributeur :

¹ Celui-ci était issu de l'ordonnance n° 2009-106 du 30 janv. 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance, ratifiée par la loi n° 2010-737 du 1^{er} juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.

- précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du candidat à l'assurance, les exigences et les besoins de celui-ci et s'enquiert de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière. Les précisions données doivent être adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé et permettent de déterminer le caractère approprié pour le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du contrat proposé.
- fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
- conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du candidat à l'assurance et précise les raisons qui motivent ce conseil. En cas de service de recommandation personnalisée, il explique en quoi, tel contrat ou telle option sont adéquats aux exigences et besoins du client et en particulier plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes.

Il est ainsi demandé aux assureurs et aux courtiers, de justifier qu'ils ont acquis, préalablement, à la signature du contrat, ou au versement de nouvelles primes, une bonne connaissance de leur client, son identité précise, son niveau de connaissances financières, son appartenance professionnelle, la composition de son patrimoine, l'ordre de grandeur de ses revenus, ses préoccupations patrimoniales. À cette fin, ils demandent à l'assuré de renseigner une fiche connaissance client pour chaque opération réalisée sur le contrat, y compris à l'occasion d'un rachat, qu'il soit total ou partiel.

b – Contenu jurisprudentiel

Les dispositions légales n'épuisent certainement pas la question de l'obligation de conseil. L'insertion du contrat d'assurance vie dans une stratégie patrimoniale conduit en effet à élargir le champ du conseil à des questions fiscales¹, matrimoniales et successorales. Tout est au fond question de l'étendue de la mission assignée à l'assureur ou à l'intermédiaire (par exemple une banque).

Ainsi, si un conseiller en gestion de patrimoine intervient et distribue des produits d'assurance en tant que courtier, si le contrat d'assurance vie s'inscrit dans une stratégie patrimoniale d'ensemble, il doit également délivrer un conseil portant sur la globalité de l'opération, conseil qui doit être adapté à la complexité de l'opération envisagée².

Il appartient au distributeur de se réserver la preuve du conseil donné. Le rapport patrimonial, dans lequel sera présenté le contrat recommandé, précisera ses spécificités économiques et juridiques, et expliquera les raisons de sa sélection. Il s'agit de répondre à des questions juridiques, fiscales, économiques et financières.

¹ Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-13.997, à propos du risque de remise en cause de la déductibilité des cotisations versées sur un contrat relevant de l'article 83 du CGI.

² Cass 2^{ème} civ, 4 juin 2014, n° 13-12.770 préc.

Pour autant, on peut relever qu'une réponse ministérielle laisse entendre que le courtier n'est pas tenu, en l'état des textes, de délivrer un conseil sur la fiscalité applicable au contrat d'assurance vie, tout au moins sur celle qui pèse sur les produits en cas de rachat¹.

c – Limites

L'obligation de conseil comporte deux limites :

D'une part, l'article L. 522-6, alinéa 2, prévoit que lorsque le candidat à l'assurance n'informe pas l'intermédiaire ou l'assureur de ses exigences et besoins, ce dernier le met en garde (et se réserve la preuve de cette mise en garde). De la sorte, le client qui pense ne pas avoir besoin du conseil et conserve par devers lui les éléments qui permettraient au distributeur d'offrir un conseil pertinent et adapté, ne pourra ainsi rechercher sa responsabilité et lui faire supporter les conséquences de ses choix d'investissement. La règle joue le rôle d'un garde-fou.

D'autre part, alors que certains professionnels, tels les notaires, sont soumis à une obligation de conseil absolue, qui ne saurait être allégée au motif que d'autres professionnels interviennent, que le client est particulièrement averti ou encore qu'il est assisté d'un conseil compétent, le professionnel de l'assurance vie n'est pas soumis à un tel régime : le fait que l'investisseur soit averti atténue voire supprime l'obligation de conseil².

2 – Les sanctions de l'obligation de conseil

Sur le terrain judiciaire, lorsque le défaut de conseil est constaté, il donne lieu à responsabilité et à condamnation à des dommages et intérêts. Le plus souvent, c'est une perte de chance qui est réparée³, dans la mesure où il est établi que si le conseil avait été donné – ou s'il avait été plus pertinent – le client aurait sans doute – mais pas nécessairement – effectué un autre choix.

À cette responsabilité, peuvent s'ajouter des sanctions professionnelles. En particulier, l'ACPR veille à ce que le distributeur d'assurance exécute scrupuleusement son obligation de conseil⁴.

¹ [Rép. min. Jerretie, n° 36503](#), n° 36503 : JOAN Q, 18 mai 2021, p. 4232.

² [Cass. 1ère civ., 17 févr. 2016, n° 14-29.349](#) : [www.actuassurance.com](#), févr.-mars 2016, n° 45, act. jur., note M. Robineau. – Cass. 2ème civ., 19 mai 2016, n° 15-13.606, [www.actuassurance.com](#), avr.-mai 2016, n° 46, analyses, M. Robineau.

³ V. par ex. [Cass 2ème civ., 3 oct. 2013, n° 12-24.957](#) : inédit au Bull. ; JCP G 2014, 128, note M. Robineau.

⁴ ACPR, comm. sanctions, déc. n° 2015-09, 22 déc. 2016, spéc. n°s 28 et s.

PARTIE III – LES PRÉROGATIVES DU CONTRACTANT

Souscrire un contrat d'assurance de capital différé, c'est s'engager dans un effort d'épargne afin de disposer à terme d'un capital¹ permettant de financer des dépenses de vie et de survie². Mais ce besoin de financement peut survenir bien plus tôt, quelles qu'en soient les raisons. L'épargnant peut récupérer les capitaux accumulés qui restent totalement disponibles pendant toute la durée du contrat. Cette disponibilité de la créance monétaire contre la compagnie d'assurance est un des grands avantages des contrats d'épargne vie. Elle est garantie par l'article L. 132-21 du code des assurances.

Précisions, avant d'entrer dans les détails, que la gestion du contrat peut être confiée à un tiers, de manière à ce qu'il exerce pour le compte du souscripteur les différentes prérogatives attachées au contrat. La nature personnelle des prérogatives du souscripteur (clairement affirmée pour le droit de rachat), n'y fait pas obstacle. Il faut en revanche que le mandat précise quelles sont les prérogatives confiées au mandataire. Un mandat général ne saurait suffire³ dans la mesure où les opérations en jeu appartiennent à la catégorie des actes de disposition.

Exemple : Formule du mandat concernant un contrat d'assurance

Objet du mandat :

Madame Y, donne mandat à Monsieur X, son mandataire

Pour procéder en son nom et pour son compte à la gestion de son contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie ... n° d'adhésion..... et réaliser notamment les opérations suivantes :

1° – Exercer la faculté de renonciation prévue par l'article L 132-5-1 du code des assurances⁴.

2° – Verser toute prime complémentaire sur ledit contrat d'assurance.

3° – Effectuer la répartition de chaque prime payée entre les différentes unités de compte prévue au contrat.

4° – Réaliser toute opération d'arbitrage entre les différentes unités de compte

5° – Nantir ou déléguer le droit de rachat du présent contrat au profit de tout établissement de crédit.

6° – Demander tout rachat partiel ou total du contrat d'assurance, toute avance.

Le mandataire ne pourra pas modifier la clause bénéficiaire.

La compagnie d'assurance ne pourra pas être recherchée pour les actes effectués par le mandataire sur la base du présent mandat.

¹ Ou de parts d'OPCVM, en cas de sortie en titres.

² Dépenses liées au grand âge et aux risques de dépendance

³ [Cass. 2ème civ., 5 juin 2008 n° 07-14.077](#) : *Bull. civ. II*, n°127 ; *RGDA* 2008. 1013, note J. Kullmann. – *Adde*, J. Aulagnier, *Newsletter Aurep* n° 48, sept. 2008.

⁴ Cf. *Cass. 2ème civ.*, 19 févr. 2009 : la faculté de renonciation étant un droit personnel, il est nécessaire d'avoir recours à un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté.

La présente procuration est valable jusqu'à la révocation du mandataire par le mandant, révocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le mandataire pourra ainsi procéder aux opérations d'arbitrages entre les différentes unités de compte. Il pourra également utiliser le contrat comme source de revenus pour le mandant, en procédant à des rachats partiels, programmés ou non. Il pourra également en cas de besoin exercer un retrait ou rachat total. Il lui sera enfin possible d'utiliser le contrat comme instrument de garantie.

Voyons trois utilisations du contrat d'assurance vie :

- le rachat, c'est-à-dire la récupération définitive de tout ou partie de l'épargne.
- l'avance, c'est-à-dire la récupération provisoire de l'épargne.
- le crédit, c'est-à-dire l'utilisation du contrat comme garantie au profit des créanciers.

Chapitre I – Le rachat

Section 1 – Régime civil

A – La possibilité du rachat

Par principe, le souscripteur ou l'adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie est titulaire d'une faculté de rachat. Toutefois, un certain nombre de données peuvent fermer cette prérogative.

1 – Nature du contrat

La loi détermine les contrats d'assurance sur la vie susceptibles de donner lieu au rachat (ainsi qu'à la réduction et à l'avance), en fonction de deux critères (C. assur., art. L. 132-23).

- critère technique : il faut qu'une provision mathématique suffisante soit attachée au contrat d'assurance. Le rachat n'existe donc pas dans les assurances temporaires en cas de décès et les rentes viagères immédiates ou en cours de service.
- critère logique : il convient d'éviter le phénomène d'antisélection qui peut se produire avec certaines assurances. Par exemple, en présence d'une assurance à capital différé (sans contre assurance décès), l'assuré souscripteur sur le point de décéder risque de demander le rachat. De façon générale, même s'ils sont dotés d'une provision mathématique, les assurances de capitaux de survie et de rentes de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères sans contre-assurance, ne donnent pas lieu à faculté de rachat.

Une autre façon de présenter les choses, mais qui revient au fond au même, consiste à discriminer entre les contrats de pure prévoyance et les contrats d'épargne. Dans les premiers, il ne saurait y avoir de droits sur les primes versées, car celles-ci financent la couverture du risque mutualisé. Dans les seconds, il est logique que le souscripteur ait accès à son épargne.

Par ailleurs :

- par principe, dans les contrats dédiés à la retraite (PER, etc.), il n'y a pas de rachat : en contrepartie d'avantages fiscaux à l'entrée, l'assuré s'engage à maintenir l'opération d'épargne jusqu'à la liquidation de sa retraite. Toutefois, il existe des possibilités de déblocage anticipé, qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler des accidents de la vie (invalidité de deuxième ou troisième catégorie de l'assuré ; décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; situation de surendettement de l'assuré ; expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage ou le fait pour un assuré dirigeant d'une entreprise de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ; cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire).
- en cas de contrat eurocroissance, l'article L.132-23 prévoit que le contrat peut stipuler que les engagements donnant lieu à une provision de diversification ne sont pas rachetables pendant une durée dont le maximum est fixé par décret (8 ans : art. R. 134-8 II) sauf lorsque se produit l'un des événements ouvrant le rachat en cas de contrats groupe retraite.

2 – Jeu de l'acceptation

Conformément au droit commun de la stipulation pour autrui¹, le droit du bénéficiaire ne peut plus être remis en cause après acceptation, Or, selon la Cour de cassation, racheter revient à révoquer le bénéficiaire². Dans cette logique, l'acceptation par le bénéficiaire empêche le rachat par le contractant.

Il faut en réalité distinguer :

- pour les contrats ayant fait l'objet d'une acceptation avant le 18 décembre 2007, depuis un arrêt du 22 févr. 2008³, l'acceptation ne remet pas en cause le droit pour le souscripteur d'exercer le rachat, sauf renonciation expresse. L'arrêt reconnaît ainsi la

¹ C. civ., art. 1121 ancien, désormais art. 1206.

² [Cass. com., 25 oct. 1994 n° 90-14.316](#) : *Bull. civ. IV*, n° 311 ; *Resp. civ. et assur.* 1995, com. 144 et étude 18 par G. Courtieu ; *RGAT* 1995. 149, rapp. J.-P. Rémy.

³ : [Cass. ch. mixte, 22 févr. 2008 n° 06-11.934](#) : *Bull. ch. mixte*, n° 1 ; *D.* 2008. AJ. 691, obs. J. Speroni, et pan. 2104, obs. P. Crocq ; *AJ fam.* 2008. 114, obs. H. Marck et E. Rivé et 172, obs. F. B. ; *RCA* 2008, Etude n° 9, par N. Martial-Braz ; *JCP G* 2008. II. 10058, note L. Mayaux ; *RGDA* 2008. 277, note J. Kullmann. Adde : [Cass. 1ère civ., 20 nov. 2019, n° 16-15.867](#), publ. au *Bull.* ; *RGDA* janv. 2020, n° 1, p. 56, note L. Mayaux ; *LEDA* 2020, n° 1, p. 1, note M. Leroy, *bjda.fr* 2020, n° 67, note M. Robineau ; *RJPF* 2020, n° 1, p. 45, note G. Drouot : à propos d'un contrat accepté avant la loi du 17 décembre 2007, il est jugé qu'en l'absence de renonciation expresse, le souscripteur est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat. En conséquence, n'étant pas privé de son droit de rachat, le souscripteur n'a pas consenti une donation indirecte.

vraie nature patrimoniale du contrat d'assurance vie qui, avant d'être destiné au bénéficiaire en cas de décès, est d'abord une réponse aux préoccupations de vie du souscripteur. Celui-ci doit pouvoir disposer de son épargne pour s'assurer d'une bonne qualité de vie. La solution est bienvenue. En effet, avant la loi du 17 décembre 2007, l'acceptation était un acte unilatéral, qui n'était soumis à aucune condition de forme. Il arrivait ainsi qu'à l'insu du souscripteur, le bénéficiaire paralyse la faculté de rachat par son acceptation.

- pour les autres contrats (non acceptés au 18 décembre 2007 ou souscrits ultérieurement).
- l'art. L. 132-9 I, al. 1^{er} prévoit que l'acceptation emporte paralysie du rachat et de l'avance, sauf accord du bénéficiaire (l'analogie entre rachat et révocation a donc force de loi). Une information est due au souscripteur sur ce point¹. Après l'acceptation, le rachat ne devient possible que si le bénéficiaire y consent (art. L. 132-9, al. 2).

l'acceptation suppose l'accord du souscripteur (il s'agit d'un acte entre souscripteur et bénéficiaire, notifié à l'assureur, ou d'un acte trilatéral, entre souscripteur, bénéficiaire et assureur). En conséquence, le souscripteur conserve la maîtrise de son contrat et il peut informer, s'il le souhaite, le bénéficiaire de sa qualité : si l'acceptation empêche la libre gestion du contrat par le souscripteur, ce n'est jamais contre son gré². L'acceptation peut d'ailleurs être utilisée comme moyen de contrôler l'usage des fonds investis sur le contrat³.

Deux régimes coexistent donc :

Date de l'acceptation	Avant le 18 décembre 2007 (contrats par hypothèse souscrits avant cette date)	Après le 18 décembre 2007 (contrats souscrits avant et après cette date)
Rachat	Possible (Ch. mixte, 22 févr. 2008)	Impossible (C. assur., art. L. 132-9 I) sauf accord du bénéficiaire

3 – Blocage institutionnel

La loi Sapin II⁴ permet au Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) d'interdire provisoirement les rachats de manière à éviter une crise systémique (en effet, à la suite de demandes massives de rachats provoquées par une actualité financière défavorable, les assureurs seraient contraints de déboucler massivement leurs positions et alimenteraient la crise). La règle figure à l'article L. 631-2-1, 5° ter du Code monétaire et financier. Le blocage peut durer jusqu'à 3 mois, renouvelables une fois. Le HSCF peut également interdire un certain nombre d'opérations (arbitrages, versements, avances, etc.

¹ Cf. C. assur., art. A. 132-9, 4°.

² L. Mayaux, « Assurance vie : les audaces tranquilles du législateur », *JCP G* 2008, I, n° 106.

³ C. Farge, M.-L. Henry et J. Dijoux, « L'acceptation du vivant, outil de protection d'un majeur vulnérable », *JCP N* 2022, 1377. – M. Robineau, « L'assurance vie transgénérationnelle », *Signatures internationales*, Bull. n° 5, mai 2022, p. 94

⁴ Loi n° 2016-1691 du 9 déc. 2016 sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie politique : *JO* 10 déc. 2016, texte n° 2.

Un même blocage peut être prononcé par l'ACPR à l'encontre d'une compagnie en difficultés¹. Le dispositif a inspiré celui de la loi Sapin II.

4 – Aménagement conventionnel

a – Généralités

Le droit de rachat peut être aussi bloqué par la convention des parties. Juridiquement, rien ne l'interdit. L'idée peut paraître curieuse mais elle permet à l'assureur une gestion de long terme et un meilleur rendement. Surtout certains épargnants pensaient sortir leur contrat de l'assiette de l'ISF par une telle clause rendant temporairement indisponible la valeur de rachat. Cette tentative a échoué, la jurisprudence ayant condamné cette façon de faire. À ses yeux, seule compte la nature rachetable ou non du contrat au sens de l'article L. 132-13 du Code des assurances. Les solutions qui suivent ont vocation à s'appliquer en matière d'IFI, pour les UC de nature immobilière, en application de l'article [972](#) du CGI. Ainsi :

- est indifférent l'engagement unilatéral du souscripteur de ne pas exercer le rachat pendant 6 ans².
- les restrictions apportées à l'exercice de la faculté de rachat, comme la délégation du contrat au profit d'un créancier³ ou le nantissement⁴ sont indifférentes.
- est indifférente enfin l'acceptation par le bénéficiaire⁵, dans la mesure où rien n'interdit au souscripteur de racheter le contrat avec l'accord de ce bénéficiaire. Toutefois, la jurisprudence admet qu'un contrat rachetable ne figure pas dans l'assiette de l'ISF dès lors que la clause bénéficiaire a été acceptée et que le souscripteur a renoncé expressément et irrévocablement à procéder à tout rachat ou avance sur le contrat⁶. Il faut donc que les circonstances et les engagements souscrits conduisent à transformer un contrat par nature rachetable en un contrat définitivement non rachetable.

b – Hypothèse des contrats à bonus de fidélité

Les contrats à bonus de fidélité⁷ sont des contrats multisupports qui prévoient une garantie de fidélité d'une durée fixe (8 ans en général, renouvelable une fois). Cette garantie de fidélité :

¹ [C. monét. et fin., art. L. 612-33](#).

² [Cass. com., 24 juin 1997 n° 95-19577](#) *RJF* 11/97 n° 1076 – [Cass. com., 12 déc. 2018, n° 17-15.195](#), à paraître au *Bull.* Dans la même logique, sont taxables les contrats comportant clauses d'indisponibilité temporaire d'origine réglementaire telles que celle des contrats en euros diversifiés (ex. art. 885 F). Il en va de même des contrats eurocroissance.

³ [Cass. com., 15 mars 2011 n° 10-11575](#); *RJF* 6/11 n° 753.

⁴ [Cass 2ème civ., 16 juin 2005 n° 02-10046](#)

⁵ Rép. Dolez : *JOAN* 16 février 2010 n° 18 648 p. 1691, non reprise dans la base Bofip

⁶ [Cass. com., 12 déc. 2018, n° 17-20.913](#), à paraître au *Bull.*

⁷ S. Aubry-Quentin et M. Thomas-Marotel, « Les contrats à bonus de fidélité : état des lieux d'un contrat controversé » : *RGDA* 2008, p. 293.

- se présente techniquement comme une assurance accessoire de capital différé non contre-assurée. En conséquence, elle ne peut faire l'objet d'un rachat (au contraire des garanties principales du contrat d'assurance).
 - est alimentée par tout ou partie des performances financières du contrat principal. Autrement dit, les primes sont prélevées sur les revenus des fonds de la garantie principale.
 - elle repose généralement sur un support unique (non modifiable par le souscripteur).
- Deux événements privent le souscripteur du bonus :

- le rachat total ou le rachat partiel ayant pour effet de ramener la valeur de rachat du contrat à une valeur inférieure à 20% des primes payées (le rachat s'exerce sur la fraction rachetable du contrat).
- le décès de l'assuré avant le terme.

Au terme du délai prévu, l'assureur transfère (sans frais) le capital constitué sur le support fidélité vers les supports du contrat principal (au prorata de leurs valeurs). Cette formule contractuelle a ainsi pour objet d'augmenter le capital dû par l'assureur au terme de l'engagement de fidélité. Le bonus profite à la mutualité selon un mécanisme inspiré de la tontine : les souscripteurs fidèles (c'est-à-dire ceux qui n'ont pas racheté) et en vie se partagent le bonus global.

Ces contrats répondent à plusieurs objectifs :

- pour les assureurs, il s'agit de renforcer la stabilité de leur encours, afin d'en améliorer la gestion financière.
- pour le souscripteur, il s'agit d'obtenir un rendement plus élevé. En outre, sur le terrain fiscal, il semble qu'en cas de rachat pendant l'engagement de fidélité, le souscripteur ne rachète que des primes et non des produits, de sorte qu'il n'est pas soumis à fiscalité. Toutefois, une réponse Pinte du 22 janvier 2008¹ s'était prononcée en sens contraire. Mais, d'une part, elle n'a pas été reprise au Bofip et d'autre part, sa solution paraît illégale car elle conduit à fiscaliser un revenu non acquis. Par ailleurs, en matière d'ISF, la même réponse avait considéré que le bonus n'étant pas rachetable, il n'entrait pas dans l'assiette de l'ISF, solution remise en cause par l'article 11 de la loi L. n° 2013-1279, 29 déc. 2013, de finances rectificative pour 2013 ayant eu la volonté de mettre un terme aux contrats d'assurance-vie « anti-ISF ».

B – L'exercice du rachat

1 – Auteur du rachat

La jurisprudence considère que la faculté de rachat est une prérogative personnelle au souscripteur qui n'appartient qu'à lui, parce qu'elle emporte révocation du bénéficiaire du contrat. En conséquence :

¹ Rép. Pinte : JOAN 22 janvier 2008 n° 7706 p. 545.

- un mandataire du souscripteur ne peut l'exercer que s'il est détenteur d'un mandat spécial¹.
- sauf rares exceptions, un créancier ne peut exercer le rachat par la voie oblique (ce qui n'interdit pas de mettre en place conventionnellement des droits sur la valeur de rachat, par une délégation ou un nantissement)².

Le rachat s'analyse par ailleurs en un acte de disposition (en conséquence, en cas de tutelle, le tuteur devra obtenir l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et en cas de curatelle, le majeur protégé ne pourra exercer le rachat qu'avec l'assistance de son curateur).

Dans l'hypothèse de la co-souscription³, l'exercice du rachat suppose naturellement l'accord des deux co-souscripteurs, sous réserve des pouvoirs mutuels qu'ils ont pu se confier. Naturellement, lorsque les co-souscripteurs sont mariés et que l'un d'eux n'est plus en état de manifester sa volonté, des dispositifs légaux tels que celui de l'article 217 du code civil ou conventionnels, tel que le mandat de protection future peuvent entrer en jeu, sans oublier l'habilitation familiale.

2 – Formalités et délais

Selon l'article L. 132-21, « En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois ». Au-delà des deux mois, les sommes non versées produisent intérêt de plein droit au taux légal majoré de 50% durant deux mois puis au double du taux légal.

La demande de rachat peut être exercée par l'assuré à tout moment en cours de vie du contrat, sous réserve des cas évoqués plus haut. En outre, les modalités du rachat en présence d'unités de compte peuvent être affectées par la nature des unités en question, notamment en présence de produits structurés. De sorte que le rachat s'effectuera en priorité sur certaines unités de compte et en dernier ressort sur d'autres.

Remarque : Dans un contrat en euros ou dans le fonds en euros d'un contrat multisupport, les intérêts et la participation bénéficiaire ne sont généralement crédités qu'une fois par an. La date du rachat doit donc être réfléchie, sauf si le contrat prévoit une rémunération *prorata temporis*, sur un taux déterminé.

3 – Montant du rachat

Le rachat peut être total ou partiel. Total, il met un terme au contrat. Partiel, il consiste à récupérer une partie de l'épargne accumulée tout en poursuivant le contrat. Il peut être ponctuel ou bien être mis en place de manière régulière, de sorte que le souscripteur-assuré

¹ [Cass 2ème civ., 5 juin 2008, n° 07-14.077](#) : RGDA 2008. 1013, note J. Kullmann.

² V. *infra*.

³ V. *infra* en cas de souscription démembrée.

perçoive un complément de revenus. La situation ressemble alors à celle d'une sortie en rente, sans pour autant se confondre avec elle (il n'y a pas de liquidation).

La loi du 17 décembre 2007 a supprimé la possibilité pour l'assureur de refuser le rachat ou la réduction quand 15% des primes ou deux primes annuelles n'ont pas été payées. Il n'y a donc plus de montant minimum d'encours pour exercer le rachat.

La valeur de rachat est par principe égale à la provision mathématique. Cependant :

- en raison de la création des contrats eurodiversifiés puis des contrats eurocroissance, il faut tenir compte des droits issus de la provision de diversification (art. L. 132-21-1).
- la provision mathématique en cause ne tient pas compte des garanties fidélité¹.
- la provision mathématique en cause est la provision zillmériisée (c'est-à-dire tenant compte des frais), étant précisé que l'article L. 132-22-1, introduit par la loi du 15 décembre 2005, prévoit que la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5% à la valeur qui serait calculée sans tenir compte des frais.

Enfin, ses pénalités peuvent être appliquées. En raison de l'article L. 132-21-1, elles ne peuvent dépasser 5% de la valeur rachetée et doivent être nulles à l'issue d'une période de dix ans depuis la prise d'effet du contrat². Une information est due à l'assuré sur ces frais³. Cette pénalité peut être prévue selon différentes modalités :

- une pénalité dégressive (5 % la première année, 4 % la 2ème année, 3 % la 3ème année, 2 % la 4ème, 1 % la 5ème année, 0 % après la cinquième année).
- pénalité de 0,50 % de la provision mathématique par année séparant la date de rachat de la dixième année. Ainsi un rachat après 4 ans supportera 3 % de pénalité (0,50 % x 6).

4 – Modalités de sortie

L'exercice d'un rachat partiel ou total (de même que l'arrivée du terme en cas de vie) conduit la compagnie d'assurance à procéder au règlement des sommes dues. Ce règlement peut être effectué en numéraire, ou en nature.

La sortie en numéraire correspond au mode de paiement le plus fréquent. Il s'agit de verser la valeur de la provision mathématique, le cas échéant après conversion des unités de compte.

Il est possible aussi de conserver les unités de compte et donc de se faire remettre les titres, et notamment les actions de SICAV ou des parts de FCP ayant servi d'adossément au contrat. Ce paiement en nature est possible sous certaines conditions, élargies par la loi Macron du 6 août 2015⁴. Les titres visés sont :

¹ Sur lesquelles, [C. assur. art L. 132-22-2](#) et *supra*.

² [C. assur., art. R. 132-5-3](#).

³ Cf. C. assur., art. A. 132-4, annexe.

⁴ Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

- les titres ou parts négociés sur un marché réglementé sauf s'ils confèrent un droit de vote à une assemblée générale d'actionnaires de la société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières. Cette restriction a pour raison d'être d'éviter que par le truchement d'un contrat d'assurance puisse être transmise le pouvoir ou le capital de tout ou partie d'une entreprise de forme sociétaire.
- les titres ou de parts non négociés sur un marché règlementé, notamment des parts de fonds commun de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d'un contrat. Toutefois, ces titres ou parts ne doivent pas conférer de droit de vote et le contractant, le conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs ne doivent pas avoir détenu directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement des titres ou parts de la même entité que ceux remis par l'assureur. La loi prévoit que le contractant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l'accord de l'assureur, pour la remise de ces titres ou parts.
- des parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs, dans les mêmes conditions.

En cas de scission d'un OPCVM ou de FIA (fonds d'investissement alternatif), l'assureur propose le règlement correspondant aux parts ou actions de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.

Remarque : en cas d'arrivée du terme d'un contrat en cas de vie, la sortie peut s'opérer en rente, dès lors que les conditions générales le prévoient. Il existe plusieurs modalités de rente :

- les rentes temporaires limitées viagèrement ne se poursuivent pas au-delà d'une certaine date, mais cessent avant cette date si le bénéficiaire vient à décéder.
- les rentes certaines se poursuivent jusqu'au terme prévu, même en cas de décès du crédirentier. En de décès prématuré, la rente est servie aux héritiers du crédirentier.
- les rentes viagères, avec possibilité ou non de réversion au profit du conjoint ou d'une tierce personne.
- les rentes viagères avec annuités certaines, c'est-à-dire avec des versements garantis pendant un certain nombre d'années.

Le taux de rente ou taux de conversion est le pourcentage du capital constitutif que représente la première rente annuelle (avant revalorisation éventuelle). Un taux de rente de 8,55 % signifie simplement que pour un capital de 100.000 €, la rente annuelle sera de 8 550 €. Ce taux tient compte de l'espérance de vie du crédirentier et d'un taux technique (taux d'actualisation).

Les rentes viagères servies par les compagnies d'assurance, à la différence des rentes viagères immobilières, ne peuvent pas être indexées. Leur revalorisation annuelle est fonction du rendement du portefeuille d'actifs détenus par la compagnie. Les contrats viagers bénéficient dans les mêmes conditions que les contrats vie-épargne de la participation aux bénéfices financiers et techniques réalisés.

En contrepartie d'une minoration du montant de la rente, il peut être prévu une garantie décès permettant le versement aux bénéficiaires désignés par le crédientier du capital non encore servi au jour de son décès, si ce décès survient alors que le cumul des revenus servis de la rente est inférieur au capital aliéné. Par exemple, en présence d'un capital aliéné de 150.000 euros par un crédientier âgé de 70 ans, ayant une espérance de vie de 15 ans, pour un taux technique de 0%, la rente devrait être de 10.000 euros par an. S'il décède la 6^{ème} année, soit 10 années avant la date théorique de son décès, la garantie prévoyance entre en jeu, et la compagnie verse le capital non consommé, soit 100.000 euros, aux bénéficiaires. En revanche, si le décès survient au-delà de la 15^{ème}, soit après la date théorique de survenance de son décès tout, le capital aliéné ayant été consommé il ne sera rien versé aux bénéficiaires désignés.

Section 2 – Régime fiscal

Sont examinés les points essentiels. Les développements suivants ne sont donc pas exhaustifs.

A – Prélèvements sociaux

1 – Champ d'application

Les gains générés par un contrat d'assurance vie sont assujettis aux prélèvements sociaux, y compris lorsqu'ils sont exonérés d'impôt, dès lors qu'ils bénéficient à des personnes fiscalement domiciliées en France.

Toutefois sont exonérés les produits des contrats dénoués en raison de l'invalidité de l'assuré ou de son conjoint, quelle que soit leur durée de détention¹. Le cas échéant, une restitution des prélèvements déjà effectués aura lieu. En revanche, par comparaison à ce qui est prévu en matière d'impôt sur le revenu, en cas de licenciement ou de mise à la retraite, les prélèvements sociaux sont dus.

2 – Fait générateur des prélèvements sociaux

Les conditions d'assujettissement aux prélèvements sociaux diffèrent selon qu'ils sont générés par le fonds en euros, par les fonds en unités de compte ou par les fonds euro croissance du contrat.

- pour les contrats en euros ou en devises, le fait générateur est constitué par l'inscription au contrat des produits. On parle de prélèvement au fil de l'eau. Toutefois, les fonds euros des contrats épargne handicap² et des contrats de rente-survie³ ne sont assujettis aux PS en cas de rachat partiel ou total soumis à l'IR.

¹ Inst. 28 déc. 2007, 5 I-4-07 n° 32, non reprise au Bofip.

² CGI, art. 199 septies. – CSS art. L 136-7, II-3°.

³ Rép.min. Kerguéris, n° 36157 : JO Sénat, 14 févr. 2002 p. 480 ; Rép. Grand, n° 39634 : JOAN 5 mai 2009.

- pour les contrats en unités de compte, le fait générateur est en principe constitué par le dénouement du contrat ou son rachat partiel, comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, depuis le 1^{er} juillet 2011, les produits des fonds en euros des contrats multisupports sont assujettis aux prélèvements sociaux dès leur inscription en compte.
- pour les contrats euro-croissance, le fait générateur est l'atteinte de la garantie s'agissant des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat.

Remarque : pour les contrats comportant fonds euros et unités de compte, une régularisation est prévue. Lorsque le contrat est en moins-value globale si le montant des contributions sociales déjà prélevées est supérieur au montant effectivement dû, une restitution est prévue (qui donne droit à intérêts moratoires aux taux légal¹)

3 – Assiette des prélèvements sociaux

Pour les contrats en euros, la base imposable est constituée par le montant des produits inscrits au contrat, ce qui correspond à l'accroissement de la valeur de rachat du contrat au cours de la période considérée, corrigé des primes payées et des rachats partiels éventuels au cours de cette même période. Le même raisonnement s'applique pour les fonds euros des contrats en unités de compte.

S'agissant des contrats en unités de compte, l'assiette est celle retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire la valorisation des UC. Toutefois, il n'est pas tenu compte de l'abattement annuel (4 600 € ou 9 200 €, selon la situation de famille) appliqué en cas de contrats de plus de huit ans².

4 – Taux des prélèvements

Fixés à un taux de 17,2 % depuis le 1^{er} janvier 2018, les prélèvements sociaux sont composés de la contribution sociale généralisée (CSG) de 8,9 %, de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) de 0,5 %, du prélèvement social au taux de 4,5 %, de la contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % et de la contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA) de 0,3 %.

Le taux applicable est celui en vigueur au jour du fait générateur (inscription en compte pour le fonds euros, rachat ou dénouement pour les UC)

Remarque : la règle du taux historique a été supprimée en 2014. Toutefois, en raison d'une réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel³, pour les contrats souscrits entre le 1^{er} janvier 1990 et le 25 septembre 1997, la règle des taux historique s'applique pour les produits acquis ou constatés au cours des huit premières années suivant la souscription.

¹ [Cons. Const., 17 sept. 2015, QPC n°2015-483.](#)

² CSS, art. L 136-6, I-f ; CGI art. 1600-O G, I-al. 4.

³ [Cons. Const., 19 déc. 2013, DC n°2013-682.](#)

5 – Modalités de recouvrement

Le prélèvement est opéré à la source par l'établissement payeur, quel que soit le mode d'imposition des revenus (IRPP ou prélèvement).

6 – CSG déductible

Lorsqu'ils sont appliqués sur des gains soumis au barème progressif de l'IR, une fraction de la CSG est déductible des revenus imposables¹. La fraction de CSG déductible est de 6,8 %. Elle s'impute sur les revenus imposables perçus l'année de son paiement. Il en va de même en cas de sortie en rente : celle-ci est en effet soumise aux prélèvements sur une fraction de son montant (la même que pour l'IR).

En revanche, la CSG perçue à la source sur les produits soumis au prélèvement forfaitaire ou exonérés d'impôt sur le revenu n'est pas déductible.

B – Impôt sur le revenu

1 – Champ d'application

Les produits acquis ou constatés à partir du 1^{er} janvier 1998 sont taxables, même s'il existe des règles particulières pour les contrats souscrits avant le 26 septembre 1997 et pour certaines primes versées entre le 26 septembre 1997 et le 31 décembre 1997.

a – Contrats concernés

En vertu de l'article 125-O A du CGI, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cela vise les contrats d'assurance individuels ou de groupe à prime unique ou à versements libres ou périodiques qui comportent une garantie en cas de vie (avec ou sans contre-assurance décès, avec ou sans garantie décès).

Sont donc exclus les contrats d'assurance décès (assurance emprunteur, temporaire décès et vie entière)², car ils ne s'analysent pas en des placements de même nature que les contrats de capitalisation³. En ce qui les concerne, la part de la prestation de l'assureur représentant les produits du contrat est ainsi exonérée d'imposition.

b – Produits exonérés

¹ [CGI, art 154 quinquies II](#)

² BOI-RPPM-RCM-10-10-80 n° 40.

³ F. Douet, Précis de fiscalité des assurances et des indemnités, Litec, 2^{ème} éd., 2014, n° 119.

Les produits du contrat d'assurance vie sont exonérés dans certaines hypothèses. Outre les cas liés à l'application de l'abattement pour durée du contrat (v. *infra*), sont exonérés :

- les produits des contrats d'assurance-vie souscrits avant le 1^{er} janvier 1983. Toutefois, pour éviter les abus liés à la pratique de la co-souscription sur les vieux contrats, les produits issus de primes versées à compter du 10 octobre 2019 sont désormais taxables, pour les rachats et dénouements intervenants à compter du 1^{er} janvier 2020, selon la fiscalité de droit commun¹.
- les produits des contrats qui se dénouent par le versement d'une rente viagère, quelle que soit la durée du contrat, à condition que l'option pour la conversion en rente viagère ait été prévue dans le contrat initial et ait été exercée au plus tard à la date d'échéance de ce contrat².
- les produits du contrat lorsque son dénouement résulte de l'une des circonstances suivantes :
 - invalidité de 2^{ème} ou 3^{ème} catégorie de l'assuré ou de son conjoint ou partenaire³
 - cessation de l'activité non salariée du titulaire du contrat ou de son conjoint à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire⁴.
 - licenciement du bénéficiaire ou mise à la retraite anticipée. L'exonération ne s'applique en cas de licenciement que si le contribuable s'est trouvé privé d'emploi pour une raison indépendante de sa volonté et a été inscrit comme demandeur d'emploi à Pôle emploi⁵.

2 – Régime d'imposition

a – Fait générateur

Le fait générateur de l'impôt est constitué par le dénouement du contrat (arrivée du terme) ou son rachat partiel, étant précisé qu'en cas de dénouement par décès de l'assuré, les capitaux versés au bénéficiaire ne s'analysent pas comme des produits et ne sont donc pas assujettis à l'impôt⁶. Ils seront cependant taxés si s'applique l'article 990 I du CGI⁷.

Lorsque la transformation du contrat d'assurance vie s'analyse en une novation, elle donne lieu à imposition des produits puisque l'on considère que le premier contrat est

¹ V. B. Berchebru, « Du changement pour l'assurance vie 83 », *Agefi actifs*, n° 775, 26 juin-9 juill. 2020, p. 26.

² BOI-RPPM-RCM-10-10-80 n° 90.

³ Au sens de l'art. L. 341-4 du CSS : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui, absolument incapables d'exercer une profession quelconque, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. V. BOI-RPPM-RCM-10-10-80 n° 107.

⁴ BOI-RPPM-RCM-10-10-80 n° 102.

⁵ L'exonération peut être également accordée si le conjoint de l'assuré ou son partenaire lié par un Pacs fait lui-même l'objet d'un licenciement ou d'une mise à la retraite anticipée. Elle s'applique également en cas d'arrivée du terme d'un CDD. Selon l'administration (Rép. Marleix : AN n° 97715, JO 03 avr. 2012, p. 2759 ; BOI-RPPM-RCM-10-10-80 n° 102 et 110), l'exonération ne s'applique pas si le contrat d'assurance-vie est dénoué après le 31 décembre de l'année qui suit celle du licenciement du bénéficiaire ou celui de son conjoint ou de son partenaire pacsé. En outre, le souscripteur (ou son conjoint ou partenaire) licencié et inscrit en tant que demandeur d'emploi ne doit pas avoir retrouvé un emploi avant la fin de la période au titre de laquelle il prétend à l'exonération.

⁶ En revanche, dans l'hypothèse d'un contrat de capitalisation, puisque le décès n'emporte pas dénouement du contrat, les produits demeurent imposables à l'IR.

⁷ V. *infra*.

dénoué et qu'un nouveau contrat est souscrit. Pour autant, la jurisprudence et la loi ont introduit des tempéraments et exceptions :

- transformation d'un contrat à souscripteur unique en un contrat à adhésion conjointe¹
- transformation de contrats en euros en contrats en unités de compte, à compter du 28 juillet 2005 (amendement Fourgous)².
- transformation d'un contrat d'assurance en un PER.

b – Durée des contrats

L'ancienneté du contrat conditionne les règles et taux d'imposition de ses produits. Pour les contrats souscrits depuis le 1^{er} janvier 1990, la durée retenue est celle qui court de la date du premier versement (et non de la date de souscription) à la date de dénouement ou de rachat partiel du contrat, quelles que soient les modalités de paiement des primes³.

Remarque : prendre date, c'est donc souscrire un contrat d'assurance-vie aujourd'hui avec un versement minimum, quitte à le laisser en sommeil, pour bénéficier plus tard d'un cadre fiscal favorable pour placer des fonds, même sur une courte période.

3 – Assiette de l'imposition

Remarque préalable : s'agissant des produits du fonds euros, les prélèvements sociaux ayant été prélevés au fil de l'eau, il n'y a pas de difficulté d'assiette : ce sont les produits nets de PS qui constituent l'assiette de l'impôt. En revanche, s'agissant des produits attachés aux unités de compte, puisque le rachat est un fait générateur de PS, l'assiette de l'impôt porte sur les produits bruts (donc sans déduction préalable des PS). Il n'y a de déduction possible qu'en cas d'imposition à l'IR au taux progressif, dans la limite de 6,8%⁴.

a – Rachat total

En cas de rachat total, l'impôt est assis sur la différence entre le montant des sommes remboursées au souscripteur assuré et celui des primes versées⁵, frais ou chargements inclus⁶.

Si le contrat est en moins-value (baisse des unités de compte), le montant des primes versées étant supérieur à celui des sommes remboursées, la base d'imposition est nulle⁷. Les pertes subies ne peuvent être déduites du revenu global du contribuable et ne peuvent constituer un déficit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers imputable sur le

¹ Cass. 1^{ère} civ., 19 mars 2015 n° 13-28.776 : JCP G 2015. 616, p. 1040, note M. Robineau ; Rev. fisc. patr. 9/2015, p. 21 ; Defrénois 2015. 750, note F. Douet ; Gaz. Pal. 2015, n° 158-160, p. 31, note M. Leroy ; RCA 2015, com. 188, obs. M.-O. Huchet ; RGDA 2015. 267, note F. Douet. – Adde, M. Leroy, Assurance vie : nouvelles stratégies de souscription, JCP N 2015. 1188.

² Un même dispositif a existé pour la transformation de contrats en eurocroissance, en vie génération, en DSK et en NSK.

³ BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 n° 120.

⁴ cf. supra, CSG déductible

⁵ BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 n° 40.

⁶ BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 n° 60.

⁷ BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 n° 70.

revenu global. En effet, s'agissant d'une perte en capital, la déduction du revenu imposable n'est pas possible¹.

b – Rachat partiel

En cas de rachat partiel, on considère que le souscripteur perçoit des primes et des revenus. L'administration considère que le rapport entre les primes rachetées et le montant racheté correspond au rapport entre le montant du rachat partiel et le valeur de rachat. En conséquence, pour déterminer l'assiette de l'impôt, il convient d'appliquer la formule suivante² :

$$A = RP - P * RP / VR$$

Avec A, le produit imposable (assiette), RP, le montant du rachat partiel, P, le total des primes versées et VR, la valeur de rachat globale. La formule $P * RP / VR$ représente la part de primes rachetées.

Exemple : soit un souscripteur qui a versé 100 000 € sur son contrat et qui effectue un rachat de 30 000 € alors que la valeur de rachat de son contrat est de 120 000 €. L'assiette de l'imposition est :

$$A = 30\,000 - (100\,000 * 30\,000 / 120\,000) = 5\,000$$

Autrement dit, on considère que sur les 30 000 euros retirés, 25 000 correspondent à des primes, 5 000 à des produits qui, seuls, sont taxés.

c – Rachats partiels successifs

En cas de rachats partiels successifs, puisqu'une partie des primes a déjà été prise en compte pour déterminer l'assiette de l'imposition du premier rachat, pour déterminer l'assiette de l'imposition du second rachat, on ne tient compte que du solde des primes versées. Le total des primes versées à la date du rachat partiel s'entend donc du total des primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement³.

Ainsi, dans l'hypothèse précédente, les primes résiduelles sont de $100\,000 - 25\,000 = 75\,000$. Si le souscripteur opère un nouveau rachat de 30 000 € alors que le contrat est valorisé de nouveau à 120 000, l'assiette de l'impôt est de :

$$A = 30\,000 - (75\,000 * 30\,000 / 120\,000) = 11\,250$$

Autrement dit, on considère que sur les 30 000 euros retirés, 18 750 correspondent à des primes, 11 250 à des produits.

Si un rachat total a lieu ensuite, alors que le contrat vaut 90 000, les primes résiduelles sont de $100\,000 - 25\,000 - 18\,750 = 56\,250$.

¹ [CE, 20 mars 2013, n° 347881, Salomon.](#)

² BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 n° 80.

³ BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 n° 90.

L'assiette est alors :

$$A = VR - P = 90\ 000 - 56\ 250 = 43\ 750.$$

Remarque : la totalité des primes a été reconstituée : $25\ 000 + 18\ 750 + 56\ 250 = 100\ 000$.

Remarques :

1°) en cas de rachats successifs, en l'absence de versements supplémentaires, la part de produits augmente mécaniquement, en raison de la formule de calcul

2°) en cas de rachat partiel sur un contrat en moins-value, la formule de calcul conduit à augmenter la part des primes remboursées. Lors d'un rachat ultérieur, si le contrat était en plus-value, la part des produits s'en trouverait mécaniquement majorée. Pour cette raison, l'administration accepte qu'en cas de rachat ultérieur, on considère que lors du premier rachat, le redevable n'a racheté que des primes¹. Cela évite une imposition fictive.

d – Contrats à participation bénéficiaire différée

La loi autorise l'assureur à ne pas distribuer immédiatement la participation bénéficiaire et à la retenir pendant une période maximale de huit ans, pendant laquelle elle est provisionnée².

En conséquence, en cas de rachat avant la distribution de la participation aux bénéfices, on considère en pratique (en l'absence de doctrine administrative sur cette question) que le contractant ne retire que des primes, de sorte qu'il n'y a pas lieu à fiscalité. En revanche, une fois la participation distribuée, on tient naturellement compte des revenus perçus.

4 – Modalités de l'imposition

La loi de finances pour 2018 a réformé la fiscalité de l'épargne et instauré un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, auquel s'ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux, soit un total de 30%, ce qui a conduit à parler de « flat tax ». L'assurance-vie est naturellement concernée. Le Bofip a apporté un certain nombre d'éclairages³.

a – Primes versées avant le 27 septembre 2017

Lorsque le contrat a une durée inférieure à huit ans (six ans pour les contrats souscrits du 1^{er} janvier 1983 au 31 décembre 1989), deux possibilités :

- soit les produits sont compris dans la déclaration d'ensemble des revenus du souscripteur établie au titre de l'année de l'encaissement pour être soumis à l'impôt dans les conditions de droit commun.
- soit le souscripteur opte pour le prélèvement libératoire prévu à l'article 125-0 A du CGI. Le taux de ce prélèvement est de :

¹ RPPM-RCM-20-10-20-50 n° 100.

² [C. assur., art. A. 132-16.](#)

³ [BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50.](#)

- 35 % lorsque la durée du contrat est inférieure à 4 ans pour les contrats souscrits après le 1^{er} janvier 1990 (auparavant, il était de 45% les deux premières années puis 25 % les deux années suivantes).
- 15 % lorsque la durée est supérieure à 4 ans mais inférieure à 8 ans.
- 7.5 % lorsque la durée du contrat est supérieure à 8 ans.

Le prélèvement libératoire est donc avantageux pour le contribuable dès lors que le TMI est supérieur. L'option n'est ouverte qu'aux personnes physiques. Elle doit être exercée pour chaque contrat au plus tard au moment du versement des sommes dues par l'établissement payeur. L'option est irrévocable, à partir de la date de leur paiement, à l'égard des produits pour lesquels elle a été exercée¹. Le prélèvement est effectué par l'établissement payeur au moment du versement des produits imposables.

Lorsque le contrat a une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les contrats conclus entre le 1^{er} janvier 1983 et le 31 décembre 1989), les produits bénéficient d'un abattement annuel, que le souscripteur ait opté pour le PFL ou non (en revanche, il n'y a pas d'abattement pour les prélèvements sociaux). Cet abattement annuel est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France². S'il n'a pas été entièrement utilisé, il ne peut pas être reporté sur l'année suivante. Cet abattement est opéré sur la masse des produits imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'un même foyer fiscal.

L'abattement est fixé à 4 600 € pour les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition distincte et pour les contribuables en instance de séparation de corps, de divorce, de résidences séparées ou d'abandon du domicile conjugal pendant l'année de la réalisation de l'évènement. Cet abattement est également applicable aux contribuables mariés ou pacsés qui ont choisi l'imposition distincte pour la première année du mariage ou du pacs.

Il est fixé à 9 200 € pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs soumis à une imposition commune³.

En dépit de l'inflation, une réévaluation de cet abattement n'est pas envisagée⁴.

En cas d'option pour le prélèvement libératoire, l'abattement ne pouvant être appliqué, il existe un mécanisme de restitution, qui permet de faire bénéficier de l'abattement les produits qui ont supporté le taux de 7,5 %. Il prend la forme d'un crédit d'impôt⁵, imputable sur l'IR brut, égal à 7.5 % du montant des produits, dans la limite de la différence entre le

¹ BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 n° 180. - L'option peut être partielle et ne porter que sur certains produits (*ibid.*, n° 210).

² BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 n° 230 s.

³ En cas de mariage ou de conclusion d'un pacs, il s'applique, pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, pour les époux ou les partenaires pacsés qui sont soumis à l'imposition commune (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 n° 310). En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires, un abattement de 9 200 € est accordé pour l'imposition commune (1^{er} janvier à la date du décès) et un abattement de 4 600 € pour la période postérieure au décès au nom de l'époux ou "pacsé" survivant (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 n° 320).

⁴ [Rép. min. Boudié, n° 5960, JOAN, 27 juin 2023, p. 5820.](#)

⁵ BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 n° 200.

montant de l'abattement et le montant total des produits ouvrant droit à cet abattement. En conséquence, l'avoir fiscal sera au maximum de $7.5\% * 4\,600 = 345$ euros pour une personne seule et de 690 euros pour un couple¹.

Exemple : Soit un contribuable marié bénéficiant d'un abattement annuel de 9 200 €. Le 2 janvier N, il opte pour le prélèvement libératoire au taux de 7,5 % pour la totalité des produits perçus (par exemple, 11 430 €). Il bénéficiera d'un crédit d'impôt égal à 7,5 % de 9 200 €, soit 690 €. En l'absence d'option, les produits déclarés (11 430 €) auraient été taxés au barème progressif à hauteur de 2 230 € (11 430 – 9 200).

Remarque : il est possible d'opter partiellement pour le prélèvement libératoire. Ainsi si les produits s'élèvent à 30 000 €, il est permis de déclarer 9 200 € de revenus, qui bénéficieront de l'abattement de 9 200 € et de soumettre le reliquat (20 800 €) au PFL à 7,5%.

b – Primes versées à compter du 27 septembre 2017

Les produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) réalisé à titre d'acompte de 12,8 %, quelle que soit la durée du contrat. Il n'y a donc plus, de ce point de vue et réserve faite du jeu de l'abattement de 4 600 ou 9 200 €, d'incitation à l'épargne longue. Dans un second temps, c'est-à-dire l'année suivante, ils sont imposés à l'impôt sur le revenu, en tenant compte du prélèvement non libératoire.

Toutefois, lorsque le montant des primes versées (et non encore remboursées) avant le 27 septembre 2017 est inférieur ou égal à 150 000 €, le taux de prélèvement forfaitaire non libératoire applicable aux produits résultant de ces primes est réduit à 7,5 %, lorsque le contrat à une durée fiscale de 8 ans au moins². Les produits générés par les primes au-delà de 150 000 € restent soumis au taux de 12.8%.

Le seuil de 150 000 € s'apprécie :

- tous contrats d'assurance et de capitalisation confondus (même ceux pour lesquels les produits sont exonérés)
- par souscripteur³

En conséquence, une fois calculé le montant des produits (rachat total ou partiel), si le montant des primes versées est supérieur à 150 000 €, il importe de définir la part de produit relevant du taux de 7.5 % et celle relevant du taux de 12.8 %. Ce calcul est prévu par l'article 200 A⁴.

¹ Concrètement, le contribuable fait apparaître distinctement le montant brut des produits (avant application du prélèvement) sur une ligne spéciale de la déclaration d'ensemble des revenus et joint à cette déclaration un double de l'imprimé fiscal unique servi par les établissements payeurs (imprimé n° 2561).

² CGI, art. 200 A, 1, B, 2° nouveau.

³ En cas de contrat démembré, les primes versées ne sont prises en compte que pour le calcul du seuil applicable à l'usufruitier. En cas de coadhésion, par principe on retient pour chacun la totalité des primes versées, sauf pour les époux et les partenaires pacsés, pour lesquels on ne retient que la moitié.

⁴ BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50-20, LEDA 2020, n° 3, p. 7, obs. M. Thomas-Marotel.

Le taux de 7,5% ne s'applique qu'à la fraction des produits déterminés en multipliant le montant total des produits imposables par le rapport existant entre les deux termes qui suivent :

- numérateur : 150 000 – les primes antérieures au 27 septembre 2017 n'ayant pas été rachetées (en conséquence, si les primes antérieures sont $\geq$ 150 000, le numérateur est 0 et la totalité des produits est taxée au taux de 12,8%).
- dénominateur : les primes versées à compter du 27/09/2017 qui au 31/12 de l'année qui précède le rachat n'ont pas fait l'objet d'un remboursement en capital.

Les produits non éligibles au taux de 7,5% sont imposés au taux de 12,8%.

Exemple : Soit un contrat d'assurance souscrit en 2009 avec une prime de 140 000 €. En décembre 2017, une prime de 160 000 € est versée. En 2025, le souscripteur opère un rachat de 100 000 €. Le contrat a une valeur de 350 000 €. Aucun rachat n'ayant été jusqu'alors effectué, le montant total des primes est de 300 000 €. Le contrat ayant une durée supérieure à 8 ans, le taux réduit de 7,5 % s'applique, mais uniquement pour la fraction de produits rattachables aux primes inférieures à 150 000 € (on ne tient pas compte ici de l'abattement).

En l'espèce, sur les 100 000 € rachetés, les produits imposables s'élèvent à 14 286 € $[100\,000 - (100\,000 \times 300\,000/350\,000)]^1$. Sur ces 14 286 €, une partie des produits rachetés sont attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017. Par hypothèse, on considère ici que 10 000 € sont rattachés à ces primes. En conséquence, 4 286 € résultent alors du versement postérieur de 160 000 €.

La prime versée après le 27 septembre 2017 étant supérieure à 150 000 (et n'ayant pas encore fait l'objet de rachat), il y a lieu d'appliquer les deux taux de 7,5% et 12,8%.

- Part taxée à 7,5% : $4\,286 \times (150\,000 - 140\,000) / 160\,000 = 268$

- Part taxée à 12,8% : $4\,286 - 268 = 4\,018$

(nb : les produits afférents à la prime versée avant le 27 septembre 1997 sont assujettis au PFL sur option, au taux de 7,5%).

Reste alors à tenir compte de l'abattement de 4 600 € ou 9 200 €, pour déterminer l'assiette nette.

L'abattement s'applique d'abord sur les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis aux produits attachés aux primes versées à compter de cette date, sur la fraction taxable à 7,5 % et enfin en dernier sur celle taxable à 12,8 %. C'est la solution la moins favorable au redevable qui a été retenue. Elle est expressément posée à l'article 125-O A.

Exemple : Monsieur Martin célibataire a souscrit un contrat en janvier 2017 en investissant 90 000 € de primes. En janvier 2018 il verse à nouveau 100 000 € de primes. Il

¹ V. *supra*, l'assiette de l'imposition en cas de rachat partiel.

procède à un rachat total en janvier 2027, alors que la valeur de son contrat s'élève à 198 000 € (on suppose que le droit qui sera alors en vigueur est identique au droit positif).

Les produits taxables sont alors de 8 000 €. On considère que 4 000 € de produits sont issus des primes versées avant le 27 septembre 2017 et 4 000 € de produits sont issus des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

Fiscalité des produits rattachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017 :

- option pour le PFL
- En année N :
- $PFL = 4\,000 \times 7,5\% = 300$

Fiscalité des produits rattachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 :

- En année N : application PFO à 7,5% x produits sans distinction : $4000 \times 7,5\%$
- En année N+1 : ventiler entre les produits (soumis au taux de 7,5% et 12,8% selon prorata des primes eu égard au seuil de 150000€)
- En année N+1 :
 - Pour les produits attachés aux primes versées antérieurement à sept 2017
 - Application abattement célibataire 4600 :
 - Imputation prioritaire sur les produits attachés aux primes versées antérieurement à 2017
 - Montant du crédit d'impôt : $4000 \times 7,5\% = 300$
 - Pour les produits attachés aux primes versées antérieurement à sept 2017
 - ventiler entre les produits (soumis au taux de 7,5% et 12,8% selon prorata des primes eu égard au seuil de 150000€)
produits post 2017 x $((150000 - \text{primes versées avant 2017}) / \text{primes versées après 2017})$
 $4000 \times (150000 - 90000) / 100000 = 2400$
taxé à 7,5% : 2400 =
taxé à 12,8% 1600
abattement restant : 600 avec imputation prioritaire sur les produits taxés à 7,5%
Impôt : $(2400 - 600) \times 7,5\% + 1600 \times 12,8\% =$
Sous déduction de l'impôt déjà acquitté en année N au titre du PFO $(4000 \times 7,5\%)$
- application du prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 7,5 %
 $A = 4\,000 \text{ €} \times (150\,000 - 90\,000 / 100\,000) = 2\,400 \text{ €}$
Reliquat d'abattement : 1 000 €
Prélèvement : $1\,400 \times 7,5\% = 105 \text{ €}$
- application du prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 %
 $A = 4\,000 - 2\,400 = 1\,600$
Prélèvement : $1\,600 \times 12,8\% = 204,80 \text{ €}$

Remarques :

- le nouveau prélèvement n'étant pas libératoire, les produits en cause doivent être portés sur la déclaration d'ensemble des revenus de l'année d'encaissement desdits produits, l'acompte s'imputant naturellement sur l'impôt dû.
- contrairement à ce qui est parfois affirmé, les fonds placés sur un contrat d'assurance vie ne sont pas bloqués pendant 8 ans. Il est possible de sortir à tout moment. Attendre 8 ans de détention apporte toutefois deux avantages : le droit à un abattement (4 600 € ou 9 200 €) et le bénéfice d'un taux de 7,5% au lieu de 12,8% pour les produits générés par la partie des primes inférieure à 150 000 €. Mais ce double avantage ne doit pas être surestimé, l'essentiel de la fiscalité étant constitué des prélèvements sociaux qui s'appliquent de la même manière quelle que soit l'antériorité fiscale du contrat (étant rappelé que seule la partie du montant racheté considérée comme un revenu est taxée).

		Produits des primes versées avant le 27 septembre 2017		Produits des primes versées à compter du 27 septembre 2017			
		Taux de l'impôt		Produits des versements < 150 000€ nets des rachats antérieurs		Produits des versements ≥ 150 000€ nets des rachats antérieurs	
				Taux de l'impôt		Taux de l'impôt	
Âge du contrat	abattement	IRPP	PFL (sur option)	PFU	IRPP (sur option)	PFU	IRPP (sur option)
De 0 à 4 ans	0	TMI	35%	12.8%	TMI	12.8%	TMI
De 4 à 8 ans	0	TMI	15%	12.8%	TMI	12.8%	TMI
Plus de 8 ans	4600 ou 9200	TMI	7.5%	7.5%	TMI	12,8%	
remarques			abattement restitué sous forme de crédit d'impôt	l'abattement s'applique en priorité aux revenus soumis au taux de 7,5%, le reliquat s'appliquant aux revenus soumis au taux de 12,8% l'abattement est restitué sous forme de crédit d'impôt			

Section 3 – Cas particulier de la souscription démembrée

La vente du bien démembré conduit en principe à une ventilation du prix en pleine propriété entre les vendeurs à proportion de la valeur de leurs droits¹. Toutefois, par convention, les parties peuvent valablement, préalablement à la vente, écarter la ventilation du prix :

- soit par une convention de quasi-usufruit, qui permet à l'usufruitier de conserver la totalité des deniers, le nu-propriétaire n'étant que créancier de la restitution à l'extinction du quasi-usufruit.

¹ C. civ., art. 621 (réd. L. 23 juin 2006).V. déjà, Cass. 3^{ème} civ., 3 juill. 1991.

- soit par une convention de subrogation réelle, consistant à reporter le démembrement initial sur le bien acquis en remplacement.

Il est possible de co-souscrire en démembrement, à l'occasion du remploi du prix de cession d'un bien lui-même démembre.

Exemple : Un bien démembre (immeuble ou portefeuille de valeurs mobilières) est vendu par l'usufruitier (X) et le nu-propriétaire (Z). L'usufruitier et le nu-propriétaire envisagent de réemployer le produit de la vente dans un contrat d'assurance-vie dont ils seront les co-souscripteurs, le premier pour l'usufruit et le second pour la nue-propriété. L'assuré sera nécessairement le nu-propriétaire. Non seulement, il est par hypothèse plus jeune que l'usufruitier, mais surtout, attribuer la qualité d'assuré à l'usufruitier aboutirait à un résultat catastrophique. En effet, au jour du décès de l'usufruitier, le contrat se dénouerait et le droit du nu-propriétaire n'aurait plus d'objet.

Exemple : Co-souscription usufruit/nue-propriété

Entre les co-souscripteurs

Madame X, veuve de Mr Y demeurant ... à ... , née à , usufruitière

Monsieur Y, son fils demeurant ... àné à , nu-propriétaire

Assuré : Monsieur Y, demeurant ... à ... né à

Les soussignés déclarent s'être acquittés du montant de la prime, objet des présentes, d'un montant de euros, au moyen de deniers leur appartenant en propre comme provenant de la vente d'un appartement situé à Ambert, 36 bd Henri IV, vente réalisée par acte reçu par Me Riquet, moyennant le prix de.... euros, appartement qu'ils avaient recueillis dans la succession de Monsieur Y décédé le 6 octobre 1997, une attestation notariée a été établie par Me Riquet le ... et publiée à la conservation des Hypothèques de Thiers le...

Si le démembrement porte sur toutes les prérogatives attachées à la qualité de contractant, c'est en réalité le droit de rachat qui est en jeu¹. Or lorsqu'il est exercé, ce droit donne naissance à une créance, sur laquelle il est tout à fait possible de faire porter un usufruit² puisque l'usufruit peut, conformément à l'article 581 du Code Civil être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles³.

Les co-souscripteurs organiseront leurs pouvoirs par convention, spécialement s'agissant du droit de rachat. Afin d'assurer des revenus à l'usufruitier, il sera stipulé que le souscripteur usufruitier pourra procéder à des rachats partiels dans la limite de la valorisation annuelle du contrat. Tout rachat dépassant cette valorisation devra être décidé par les co-souscripteurs. La partie excédant la valorisation du contrat fera l'objet d'un quasi-usufruit conventionnel et donnera ainsi à une créance de restitution au profit du nu-propriétaire.

¹ Chr. Simler, « La souscription démembrée, instrument de transmission », *Dr. et patrimoine*, 2012, n°218, , p. 59.

² R. Libchaber, « L'usufruit des créances existe-t-il ? », *RTD civ.* 1997, p. 615.

³ A. Françon, « L'usufruit de créance », *RTD civ.* 1957, p. 1.

Fiscalement, l'usufruitier est considéré comme seul redevable de l'impôt. Les règles de l'article 125-OA s'appliquent pleinement (autrement dit, on considère sur le plan fiscal que l'usufruitier rachète à la fois des primes et des produits, alors que sur le terrain civil, il ne perçoit que des revenus).

Chapitre II – L'avance

Le contractant peut souhaiter disposer « temporairement » d'une partie des capitaux accumulés. Selon l'article L. 132-21 : « dans la limite de la valeur de rachat, l'assureur peut consentir des avances au contractant ». C'est une faculté, et en aucun cas une obligation, ce qui s'explique par le fait que les primes sont la propriété de l'assureur.

L'avance confère un degré de liquidité élevé à une épargne pourtant investie dans un produit de long terme. Le fait de pouvoir demander une avance permet de rassurer l'assuré qui parfois hésite à s'engager dans un effort d'épargne de longue durée.

Section 1 – Régime civil

L'avance n'est possible que pour les contrats pour lesquels un droit de rachat est ouvert au souscripteur. Dans la même logique, elle est possible tant que le bénéficiaire n'a pas accepté et impossible ensuite, sauf autorisation de ce dernier. La demande d'avance s'analyse en un acte de disposition. Elle suit logiquement le régime du rachat (notamment quant aux pouvoirs des administrateurs, tuteurs et époux).

A – Analyse juridique

Selon la Cour de cassation « L'avance constitue une mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d'un intérêt et s'analyse comme un prêt à intérêts au sens de l'article 1905 du Code civil »¹. De cette qualification, il résulte que la stipulation de l'intérêt doit être expresse, que le taux d'intérêt ne doit pas être usuraire et que la créance et les intérêts doivent être remboursés à la date convenue.

En tout état de cause, le contrat d'assurance vie poursuit normalement son cours. Les caractéristiques du contrat demeurent (capital promis, participation bénéficiaire). Ce n'est qu'en cas de non remboursement de l'avance qu'il sera affecté. Il y a là un outil précieux pour faire face à un besoin de liquidités sans casser le contrat d'assurance par un rachat.

Remarques :

- le contrat d'avance forme un ensemble indivisible avec le contrat d'assurance vie. En conséquence, en cas d'exercice de la faculté de renonciation, l'anéantissement du contrat d'assurance vie emporte anéantissement du contrat d'avance².

¹ Cass. 1^{ère} civ., 2 déc. 2003, *RGDA* 2004, p. 153, note J. Bigot.

² Cass 2^{ème} civ., 13 juin 2013, n° 12-16.054, inédit.

- l'acte d'avance dérivant du contrat d'assurance, les actions en justice y afférentes sont soumises à la prescription biennale¹.

B – Ampleur de l'avance

Le montant de l'avance ne doit pas dépasser celui de l'épargne acquise au moment où l'avance est consentie (article L.132-21). En conséquence, un versement accordé par l'assureur à un moment où la provision mathématique est nulle n'est pas une avance, mais un prêt d'argent².

Généralement, le contrat prévoit que l'avance ne peut être accordée que si 15 % des primes ont été payées ou deux primes annuelles (ce qui correspond à d'anciens seuils de rachat).

Surtout, le recueil des engagements déontologiques des assureurs membres de la FFA recommande de respecter certains plafonds : 80 % de la valeur de rachat pour les contrats libellés en euros, 60 % pour les contrats libellés en unités de compte, à raison de la variabilité de la valeur des actifs sous-jacents. La plupart des assureurs s'y tiennent. Cela dit, les stipulations du contrat d'assurance priment les engagements déontologiques. Ainsi, en présence d'une clause énonçant : « le contractant pourra demander à tout moment une avance à la Compagnie ; celle-ci ne pourra excéder 90 % de la valeur de l'épargne acquise du contrat, ni être inférieure à 10 000 F... », l'assureur est tenu d'accorder l'avance et ne peut la limiter à 60% de la valeur de l'épargne acquise sur le contrat³.

Le calcul du pourcentage peut intégrer les intérêts courus mais le contrat doit clairement l'indiquer. Une clause ambiguë en la matière s'interprète en faveur du consommateur, en application du Code de la consommation⁴.

C – Coût de l'avance

Le taux d'intérêt est destiné à compenser l'obligation pour l'assureur de continuer à placer des sommes qu'il n'a plus. Il doit être fixé par écrit⁵. Si le taux n'est pas contractuellement indiqué, la stipulation des intérêts conventionnels est réputée non écrite⁶ et les intérêts au taux légal y sont substitués⁷. Il en va de même lorsque par une clause, l'assureur se réserve le pouvoir de fixer et de faire varier unilatéralement le taux d'intérêt, qui n'était ni déterminé ni déterminable lors de la souscription. Dans certaines hypothèses particulières, plutôt que la substitution du taux légal, le juge pourra être amené à prononcer la résiliation du contrat d'assurance vie et du contrat d'avance⁸.

¹ Cass. 2^{ème} civ., 30 juin 2004, n° 03-14.614, inédit au *Bull.*

² Cass. 1^{ère} civ. 28 avr. 1987 : *RGAT* 1987. 438, note J.-L. Aubert.

³ Cass. 2^{ème} civ., 4 oct. 2018, n° 17-25.624.

⁴ Cass. 1^{ère} civ., 17 novembre 2011 : *RGDA* 2012. 382, note M. Bruschi.

⁵ C. civ., art. 1905. En ce sens : Cass. 1^{ère} civ., 23 juillet 1974 : *Bull. civ. I*, n° 243 ; *D.* 1975.586, note Stoufflet.

⁶ Cass. 1^{ère} civ., 21 janvier 1992, *Bull. civ. I*, n° 22.

⁷ Cass. 2^{ème} civ., 31 mai 2001, *Bull. civ. II*, n° 108.

⁸ Cass. 1^{ère} civ., 2 déc. 2003, *RGDA* 2003. 153, note J. Bigot.

En pratique, le taux est au moins égal au taux moyen des emprunts d'Etat majoré du taux de frais de gestion et de la rémunération normale de l'assureur (dans les contrats en euros, le taux de base est au moins égal au taux de rémunération du contrat). En conséquence, une avance sur un contrat en euros est source de perte pour le souscripteur. Dans un multisupports, tout dépend de l'évolution des marchés. En effet, dans ce type de contrat, le versement et le remboursement ont lieu en euros et ne sont pas affectés par la variation des unités de compte (de sorte qu'en cas de chute de celles-ci, le remboursement de l'avance sera plus difficile).

Le coût réel de l'avance est faible puisque le taux d'intérêt est en partie compensé par la rémunération de l'épargne. En effet, pendant la durée du prêt, l'épargne continue d'être rémunérée, sans tenir compte de l'avance. Pour un contrat en euros rémunéré à 3%, si le taux de l'avance est de 4,5%, son taux réel ne sera que de 1.5% (avant fiscalité). On peut même imaginer que le rendement du contrat soit supérieur au taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'avance.

Il est à noter de surcroît que l'avance n'altère pas le taux d'endettement.

D – Remboursement

La durée de l'avance est d'une durée maximale de 3 ans renouvelable deux fois, selon les engagements déontologiques de la FFA. L'objectif est en effet le remboursement avant le terme du contrat.

L'avance peut être remboursée à tout moment par l'assuré. En cas de survenance du terme ou de dénouement par le décès de l'assuré, si l'avance n'a pas été remboursée, l'assureur versera l'épargne acquise (provision mathématique du contrat) au bénéficiaire, déduction faite de l'avance non remboursée et du coût de l'avance. Il est par ailleurs fréquemment stipulé que le non-paiement des intérêts à l'échéance emporte le rachat du contrat.

On voit ainsi que l'avance est avantageuse pour l'assureur, puisqu'il est rémunéré par un intérêt et puisqu'il n'encourt en principe aucun risque de non-remboursement du capital à l'échéance : puisqu'il lui suffit d'imputer le montant de l'avance sur le capital assuré ou la provision mathématique résiduelle. Autrement dit, l'avance est garantie par l'assurance vie.

Si, à un moment donné l'assureur constate que le montant cumulé des avances consenties (avec ou sans intégration des intérêts) dépasse le pourcentage autorisé, le contrat est à découvert. Dans ce cas, la police prévoit généralement que l'assureur pourra exiger que la situation soit régularisée par le remboursement de l'excédent. Plus précisément, de nombreux contrats stipulent que si le montant à rembourser devient égal à 100 % (parfois 95%) de la valeur de rachat du contrat, celui-ci sera automatiquement racheté au profit de l'assureur¹. Cela revient en quelque sorte à instituer une déchéance du terme et à briser l'objectif de détention à long terme du contractant². Bien évidemment, si jamais, à l'occasion

¹ M. Leroy, obs. sous Cass. 2^{ème} civ., 5 mars 2020, n° 18-26.178 : LEDA 2020, n° 5, p. 7.

² M. Leroy, obs sous Cass. 2^{ème} civ., 13 sept. 2012, n° 11-19.408 : LEDA 2012, n° 142.

de ce rachat forcé, la valeur de rachat est insuffisante (hypothèse du contrat multisupports dont les UC sont à la baisse), l'assuré doit le reliquat à l'assureur.

En tout état de cause, la clause de rachat automatique doit évidemment avoir été prévue et portée à la connaissance du contractant. Dans cette logique, le souscripteur n'est pas tenu par le règlement général envoyé par l'assureur dix ans après la souscription et prévoyant au profit de ce dernier une faculté de rachat total si le montant des avances consenties dépasse la valeur de rachat du contrat¹. En outre, si la clause lui a bien été communiquée, le souscripteur est en droit de demander réparation pour la perte de chance de voir ses primes se revaloriser, s'il a mal été informé².

Section 2 – Régime fiscal

À la différence du rachat, l'avance n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, puisqu'il s'agit d'un prêt consenti par la compagnie à son assuré. Les sommes n'étant pas perçues définitivement, elles ne sauraient donner lieu à fiscalité. Elles subiront (ou non) celle-ci lors du rachat ou du dénouement, selon le régime alors applicable.

Toutefois, s'il apparaît qu'il n'a jamais été question de rembourser l'avance, l'administration se réserve le droit de la requalifier en un rachat, soumis à fiscalité, et d'appliquer les pénalités de retard. L'avance est en effet avant tout un prêt remboursable, destiné à financer un besoin.

L'administration a tiré en outre toutes les conséquences de la qualification de l'avance en un contrat de prêt. En effet, dans une réponse ministérielle Delpon, en date du 18 décembre 2018³, le Ministre de l'économie et des finances a précisé que lorsque l'avance demandée a pour objet le financement de l'acquisition d'un bien immobilier donné en location ou des travaux concernant cet immeuble, le contribuable peut déduire de ses revenus fonciers les intérêts payés à l'assureur. En effet, l'article 31 du code général des impôts s'applique non seulement au prêt consenti par une banque mais également au prêt consenti par l'assureur.

Par ailleurs, sous le régime de l'ISF, l'avance non remboursée figurait au passif de la déclaration d'ISF (ce qui est logique puisqu'elle n'affecte pas la valeur de rachat qui figure en totalité dans l'assiette de l'ISF). La même solution pourrait s'appliquer en matière d'IFI s'il est établi que l'avance est en lien avec des « dépenses d'acquisition de biens ou droits immobiliers » au sens de l'article [974](#) du CGI, étant précisé que si l'avance s'analyse en un prêt *in fine*, le dispositif anti-abus prévu par le II du même article sera applicable.

Chapitre III – La mise en garantie

Tout prêteur cherche à se couvrir contre le risque de défaillance de son débiteur, c'est-à-dire contre les risques de non-paiement des échéances d'amortissement du capital

¹ [Cass. 3^{ème} civ., 7 juill. 2022, n° 16-17.147](#), publié au *Bull.*

² *Cass. 2^{ème} civ.*, 13 sept. 2012, n° 11-19.408, inédit : RGDA 2013, p. 143, note J. Bigot ; *LEDA* 2012, n° 142, obs. M. Leroy.

³ [Rép. min. Delpon, n° 11053](#), JOAN 18 déc. 2018, p. 11751 – *Rép. min. Malhuret* n° 01170, JO Senat, 20 déc. 2018.

emprunté et du non remboursement du capital lui-même si le prêt a été stipulé remboursable en une seule fois au terme (crédit *in fine*).

Ce risque de défaillance peut être lié soit à l'incapacité du débiteur à faire face lui-même à ses engagements, soit à celle de ses héritiers dans le cas de son décès prématuré.

Or le contrat d'assurance vie étant par principe insaisissable (§1), une solution est de se servir du contrat d'assurance vie comme instrument de garantie (§2).

Section 1 – L'insaisissabilité de principe de l'assurance vie

A – Fondement

Traditionnellement, les créanciers ont un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur¹ et disposent de surcroît de l'action oblique² et de l'action paulienne³. En matière d'assurance vie, leur situation est perturbée. En effet, ils ne peuvent saisir le contrat d'assurance vie souscrit de manière à appréhender la valeur de rachat de celui-ci. Une solution contraire conduirait – certes indirectement – à les autoriser à révoquer le bénéficiaire. Ce ne peut être admis. La Cour de cassation l'a affirmé très clairement en 1994⁴ : « La demande de rachat, en exécution de laquelle le souscripteur d'une police d'assurance sur la vie obtient de l'assureur le versement immédiat du montant de sa créance, par un remboursement qui met fin au contrat, constitue une révocation de la désignation du bénéficiaire et, selon l'article L. 132-9, alinéa 2, du Code des assurances, tant que l'acceptation de ce dernier n'a point eu lieu, le droit de révoquer la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux. En conséquence, le droit de rachat est un droit exclusivement attaché à la personne du souscripteur que le syndic de la liquidation de ses biens ne peut exercer ». La solution a vocation à s'appliquer à tout créancier.

Bien évidemment, si le souscripteur procède au rachat, les fonds versés par l'assureur intègrent son patrimoine et deviennent saisissables par ses créanciers⁵.

B – Exceptions

¹ [C. civ., art. 2284 et 2285](#).

² [C. civ., art. 1341-1](#) : « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».

³ [C. civ., art. 1341-2](#) : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».

⁴ [Cass. com., 25 oct 1994 n° 90-14.316](#) : *Bull. civ. IV*, n° 311 ; *RCA* 1995, com. 144 et étude 18 par G. Courtieu ; *RGAT* 1995. 149, rapp. J.-P. Rémerly. *Adde*, *Cass. com.*, 11 déc. 2012, n° 11-27.437 : *Bull. civ. IV*, n° 225 ; *JCP N* 2012, n° 1-2, act. 128 ; *Dr. et patrimoine* 2013, n° 227, p. 74, obs. Ph. Delmas Saint Hilaire ; *RGDA* 2013.393, note J. Bigot ; *Resp. civ. et assur.* 2013, n° 102, note N. Leblond.

⁵ [Cass. com., 11 dec 2012 n° 11-27.437](#) *RGDA* 2013, p. 392, note J. Bigot.

L'insaisissabilité du contrat d'assurance vie connaît depuis peu deux limites importantes.

1 – La confiscation pénale

La confiscation est une peine complémentaire qui vise à récupérer les fruits d'une infraction. Elle peut être prononcée contre une personne physique ou morale et peut s'appliquer à un contrat d'assurance vie. Le dispositif résulte de la combinaison de la loi du 9 juillet 2010 visant à simplifier la saisie et la confiscation en matière pénale et de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Il repose sur l'idée que le souscripteur d'un contrat d'assurance vie doté d'un droit de rachat est titulaire d'une créance. Il fonctionne de la manière suivante :

- lorsqu'une peine de confiscation est envisageable, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, peut ordonner la saisie du contrat d'assurance vie¹.
- cette saisie, notifiée au souscripteur et à l'assureur, emporte suspension des facultés de rachat, d'avances, de renonciation et de nantissement, dans l'attente du jugement définitif au fond. Elle interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat².
- Ensuite, de deux choses l'une :
 - ou bien la confiscation est prononcée Dans ce cas, en vertu de l'article L. 160-9 du Code des assurances, « La décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'état ». La décision de condamnation produit donc les effets d'un rachat et l'épargne en compte est attribuée à l'Etat.
 - ou bien la confiscation n'est finalement pas prononcée la mesure de saisie est levée et le souscripteur retrouve la pleine maîtrise de son contrat. Celui-ci doit être restitué en l'état au souscripteur (sous réserve que celui-ci réclame la restitution dans les six mois conformément à l'article 41-4 du code de procédure pénale. À défaut, la créance et dévolue à l'État et le contrat d'assurance est résilié³).

Remarques :

- la valeur de la saisie ne doit pas excéder celle du produit de l'infraction poursuivie⁴.

¹CPP, art 706-153, al 1^{er}.

² CPP, art 706-155, al 2.

³ Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-81100 : publié au Bull. ; LEDA 2023, n° 5, p. 6, obs. C. Béguin-Faynel.

⁴ v. par ex., Cass. crim., 5 janv 2017 n° 16-80.275 publ. au Bull. : LEDA 2017, n° 2, p. 6, obs. C. Béguin-Faynel ; www.actuassurance.com, janv.-févr. 2017, n° 49, act. jurispr., M. Robineau.

- la procédure de saisie ne remet pas en cause les droits des bénéficiaires du contrat¹.
- l'auteur d'un abus de faiblesse peut être condamné non seulement à une mesure de confiscation d'un contrat d'assurance vie alimenté par les fonds distraits à la victime, mais encore à lui rembourser la valeur de rachat de cette assurance sur la vie en compensation du préjudice matériel qu'il lui a causé².

2 – Les prérogatives de l'administration fiscale

L'administration fiscale a longtemps subi le principe d'insaisissabilité du contrat d'assurance vie³. La règle est apparue intolérable dans une période de crise durable de la dette souveraine et il a semblé inadmissible de permettre à certains de se servir de l'assurance vie pour organiser leur insolvabilité et mettre leurs avoirs hors de portée du Trésor⁴.

La loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est donc venue bouleverser la règle de l'insaisissabilité. La loi autorise en effet, pour certaines créances, la réalisation d'avis et d'opposition à tiers détenteur sur des contrats d'assurance-vie en cours de la part du comptable de la DGFIP chargé du recouvrement⁵. Depuis le 1^{er} janvier 2019, il convient de parler de saisie administrative à tiers détenteur en raison de l'adoption de l'article [L. 262](#) du Livre des procédures fiscales. Il s'agit indéniablement d'une faille dans l'insaisissabilité de la valeur de rachat. Les premières décisions la mettant en œuvre ont été rendues⁶.

En dépit de la rédaction maladroite du texte, seule la valeur de rachat est saisissable. La loi autorise ainsi le comptable public à exercer la faculté de rachat du souscripteur, afin de faire naître la créance que le redevable s'est refusé à réaliser pour payer ses dettes⁷. En d'autres termes, la loi permet, comme en matière d'action oblique, une représentation exceptionnelle et limitée du redevable par le comptable public dans l'exercice du droit de rachat. L'administration fiscale a confirmé cette idée⁸ et indiqué que lorsque le contrat a été

¹ [Cass. crim., 20 avr 2017 n° 16-82.842](#) inédit au *Bull.* ; *Resp. civ. et assur.* 2017, comm. 207, note Ph. Pierre ; *RGDA* 2017, p. 369, note R. Schultz.

² [Cass. crim., 19 avr 2017 n° 16-80.718](#) : publié au *Bull.*, *LEDA* 2017, n° 6, p. 7, obs. C. Béguin-Faynel.

³ V., not., [Cass. 1^{ère} civ., 28 avr. 1998 n° 96-10.333](#) : *Bull. civ. I*, n° 153 ; *D.* 1998, IR p. 141 ; *JCP N* 1998, II, 10112, note J. Bigot ; *RGDA* 1998.309, note J. Bigot ; *Resp. civ. et assur.* 1998, comm. n° 367, note G. Courtieu, *Defrénois* 1998, art. 36837, p. 861, obs. S. Hovasse-Banget, arrêt qui énonce qu'aucun créancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer ce que ce dernier ne peut recevoir, celui étant seulement titulaire d'un droit de demander le rachat. – *adde*, [Cass. 1^{ère} civ., 2 juil 2002 n° 99-14.819](#) : *Bull. civ. I*, n° 179 ; *D.* 2002. 2452 ; *RGDA* 2002, p. 1012, note J. Kullmann et *RGDA* 2003, p. 545, note F. Douet, précisant que l'avis à tiers détenteur ne peut s'appliquer à une créance éventuelle.

⁴ F. Sauvage, « Saisie de la valeur de rachat par avis à tiers détenteur », *RFN* 2014, ét. 11 et *RD banc. et fin.* 2014, comm. 16.

⁵ V. M. Leroy et J.-Ph. Luttmann, « Assurance-vie et saisie simplifiée exercée par le comptable public », *JCP N* 2014, 1285 ; F. Sauvage, « Saisie de la valeur de rachat par avis à tiers détenteur », *Rev. Fisc. Patr.* 4/2014, p. 17

⁶ CA Poitiers, 25 oct. 2016, n° 15-04371 et CA Paris, 10 nov. 2016, n° 15-21390. V. J. Aulagnier, « La valeur de rachat saisissable : un nouveau pas sur le chemin de la banalisation de l'assurance vie », *Newsletter Aurep*, n° 262, 17 oct. 2017. – Sur la constitutionnalité du texte : *Cass. com.*, 9 juill. 2015, n° 15-40.017, [www.actuassurance.com](#), sept.-oct. 2015, n° 42, act. jur., note M. Robineau.

⁷ M. Leroy et J.-Ph. Luttmann, « Assurance-vie et saisie simplifiée exercée par le comptable public », *JCP N* 2014, dossier 1285 ; F. Sauvage, *Saisie de la valeur de rachat par avis à tiers détenteur*, *Rev. Fisc. Patr.* 4/2014, p. 17.

⁸ [BOFIP BOI-REC-FORCE-30-30-20170828](#).

nanti ou délégué avant notification de la saisie administrative à tiers détenteur, celle-ci ne produit aucun effet.

La Cour de cassation a jugé dans le même sens par un arrêt très important le 2 juillet 2020¹, au motif que le droit de rachat appartient exclusivement au créancier nanti. La Cour a confirmé son approche² et l'a étendue à l'hypothèse de la délégation : comme le nantissement, celle-ci, consentie antérieurement, prive d'effet la saisie³. Dans la même logique, un ATD (ou, désormais une saisie administrative à tiers détenteur) notifié sur un contrat préalablement accepté ne produit aucun effet, la valeur de rachat n'étant pas disponible.

Des dispositions comparables sont prises pour la saisie à tiers détenteur⁴, l'opposition à tiers détenteur⁵ et l'opposition administrative⁶. Cette admission de la saisine administrative à tiers détenteur et de ses déclinaisons sur les sommes versées sur un contrat d'assurance-vie par le redevable est tout à fait importante, même si elle est réservée aux comptables publics, à l'exclusion des autres créanciers.

Section 2 – L'assurance vie instrument de crédit

Lorsqu'une banque consent un prêt à son client, par exemple pour financer une acquisition immobilière, elle exige des garanties, généralement une hypothèque ou un privilège de prêteur de deniers sur le bien acquis pour couvrir le risque de défaillance lié à l'insolvabilité de l'emprunteur. Quant au risque de défaillance lié à la disparition par décès du débiteur, il est traditionnellement couvert par un contrat de prévoyance décès invalidité.

Plutôt qu'une prise d'hypothèque et une garantie décès, l'emprunteur peut offrir en garantie le contrat d'assurance qu'il a souscrit. En effet, en raison de l'existence de la provision mathématique constituée par les compagnies, le contrat d'assurance a une valeur patrimoniale représentée par la valeur de rachat⁷. Dès 1935, Flour écrivait : « La souscription d'une police d'assurance sur la vie fait naître, contre l'assureur, une créance sur laquelle un gage peut-être constitué, comme sur tout élément mobilier du patrimoine. L'assurance sur la vie, par cette opération, n'est pas seulement restée, telle qu'on l'avait primitivement conçue, une opération d'épargne et de prévoyance ; elle est devenue en outre dans la

¹ [Cass. 2ème civ., 2 juill. 2020, nos 19-11.417 et 19-13.636](#) : publ. au *Bull.* ; *RGDA* 2020, nos 08-09, p. 41, note L. Mayaux ; *bjda.fr.* 2020, n° 70, note O. Roumélian.

² [Cass. 2ème civ., 17 sept. 2020, n° 19-10.420](#) : publ. au *Bull.* ; *LEDA* 2020, n°10, p. 7, obs. M. Leroy.

³ [Cass. com., 16 déc. 2020, n° 18-24.564](#) : inédit au *Bull.*

⁴ [LPF art L. 273 A](#)

⁵ [CGCT, art. L. 1617-5.](#)

⁶ L. n° 2008-1485, 30 déc. 2004, art. 128.

⁷ K. Vilret-Huot, *Les sûretés sur contrat d'assurance vie*, Ed. Argus de l'assurance, 2007. Adde, V. Bedorez, *L'assurance sur la vie comme moyen de crédit*, Thèse Paris 2003.

pratique actuelle un instrument de crédit »¹. Ainsi, propriétaire d'une créance de qualité, le souscripteur peut l'offrir en garantie et faciliter l'octroi d'un prêt bancaire.

Le fait que le droit de rachat soit un droit personnel exclusivement attaché à la personne du souscripteur (ce qui justifie qu'il ne peut être exercé ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux²), n'interdit pas sa cessibilité par le souscripteur lui-même au profit de ses créanciers³.

Remarques :

- lorsque le contrat souscrit par un époux avec des deniers communs est donné en garantie de la dette d'un tiers, l'accord du conjoint est requis en application de l'article 1422, alinéa 2, depuis l'ordonnance du 23 mars 2006.
- lorsque le contrat est souscrit en même temps que le prêt dont il garantit le financement, il sera stipulé qu'en cas d'exercice de la faculté de renonciation par le souscripteur emprunteur, les espèces seront « gagées » au profit du banquier. Plus simplement, pour surmonter l'obstacle de la faculté de renonciation, on peut ouvrir, trente jours au moins avant la mise en place du prêt, le contrat d'assurance avec un versement modeste de manière à faire courir le délai.

On distingue traditionnellement deux modes de mise en garantie d'un contrat d'assurance : soit le contrat est nanti au profit du banquier, soit le contrat fait l'objet d'une délégation de créance. Cette capacité du contrat d'assurance à servir de garantie a été renforcée par la réforme des sûretés du 23 mars 2006⁴ et par la loi du 17 décembre 2007⁵, qui ont clarifié et simplifié le régime applicable.

Bien que le nantissement soit une sûreté réelle et que la délégation relève des sûretés personnelles, ils se ressemblent dans leurs effets car ils conduisent à l'exercice du rachat par le créancier. À ce sujet, il importe de relever que l'exercice du rachat par le créancier emporte application de la fiscalité prévue par l'article 125 OA du CGI. L'assuré ne saurait du reste reprocher à l'assureur l'émission et l'envoi aux services fiscaux de l'imprimé fiscal, s'agissant d'une obligation légale⁶.

A – Le nantissement

Le nantissement du contrat d'assurance est prévu par l'article L. 132-10 du code des assurances⁷. Cet article renvoie aux conditions et règles générales prévues par le code civil.

¹ J. Flour, « La mise en gage des polices d'assurance sur la vie », *RGAT* 1935, p. 702

² F. Lucet, « Les garanties sur contrat d'assurance vie », *Defrénois* 1999, art. 37005.

³ A. Gourio, « Garanties sur assurance vie, le choix est-il encore possible ? », *RD banc. et fin.*, n° 5 sept/oct. 2003 p. 326. – Fr. Sauvage, « De quelques obstacles aux garanties sur contrat d'assurance vie », *Dr. et patrimoine*, Juillet Août 2002 p. 92.

⁴ Ord. n° 2006-346 du 23 mars 2006 ; *JO* du 24 mars 2006 n° 71 p. 4475 à 4487.

⁵ Loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés.

⁶ Cass. 2^{ème} civ., 19 oct. 2006, n° 05-17.819.

⁷ S'agissant d'un meuble incorporel, on parle en effet de nantissement et non plus de gage.

Selon l'article 2355 de ce code, le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.

1 – Mise en place

C'est le souscripteur qui est en droit de constituer le nantissement. Cependant :

- si l'assuré est un tiers, son consentement est requis.
- en cas d'acceptation du bénéficiaire, en raison de l'article L. 132-10, si l'acceptation est antérieure au nantissement, celui-ci est subordonné à l'accord du bénéficiaire¹. Si elle est postérieure, elle est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti.

Le nantissement peut être constitué de deux manières :

- soit par un avenant entre les parties intéressées (souscripteur, créancier de ce dernier, et assureur).
- soit par un acte authentique ou sous seing privé entre le souscripteur et le créancier nanti, notifié à l'assureur, comme le prévoit l'article 2362 du Code civil.

Le nantissement a généralement un coût (par exemple 0,5% des sommes prêtées, ce qui s'ajoute au coût du crédit).

Le créancier va logiquement juger préalablement de la qualité de la sûreté envisagée. Il n'acceptera en effet la garantie proposée que si la valeur patrimoniale du contrat est suffisante, solide et stable, au terme d'un audit du contrat : type de contrat, risque garanti, durée de la période de garantie, primes payées, modalités d'exercice du rachat, etc. Ainsi, certains créanciers (et notamment les banques) préfèrent logiquement les contrats en euros, assortis d'un capital garanti. Ce qui explique pourquoi, en présence de contrats multisupports :

- l'apport en garantie du contrat est parfois précédé d'un arbitrage vers le fonds euros.
- dans la convention de nantissement, le droit d'arbitrage par le souscripteur est encadré dans le souci de « protéger » le banquier², soit en soumettant tout arbitrage à son accord, soit en lui déléguant le droit d'arbitrer³.

À défaut de ce type de stipulations, les arbitrages effectués par le souscripteur sont parfaitement valables, quand bien même ils ont ou ont eu pour effet de porter atteinte à la valeur du gage. Le créancier ne saurait s'y opposer, pas davantage que l'assureur⁴.

Remarque : lorsque le contrat d'assurance est souscrit pour être nanti au profit de la banque prêteuse, qui a fait de la souscription et du nantissement une condition d'octroi du

¹ Sauf à avoir réservé la possibilité du nantissement dans la clause bénéficiaire ou dans l'acte d'acceptation.

² [Cass. com., 22 févr. 2017, n° 15-17.425](#) inédit au *Bull.*, RGDA 2017, p. 275, note L. Mayaux ; *BJDA* mars-avr. 2017, n° 50, act. jurispr., L. Lefèbvre.

³ H. Mark, « Garanties sur assurance vie : questions pratiques », *RD banc. et fin.*, sept.-oct. 2003 p. 329.

⁴ [Cass. com., 12 juil 2005 ; n° 04-10214](#) : *Bull. civ. IV*, n° 175 : RGDA 2005, note J. Kullmann ; *Dr. et patr.* 5/2006, p. 107, obs. P. Delmas Saint-Hilaire.

prêt, les primes doivent être incluses dans le calcul du taux effectif global du crédit¹. En revanche, si le contrat d'assurance préexiste, seul le coût du nantissement sera inclus. Dans la même logique, les primes des correspondant à des garanties non imposées par le créancier (par exemple l'assurance incendie portant que le bien immobilier acquis) n'ont pas à être intégrées dans le calcul du TEG².

2 – Mise en œuvre

Par principe, le nantissement ne confère ni l'usage ni la propriété de la créance nantie. Par suite, il faudrait en déduire que le créancier ne peut procéder lui-même au rachat. Ce serait retirer tout intérêt au nantissement. La Cour de cassation a donc admis la possibilité pour le créancier impayé d'exercer le rachat, nonobstant le caractère personnel du droit du souscripteur mais en présence d'un acte de nantissement stipulant une délégation de la faculté de rachat³.

L'exigence d'une clause expresse n'est cependant pas indispensable. Au demeurant, depuis la loi du 17 décembre 2007, l'art. L. 132-10, al. 4 dispose : « sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire ». Cela vise l'hypothèse d'une créance exigible alors que le contrat d'assurance est en cours, c'est-à-dire non dénoué.

Le droit de rachat est ainsi réservé au créancier nanti, qui devient titulaire du droit (tout au moins à hauteur de sa créance et selon les stipulations de l'acte de nantissement). Comme on l'a dit, il ne peut subir le concours de l'administration fiscale qui mettrait en œuvre une procédure de saisie simplifiée⁴. De la sorte, le nantissement, pourvu qu'il ait été mis en place avant l'avis à tiers détenteur, voit son efficacité renforcée, au point qu'on se demande s'il ne serait pas devenu la reine des sûretés⁵.

Lorsque le contrat d'assurance arrive à échéance avant la créance garantie, c'est-à-dire lorsque le contrat est à durée déterminée et que le capital devient exigible en monnaie, le créancier nanti exerce sa garantie sur les espèces en application des dispositions de l'article 2364 du code civil. Celles-ci sont consignées jusqu'à exigibilité.

Enfin, dans l'hypothèse du dénouement par décès, le créancier sera investi du capital à hauteur de sa créance, si et seulement s'il a été désigné bénéficiaire du contrat (l'éventuel reliquat étant attribué aux bénéficiaires désignés à titre gratuit). Le nantissement n'emporte pas en soi modification de la clause bénéficiaire.

Remarque : La Cour de cassation a précisé que sauf volonté contraire des parties, le prêteur, bénéficiaire du nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie donné en garantie du remboursement, a droit au paiement de la valeur de rachat tant que le prêt n'a pas été

¹ [Cass. 1ère civ., 20 janv. 2021, n° 19-15.849](#) : publ. au *Bull.* ; *LEDA* 2021, n° 4, p. 6, obs. P.-G. Marly.

² *Ibid.*

³ [Cass 1ère civ., 4 déc. 2001 n° 98-23.238](#) : *Bull. civ. I*, n° 300 ; *RGDA* 2002. 163, note J. Kullmann.

⁴ [Cass. 2ème civ., 2 juill. 2020, nos 19-11.417 et 19-13.636](#) : publ. au *Bull.* ; *RGDA* 2020, n°s 08-09, p. 41, note L. Mayaux ; *bjda.fr*. 2020, n° 70, note O. Roumélian.

⁵ L. Mayaux, note préc.

remboursé¹. Ainsi, le rééchelonnement par décision judiciaire de la dette de remboursement d'un prêt a pour effet que le nantissement perdure tant que le prêt n'est pas remboursé, peu important que l'acte de nantissement mentionne le terme conventionnel du prêt.

B – La délégation

Selon l'article 1336, alinéa 1^{er} du Code civil, tel qu'issu de la réforme opérée par l'ordonnance du 10 février 2016, « la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur ».

Ainsi, le souscripteur de la police d'assurance peut déléguer l'assureur en faveur de son créancier. Cette délégation-paiement est souvent préconisée, en raison de sa simplicité et de son efficacité². S'agissant le plus souvent d'une délégation imparfaite, le créancier est titulaire d'une créance nouvelle sur l'assureur et conserve ses droits contre son débiteur initial, souscripteur du contrat d'assurance vie. Il convient de préciser que l'assureur délégué ne peut opposer au créancier aucune exception née du contrat d'assurance (rapport délégant/délégué) ou du contrat de prêt (rapport délégant/délégataire)³.

1 – Mise en place

La délégation imparfaite suppose l'accord du souscripteur délégant et l'engagement nouveau de l'assureur délégué, sans condition de forme particulière, la délégation étant un contrat consensuel⁴. Elle nécessite aussi l'acceptation de cet engagement par le créancier, qui sera constatée dans l'acte de délégation, ou dans un avenant de délégation, établi par l'assureur⁵. Le plus souvent, elle donnera donc lieu à un acte sous seing privé, signé par les trois parties, sans autre formalité⁶. Elle ne s'accompagne pas du transfert de la police d'assurance des mains du souscripteur à celles du créancier.

Si le contrat a été accepté, le bénéficiaire acceptant devra en principe renoncer à son droit.

Bien évidemment, l'acte portant délégation limitera l'engagement de l'assureur délégué à la valeur de rachat du contrat, le créancier ne pouvant par ailleurs réclamer davantage que le montant de sa créance. En conséquence, le souscripteur délégant conserve par principe la faculté d'effectuer toute demande de rachat ou d'avance sur le contrat d'assurance pour la différence entre la valeur de rachat du contrat et le montant des sommes dues au délégataire à la date de la demande. En pratique l'exercice du rachat ou de l'avance

¹ [Cass. 1^{ère} civ., 10 mars 2021, n° 20-11.917](#) : publ. au *Bull.* ; *bdja.fr* 2021, n° 74, note M. Robineau ; *JCP G* 2021, doct. 418, n° 25, obs. Ph. Delebecque ; *LEDA* 2021, n° 5, p. 6, obs. M. Asselain.

² P. Bouteiller, « L'utilisation du contrat d'assurance-vie comme instrument de garantie », *JCP E* 2001. 646.

³ C. civ., art. 1336, al. 2.

⁴ [Cass. 1^{ère} civ., 25 oct. 2017, n° 16-23620](#) *LEDA* 11/2017, p. 5, obs. C. Béguin-Faynel.

⁵ B. Saint-Alary et M. Boccara-Segal, « L'efficacité des garanties sur contrat d'assurance-vie », *Dr. et patr.* 1997, n° 45, p. 38.

⁶ *Ibid.*

sera cependant subordonné, en raison d'une clause de la convention de délégation, à l'accord du délégataire. Il en ira du reste de même des opérations d'arbitrage.

Comme en matière de nantissement, il faudra veiller à modifier la clause bénéficiaire, pour l'hypothèse où l'assuré décèderait avant paiement de sa dette. Le créancier délégataire sera désigné bénéficiaire à titre onéreux dans la mesure de sa créance, le reliquat éventuel étant attribué à titre gratuit aux bénéficiaires librement désignés par le souscripteur¹. Cette modification de la clause bénéficiaire supposera le consentement du bénéficiaire si celui-ci avait accepté la stipulation faite à son profit.

Remarque : si la délégation de créance est utilisée en garantie de la dette d'un tiers et que le délégant est un époux commun en biens, il devra recueillir l'accord de son conjoint, conformément à l'article 1422, al. 2, du code civil.

2 – Mise en œuvre

Dans le schéma en cause ici, le souscripteur délégant (débiteur) obtient de l'assureur délégué qu'il s'oblige envers le créancier délégataire. L'assureur devient donc débiteur du créancier (la banque). Il est investi du droit de demander le rachat lorsque sa créance est exigible².

EXERCICE N° 7

Pour acquérir un appartement d'une valeur de 150.000 €, Mlle Y se propose de compléter son financement par un emprunt bancaire de 50.000 €. La banque exige évidemment des garanties. Mlle Y dispose d'un contrat d'assurance dont la valeur est de 110.000 €, qu'elle propose à la banque en garantie. Quel est l'intérêt de cette proposition ?

Réponse :

¹ Comp. la présentation étonnante de S. Hamoudi, « Utilisation d'un contrat d'assurance-vie en garantie d'une créance », *RGDA* 1997, p. 697.

² Rapp., Cass. 1^{ère} civ. 4 déc. 2001, n° 98-23.238 : *Bull. civ. I*, n° 300 ; *RGDA* 2002.163, note J. Kullmann (à propos d'un nantissement avec délégation du droit de rachat, sous l'empire du droit antérieur à la loi du 17 décembre 2007).

PARTIE IV – LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE – I – PRINCIPES GÉNÉRAUX

Parce que le contrat d'assurance vie (stipulation pour soi-même) peut ne pas avoir été utilisé entièrement par le souscripteur de son vivant, un capital résiduel figurera dans le contrat au jour de son décès. Ce capital sera attribué au bénéficiaire désigné, par le mécanisme de la stipulation pour autrui.

La désignation d'un bénéficiaire est facultative. Elle revêt cependant une grande importance en raison des dispositions contenues dans les articles L. 132-11 et L. 132-12 du Code des assurances, qui écartent l'application du droit commun des successions :

Une clause bénéficiaire de qualité doit non seulement indiquer les bénéficiaires, mais également préciser la nature de leurs droits, la quote-part du capital revenant à chacun lorsqu'ils sont plusieurs, ainsi que les charges et conditions qui assortissent les droits de chacun. Une rédaction complète et précise demande donc de la place... En tout état de cause, elle doit être parfaitement claire, pour éviter de donner prise à l'interprétation et aux conflits.

Chapitre I – La rédaction de la clause bénéficiaire

Section 1 – Les supports de la clause bénéficiaire

L'article [L. 132-8](#) prévoit que la désignation peut être réalisée soit dans la police elle-même, "soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du Code Civil, soit par voie testamentaire". L'article [L. 132-9-1](#) ajoute que « Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique ».

Tous les supports peuvent être choisis et sont équivalents. Ainsi, une clause bénéficiaire testamentaire peut être modifiée par une lettre simple¹. En d'autres termes, le parallélisme des formes n'est pas requis. Ce qui importe est la volonté du stipulant, appréciée souverainement par les juges du fond².

¹ [Cass. 1^{ère} civ., 3 avr. 2019, n° 18-14.640](#) : publ. au *Bull.* ; JCP N 2019, 1269, note A. Tani ; LEDA 2019, n° 5, p. 6, obs. M. Leroy ; Resp. civ. et assur. 2019, comm. 256, note M. Gayet ; RGDA 2019, n° 5, p. 29, note L. Mayaux.

² En dernier lieu, [Cass. 2^{ème} civ., 26 nov. 2020, n° 18-22.563](#) : publ. au *Bull.* ; LEDA 2021, n° 1, p. 7, obs. C. Béguin-Faynel, arrêt approuvant une Cour d'appel d'avoir jugé que les six courriers à en-tête du stipulant, adressés à différents établissements bancaires étaient des lettres-types non revêtues de la signature de l'intéressé et ne pouvaient être considérés comme la manifestation de la volonté du souscripteur de modifier les bénéficiaires.

Il est recommandé de rédiger autant de clauses bénéficiaires qu'il y a de contrats d'assurance.

A – Désignation dans les documents contractuels

La désignation peut être effectuée dans les documents contractuels (police, bulletin d'adhésion, avenant, etc.). Le plus souvent, la désignation est faite dans le bulletin d'adhésion, en utilisant la formule type proposée par la compagnie d'assurance (« *mon conjoint, à défaut mes enfants, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers* »). Concrètement, il s'agit de cocher une case située devant la clause standard.

Cette clause pré-imprimée appelle de nombreuses réserves : Est-elle bien adaptée à la situation familiale ? Est-elle bien comprise ? Est-ce bien l'intention de l'assuré de faire du conjoint le bénéficiaire exclusif du contrat et d'éliminer les autres héritiers ? Elle dispense de fait le souscripteur d'une réflexion pourtant essentielle. Le fait que la clause soit proposée par la compagnie lui fait présumer qu'elle doit être la clause légale ou la clause la mieux adaptée. Il est donc conduit à la retenir, alors que rien n'indique qu'elle est appropriée à sa situation.

B – Désignation testamentaire

La désignation par voie testamentaire est prévue par [l'article L.132-8](#) du Code des assurances. Le notaire apportera son concours à sa rédaction, obligatoirement si le testament prend la forme authentique. L'enregistrement au fichier central des dispositions de dernières volontés assurera la mémoire de cette désignation.

En pratique, la police pourra indiquer :

« voir testament déposé chez Maître A ou son successeur, notaire à ... »

« les capitaux seront versés aux bénéficiaires désignés dans mes dispositions testamentaires déposées chez Maître X, notaire à Y.¹ »

Le recours au testament n'altère pas la nature du droit propre du bénéficiaire : le capital ne fait donc pas partie de la succession du souscripteur². Le testament est en effet un document qui peut accueillir de nombreux actes juridiques (legs, clause bénéficiaire, dispositions de dernière volonté, etc.), qui n'ont pas tous à voir avec le droit successoral. La clause bénéficiaire bénéficie ainsi d'une certaine autonomie. Par exemple, il a été jugé que la nullité du testament qui contient la clause bénéficiaire, en raison du non-respect des conditions de validité, n'affecte pas la clause elle-même puisque le capital est hors succession³. Cela dit, si le testament est nul pour défaut de lucidité, toutes les dispositions

¹ On pourra ajouter : « à défaut, mes héritiers », pour le cas où la clause sera annulée ou révoquée accidentellement ou pour le cas où elle n'aurait pas été rédigée.

² Avant la loi de 1930, la jurisprudence considérait que le bénéficiaire désigné par testament était un légataire : Cass. civ. 24 févr. 1902, D. 1903, 1, 433.

³ CA Paris, 7^{ème} ch. A, 16 mai 2006, n° 04/23431, cité par Ph. Pierre et J.-M. Delpérier, *Assurance sur la vie et pratique notariale*, Ellipses, 2013, p. 121. – M. Leroy, *Assurance-vie et gestion du patrimoine*, précité, n° 147, p. 81 et s.

prises tombent. Dès lors, faute de clause bénéficiaire, le capital intègre la succession¹. Il pourrait en aller de même en cas de vice du consentement ou encore de défaut de capacité².

Le choix des mots est déterminant

Écrire dans un testament « je lègue le capital issu de mon contrat d'assurance », c'est mettre en place une libéralité et donc réintégrer l'assurance vie dans la succession ainsi que cela a été jugé par la Cour de cassation³. En effet, on ne peut léguer que ce qui est dans la succession. Cela entraînera selon les cas rapport et réduction.

*Si l'on veut que l'assurance reste « hors succession », une formule peut être : « je désigne comme bénéficiaires du contrat d'assurance vie n°*** que j'ai souscrit le *** auprès de la compagnie ***, M. X, etc.*

Remarques :

- le testament conjonctif étant interdit, la désignation testamentaire est impossible en cas de co-souscription. De même, l'usage du testament est impossible lorsque le souscripteur n'est pas l'assuré car celui-ci doit, à peine de nullité, donner son consentement écrit au choix du bénéficiaire⁴.
- les dispositions testamentaires ultérieures annulant et remplaçant les précédentes, en cas de modification du testament, il convient de préciser que la clause bénéficiaire reste valable ou bien de la réitérer⁵. De même, en cas de changement de contrat, il faudra modifier le testament qui indiquait précisément la référence de l'ancien contrat.
- en cas de curatelle, le majeur rédigerait seul la clause bénéficiaire testamentaire. Le curateur apporterait l'assistance requise par l'article L. 132-4-1 par acte séparé⁶.

Au décès de l'assuré, interrogé par la compagnie d'assurances, le notaire devra lui donner connaissance du ou des bénéficiaires désignés. Une fois les bénéficiaires connus, l'assureur devra les rechercher, conformément à [l'article L. 132-8](#) du code des assurances et procéder au paiement entre leurs mains (et non entre les mains du notaire).

Remarque : le testament était longtemps conseillé afin d'empêcher une acceptation par le bénéficiaire, lorsque l'acceptation était un acte unilatéral dépourvu de toute condition de forme. Cet argument n'est plus pertinent depuis la loi du 17 décembre 2007 qui a fait de l'acceptation un acte solennel et nécessitant l'accord du souscripteur. En revanche, le recours au testament est utile en présence de clauses bénéficiaires complexes ou atypiques

¹ [Cass. 1ère civ., 13 mai 2020, n° 18-26.784](#) : LEDA 2020 ; n° 7, p. 7, obs. M. Leroy.

² En ce sens, M. Leroy, obs. préc.

³ [Cass. 1ère civ., 10 oct. 2012, n° 11-17.891](#) : Bull. civ. I, n° 200.

⁴ [C. assur., art. L. 132-8](#), al. 6.

⁵ Il a cependant été jugé que la simple révocation des dispositions antérieures ne suffit pas à changer la désignation du bénéficiaire ([Cass. 1ère civ., 7 nov. 2012, n° 11-22.634](#)), solution reposant sur la volonté du testateur.

⁶ [Cass. 2ème civ., 8 juin 2017, n° 15-12.544](#) : publ. au Bull. ; JCP G 2017. 730, note D. Noguéro ; LEDA 2017, n° 7, p. 6, obs. C. Béguin-Faynel ; *BJDA* juill-août 2017, n° 52, chron. M. Robineau.

que les assureurs ont parfois tendance à rejeter (et l'on sait que bon nombre d'assureurs exigent une clause bénéficiaire dès la souscription).

C – Désignation par lettre autographiée

Une désignation par simple lettre à l'adresse de l'assureur faisant référence au contrat en cause est parfaitement possible. Malgré les doutes nés de l'exposé des motifs de la loi du 13 juillet 1930¹, la jurisprudence a validé cette modalité. Elle considère que les modes de désignation prévues par la loi n'ont aucun caractère limitatif. Ce qui importe est que le souscripteur ou l'adhérent ait exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté. Elle fait donc preuve de libéralisme : elle recherche l'intention du souscripteur et neutralise les formalités *a priori* inutiles. Elle a ainsi admis la lettre simple adressée à l'assureur², y compris lorsque la police exige une lettre recommandée, dès lors qu'elle est l'expression certaine de la volonté du défunt³ ; un imprimé rempli de la main du stipulant, mais non signé⁴ ; une lettre non expédiée mais datée et signée, valant testament⁵. Du reste, une loi de 2005 a ajouté à [l'article L. 132-9](#) que la désignation pouvait être réalisée par un acte sous seing privé.

En pratique la signature du stipulant est préférable. En revanche, il n'est pas nécessaire que la lettre soit entièrement manuscrite⁶. Pour mémoire, si le contrat a été souscrit sur la tête d'un tiers, l'assuré devra consentir par écrit à la clause bénéficiaire (puis à toute clause la modifiant).

La désignation par lettre autographiée présente l'avantage de la souplesse. Se pose alors la question de sa conservation et de sa révélation. Jusqu'à récemment, toutes les modalités étaient envisageables (dépôt auprès d'un notaire, conservation par le stipulant lui-même, par le bénéficiaire désigné (puisqu'on ne craint pas son acceptation), par un tiers de confiance (voire par plusieurs de ces personnes, en numérotant les exemplaires et en indiquant combien d'exemplaires ont été faits). Cependant, la Cour de cassation a jugé que la clause bénéficiaire non testamentaire n'est opposable à l'assureur que si elle lui a été communiquée avant le décès de l'assuré⁷, ce qui conduit à la lui communiquer et règle la question de la conservation.

Remarque : au regard de l'importance des fonds aujourd'hui transmis par le biais de l'assurance-vie, un formalisme minimal pourrait être bienvenu⁸. Pour autant, les pouvoirs

¹ V. T. Milcamps, J. Cl. Civil, annexes, fasc. 15-2, n° 74).

² [Cass. 1ère civ., 13 mai 1980, n° 79-10.053](#) : *Bull. civ. I*, n° 146 ; *JCP G* 1980, II, n° 19438, note Gulphe.

³ [Cass. 2ème civ., 7 avr. 2005, n° 04-11.712](#) : inédit au *Bull.* ; *RGDA* 2005. 682, note J. Kullmann.

⁴ Cass. 1ère civ., 8 nov. 1994 : *RGAT* 1995, 142, note J. Kullmann. – *adde*, [Cass 1ère civ., 10 mars 1993, n° 91-15.925](#), inédit au *Bull.*, considérant une lettre non expédiée mais datée et signée, comme valant testament abritant la clause bénéficiaire.

⁵ [Cass 1ère civ., 10 mars 1993, n° 91-15.925](#), inédit au *Bull.*

⁶ Cridon Paris, 8 nov. 2006.

⁷ [Cass. 2ème civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954](#) : publ. au *Bull.* ; *JCP N* 2019, 1276, note M. Robineau ; *RGDA* 2019, n° 7, p. 32, note L. Mayaux. Solution reprise, dans la même affaire, par [Cass. 2ème civ., 10 mars 2022, n° 20-19.655](#) : publié au *Bull.* ; *bjda.fr* 2022, n° 80, note M. Robineau ; *RGDA* 2022, n° 4, p. 48, note L. Mayaux ; *LEDA* 2022, n° 4, p. 6, obs. M. Leroy.

⁸ J. Aulagnier, « Plaidoyer pour une désignation olographe des bénéficiaires des contrats d'assurance », *Dr. et patrimoine* 2015, n° 244, p. 20.

publics n'entendent pas introduire de nouvelles règles en la matière¹. Le vieillissement de la population et le développement de la vulnérabilité qui en résulte pourraient conduire à repenser la question. Ainsi, est-il parfois préconisé de soumettre le changement de bénéficiaire au passage devant le notaire, au-delà d'un certain âge².

Section 2 – Le moment de la désignation

A – Désignation initiale

Rien n'oblige à désigner le ou les bénéficiaires de la garantie lors de la souscription ou de l'adhésion. D'ailleurs, l'article L. 132-11 du Code des assurances régit précisément l'hypothèse de l'absence de bénéficiaire. Le contractant est donc libre du moment de la désignation.

Pour autant, en pratique, les assureurs ont tendance à exiger une telle formalité, certainement par crainte de voir leur responsabilité engagée si l'assuré décède en l'absence de bénéficiaire.

B – Modification de la clause bénéficiaire

1 – L'exercice du droit de changer le bénéficiaire

L'article L. 132-8 du code des assurances précise qu'à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a droit de substituer un bénéficiaire à un autre. Le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie peut donc, comme tout bénéficiaire d'une stipulation pour autrui³, être révoqué s'il n'a pas accepté la stipulation. L'article L. 132-9 ajoute que « Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation appartient au stipulant »⁴.

Toutefois, depuis la loi du 17 décembre 2007, on sait que désormais, l'acceptation, si elle a lieu pendant la vie du contrat, c'est à dire avant dénouement, résulte soit d'un acte tripartite signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire, soit d'un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, notifié à l'assureur. Il n'est donc plus possible d'accepter le bénéfice du contrat sans l'accord du stipulant et celui-ci n'a plus à subir les conséquences d'une acceptation qu'il n'a pas voulue, c'est-à-dire le blocage du droit de rachat et l'intangibilité de la clause⁵.

Si le changement de bénéficiaire peut être effectué à tout moment, un changement tardif (peu de temps avant le décès peut, dans certains cas, entraîner une requalification en donation indirecte et, par suite, la remise en cause de l'application du régime civil et fiscal de

¹ [Rép. min. Le Calennec, n° 84728](#) : JO 5 avr. 2016, p. 2922 et [Rép. min. Fromantin, n° 63362](#) : JO 5 avr. 2016, p. 2911.

² C. Deville, *Pratiques commerciales et populations vieillissantes*, J. Lazarus, S. Rozier (Dir.), publié sur ACPR, 10 févr. 2023.

³ [C. civ., art. 1206](#).

⁴ CA Reims, 15 février 2007, n° 82, *L'argus*, n° 7042, 5 oct. 2007 p. 52.

⁵ M. Hazard et B. Quint, « Acceptation et droit de rachat : une solution définitive et nuancée », *Dr. et patrimoine*, n° 170, mai 2008, p. 60.

l'assurance. Un tel changement peut en effet révéler une volonté de servir de l'assurance vie dans un but exclusif de transmission, et non plus comme d'un instrument de vie¹.

Par ailleurs, si le souscripteur peut changer de bénéficiaires, il peut, à plus forte raison, modifier la répartition du capital entre les différents bénéficiaires. La Cour de cassation a ainsi affirmé que « dans les assurances sur la vie l'assuré peut modifier jusqu'à son décès la répartition du capital entre les bénéficiaires, dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que comme en l'espèce, l'assureur en a eu connaissance »².

2 – Les modalités de changement du bénéficiaire

Tant que le bénéficiaire initial n'a pas accepté la stipulation faite à son profit, le souscripteur peut modifier la clause, en utilisant le support de son choix. Il importe seulement que la modification exprime de façon certaine et non équivoque la volonté du stipulant³. La signature n'est pas requise, mais son absence fragilisera l'acte modificatif⁴.

De manière tout à fait logique, la Cour de cassation avait estimé que « la révocation de la stipulation du vivant du stipulant constitue un acte unilatéral qui doit produire effet même s'il n'est connu du promettant et du tiers bénéficiaire qu'après le décès du stipulant »⁵. Toutefois, comme on l'a déjà indiqué, elle a plus récemment retenu qu'une clause n'est opposable à l'assureur que si elle lui a été communiquée avant le décès de l'assuré⁶.

Remarque : lorsqu'il connaît sa qualité, le bénéficiaire a intérêt à se manifester au plus vite auprès de l'assureur, afin d'éviter que ce dernier verse, de manière libératoire, le capital décès à un bénéficiaire apparent. En effet, selon l'article L. 132-25 du Code des assurances, lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi. Il y a là une application particulière d'une règle du droit commun⁷.

Section 3 – La validité de la désignation

¹ *Infra*.

² [Cass. 2ème civ., 13 sept. 2007, n° 06-18.199](#) : Bull. civ. II, n° 215.

³ [Cass. 1ère civ., 13 mai 1980, n° 79-10.053](#) : Bull. civ. I, n° 146 ; JCP G 1980, II, n° 19438, note Gulphe.

⁴ Pour un exemple, [Cass. 2ème civ., 26 nov. 2020, n° 18-22.563](#) : publ. au Bull. ; LEDA 2021, n° 1, p. 7, obs. C. Béguin-Faynel, arrêt approuvant une Cour d'appel d'avoir jugé que les six courriers à en-tête du stipulant, adressés à différents établissements bancaires étaient des lettres-types non revêtues de la signature de l'intéressé et ne pouvaient être considérés comme la manifestation de la volonté du souscripteur de modifier les bénéficiaires.

⁵ [Cass. 1ère civ., 24 juin 1969](#) : Bull. civ. I, n° 246 ; D. 1969, jurispr. p. 544.

⁶ [Cass. 2ème civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954](#) : publ. au Bull. ; JCP N 2019, 1276, note M. Robineau ; RGDA 2019, n° 7, p. 32, note L. Mayaux.

⁷ [C. civ., art. 1342-3](#) (le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable).

A – Les personnes ne pouvant être désignées bénéficiaires

Lorsque le bénéficiaire est désigné à titre gratuit, l'assurance vie réalise une libéralité. En conséquence, le bénéficiaire se voit appliquer les règles du droit civil propres aux libéralités, dès lors qu'elles ne sont pas contredites ou écartées par des dispositions spécifiques du code des assurances. Il en résulte que certaines personnes ne peuvent être désignées bénéficiaires.

L'article 909 du Code Civil instaure en effet une incapacité de recevoir qui vise les libéralités quelle qu'en soit la forme¹. Cette incapacité, qui repose sur une présomption irréfutable de captation d'héritage, frappe :

- les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt : ces personnes ne peuvent bénéficier des dispositions entre vifs ou testamentaires que pourrait leur avoir consenties cette personne pendant sa dernière maladie, règle jugée conforme à la Constitution².
- les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions, quelle que soit la date de la libéralité.
- le ministre du culte.

Cet article 909 est complété par l'article L. 116-4 du Code de l'action sociale et des familles, introduit par la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Le texte frappe de la même incapacité de recevoir les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés des établissements médicosociaux ainsi que les accueillants familiaux et leurs proches. Étaient également concernés les salariés ayant une activité de service à la personne, mais le Conseil constitutionnel a supprimé la règle à leur égard par une décision QPC du 12 mars 2021³.

Par exception sont admises au profit des personnes visées par les deux textes :

- les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.
- les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

¹ [Cass. 1ère civ., 1er juill. 2003, n° 00-15.786](#) : inédit au *Bull.* ; *Defrénois* 2004, art. 37853, note N. Peterka. – [Cass. 1ère civ., 4 nov. 2010, n° 07-21.303](#) : *Bull. civ. I*, n° 222.

² [Cons. Const., 29 juill. 2022, n° 2022-1005 QPC](#) : *JCP N* 2022, act. 817, obs. A. Tani : « eu égard à la nature de la relation entre un professionnel de santé et son patient atteint d'une maladie dont il va décéder, l'interdiction est bien fondée sur la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve le donateur ou le testateur à l'égard de celui qui lui prodigue des soins. Dès lors, l'atteinte au droit de propriété [...] est justifiée par un objectif d'intérêt général et proportionnée à cet objectif ».

³ [Cons. Const., 12 mars 2021, QPC, n° 2020-888](#). L'atteinte au droit de propriété (et spécialement au pouvoir de disposer) a été jugée disproportionnée, dans la mesure où le seul fait qu'une personne ait besoin d'une assistance pour son maintien à domicile en raison de son âge, de son handicap ou de toute autre raison ne peut faire présumer que sa capacité à consentir est affectée. En outre, le texte ne faisait aucune distinction selon les tâches effectuées par les personnes interdites de recevoir et n'admettait pas la preuve de l'absence de vulnérabilité.

Ces dispositions sont interprétées strictement, l'incapacité devant être l'exception. En conséquence :

- l'incapacité de recevoir ne concerne pas « les membres de la famille du défunt, lorsqu'ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d'une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future », ce dont il résulte que l'époux de la curatrice, nièce du défunt, n'est frappé d'aucune incapacité de recevoir à titre gratuit par personne interposée »¹. Il convient toutefois de tenir des présomptions de conflit d'intérêt².
- les personnes visées peuvent valablement être nommées exécuteur testamentaire³.

B – Nullité de la clause bénéficiaire

La désignation peut être nulle pour des raisons assez diverses :

- assurance en cas de décès sur la tête d'un tiers sans son consentement⁴.
désignation faite par un incapable ou par une personne qui n'en avait pas le pouvoir⁵. À cet égard, il importe de souligner que la désignation du bénéficiaire, de même que sa révocation ou sa modification, relève des actes de disposition. En droit positif, il en résulte que seul le tuteur peut l'accomplir, après avoir été autorisé par le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué⁶. Sous l'empire de l'ancien article 502 du Code civil, il en découlait qu'était nulle la modification accomplie par la personne placée sous tutelle, sans autorisation préalable⁷.
- incapacité de recevoir du bénéficiaire.
- caractère illicite ou immoral de la désignation. L'hypothèse est relativement rare puisque la jurisprudence décide depuis 1999 que « n'est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire ». La solution a été appliquée en matière d'assurance vie⁸. Néanmoins, on trouve parfois des exemples⁹, même si le caractère illicite ou immoral (par exemple une discrimination) est difficile à établir¹⁰. Évidemment, la preuve est aisée à rapporter lorsque la clause elle-même comporte des traces d'illicéité¹¹.

¹ [Cass. 1ère civ., 17 oct. 2018, n° 16-24.331](#) : publ. au *Bull.* ; *Dr. fam.* 2018, comm. 287, obs. I. Maria ; *JCP N* 2019. 1107, note A. Tani.

² C. civ., art. 470 en droit commun, C. assur., art. L. 132-4-1 en droit des assurances.

³ [Cass. 1ère civ., 5 nov. 2020, n° 20-16.879](#) : publ. au *Bull.*

⁴ [C. assur., art. L. 132-2.](#)

⁵ [Cass. 1ère civ., 20 juin 2012, n° 10-21.808](#) : *Resp. civ. et assur.* 2012, comm. 284 ; *RD bancaire et fin.* 2012, comm. 155, note Fr. Sauvage ; *RGDA* 2012, p. 1095, note L. Mayaux.

⁶ C. assur., art. L. 132-4-1.

⁷ [Cass. 1ère civ., 21 oct. 2022, n° 20-23.610](#) : inédit au *Bull.* ; *bjda.fr* 2022, n° 84, note M. Robineau ; *Dr. famille* 2022, comm. 182, note I. Maria ; *LEDA* 2022, n° 10, p. 7, obs. C. Béguin-Faynel ; *RGDA* 2022, n° 11, p. 18, note A. Pimbert.

⁸ [Cass. 1ère civ., 25 janv. 2005, n° 96-19.878](#) : *Bull. civ. I*, n° 35 ; *Bull. Lamy assur.* mai 2005, n° 117, H, p. 9. – *Contra*, auparavant, [Cass. 1ère civ., 3 févr. 1976, n° 74-13.138](#) : *Bull. civ. I*, n° 51.

⁹ [Cass. 1ère civ., 4 nov. 2010, n° 07-21.303](#) : *Bull. civ. I*, n° 222 ; *JCP G* 2010, act. 1143, obs. J.-Ch. Bonneau, *JCP G* 2011. 63, n° 10, obs. J. Ghestin.

¹⁰ V. [Cass. 2ème civ., 28 juin 2012, n° 11-14.662](#) : *RGDA* 2013. 151, note L. Mayaux ; *LEDA* 2012, n° 121, obs. M. Leroy. Si le souscripteur avait désigné la ligue contre le cancer et la SPA comme bénéficiaires, ces désignations avaient pour but d'exhérer sa fille qui avait épousé un homme de couleur.

¹¹ Pour un testament prévoyant la révocation du legs au cas où la légataire épouserait un israélite, *Trib. civ. Seine*, 22 janv. 1947, *D.* 1947, p. 126.

Remarque : la nullité de la clause bénéficiaire n'emporte pas celle du contrat d'assurance, en raison du caractère accessoire de la stipulation pour autrui par rapport au contrat d'assurance¹.

Chapitre II – Le choix du bénéficiaire

Section 1 – Désignation nominative et/ou qualitative

Pour qu'il puisse profiter du droit propre et direct que la loi lui accorde, le bénéficiaire doit être déterminé ou tout au moins déterminable au moment où le capital sera exigible, c'est-à-dire lors du décès. En d'autres termes, [l'article L. 132-8](#) du code des assurances invite :

- soit à une désignation nominative : exemple « *bénéficiaire Jean Chapus, né à Clermont Ferrand le 23 octobre 1945, demeurant au jour de sa désignation à Royat, 34 rue des Fleurs* ». Le bénéficiaire est déterminé ;
- soit à une désignation qualitative : exemple « *mon frère* ». Si le souscripteur n'a qu'un frère, le bénéficiaire est déterminable (mais s'il en a plusieurs, cette désignation sera insuffisante pour identifier lequel est visé par le stipulant).

A – Désignation directe ou nominative

Le bénéficiaire est désigné directement par les éléments de civilité : nom, prénoms, date et lieu de naissance, s'il s'agit d'une personne physique. Il est conseillé d'ajouter le lieu de résidence au jour de la désignation. La désignation nominative est souhaitable pour plusieurs raisons :

- pour la compagnie d'assurance, une désignation précise et claire facilite l'exécution de son obligation de rechercher les bénéficiaires au décès de l'assuré, introduite à [L'article L. 132-8](#) par la loi du 17 décembre 2007². Elle ne laisse pas place à l'interprétation.
- pour le contractant, elle est plus précise et exprime clairement sa volonté. Il la comprend aisément, elle est facile à appliquer par l'assureur et évite le contentieux.
- pour le courtier, connaître précisément l'identité des bénéficiaires, c'est en faire « des prospects ».

PRATIQUE

Pourquoi ne pas proposer à son client d'ouvrir un contrat non seulement pour lui-même et en même temps pour chacun des bénéficiaires parfaitement identifiés. Quand on sait que la pertinence du placement assurance est pour partie fonction de sa durée, on imagine l'intérêt de cette suggestion. Au décès du souscripteur les capitaux reçus par les

¹ [Cass. 1ère civ., 8 oct. 1957, n° 57-02.072 et 57-02.394](#) : Bull. civ. I, n° 359.

² [Loi n° 2007-1775 du 17 déc. 2007](#), permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés.

bénéficiaires pourront être reversés sur les contrats ouverts auprès de la même compagnie. Bon moyen pour les assureurs de conserver les capitaux qui leur ont été confiés.

B – Désignation indirecte ou qualitative

Une désignation indirecte, par la qualité, est tout à fait valable. Par exemple, plutôt que de désigner : « *Paul Moilier, demeurant à... né à ...* », on pourra le désigner par sa qualité : « *bénéficiaire, mon jardinier* ». La personne qui sera le jardinier du souscripteur au jour du dénouement du contrat recevra le capital.

Cette désignation indirecte est fréquente dans la mesure où la clause standard proposée par les assureurs (« mon conjoint, à défaut mes enfants, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ») est ainsi construite.

C'est au jour du dénouement du contrat, par le décès de l'assuré, que s'apprécie la qualité. Or, bien évidemment, une qualité au temps t (lors de la désignation) peut ne plus être remplie au temps $t + n$ (lors du décès). Dans ce cas, celui que le stipulant pensait avoir désigné ne pourra profiter du capital. Il peut notamment en être ainsi pour des qualités telles que : conjoint, concubin, partenaire pacsé, etc.

En cas de litige, c'est au juge qu'il appartient de résoudre les difficultés, en recherchant la volonté du stipulant.

C – Désignation associant identité et qualité

Il est assez fréquent que soit associée à l'identité la qualité de la personne désignée. Par exemple Monsieur Moilier Paul, né à..., le..., mon jardinier, ou encore Madame Piatier Laure, née à..., le..., mon épouse.

Cette association de l'identité et de la qualité peut s'avérer problématique si au jour du décès de l'assuré Paul Moilier est en vie mais n'est plus jardinier, ou si Laure Piatier a survécu à l'assuré mais n'est plus son épouse. La clause paraît inapplicable, sauf à se demander quelle était la volonté du souscripteur, quelle était la cause impulsive de la désignation. Ce n'est pas satisfaisant et cela crée un aléa judiciaire problématique, la qualité l'emportant parfois, l'identité étant d'autres fois privilégiée¹.

PRATIQUE

Si une qualité doit être associée à une identité, le mieux et le plus sécurisant est de faire de la qualité une condition suspensive du droit du bénéficiaire

Exemple : « bénéficiaire, M. Paul Moilier, né à ... le ... , sous condition qu'au jour de mon décès, il soit toujours mon jardinier ». La qualité est ainsi clairement présentée comme une condition impulsive déterminante de la désignation.

¹ V. par ex., CA. Paris, 7^{ème} C. Section A, 11 juin 2002.

Section 2 – Désignation du conjoint

A – Désignation directe ou indirecte

La qualité de "conjoint" (ou "épouse" ou "mari" ou "femme"), sans indication de nom profite à la personne qui a juridiquement cette qualité au moment de l'exigibilité du capital assuré¹.

Conséquences :

- demeure bénéficiaire le conjoint de l'assuré, alors que les époux vivaient séparément depuis plus de 10 ans, mais sans être divorcés².
- si la clause bénéficiaire désigne « l'épouse » du souscripteur, elle est caduque si le souscripteur ne s'est pas remarié, faute de personne ayant la qualité de conjoint au jour du décès. Les capitaux seront attribués aux bénéficiaires de 2nd rang (si la clause a prévu une telle désignation subsidiaire), à défaut, ils réintègreront la succession. En revanche, si le souscripteur s'est remarié, la clause produit ses effets au profit du nouveau conjoint. Le premier conjoint, ayant perdu cette qualité, est exclu, ce qui n'est pas sans poser problème lorsque le contrat a été financé avec des deniers appartenant à la communauté formée avec la première épouse³.
- si la clause bénéficiaire a désigné nominativement l'épouse du souscripteur (« bénéficiaire Madame Suzanne Dupont »), le bénéfice du capital lui sera attribué puisque la qualité d'épouse n'est pas visée.

Pour pallier nombre de difficultés, on pourra insérer une condition et ainsi désigner le conjoint sous la condition suspensive d'avoir cette qualité au jour du dénouement du contrat. Il est à ce sujet souhaitable de préciser que l'attribution bénéficiaire au conjoint est subordonnée à la condition qu'une procédure de divorce n'ait pas été entamée ou qu'un jugement de séparation judiciaire n'ait pas été prononcé (la séparation de corps ne met pas fin au mariage et ne fait donc pas perdre la qualité de conjoint).

On peut utiliser la formule suivante : « *bénéficiaire : mon conjoint non divorcé, non séparé de corps, non engagé dans une procédure judiciaire ou extrajudiciaire en divorce ou en séparation de corps.* »

¹ [C. assur., art. L. 132-8](#), al. 4.

² CA Douai, 16 oct. 2006.

³ V. J. Aulagnier, « Aigreurs et rancœurs à propos d'un contrat d'assurance », *Newsletter Aurep*, n° 63, avr. 2009.

EXERCICE N° 8

M. Dupond entend désigner Élise Durand bénéficiaire de son contrat d'assurance vie. Il est marié avec elle, mais souhaite qu'elle ne puisse pas recevoir le capital décès dans l'hypothèse où ils seraient séparés au moment de son décès. Dans un tel cas, il aimerait que le capital soit attribué à ses deux fils. Il a par ailleurs entendu parler de la possibilité de divorcer sans juge. Aidez-le à rédiger la clause bénéficiaire du contrat.

Réponse :

L'adjonction d'une condition suspensive attachée à une qualité peut également accompagner la désignation du partenaire d'un pacs ou, pourquoi pas, du concubin. En effet, si le Pacs peut être rompu d'un commun accord, il peut également l'être unilatéralement¹.

PRATIQUE

Exemple : « Bénéficiaire Mme Y, née à.... le, sous condition suspensive que n'ait pas été rompu notre Pacs conclu le ... (sauf hypothèse de rupture en raison de notre mariage ensemble) ».

B – Conséquences de la désignation du conjoint

1 – Le droit exclusif du conjoint

La désignation du conjoint comme bénéficiaire de premier rang (à l'image de ce que prévoit la clause standard des compagnies) conduit à lui attribuer l'intégralité des capitaux et à exclure les autres héritiers du stipulant. Le stipulant n'en a pas toujours conscience et ce n'est pas nécessairement son intention. Comme on l'a écrit, « Les clauses types, rencontrées lors de la souscription d'un contrat, doivent être bannies et remplacées par la rédaction d'une clause adaptée à la situation et aux besoins patrimoniaux de chaque client. En la matière il est impératif de passer du prêt à porter au sur-mesure »². Si le contractant

¹ C. civ., art. 515-7, al. 5.

² S. Chaîne et M. Iwanenko, « Le bénéfice du contrat d'assurance vie », JCP N 25 2000, p. 377.

désigne son conjoint comme bénéficiaire, ce qui est parfaitement légitime et possible, il doit le faire en toute connaissance de cause, dûment informé et conseillé.

En revanche, en présence de contrat de prévoyance décès, la désignation du conjoint est le plus souvent pleinement justifiée. En effet, le capital est destiné à assurer à sa famille (épouse et enfants) des moyens de vie suffisants en cas de décès prématuré de l'assuré, alors que le patrimoine de la famille est insuffisant. La prévoyance vise en effet à créer un capital grâce au jeu de la mutualisation, moyennant des primes modiques¹. En désignant pour bénéficiaire exclusif son conjoint, l'assuré lui donne les pleins pouvoirs sur des fonds dont va profiter la famille dans sa globalité, alors que s'il désignait les enfants comme bénéficiaires, les capitaux leur revenant seraient soumis à l'administration légale, ce qui impliquerait certaines contraintes². La clause bénéficiaire : « *mon conjoint, à défaut mes enfants...* » est en parfaite cohérence avec la préoccupation du stipulant, elle est parfaitement adaptée aux contrats de prévoyance décès.

Or bien que les contrats d'épargne vie aient une toute autre vocation que les contrats décès, les compagnies ont repris à leur égard la clause type qui avait fait ses preuves en prévoyance décès. Il est vrai que dans les premières années de l'assurance vie, cette clause était plutôt appropriée, car les capitaux étaient modestes. L'assurance vie contribuait à la protection du conjoint, alors qu'il avait été fort mal servi par le code civil de 1804³.

Mais la situation a bien changé : la situation successorale du conjoint s'est grandement améliorée grâce aux lois de 2001 et 2006, il bénéficie le plus souvent d'une protection par la convention matrimoniale et d'une donation au dernier vivant et les capitaux en cause sont parfois considérables : combien de patrimoines se constituent, se forment et se développent à l'intérieur de l'assurance, excellent mode de détention d'actifs patrimoniaux ? Les épargnants ont parfaitement compris l'utilité de ce placement. Le patrimoine accumulé est utilisé comme instrument de vie⁴, il est disponible grâce au droit de rachat, la souscription en connaît pas de limite de montant ou d'âge⁵. À cela s'ajoute la créativité des assureurs qui enrichissent régulièrement leurs contrats de nouvelles options, pour s'adapter à la diversité des besoins des épargnants et les séduire davantage et un régime fiscal encore attractif, l'État s'appuyant sur l'assurance vie pour financer la dette et les entreprises.

Le maintien de la clause standard conduit de fait à un contournement de la réserve héréditaire⁶. En effet, selon l'article 757-2 du code civil, c'est seulement à défaut de descendants et d'ascendants que le conjoint survivant recueille toute la succession du

¹ Exemple : pour financer un contrat de prévoyance décès garantissant un capital de 300.000 euros, un assuré âgé de 30 ans devra la première année une prime de 400 euros (v. Site Internet : <http://www.prévoyance-directe.fr>, Capital décès, Protection Tempo (cotisation mensuelle 32,64 €). La cotisation ne varie pas pour toute personne âgée de moins de 34 ans).

² Même si l'ordonnance du 15 octobre 2015 a grandement simplifié la situation des familles mono-parentales.

³ L'ancien article 767 du Code civil faisait du conjoint l'héritier d'un quart en usufruit du patrimoine du premier mourant.

⁴ V. J. Aulagnier, « Irremplaçable assurance vie », *Profession CGP*, n° 25, avril 2014, p. 36/37.

⁵ V. *supra*.

⁶ N. Randoux et P. Caignault : « ... la souscription d'un contrat d'assurance vie continuera à constituer un contournement potentiel de la réserve héréditaire ». Deuxième commission, Le cadre de la transmission, Rapport au 108^{ème} congrès des notaires de France, Montpellier, p. 320. – V. J. Aulagnier, « La réserve héréditaire peut-elle survivre à l'assurance vie », *Gaz. Pal.*, n° 28/29 janv. 2011, 23 et s.

défunt, or ici, il reçoit l'intégralité des capitaux, hors succession¹, sans que les règles du rapport et de la réduction puissent s'appliquer, sauf primes manifestement exagérées². En d'autres termes, l'assurance vie vient « indirectement » augmenter la quotité disponible, c'est à dire la part du patrimoine dont le *de cujus* peut librement disposer, réduisant les droits des descendants réservataires telle que prévue par l'article 913 du Code civil. Elle permet d'accroître la quotité spéciale permise entre époux par l'article [1094-1](#) de ce même code.

Le patrimoine transmis lors du décès de son propriétaire se compose aujourd'hui de deux masses parfaitement distinctes :

- les actifs patrimoniaux composant la succession du défunt saisis de plein droit par les héritiers.
- les actifs patrimoniaux mis hors de sa succession par l'article [L. 132-12](#) du code des assurances et saisis par le conjoint désigné par la formule standard comme bénéficiaire.

La pratique de la clause type désignant le conjoint est dès lors contestable, d'autant qu'à l'occasion des réformes du droit des successions opérées par les lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006, le législateur a conservé le principe de la réserve (même si on peut rétorquer que si le législateur n'est pas intervenu, alors qu'il a parfaitement connaissance de la situation, c'est qu'il approuve celle-ci).

À cela s'ajoute, pour rappel, que sa vie durant, le souscripteur est titulaire d'une faculté de rachat. Économiquement, tout se passe comme s'il était titulaire d'une créance contre l'assureur. Pourtant, au lendemain de sa mort, il est affirmé que l'assurance vie ne participe pas de l'actif successoral. Cette règle ne paraît juste que pour les capitaux issus des contrats de prévoyance décès, pour lesquels il n'y a pas de faculté de rachat et pour lesquels les capitaux sont le fruit de la mutualisation³.

2 – Correctifs

a – Correctif contestable : la limitation des primes

Les enfants exclus par cette clause désignant le conjoint peuvent ressentir « frustration et rancœurs » et être tentés d'agir en justice⁴, notamment sur le fondement de l'article [L. 132-13](#) du code des assurances, de manière à obtenir le rapport des primes et leur éventuelle réduction⁵.

Face à ce risque, les compagnies, au lieu de rectifier la clause bénéficiaire type et de répartir le bénéfice du contrat entre tous les héritiers, ou encore au lieu de supprimer

¹ [C. assur., art. L. 132-12.](#)

² [C. assur., art. L. 132-13.](#)

³ *V. supra.*

⁴ B. Beignier, note sous CA Pau 10 juin 2008, *Dr. famille* 2008, comm. 147, : « A trop vouloir faire échapper l'assurance vie au droit patrimonial, on finira par nourrir un contentieux d'aigreur et de rancœur dont les tribunaux seront assaillis »

⁵ On verra plus loin qu'une telle décision est improbable.

purement et simplement cette clause, ont invité leurs clients à ne pas « affecter plus de 25 à 30% de leur patrimoine en assurance vie ». Cette recommandation de prudence trouvait implicitement sa justification dans la référence à la quotité disponible, même si elle n'a pas toujours été suivie (comment résister à des clients légitimement demandeurs d'un placement pertinent ?).

b – Correctif pertinent : la répartition du capital

Il est plus judicieux de préconiser un partage du bénéfice du contrat entre tous les héritiers. 25 à 30% du bénéfice du contrat au conjoint, le surplus aux héritiers réservataires. Il n'y a alors pas de limite à la souscription et aux versements : puisque personne ne s'estimera lésé, personne ne contestera l'opération. C'est tout l'enjeu d'une réflexion approfondie sur la clause bénéficiaire.

Soit la situation suivante : M. X est marié sous un régime séparatiste. Son patrimoine est de 1.000.000 d'euros. On retient l'hypothèse que ce capital est valorisable au taux de 4% par an, qu'il soit placé entre les mains d'une compagnie d'assurance ou qu'il soit placé entre les mains d'un banquier. Disposant d'une retraite confortable, M. X n'a pas eu vraiment besoin de puiser dans son épargne pour financer ses dépenses de vie courantes. Deux stratégies sont envisageables :

Stratégie n° 1 : « Pas plus de 25% de ce patrimoine assurance vie »

La prime d'assurance vie ne saurait excéder 250.000 euros. Les 750.000 euros restant sont placés chez le banquier. Dix ans plus tard, le patrimoine est globalement égal à 1.500.000 euros (4% par an). Au décès de l'assuré, le contrat se dénoue et le conjoint reçoit de l'assureur 370.000 euros.

Le surplus du patrimoine soit 1.130.000 euros figure dans la succession de Monsieur X. Il revient par hypothèse en usufruit au conjoint (article 757 du code civil), en nue-propriété à ses enfants.

La compagnie s'est privée « par prudence ou par sagesse » des 750.000 euros placés alors entre les mains de la banque. Tant mieux pour le banquier, tant pis pour l'assureur. Tant pis aussi pour l'assuré car le plus souvent, en matière bancaire, pour assurer le rendement annoncé, l'épargne est bloquée.

Stratégie n° 2 : « 100 % du patrimoine en assurance vie » :

La prime s'élève à 1.000.000 euros. Dix ans plus tard le contrat, valorisé de 4% par an, vaut 1.500.000 €. Lors du dénouement du contrat, au décès de l'assuré, le conjoint reçoit un quart, soit, 375.000 euros, le reliquat (1.125.000 €) étant partagé entre les enfants (étant précisé qu'il est également possible de démembrement les capitaux décès¹ et de répartir ainsi

¹ *Infra.*

les 1 125 000 euros en usufruit et en nue-propriété entre le conjoint et les enfants. Une telle attribution respecte très scrupuleusement les droits de chacun, conjoint et descendants. Elle éteint tout risque de contentieux. Comment les compagnies n'ont-elles pas vu ici une stratégie préférable pour tous ?

Conclusion : un partage du capital grâce à une clause bénéficiaire adaptée est bien préférable à une limitation des primes. Les héritiers, conjoint et descendants, ne sont privés de rien puisqu'ils trouvent dans le patrimoine hors succession les mêmes droits que dans le patrimoine laissé dans la succession.

PRATIQUE

Lorsque les capitaux en jeu sont importants, une répartition du capital issu du contrat d'assurance entre les héritiers est pertinente, à plus forte raison en présence d'héritiers réservataires. Une clause démembreée offrira à cet égard de nombreux atouts.

Section 3 – Désignation des enfants

En application de la clause type, les enfants sont bénéficiaires sous la double condition suspensive du décès de l'assuré (ce qui est logique) et de celui du conjoint (ce qui l'est beaucoup moins). Au-delà, la désignation des enfants suppose d'avoir à l'esprit un certain nombre de règles et de prendre quelques précautions.

A – Qualité d'enfant

Si la clause, à l'instar de ce que propose l'article L. 132-8, vise les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne, les enfants désignés sont ceux nés ou conçus à la date de l'exigibilité de la prestation de l'assureur (donc au moment du décès)¹, sous réserve que le lien de filiation soit juridiquement établi.

Si la clause désigne simplement les enfants, sans davantage de précision, les enfants conçus mais non encore nés sont bénéficiaires par application de l'adage *infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur*, érigé au rang de principe général du droit par la jurisprudence².

¹ Comp., [C. civ., art. 906](#) : « Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

² [Cass. 1^{ère} civ., 10 déc. 1985, n° 84-14.328](#) : *Bull. civ. I*, n° 339 ; *D.* 1987, jurispr. p. 449, note G. Paire ; *RGAT* 1986. 211, note J.-L. Aubert.

L'assurance vie étant « hors succession », la répartition du capital se fait par tête, non en fonction des droits héréditaires des enfants. Dans la même logique, la renonciation à la succession est sans effet sur le droit au bénéfice du contrat d'assurance vie¹.

B – Absence de présomption de représentation

En droit des assurances, la représentation ne se présume pas², contrairement à la règle admise en droit des successions, où le petit enfant vient de plein droit à la succession de son grand-père en cas de prédécès de son père³. En conséquence, en cas de prédécès de l'un des enfants, le capital assuré n'échoit à ses petits-enfants que si le stipulant a expressément prévu la représentation. À défaut, le capital est réparti entre les seuls enfants vivants au jour du décès de l'assuré⁴.

Il est donc essentiel de prévoir un dispositif équivalent à la représentation successorale dans la clause bénéficiaire. Ici comme ailleurs, si la clause n'est pas claire, le juge recherchera quelle a été la volonté du souscripteur et pourra admettre la représentation, même si le terme n'a pas été utilisé par le stipulant⁵.

Si la représentation a été effectivement prévue, elle s'applique alors même que l'enfant représenté est décédé avant la souscription du contrat⁶.

Remarque : les compagnies ont longtemps ignoré la règle, si bien que la clause standard ne prévoyait pas la représentation. Il est donc important de vérifier la rédaction de la clause bénéficiaire, dans les contrats anciens. La responsabilité de l'assureur ou du conseiller pourrait être engagée pour ne pas avoir informé ses clients de l'opportunité de modifier la clause bénéficiaire et d'intégrer la représentation⁷.

PRATIQUE

Plutôt que d'utiliser l'expression « *vivant ou représenté* », pas nécessairement comprise du stipulant, il est préférable d'indiquer les cas dans lesquels la part du capital devant revenir à un enfant bénéficiera à ses descendants. Il faut se souvenir en effet que la représentation joue non seulement en cas de décès mais encore depuis les lois de 2001 et 2006 en cas de renonciation et d'indignité⁸. En outre, évoquer la représentation alors que l'assurance vie est hors succession ne va pas de soi.

Bénéficiaires : Mme X, née à.... le ..., ma fille et M. Y, né à... le..., mon fils, par parts égales.

¹ La renonciation à succession du bénéficiaire d'une assurance vie ne fait pas obstacle à sa présence aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession : [Cass. 1ère civ. 6 mars 2007, n° 05-10.216](#) : *Bull. civ. I*, n° 100 : *RJPF* 2007-6/49, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire, même si en renonçant le bénéficiaire n'est plus débiteur du rapport.

² [C. assur., art. L. 132-9](#), alinéa 4. Pour un ex., [Cass. 2ème civ., 22 sept. 2005, n° 04-13.077](#) : *Dr. famille* 2006, comm. 215, note S. Lambert.

³ [V. C. civ., art. 751 et C. civ., art. 752](#).

⁴ CA Aix en Provence, 1ère Ch. 24 janvier 2006, n° 2006-78.

⁵ [Cass. 2ème civ., 13 juin 2013, n° 12-20.518](#) : [www.actuassurance.com](#), sept-oct. 2013, n° 32, act. jurispr., note M. Robineau.

⁶ [Cass. 2ème civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.992](#) : *RGDA* 2008. 724, note L. Mayaux.

⁷ CA Paris 7ème Ch. Section A 30 avr. 2002 n° 01-04985.

⁸ En outre, selon la date de rédaction de la clause, on pourrait discuter des hypothèses de représentations

Dans le cas où l'un d'eux serait prédécédé ou bien décèderait avant d'avoir pu accepter ou bien encore n'accepterait pas, la part qui lui serait revenue reviendra à ses enfants.

Section 4 – Désignation des héritiers

Dans la clause standard proposée par les compagnies, ce n'est que par défaut de conjoint, d'enfants ou de petits enfants que « *les héritiers* » (c'est-à-dire les frères, sœurs, cousins, etc.) viennent en position de bénéficiaires. Il est néanmoins tout à fait possible de faire des héritiers des bénéficiaires de premier rang. Du reste, si l'on considère qu'une clause standard est souhaitable, c'est probablement celle qui consisterait à désigner les héritiers du souscripteur comme bénéficiaires.

Malgré certaines réserves¹, la désignation des héritiers est parfaitement adaptée en présence d'une composition familiale classique : un conjoint, des enfants ou descendants. En effet, cette désignation respecte les règles de la dévolution successorale, alors même que le capital issu du contrat d'assurance ne fait pas partie de la succession du défunt². La succession et le capital décès sont répartis de manière identique entre tous les héritiers, conjoint, enfants et petits-enfants. Encore faut-il apporter quelques précisions.

A – Identité des héritiers bénéficiaires

Le terme héritier renvoie à l'ordre successoral organisé par la loi ou par la volonté du défunt³. Il n'y a pas lieu de distinguer la notion d'héritier, selon qu'il s'applique en droit des assurances ou en droit des successions⁴.

À cet égard, il ne fait aucun doute que le conjoint survivant doit être compris parmi les héritiers bénéficiaires. La loi lui confère en effet une vocation successorale renforcée depuis la loi du 3 décembre 2001, et codifiée à l'article 757 du Code Civil.

S'agissant des légataires, il faut distinguer.

- le légataire à titre particulier n'est pas considéré comme un héritier.
- en revanche, le légataire universel et le légataire à titre universel sont des héritiers et ont donc vocation au capital.

Précisément, en présence d'une clause bénéficiaire désignant les héritiers, un légataire universel exclut un héritier *ab intestat* non réservataire. La Cour de cassation a confirmé cette position dans une décision du 1^{er} juin 2011⁵. Quant au légataire à titre universel, alors que la

¹ M. Iwanenko et M. Leroy, *op. cit.*, p. 97.

² CA. Reims, Ch. civ. 15 oct. 2007.

³ [Cass. 1^{ère} civ., 4 avr. 1978, n° 76-12.085](#) : *Bull. civ. I*, n° 138 ; D. 1978, IR, 460, obs. C.-J. Berr et H. Groutel ; *ibid.* 467, obs. Martin.

⁴ [Rép. min. Roubaud, 1^{er} juin 2008](#), n° 8657 : JOAN 1 juin 2008, p. 5182 – [Rép. min. Laffineur, 28 juill. 2009](#), n° 44814 : JOAN 28 juillet 2009, p. 7515

⁵ [Cass. 1^{ère} civ., 1^{er} juin 2011, n° 10-16.285](#). *adde*, CA Orléans, 14 janvier 2013 n° 12/00512.

question était débattue en doctrine¹, la Cour de cassation a fini par admettre qu'il a qualité à recevoir les fonds issus du contrat d'assurance vie lorsque la clause bénéficiaire désigne les héritiers².

Toutefois, ces solutions doivent être reçues avec prudence. En effet, la Cour de cassation exige des juges du fond qu'ils recherchent quelle a été l'intention du stipulant³. Autrement dit, les juges doivent s'assurer que les termes utilisés sont bien l'exact reflet de cette intention. Cette position est justifiée, le stipulant pouvant ignorer les contours de la notion d'héritier. La Cour de cassation a d'ailleurs eu l'occasion d'affirmer que pour apprécier la qualité d'héritier, il convenait de ne s'attacher ni à l'acception de ce terme dans le langage courant ni à sa définition juridique, mais de rechercher la volonté du souscripteur⁴.

Dans cette logique, les solutions présentées plus haut peuvent être écartées lorsqu'il apparaît que le stipulant n'avait pas l'intention d'exclure les héritiers non réservataires. Ainsi, dans une affaire où une personne avait institué légataire universel puis avait souscrit un contrat d'assurance vie et désigné pour bénéficiaires ses héritiers, il a été jugé qu'elle avait entendu attribuer les capitaux à l'ensemble des héritiers et pas seulement au légataire universel⁵.

Il est conseillé, pour éviter toute discussion éventuelle, de préciser dans la clause si les héritiers bénéficiaires sont ou non les héritiers *ab intestat*. Il pourra même être utile d'ajouter une référence au droit positif interne afin d'éviter les conséquences éventuellement inattendues de l'entrée en vigueur du règlement européen sur les successions. On pourra ainsi utiliser la formule « mes héritiers légaux au sens du droit positif français ».

B – Indifférence de l'acceptation de la succession

L'article L. 132-8 du Code des assurances précise que les héritiers, ainsi désignés comme bénéficiaires d'une assurance-vie, "conservent ce droit en cas de renonciation à la succession".

Il y a là un élément très important de stratégie patrimoniale (la renonciation à succession peut être motivée par l'ampleur du passif, mais aussi par une volonté « transmissive », puisque depuis la loi de 2006, la représentation joue en cas de renonciation⁶). L'héritier, par ailleurs bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, peut donc

¹Excluant la qualité d'héritier bénéficiaire, L. Mayaux, in J. Bigot et alii, *Traité de droit des assurances*, t. 4, *Les assurances de personnes*, LGDJ, 2007, n° 300 – *contra*, C. Bienvenu, G. Dufour, C. Ponchel-Pouvreau et K. Tokka, « L'intérêt de la bonne qualification des legs » : JCP N 2012. 1335.

² Cass. 1ère civ., 30 sept. 2020, n° 19-11.187 : publié au Bull., JCP N 2021. 1103, note S. Bernard ; LEDA 2020, n° 10, p. 7, obs. C. Béguin-Faynel.

³ Cass. 1ère civ., 10 févr. 2016, nos 14-27.057 et 14-28.272, JCP N 2016, 1119, note M. Leroy ; *Dr. fam.* 2016, com. 87, note M. Nicod ; *www.actuassurance.com*, févr.-mars 2016, n° 45, analyses, M. Robineau – Cass. 1ère civ., 19 sept. 2018, n° 17-23.568 : JCP N 2018. 1348, note M. Robineau ; *Resp. civ. et assur.* 2018, comm. 316, note Ph. Pierre ; *RGDA* 2018. 514, note L. Mayaux – Cass. 1ère civ., 30 sept. 2020, n° 19-11.187 préc.

⁴ Cass. 2ème civ., 14 déc. 2017, n° 16-27.206 : *bjda.fr* 2018, n° 55, note M. Robineau ; JCP N 2018. 1159, note M. Robineau ; LEDA févr. 2018, p. 6, obs. M. Leroy ; *RD bancaire et fin.* 2018, comm. 40, obs. N. Leblond ; *RGDA* 2018. 117, note L. Mayaux.

⁵ Cass. 2ème civ., 12 mai 2010, n° 09-11.256.

⁶ V. G. Miermont, « Et si l'on renonçait à une succession pour transmettre », *Newsletter Aurep*, 19 mars 2021, n° 379.

librement renoncer à la succession, sans porter atteinte à ses droits au bénéfice du contrat d'assurance vie.

Cela n'interdit pas au stipulant, par une clause particulière, de réserver le bénéfice de l'assurance-vie aux seuls héritiers qui ont accepté la succession. Il pourra utiliser à cette fin la formule suivante : « mes héritiers, ayant accepté ma succession ».

C – La répartition du bénéfice entre les héritiers

Lorsque le stipulant a désigné pour bénéficiaires ses héritiers, le capital est réparti entre eux « en proportion de leur part héréditaire », ainsi que l'indique [l'article L. 132-8](#). Il sera donc tenu compte des différentes dispositions éventuellement prises par le souscripteur du contrat d'assurance. En particulier, si le conjoint a été institué légataire universel de l'usufruit, il sera bénéficiaire en usufruit du capital du contrat, les enfants étant bénéficiaires en nue-propriété. Il faudra alors organiser la gestion des capitaux démembres si la clause bénéficiaire n'a pas anticipé la question.

Comme on vient de le dire, on ne tient pas compte, des renonciations à la succession. Cela conduit à faire une double dévolution : l'une successorale qui tient compte des renonciations, l'autre assurantielle qui n'en tient pas compte.

Le cantonnement s'analysant en une renonciation partielle à la succession, il est également sans effet sur la répartition du capital du contrat d'assurance¹, sauf stipulation contraire dans la clause bénéficiaire.

Exemples

1°) Le défunt laisse pour lui succéder un conjoint, un enfant d'une première union, trois petits-enfants venant par représentation d'un deuxième enfant prédécédé et issu de la première union. Il n'a pas été fait de donation entre époux. Les bénéficiaires du contrat seront, en raison de l'application de l'article 757 du Code civil, le conjoint pour un quart, l'enfant pour 3/8^{ème} et les trois petits enfants pour 1/8^{ème} chacun.

2°) Le défunt laisse pour lui succéder un conjoint, un enfant d'une première union, deux petits-enfants venant par représentation d'un deuxième enfant prédécédé et issu de la première union. Il a été fait une donation entre époux. L'époux survivant a opté lors du règlement de la succession pour la totalité en usufruit. Les bénéficiaires du contrat seront, en raison du choix du conjoint issu des dispositions de l'article 1094-1 du code civil, le conjoint pour la totalité en usufruit, l'enfant pour la ½ en nue-propriété, les deux petits enfants pour ¼ chacun en nue-propriété.

3°) Le défunt laisse pour lui succéder un conjoint et deux frères et sœurs. Il n'a pas été fait de libéralité entre époux. Le bénéficiaire du contrat sera, en raison de l'article 757-2 du Code civil, le conjoint pour le tout.

¹ M. Iwanenko et M. Leroy, *op. cit.*, p. 97.

4°) Le défunt laisse pour lui succéder sa mère et deux frères, il n'a ni conjoint, ni descendant. Les bénéficiaires du contrat seront, en raison de l'article 738 alinéa 2 du Code civil, la mère pour $\frac{1}{4}$ et les deux frères pour $\frac{3}{8}$ ^{ème} chacun.

EXERCICE N° 9

M. Albéric a désigné pour bénéficiaires de son contrat d'assurance vie « mes héritiers ». Au jour de son décès, il laisse pour lui succéder un légataire universel, un enfant qu'il a adopté en la forme plénière et un neveu. À qui l'assureur doit-il verser le capital ?

Réponse :

Section 5 – Désignation d'un créancier

Pour rappel, il est parfaitement possible de désigner un créancier en tant que bénéficiaire du contrat d'assurance, à hauteur de sa créance. Le reliquat pourra être attribué à titre gratuit à d'autres bénéficiaires (conjoint, enfants, etc.).

Section 6 – Désignation d'une personne morale

La désignation d'une personne morale comme bénéficiaire est parfaitement possible. Elle appelle toutefois quelques observations :

- sur le principe même, on pourrait être réservé quant aux désignations d'organisme à but non lucratif comme bénéficiaires, eu égard à la finalité de protection de l'assurance vie. Pour autant, le risque de remise en cause est évidemment très faible. La question ne se pose en réalité que si des réservataires s'estiment lésés. En revanche, la désignation d'une société civile chargée d'administrer les capitaux ne paraît soulever aucune difficulté¹.
- la personne morale bénéficiaire doit avoir la capacité de recevoir le capital issu du contrat d'assurance vie. C'est le cas des associations d'utilité publique. S'agissant des associations simplement déclarées, depuis la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire « Les associations

¹ V. C. Farge et S. Comparot, « Contrôler la consommation des capitaux décès reçus par le bénéficiaire majeur vulnérable », JCP N 2022, 1177.

déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires. Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour les associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la promulgation de la loi du 31 juillet 2014 et qui avaient, à cette même date, accepté une libéralité ». Cela posé, dans un avis du 25 janvier 2005, le Conseil d'État a estimé qu'en l'absence de dispositions législatives expresses, les procédures de contrôle administratif sur les libéralités consenties aux associations n'étaient pas applicables aux contrats d'assurance¹. Quant aux sociétés, il faut s'intéresser à leur statut et à leur objet social.

- il convient de choisir une désignation nominative précise pour éviter tout litige (la désignation d'une « cause », par exemple la lutte contre le cancer, ne permettant pas d'identifier l'organisme bénéficiaire). En tout état de cause, on prendra soin de désigner les héritiers en tant que bénéficiaire de second rang pour le cas de disparition de la personne morale désignée.
- il peut être opportun de prévoir des conditions (par exemple une obligation d'effectuer des travaux de remise en état ou de réparation) de manière à garantir une utilisation des capitaux par la fondation ou le fonds de dotation désigné qui soit conforme aux intentions du souscripteur².
- sur le terrain fiscal, la désignation d'un organisme sans but lucratif en tant que bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie peut ne pas être judicieuse puisqu'il est exonéré du prélèvement spécial de l'article 990 I. Ainsi, si les primes ont été versées avant les 70 ans de l'assuré, mieux vaut par exemple désigner bénéficiaire de l'assurance vie une personne lourdement taxée au titre des DMTG et instituer légataire un OSBL exonéré de droits de mutation³. Si le bénéficiaire personne morale n'est pas exonéré de droits, il faut veiller à la fiscalité et notamment éviter le jeu de l'article 757 B qui conduit à taxer les capitaux après abattement à 60% (il vaut mieux alors désigner des bénéficiaires à charge d'apport des capitaux à la société civile⁴). En outre, selon les circonstances, sous le régime de l'article 990 I, désigner les futurs associés à charge de constituer une société qui gèrera les capitaux, pour profiter d'une pluralité d'abattements plutôt que la société civile peut être judicieux.

Chapitre III – L'incidence du décès du bénéficiaire

Pour être bénéficiaire du contrat, il est nécessaire d'être en vie lorsque le contrat se dénoue, c'est-à-dire au jour du décès de l'assuré.

¹ Rapport annuel Conseil d'État 2006, p 59. – I. Chayia Bonnin, M. Letrange et A. Rogier, « L'assurance vie : un outil au service de la philanthropie », *Actes prat. et strat. patr.* 2019, n° 4, p. 36.

² Pour un ex., N. Breton, « L'utilité de l'assurance vie pour financer un patrimoine historique », *Defrénois*, 2020, n° 48, p. 21.

³ En ce sens, C. Farge, M.-L. Henry et S. Chupin, « Philanthropie et ingénierie juridique patrimoniale », *Actes prat. et strat. patr.* 2019, n° 4, p. 12, spéc. n° 21. – I. Chayia Bonnin, M. Letrange et A. Rogier, « L'assurance vie : un outil au service de la philanthropie », *Actes prat. et strat. patr.* 2019, n° 4, p. 36.

⁴ En ce sens, C. Farge et S. Comparot, « Contrôler la consommation des capitaux décès reçus par le bénéficiaire majeur vulnérable », *JCP N* 2022, 1177.

Le prédécès du bénéficiaire avant dénouement du contrat emporte perte de son droit. Dans cette hypothèse, le bénéfice de l'assurance vie ne passe pas aux héritiers de ce bénéficiaire¹, sauf stipulation contraire organisant une représentation.

La règle joue même si le bénéficiaire avait, de son vivant, accepté la stipulation faite à son profit².

Ceci conduit à examiner une question singulière : lorsque le contrat se dénoue par le décès de l'assuré et que le bénéficiaire désigné est en vie mais décède ensuite sans avoir eu le temps d'accepter, les héritiers de celui-ci peuvent-ils accepter à sa place ? La question se pose par exemple lorsque l'assuré décède à l'occasion d'un accident et que le conjoint bénéficiaire du contrat décède quelques jours après, des suites de cet accident.

La réponse est indubitablement positive lorsqu'un seul bénéficiaire a été désigné. Par le jeu de la stipulation pour autrui, les héritiers du bénéficiaire trouvent dans la succession le droit d'accepter : « le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier »³.

La réponse est plus complexe en cas de pluralité de désignations. L'enjeu est de régler le conflit entre les héritiers du bénéficiaire décédé sans avoir pu accepter et les autres bénéficiaires.

- 1^{ère} hypothèse : Lorsque le bénéficiaire décédé sans avoir pu accepter était seul sur son rang, la garantie passe aux bénéficiaires du rang suivant, sauf si le souscripteur a réservé le droit des héritiers du bénéficiaire de premier rang, c'est-à-dire sauf clause contraire prévoyant un mécanisme analogue à la représentation successorale⁴. Ainsi, en cas de désignation en sous-ordre, les bénéficiaires de second rang reçoivent la prestation. Les héritiers du bénéficiaire de 1^{er} rang sont écartés. Cette solution qui fait primer la clause bénéficiaire sur le jeu de la stipulation pour autrui peut être contestée :
- c'est au jour du décès de l'assuré que l'on devrait appliquer la clause. Le décès postérieur du bénéficiaire devrait être sans incidence. En adoptant une solution contraire, on retarde fictivement le dénouement du contrat. On fait comme si le droit de créance du bénéficiaire n'était pas définitivement acquis au jour du dénouement du contrat et l'on donne un rôle singulier à l'acceptation.

¹ C. assur., art. [L. 132-9](#), al. 4.

² [Cass. 2^{ème} civ., 10 sept. 2015, n° 14-20.017](#) : *Bull. civ. II*, n° 101 ; *JCP N* 2016. 1045, note Ph. Pierre ; *RCA* 2015, com. 332, note Ph. Pierre ; [www.actuassurance.com](#), nov.-déc. 2015, n° 43, analyses, M. Robineau.

³ [Cass. 2^{ème} civ., 17 sept. 2009, n° 08-17.040](#).

⁴ Ambigu en raison des circonstances : [Cass. 1^{ère} civ., 10 juin 1992, n° 90-20.262](#) : *Bull. civ. I*, n° 174 ; *D.* 1992, jur., p. 493, note J.-L. Aubert ; *JCP G* 1993, II, 22142, note J. Maury.. – Très clairement : [Cass. 1^{ère} civ., 9 juin 1998, n° 96-10.794](#) : *Bull. civ. I*, n° 202 ; *Resp. civ. et assur.* 1999, comm n° 52, P. Delmas Saint-Hilaire, chron. n° 4 ; *RGDA* 1998. 786, note J. Kullmann. – [Cass. 1^{ère} civ., 22 mai 2007, n° 05-18.516](#) : *Bull. civ. I*, n° 194 ; *AJ famille* 2007, 320, obs. P. Hilt. – [Cass. 1^{ère} civ., 5 nov. 2008, n° 07-14.598](#) : *Bull. civ. I*, n° 250 ; *RGDA* 2009. 224, 1^{ère} esp. – v. L. Mayaux, Assurance vie : divergence, vous avez dit « divergence » ? : *RDGA* 2009. 13. – [Cass. 2^{ème} civ., 17 sept. 2009, n° 08-17.040](#).

- apprécier une volonté est très difficile, à plus forte raison en présence d'une clause standard ou d'une clause prévue dans les conditions générales d'une assurance collective¹.
- 2nde hypothèse : lorsque le bénéficiaire décédé sans avoir pu accepter n'était pas le seul sur le rang utile, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation² juge que « le contrat d'assurance vie qui mentionnait deux bénéficiaires par parts égales comportait deux stipulations pour autrui distinctes dont le bénéfice de l'une d'entre elles avait été transmis aux enfants ». L'un des deux bénéficiaires étant en vie, il est impossible de passer au rang subséquent. Le bénéfice de la seconde stipulation pour autrui est alors transmis aux héritiers du bénéficiaire décédé après le dénouement du contrat mais sans avoir accepté.

Les règles sont donc particulièrement complexes. L'article 1208 du Code civil tente de régler les difficultés, mais demeure imparfait. « L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant ».

Aussi, comme très souvent, les difficultés peuvent être écartées grâce à une rédaction appropriée de la clause bénéficiaire, précisant comment le capital doit être distribué en cas de prédécès de l'un des bénéficiaires, de non acceptation par lui ou de décès d'un bénéficiaire après dénouement du contrat mais avant qu'il ait pu donner son acceptation, permet d'éviter tout contentieux.

PRATIQUE

Bénéficiaires de second rang

L'attribution à titre gratuit du bénéfice de l'assurance vie à une personne déterminée étant faite d'une part sous la condition de sa survie, d'autre part sous la condition de son acceptation, dans le cas de son prédécès, ou dans le cas de la survenance de son décès sans avoir pu accepter, ou à défaut d'acceptation, je désigne pour bénéficiaire de substitution Monsieur né à le demeurant...

EXERCICE N° 10

M. André Paul et Mme Brigitte Paul ont subi un accident de la circulation. Chacun avait souscrit un contrat d'assurance vie et avait choisi la clause bénéficiaire proposée par l'assureur « mon conjoint non divorcé, non séparé de corps, à défaut mes enfants vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ». M. Paul est décédé sur le coup. Mme Paul est décédée quelques jours plus tard sans être sortie du coma dans lequel elle avait sombré à la suite de l'accident. M. et Mme Paul ont un enfant commun (C) et chacun un enfant d'un premier lit (A, enfant d'André et B enfant de Brigitte). À qui l'assureur doit-il verser les capitaux ?

¹ Cass. 2^{ème} civ., 7 avr. 2005, n° 03-20.611 : JCP E 2005, 1830, n°6, obs. P. P.

² Cass. 2^{ème} civ. 23 oct. 2008, n° 07-19.163 : Bull. civ. II, n° 218 ; JCP N 2008, n° 51-52, 1364, note S. Hovasse ; Resp. civ. et assur. 2009, comm. 32 ; RGDA 2009. 224, 2nde esp. – L. Mayaux, Assurance vie : divergence, vous avez dit « divergence » ? : RDGA 2009. 13. Adde, Cass. 2^{ème} civ., 3 juill. 2014, n° 13-19.886.

Réponse :

Chapitre IV – Les charges et conditions

Section 1 – Principes généraux

Le souscripteur peut imposer aux bénéficiaires des conditions et des charges, de manière à exprimer clairement ses intentions. Cette possibilité ne saurait être contestée. Comme on l'a vu, il existe en effet une condition suspensive légale de survie du bénéficiaire.

L'article 1304 du Code civil distingue les conditions suspensives et les conditions résolutoires (ou charges). Selon ce texte, la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple alors qu'elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation ».

Ces conditions doivent satisfaire aux dispositions du code civil et spécialement à celles de l'article 900 applicable aux libéralités : « Dans toutes dispositions entre vifs ou testamentaires, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois et aux bonnes mœurs seront réputées non écrites », étant précisé que la nullité de la condition contenue dans la clause bénéficiaire n'emporte nullité du contrat d'assurance que si la condition présentait un caractère impulsif et déterminant du contrat¹.

Voyons quelques exemples, étant précisé que les conditions spécifiques aux clauses démembrées seront examinées avec celles-ci.

Section 2 – Conditions suspensives

La désignation bénéficiaire « sous condition suspensive » fait dépendre l'attribution bénéficiaire de la survenance « d'un événement futur et incertain ». La délivrance du capital ou de la rente ne pourra être exécutée qu'après vérification – par l'assureur – de la réalisation de la ou des conditions prévues par le stipulant.

Il est naturellement important que la condition soit précisément définie et que la clause prévoie des bénéficiaires de substitution en cas de non réalisation de la condition.

¹ [Cass. 1ère civ., 8 oct. 1957, n° 57-02.072 et 57-02.394](#) : *Bull. civ. I*, n° 359.

PRATIQUE : Désignation sous condition d'absence de divorce ou de séparation de corps

« Bénéficiaires de premier rang

« M. X, né à .. le ... demeurant à..., mon époux, pour la moitié du capital, sous condition suspensive qu'au jour de mon décès, notre mariage n'ait pas été dissous ou qu'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire de divorce ou de séparation n'ait été engagée.

Mlle Z, née à ... le demeurant à ..., ma fille, pour l'autre moitié du capital,

« Bénéficiaire de second rang

Si la condition suspensive n'était pas réalisée, ou dans le cas de son prédécès, ou de son refus d'accepter, ou de survenance de son décès avant d'avoir accepté, je désigne pour bénéficiaire de substitution de M. X., Mlle Z, ma fille.

PRATIQUE : Désignation sous condition de non rupture du contrat de pacs

« Bénéficiaires de premier rang

M. X, né à .. le ... demeurant à..., mon partenaire du pacte civil de solidarité, pour la moitié du capital, sous condition suspensive qu'au jour de mon décès ni moi-même, ni M. X n'ayons rompu le pacte de solidarité ou engagé une procédure en vue de le rompre, le tout sauf hypothèse de rupture en raison de notre mariage ensemble,

Mlle Z, née à ... le demeurant à ..., ma fille, pour l'autre moitié du capital.

« Bénéficiaire de second rang

Si la condition suspensive n'était pas réalisée, ou dans le cas de son prédécès, ou de son refus d'accepter, ou de survenance de son décès avant d'avoir accepté, je désigne, pour bénéficiaire de substitution de M. X, Mlle Z, ma fille.

Section 3 – Conditions résolutoires

Le plus souvent la charge ou condition résolutoire porte sur une obligation de faire, imposée au gratifié en contrepartie de la libéralité qu'il reçoit¹. Le non-respect de l'obligation peut conduire à la remise en cause de la libéralité. La rédaction doit être soignée afin que le bénéficiaire connaisse l'étendue de l'engagement qu'il prendra en acceptant le bénéfice et afin que l'on puisse en apprécier la bonne exécution.

Remarque : L'assureur n'est pas responsable de la manière dont la charge est ou n'est pas respectée par le bénéficiaire, ce qui peut être rappelé dans la clause bénéficiaire « Je précise, en tant que de besoin, que la compagnie d'assurance ne sera en aucun cas chargée de vérifier l'exécution des charges et conditions stipulées dans la présente clause bénéficiaire. Aucune responsabilité ne pourra lui être imputée pour une inexécution totale ou partielle par le bénéficiaire désigné. Leur exécution sera régie par les règles ordinaires et de droit en pareille matière ».

¹ J. Herail, « Charges et conditions dans les legs », JCP N, 23 février 2007, 1102.

En cas d'inexécution de la charge, toute personne qui y a intérêt (par exemple un héritier) peut saisir le tribunal. Le juge pourra prononcer la révocation ou accorder un délai au bénéficiaire afin que celui-ci régularise sa situation et exécute la charge¹. En cas de révocation, le bénéficiaire doit restituer les capitaux perçus. La révocation aura lieu de plein droit (c'est-à-dire sans intervention du juge), si la clause le prévoit².

On distingue deux catégories de charges, selon l'intérêt protégé.

A – Conditions et charges dans l'intérêt du stipulant

Elles sont souvent d'un intérêt patrimonial limité, même si pour le stipulant, elles peuvent être d'importance. Exemples :

« Bénéficiaire Monsieur X, né à ... le ..., à charge par lui d'entretenir ma tombe durant les dix années qui suivront l'année de perception du bénéfice en raison de mon décès, à la date anniversaire de ma mort ».

« Bénéficiaires Mme Y..... sous condition de recueillir mon chien à son domicile, de s'en occuper et de le soigner ».

Le stipulant précisera les conditions du fleurissement ou de l'accueil de son chien.

B – Conditions et charges dans l'intérêt du bénéficiaire

Elles sont nettement plus nombreuses et nettement plus intéressantes. Leur rédaction suppose une grande attention. Le stipulant aura le plus souvent besoin de l'assistance d'un conseiller patrimonial. Toutes ne sont pas envisagées ici. On rencontrera plus loin la charge de rapporter le capital à la succession ainsi que les charges qui peuvent être incluses dans une clause démembrée.

1 – Condition d'administration par un tiers

En application des articles 382 et 386-1 du Code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015³, les parents ont l'administration (jusqu'à l'âge de 18 ans) et la jouissance (jusqu'à l'âge de 16 ans) des biens de leurs enfants. Cependant, l'article 384 du Code civil permet de déroger à cette règle. Il dispose ainsi : « Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal [...] »

¹ [Cass. 1ère civ., 19 déc. 1984, n° 83-14.083](#) : *Bull. civ. I*, n° 343 ; *RTD civ.* 1985. 762, obs. J. Patarin. – *Adde*, [Cass. 1ère civ., 13 oct. 1993, n° 91-17.899](#) : *Bull. civ. I*, n° 277.

² *Cass. 1ère civ.*, 14 février 1956, *JCP* 1956. II. 9343, note P. Voirin. – [Cass. 1ère civ., 25 sept. 2013, n° 12-13.747](#) *Bull. civ. I*, n° 181 ; *AJ fam.* 2013. 641, obs. N. Levillain ; *RTD civ.* 2013. 879, obs. M. Grimaldi.

³ [Ord. n° 2015-1288 du 15 oct. 2015](#) portant simplification et modernisation du droit de la famille.

Il est possible de transposer ces règles en matière d'assurance vie¹. Selon certains auteurs, il est également possible de s'en inspirer et de prévoir une administration des capitaux décès y compris en présence d'un majeur, dont on craint la jeunesse ou, plus fréquemment, la vulnérabilité (en l'absence de régime de protection ou en présence d'une protection dont on n'est pas satisfait)².

PRATIQUE

Désignation bénéficiaire d'un mineur sous condition que le capital soit administré par un tiers, exclusion des parents de la jouissance et de l'administration légale.

« Bénéficiaire en cas de décès : mon petit-fils Jean Pierre Z, demeurant à ... né à le ... Si mon décès survient alors que mon petit-fils est mineur, sa mère Madame P. demeurant à ... ne pourra ni jouir de ce capital ni en assurer l'administration. Je confie à Monsieur X, né à ... le ..., demeurant à ..., ou à défaut à Madame Y, née à le ... demeurant à ..., l'administration du capital lui revenant. Monsieur X... décidera du placement de ce capital, placement dont le terme sera le vingtième anniversaire de mon petit-fils ».

NB : la clause précisera le sort des revenus : perception pour le compte et dans l'intérêt du mineur ou bien capitalisation.

Une alternative consiste, s'agissant d'un enfant bénéficiaire du contrat souscrit par son dernier parent, à mettre en place un mandat de protection future pour autrui³, au sens de l'article 477, alinéa 3, du Code civil. On peut aussi songer à la mise en place d'une fiducie, destinée à gérer les capitaux⁴.

2 - Condition d'emploi

Le stipulant peut prévoir une condition d'emploi du capital.

Désignation bénéficiaire avec obligation d'emploi en parts de SCPI

« Bénéficiaire en cas de décès : Mon épouse, à charge de placer le capital reçu de la compagnie d'assurance dans l'acquisition de parts de SCPI. Elle pourra librement disposer des revenus fonciers et financiers distribués par ces sociétés ».

Désignation bénéficiaire avec obligation d'emploi en bons de capitalisation d'une durée minimum de 10 ans

¹ V. Ph. Delmas Saint Hilaire, « A propos de la clause d'exclusion de l'administration légale », *Mélanges R. Le Guidec*, Lexisnexus, 2014, p. 333.

² C. Farge et S. Comparot, « Contrôler la consommation des capitaux décès reçus par le bénéficiaire majeur vulnérable », JCP N 2022, 1177.

³ C. Farge et S. Comparot, « Contrôler la consommation des capitaux décès reçus par le bénéficiaire majeur vulnérable », JCP N 2022, 1177.

⁴ Ibid.

« Bénéficiaire en cas de décès : Mme X, née à ... le..., à charge de placer le capital reçu de la compagnie d'assurance dans un ou plusieurs bons de capitalisation d'une durée minimum de 10 ans. Elle pourra pendant ces dix années procéder à des rachats partiels correspondant aux plus-values annuelles. À l'arrivée du terme, elle disposera des capitaux remboursés comme il lui conviendra ».

3 – Conditions d'indisponibilité

Il est possible d'assortir l'attribution des capitaux de conditions d'indisponibilité, dans le respect de l'article 900-1, selon lequel les « *clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt légitime...* ». Il sera toujours possible au bénéficiaire, privé temporairement de la disposition du capital, de solliciter du juge l'autorisation de disposer du capital si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.

Il y a un certain parallélisme entre cette disposition et le démembrement temporaire de la clause bénéficiaire (v. *infra*).

Chapitre V – Quotité et nature des droits

Section 1 – Principes généraux

Lorsque les capitaux en jeu sont significatifs et qu'ils représentent une fraction importante du patrimoine, il convient d'éviter d'exclure tel ou tel des héritiers du bénéfice du contrat et de faire du conjoint, d'un des enfants voire d'un tiers, le bénéficiaire exclusif du ou des contrats. La répartition du bénéfice entre plusieurs bénéficiaires participe du maintien d'une bonne entente familiale. Deux grandes modalités de partage peuvent être envisagées : soit un partage en pleine propriété, soit un partage usufruit/nue-propriété, voire une combinaison des deux.

Seul est envisagé à ce stade le partage en pleine propriété, entre plusieurs bénéficiaires de même rang. La clause bénéficiaire doit :

- préciser clairement la quotité revenant à chacun.
- prévoir ce qu'il adviendra si l'un des bénéficiaires prédécède ou refuse. La part reviendra-t-elle aux bénéficiaires de même rang ? à des bénéficiaires de substitution ?

Voici quelques exemples

Famille « classique »

M. et Mme X sont mariés sous un régime de communauté. M. a souscrit un contrat avec des deniers communs. Il veut que, dans le cas de son décès, son épouse retrouve l'équivalent de ses droits dans la communauté, soit la moitié, l'autre moitié revenant à leurs deux enfants

« Bénéficiaires de premier rang »

Mme X, née ... àle,

M. Y né à ... le et Mlle Z, née à ... le,

Ils se partageront le capital de la manière suivante : mon épouse pour la moitié, chacun de mes enfants pour un quart.

« Bénéficiaires de second rang

Dans le cas du prédécès de l'un ou l'autre des bénéficiaires de premier rang, ou dans le cas de leur refus d'accepter, ou dans le cas de leur décès avant d'avoir pu accepter, je désigne pour bénéficiaires de substitution les personnes suivantes :

Bénéficiaire de substitution de Mme X, mes enfants pour un quart chacun ;

Bénéficiaires de substitution de chacun des enfants, leurs propres enfants par parts égales.

Famille recomposée

M. et Mme X sont mariés sous un régime de communauté. Un contrat d'assurance a été souscrit par M. X avec des deniers communs. D'un premier mariage M. a eu deux enfants, de son côté Mme X a eu également une fille. Le souscripteur veut que, dans le cas de son décès, son épouse retrouve l'équivalent de ses droits dans la communauté soit la moitié, l'autre moitié revenant à ses deux enfants.

Bénéficiaires de premier rang

Mme X, née ... àle,

M. Y né à ... le et Mlle Z, née à ... le,

Ils se partageront le capital de la manière suivante : mon épouse pour la moitié, chacun de mes enfants pour un quart.

Bénéficiaires de second rang

Dans le cas du prédécès de l'un ou l'autre des bénéficiaires de premier rang, ou dans le cas de leur refus d'accepter, ou dans le cas de leur décès avant d'avoir pu accepter, je désigne pour bénéficiaires de substitution les personnes suivantes :

Bénéficiaire de substitution de Mme X, sa fille Mlle M., née à... le

Bénéficiaires de substitution de chacun de mes enfants, leurs propres enfants, par parts égales.

Attribution d'un capital minimum à l'un des bénéficiaires, le surplus à d'autres

M. et Mme X sont mariés sous un régime de séparation. Un contrat d'assurance a été souscrit par M. X avec des deniers personnels. D'un premier mariage, il a eu deux enfants. Il veut garantir un capital minimum à son épouse, le surplus revenant à ses enfants.

« Bénéficiaires de premier rang

Mme X, née ... àle,

M. Y né à ... le et Mlle Z, née à ... le,

Ils se partageront le capital de la manière suivante : mon épouse bénéficiera d'une somme maximum de 300.000 euros. Si le capital accumulé sur mon contrat est inférieur ou égal à ce montant, elle en sera bénéficiaire pour le tout. Si le capital est supérieur à 300.000 euros, le surplus du capital reviendra à mes enfants par moitié chacun »

Bénéficiaires de second rang

« Dans le cas du prédécès de l'un ou l'autre des bénéficiaires de premier rang, ou dans le cas de leur refus d'accepter, ou dans le cas de leur décès avant d'avoir pu accepter, je désigne pour bénéficiaires de substitution les personnes suivantes :

Bénéficiaire de substitution de mon épouse, mes enfants par parts égales.

Bénéficiaires de substitution de chacun des enfants, leurs propres enfants par parts égales ».

NB : L'administration a précisé que les stipulations du contrat ou la volonté éventuelle du défunt de répartir les sommes entre bénéficiaires en fonction de la date de versement des primes ne sont pas susceptibles de déroger aux règles des articles 757 B et 990 I et demeurent sans effet sur le montant d'impôt dû par chacun. En conséquence, si la clause bénéficiaire peut déterminer des pourcentages pour chacun, cette répartition ne saurait empêcher les articles 757 B et 990 I de s'appliquer à tous les bénéficiaires au prorata des valeurs taxables reçues¹. Désigner bénéficiaire des capitaux issus des primes versées avant les 70 ans de l'assuré telle personne et attributaire de capitaux issus des versements effectués au-delà des 70 ans de l'assuré telle autre personne est donc sans effet sur le plan fiscal.

EXERCICE N° 11

M. Pierre désire désigner son épouse bénéficiaire de son contrat d'assurance vie, afin de la protéger et lui garantir une vie confortable. Toutefois, il estime que plus elle recevra les capitaux tard, moins elle aura besoin que leur montant soit élevé. Il voudrait donc répartir les fonds entre elle et leur enfant commun en diminuant la part de la première et en augmentant la part du second à mesure que son décès intervient tard. Aidez-le à rédiger la clause en lui donnant un exemple.

Réponse :

¹ [Rép. Min. Montaugé, n° 00450, JO Sénat, 8 août 2019](#), p. 4215 ; LEDA 2019, n° 10, p. 8.

Section 2 – Clauses à options

A – Validité

L'acceptation bénéficiaire est par principe indivisible. Ou bien le bénéficiaire accepte, ou bien il refuse. Il ne peut procéder à une acceptation partielle. Notamment, il ne lui est pas possible de se prévaloir de la faculté de cantonner l'étendue des libéralités successorales telle que prévue par l'article [1094-1](#), alinéa 2, du Code civil pour le conjoint et par l'article [1002-1](#) pour tout légataire. En effet, l'attribution bénéficiaire est hors succession¹.

Toutefois, le stipulant peut, par une rédaction appropriée de la clause bénéficiaire, ouvrir une option aux bénéficiaires qu'il a désignés². En effet :

- dès lors que le code des assurances admet la désignation des héritiers³, il admet que l'attribution bénéficiaire peut résulter des choix offerts au conjoint, en raison de l'option prévue par l'article 757 du code civil entre la totalité en usufruit et le quart en propriété. Il en va de même en cas de donation entre époux en application de l'article [1094-1](#) du code civil.
- d'une manière générale, en offrant la possibilité de choisir et d'opter, le stipulant exerce son droit personnel. La Cour de cassation a toujours fait prévaloir le respect de la volonté du souscripteur, élément déterminant et fondateur de la stipulation pour autrui⁴.

Certains assureurs sont malgré tout réservés quant à cette possibilité de stipuler des clauses à option⁵. Ils préconisent une « *division des primes* », c'est à dire la souscription de plusieurs contrats, plutôt que la « *division du capital* ». Par exemple, si le souscripteur ouvre plusieurs contrats en utilisant la même désignation bénéficiaire, au jour de leur dénouement, le bénéficiaire pourra en accepter certains et en refuser d'autres, selon ses besoins. Cette technique contraint à multiplier le nombre de contrats pour offrir au bénéficiaire la possibilité de choisir.

Leurs réserves reposent sur les arguments suivants :

- le droit de désignation est personnel au souscripteur et ne saurait être exercé, même indirectement, par le bénéficiaire. Or permettre au conjoint de réduire ou porter atteinte aux droits des autres bénéficiaires de 1^{er} rang par l'effet de l'option conduirait à lui reconnaître une faculté de désignation et de révocation. Cet argument est inexact :

¹ En ce sens, F. Sauvage, « Le cantonnement des libéralités », *Défrenois* 2010 p. 1027.

² J. Aulagnier, « La faculté de division du bénéfice du contrat d'assurance ouverte par la volonté du stipulant », *Sol. Notaires*, nov. 2011, p. 21.

³ [C. assur., art. L. 132-8](#). V. *supra*.

⁴ S'il est admis que le testateur puisse laisser au légataire la faculté de choisir les biens qui le rempliront de ses droits ([Cass. 1^{ère} civ., 11 juill. 1979, n° 78-11.456](#) : *Bull. civ. I*, n° 211), on doit pouvoir admettre que le stipulant ouvre dans la clause bénéficiaire le droit de déterminer l'étendue du bénéfice.

⁵ J. Aulagnier, « Les réserves injustifiées de certains assureurs quant aux clauses bénéficiaires à options », *Agefi Actifs*, 29 juin 2012, n° 548.

- dans les clauses classiques, le bénéficiaire peut accepter ou refuser le tout, et donc indirectement agir sur les droits des bénéficiaires de substitution. Pourquoi ce qui est possible pour le tout ne le serait-il pas pour une partie du capital ?
- il ne s'agit pas de donner au bénéficiaire la possibilité de porter atteinte aux droits des autres bénéficiaires mais de les faire naître par une acceptation partielle du bénéfice
- il y aurait un risque de requalification en libéralité, le bénéficiaire de premier rang étant vu comme réalisant une donation indirecte de ce qu'il ne prend pas au profit du bénéficiaire en second. Cet argument est erroné :
- pour donner un bien il faut en avoir un instant de raison été propriétaire, donc dans le cas du capital d'un contrat d'assurance, l'avoir « accepté », ce que justement le bénéficiaire n'a pas fait. La règle civile, qui s'impose à l'administration fiscale, fait de l'acceptation une condition de l'attribution.
- l'administration fiscale dans une réponse ministérielle Roques¹ a eu l'occasion de préciser qu'une renonciation au bénéfice du contrat n'était pas une renonciation « in favorem » et que le capital revient au bénéficiaire de substitution directement du stipulant et non du renonçant. Elle a levé les doutes par la réponse Malhuret du 22 septembre 2016² qui, si elle vise l'hypothèse des primes payées après 70 ans (application de l'article 757 B du CGI), s'applique sans nul doute lorsque le contrat relève de l'article 990 I :

Réponse Malhuret

« Aux termes de l'article 757 B du code général des impôts (CGI), les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €. Ces principes s'appliquent quel que soit le rang du bénéficiaire dans l'hypothèse où, en cas de renonciation totale ou partielle du premier bénéficiaire, le contrat d'assurance-vie prévoit un ou plusieurs bénéficiaires successifs. Par suite, les droits de succession éventuellement dus sur la fraction qui excède 30 500 € des primes acquittées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, sont toujours liquidés en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire effectif des versements et l'assuré. Il est rappelé que l'abattement précité de 30 500 € est global, quel que soit le nombre de bénéficiaires aux contrats et le nombre de contrats souscrits par l'assuré. Par conséquent, en cas de renonciation partielle des premiers bénéficiaires d'un ou de plusieurs contrats et d'attribution des restes à un ou plusieurs bénéficiaires en second, l'abattement de 30 500 € sera réparti entre l'ensemble des bénéficiaires effectifs des différents contrats souscrits par l'assuré au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables versées au titre de l'ensemble de ces contrats ».

B – Modalités

¹ [Rép. min. Roques 20 déc. 1993](#), n° 6119, JOAN 20 déc. 1993, p. 4611

² [Rép. min. Malhuret 22 sept. 2016](#), n° 18026, JO Sénat du 22 sept. 2016, p. 4058. – v. F. Fruleux, « Le régime fiscal des clauses bénéficiaires à options en sept questions/réponses », *newsletter AUREP*, n° 246, janv. 2017.

Il n'y a aucune raison de priver le stipulant du droit d'offrir, au bénéficiaire de son choix, la faculté de limiter son acceptation à une partie du capital ou seulement à l'usufruit de ce capital, voire à une combinaison des deux, sous réserve d'avoir précisé les différentes quotités possibles et les personnes à qui profiteront les droits non retenus par le bénéficiaire de premier rang.

PRATIQUE

« Bénéficiaires en cas de décès :

« Mon épouse Madame, née à .. , le ... demeurant à...

pour à son choix l'une ou l'autre des quotités suivantes : totalité, ou $\frac{3}{4}$ ou $\frac{1}{2}$ ou $\frac{1}{4}$ en pleine propriété du capital.

« Elle disposera d'un délai de deux mois, à compter du jour de mon décès, pour faire connaître à la compagnie laquelle des quotités lui conviendra. À défaut, elle recevra la totalité en propriété, sous réserve de son acceptation.

« Dans le cas où elle opterait pour une quotité autre que la pleine propriété, la part du capital qu'elle n'aura pas choisie, reviendra à mes enfants, M. né à ... le..., Mme née à ... le vivants ou représentés, par parts égales.

Cette possibilité d'option est évidemment susceptible d'être ouverte non seulement au conjoint, mais également à tout bénéficiaire d'un contrat d'assurance.

PRATIQUE

« Bénéficiaires en cas de décès : mon fils Laurent, né à... le ..., pour à son choix, soit la totalité, soit les $\frac{3}{4}$, soit la $\frac{1}{2}$, soit le $\frac{1}{4}$, du capital résultant du dénouement de mon contrat d'assurance. Mon fils Laurent devra dans le délai de deux mois de mon décès préciser à la compagnie d'assurance la quotité choisie. Dans le cas où il opterait pour une fraction seulement du capital, la part du capital qu'il n'aura pas acceptée reviendra à mon petit-fils Alexis, né à ... le

L'option peut porter entre des droits en propriété ou en usufruit.

PRATIQUE

« Bénéficiaires en cas de décès : mon fils Laurent, né à... le ..., pour à son choix, soit la totalité en pleine propriété, soit la totalité en usufruit du capital résultant du dénouement de mon contrat d'assurance. Mon fils Laurent devra dans le délai de deux mois de mon décès préciser à la compagnie ce qu'il décide de choisir. S'il choisit la totalité en usufruit, la nue-propriété de ce capital reviendra à mon petit-fils Alexis, né à ... le ..., que je désigne alors pour bénéficiaire ».

Ce droit d'option est de nature à prévenir les contestations à naître lorsqu'un bénéficiaire a été désigné pour le tout et qu'il prend conscience de la « frustration » de la

part d'un ou plusieurs des héritiers exclus. Plutôt que de laisser ces derniers s'engager dans une procédure judiciaire, le bénéficiaire pourrait n'accepter qu'une partie du contrat, la partie non retenue revenant aux bénéficiaires de substitution, dans un cadre fiscal favorable. La clause peut d'ailleurs s'inspirer très largement des dispositions du code civil. Exemples :

Clause à option inspirée des règles de la donation au dernier vivant

« Bénéficiaires de premier rang :

« Dans le cas de survenance de mon décès, je désigne pour bénéficiaires de mon contrat d'assurance :

« 1° – Mon épouse, Madame X, née à le demeurant à Au jour de sa désignation pour l'une ou l'autre des quotités suivantes, à son choix soit le tiers en pleine propriété, soit le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, soit la totalité en usufruit. Elle disposera d'un délai de deux mois à compter du jour de mon décès pour faire connaître à la compagnie d'assurance la quotité choisie¹.

« 2° – Mes enfants Madame Z, née àle..... demeurant àau jour de sa désignation et Monsieur U, né àle..... demeurant àau jour de sa désignation, par moitié chacun, pour :

- les deux tiers en pleine propriété, si mon épouse a choisi le tiers en pleine propriété.*
- les trois quarts en nue-propriété, si mon épouse a choisi le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.*

- la totalité en nue-propriété, si mon épouse a choisi la totalité en usufruit ».

Si mon épouse bénéficie d'une quotité en usufruit, soit la totalité, soit les $\frac{3}{4}$, elle sera dispensée de donner caution et de faire emploi des deniers².

Clause à option inspirée de l'article 757 du code civil, enfants communs

« Bénéficiaires de premier rang

1° – Mon épouse, Madame X , née à le demeurant à au jour de sa désignation, pour l'une ou l'autre des quotités suivantes à son choix, soit le quart en pleine propriété, soit la totalité en usufruit. Elle disposera d'un délai de deux mois à compter du jour de mon décès pour faire connaître à la compagnie d'assurance la quotité choisie³.

« 2° – Mes enfants Madame Z, née àle..... demeurant àau jour de sa désignation et Monsieur U, né àle..... demeurant àau jour de sa désignation par moitié chacun, pour :

- les trois quarts en pleine propriété, si mon épouse a choisi le quart en pleine propriété.*

- la totalité en nue-propriété, si mon épouse a choisi la totalité en usufruit ».

¹ Il est possible de stipuler qu'à défaut d'avoir exercé ce choix dans le délai imparti, le conjoint sera bénéficiaire de la totalité en usufruit. Comme toute attribution bénéficiaire, ce bénéfice restera subordonné à son acceptation.

² Sur l'aménagement de la clause démembrement, v. *infra*.

³ Par analogie avec l'article 758-3 du Code civil, il pourra être précisé que les descendants pourront inviter le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois du décès, le conjoint sera bénéficiaire de l'usufruit.

Chapitre VI – Mise en œuvre de la clause bénéficiaire

En raison du décès de l'assuré, le contrat est dénoué. Le ou les bénéficiaires peuvent faire valoir leurs droits auprès de la compagnie d'assurance.

Le règlement du capital, devenu exigible en raison du décès de l'assuré, entre les mains du bénéficiaire suppose :

- qu'il ait eu connaissance du contrat (il doit rapporter la preuve de son existence¹, ce qu'il peut faire par tous moyens, le contrat étant un fait juridique à son égard) et de sa qualité de bénéficiaire². En cas de désignation indirecte, il devra établir qu'il est porteur de la qualité requise. Par exemple, les héritiers bénéficiaires produiront un acte de notoriété. Le concubin bénéficiaire pourra prouver la vie commune au moment du décès en s'appuyant sur des factures d'électricité, le bail ou l'avis d'imposition³.
- son acceptation (si elle n'a pas été donnée durant la vie du contrat).
- la remise à la compagnie de différentes pièces.

Section 1 – L'acceptation

A – Enjeux

Une fois le contrat dénoué par le décès de l'assuré, le bénéficiaire va réclamer le capital (ou la rente) à l'assureur. Bien qu'il soit réputé avoir seul droit au capital à partir du jour du contrat, son acceptation est indispensable pour « consolider son droit ». L'attribution du bénéfice de l'assurance est en effet faite sous deux conditions : la survie du bénéficiaire et son acceptation.

Cette acceptation n'est évidemment pas obligatoire. Le bénéfice du capital du contrat peut ne pas correspondre aux besoins patrimoniaux du bénéficiaire. En cas de refus, le mieux est de le faire connaître à la compagnie d'assurance, par exemple en utilisant la formule suivante :

PRATIQUE

Lettre de non-acceptation du bénéfice du contrat d'assurance dénoué

Monsieur le directeur,

Je me permets de vous indiquer que je n'accepte pas le bénéfice de l'assurance souscrite par Madame Y auprès de votre compagnie, dont elle m'avait désigné bénéficiaire.

Je vous remercie de bien vouloir prendre acte de mon refus et de m'en accuser réception.

¹ [Cass. 1ère civ., 20 nov. 2019, n° 18-18.470](#), inédit au *Bull.* ; *RGDA* janv. 2020, n° 1, p. 60, note A. Pimbert.

² *V. infra.*

³ [Cass. 1ère civ., 3 oct. 2018, n° 17-13.113](#) : publ. au *Bull.* ; *bjda.fr* 2018, n° 60, note M. Robineau ; *Dr. fam.* 2018, comm. 274, note S. Ben Hadj Yahia ; *LEDA* 2018, n° 11, p. 6, obs. C. Béguin-Faynel ; *RGDA* 2018, p. 567, note L. Mayaux.

Si le bénéficiaire n'accepte pas le bénéfice de l'assurance-vie, ce sont les bénéficiaires de substitution qui auront vocation à recevoir le capital. À défaut de bénéficiaires de substitution, le capital fera partie de la succession de l'assuré décédé, sur le fondement de l'article L. 132-11 du code des assurances.

En désignant des bénéficiaires de substitution, le stipulant ouvre au premier bénéficiaire une possibilité d'un choix patrimonial clair. Or bien des contrats d'assurance vie se dénouent à un âge avancé de l'assuré et à un âge également élevé du ou des bénéficiaires. Les bénéficiaires ont-ils besoin du capital ? A eux d'en décider, en considérant leur situation patrimoniale au jour du décès de l'assuré, mais au stipulant de préciser à qui il reviendra s'ils le refusent. Sans que cela soit nécessaire, la clause bénéficiaire pourra exprimer cette possibilité pour chacun des bénéficiaires.

PRATIQUE

Faculté d'acceptation ou de refus par les bénéficiaires de premier rang

« Je soussigné Mr X.... désigne dans le cas de survenance de mon décès avant le terme pour bénéficiaires, les personnes suivantes :

« Bénéficiaires de premier rang

Mme Y, née à... le demeurant à....., ma fille

M. Z, né à ... le demeurant à.....mon fils

« Bénéficiaires de second rang :

dans le cas du prédécès de l'un ou l'autre de mes enfants, ou dans le cas du décès de l'un ou de l'autre, avant d'avoir pu accepter, ou dans le cas du refus d'accepter de l'un ou de l'autre, la part qui lui serait revenue dans le capital de mon contrat d'assurance reviendra aux bénéficiaires de substitution suivants :

bénéficiaires de deuxième rang de Mme Y, ses enfants par parts égales.

bénéficiaires de second rang de M. Z, ses enfants par parts égales.

Le bénéficiaire de substitution tient son droit du stipulant (via la stipulation pour autrui) et non du premier bénéficiaire renonçant. En conséquence, comme l'indique réponse ministérielle du 27 septembre 1993¹, les droits de mutation éventuellement dus en application des articles 757 B sont liquidés en fonction du lien existant entre le second bénéficiaire et l'assuré. La renonciation n'est pas un acte translatif². À cet égard, le bénéficiaire qui ne souhaite pas accepter ne précisera pas qu'il renonce en faveur, par exemple, de ses enfants. Une telle renonciation pourrait en effet s'analyser en une acceptation indirecte suivie d'une renonciation *ad favorem* et être traitée en conséquence comme une libéralité indirecte. Le mieux est de ne pas accepter, sans préciser les motifs de ce choix.

¹ [Rép. min. Roques 20 déc. 1993](#), n° 6119, JOAN 20 déc. 1993, p. 4611.

² M. Iwanenko et M. Leroy, *op. cit.*, p. 105. Le même raisonnement vaut en cas de clause à options (v. *infra*).

B – Modalités

L'acceptation n'est soumise à aucune formalité. Elle peut donc être tacite, mais dans un tel cas, « elle ne peut relever que d'actes positifs exprimant une intention dépourvue d'ambiguïté »¹. Elle est le plus souvent expresse.

PRATIQUE

Lettre d'acceptation

Monsieur le Directeur,

Informé du décès de Monsieur X, survenu le....., je vous prie de bien vouloir noter que j'accepte le bénéfice du capital provenant du dénouement du contrat d'assurance n° ... souscrit par Monsieur X auprès de votre compagnie, dont il m'avait désigné comme bénéficiaire, ainsi qu'il résulte du bulletin d'adhésion (ou du testament olographe déposé chez son notaire Me ..., ou du testament authentique fait chez son notaire dont je vous adresse une copie ou de la lettre autographiée en date du... dont je joins l'original.

Je vous remercie de bien vouloir m'accuser réception de cette acceptation.

L'acceptation n'est soumise à aucune condition de délai. Le bénéficiaire peut prendre le temps de la réflexion. Toutefois, s'il tarde à accepter, les héritiers de l'assuré décédé sont en mesure de l'obliger à prendre position, sur le fondement de l'article L. 132-9 du code des assurances. En raison de ce texte, les héritiers peuvent mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, le bénéficiaire de déclarer s'il accepte. S'il conserve le silence pendant trois mois, ils peuvent alors le révoquer.

EXERCICE N° 12

au dénouement du contrat d'assurance vie, un quasi-usufruit peut prendre naissance :

1°) si la clause bénéficiaire a désigné le conjoint.

2°) si la clause bénéficiaire a désigné le conjoint et les enfants et les a dispensés de faire emploi.

3°) si la clause bénéficiaire a désigné les héritiers.

4°) en raison de la jurisprudence Baylet.

5°) bien si la clause bénéficiaire a octroyé au conjoint un usufruit sur les parts d'OPCVM sur lesquelles les primes avaient été investies.

Section 2 – Les délais et formalités

En raison du décès de l'assuré, le contrat est dénoué. Les obligations des assureurs en termes de délai ont été renforcées au gré de lois successives. Le dispositif est prévu à l'article [L. 132-23-1](#) du Code des assurances.

¹ [Cass. 1ère civ., 15 déc. 1998, n° 96-20.246.](#)

Depuis la loi du 17 décembre 2007, l'assureur doit verser le capital ou la rente dans un délai d'un mois à compter de la remise des pièces nécessaires au paiement. Au-delà de ce délai, le capital non versé produisait de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. La faiblesse du dispositif tenait à l'absence de règles relatives aux pièces à fournir, de sorte que le point de départ du délai d'un mois pouvait être considérablement retardé.

La loi Eckert du 13 juin 2014 a donc ajouté l'obligation pour l'assureur, dans les quinze jours suivant la réception de l'avis de décès de l'assuré et la connaissance des coordonnées du bénéficiaire, de demander à celui-ci de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement. La loi a précisé que l'assureur ne peut demander plusieurs fois des pièces identiques ou redondantes et que le fait d'omettre de réclamer une pièce dans le délai de quinze jours n'emporte aucun effet suspensif sur l'obligation de verser le capital ou la rente. La loi a également aggravé les sanctions encourues par l'assureur mauvais payeur : une fois le délai légal d'un mois passé, le capital produit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis au triple du taux légal, ce qui est fortement dissuasif.

Enfin, la loi Pacte du 22 mai 2019 a ajouté une sanction à l'obligation pesant sur l'assureur de réclamer les pièces nécessaires dans un délai de quinze jours. En effet, rien n'était prévu en cas de dépassement de ce délai. Désormais, en cas de retard, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal. Le cas échéant, le retard constaté pour réclamer les pièces s'impute sur le calcul du retard relatif au versement du capital ou de la rente.

Tout est donc fait pour que les assureurs fassent preuve de diligence.

Remarques :

- l'article L. 132-5, alinéa 3, impose la revalorisation du capital garanti à compter du décès de l'assuré (et non plus à partir d'un an après) jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 132-23-1¹.
- le blocage des contrats d'assurance vie en cas de crise systémique (dispositif Sapin 2) est sans effet sur les droits des bénéficiaires, ainsi que l'ont confirmé deux réponses ministérielles².
- en raison de l'article L. 612-39 du Code monétaire et financier, la commission des sanctions de l'ACPR peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 100 millions d'euros ou à 10% du chiffre d'affaires annuel net [...] pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3. Or l'ACPR s'est récemment emparée de ce texte³, qu'elle n'avait jamais mobilisé jusqu'ici.

¹ Le taux de revalorisation est déterminé selon les modalités prévues à l'article [R. 132-3-1](#).

² [Rép. min. Bonhomme n° 00330 du 10 août 2017](#), JO Sénat, 10 août 2017, p. 2581. – [Rép. min. Malhuret n° 00265, 10 août 2017](#), JO Sénat, 10 août 2017, p. 2580.

³ ACPR sanct., 25 nov. 2019, n° 2019-01 : *RGDA* déc. 2019, n° 12, p. 25 et J. Kullmann, « Qui connaît l'article L. 612-39 du Code monétaire et financier ? question à 100 millions d'euros... », *ibid.* p. 1. – *adde*, ACPR sanct. 11 mars 2020, n° 2019-03, *LEDA* 2020, n° 5, p. 6, obs. M. Asselain.

A – Documents à fournir

1 – Généralités

Le règlement par la compagnie d'assurance suppose que les bénéficiaires lui aient adressé un certain nombre de documents permettant de prouver leurs droits et d'obtenir les fonds. La liste de ces documents doit être fournie par l'assureur, comme l'indique l'article L. 132-23-1 examiné précédemment.

En pratique, il est souvent exigé la production de l'original du contrat ou, à défaut, une déclaration de perte, bien qu'il n'y ait juridiquement aucune raison d'obliger un bénéficiaire, tiers au contrat, de produire un exemplaire de celui-ci.

On constate que les assureurs sont de plus en plus exigeants quant aux pièces à fournir par les bénéficiaires. Il n'est pas rare que soit exigée une expédition ou une copie de la notoriété établie par le notaire suite au décès de l'assuré. Cela est justifié quand la clause bénéficiaire désigne les héritiers ou les enfants. C'est très discutable lorsque l'attribution est faite au profit d'une personne, héritière ou non, clairement identifiée dans la clause bénéficiaire.

2 – Documents fiscaux

Les formalités diffèrent selon le régime fiscal auquel est soumis le bénéficiaire. Si le bénéficiaire est soumis aux dispositions de l'article 990 I, il doit fournir une attestation sur l'honneur ; s'il dépend des dispositions de l'article 757 B, il doit produire une attestation délivrée par l'administration des impôts.

a – Attestation sur l'honneur

Lorsque s'applique l'article 990 I, le bénéficiaire a droit à un abattement de 152 500 € sur les capitaux reçus, tous contrats confondus. Or l'assureur qui doit appliquer le prélèvement ne dispose pas des informations sur l'existence d'autres contrats. C'est la raison pour laquelle est exigée une attestation sur l'honneur du bénéficiaire, destinée à éviter qu'il profite d'un abattement illégitime. Cette attestation permet le déblocage des capitaux après paiement, le cas échéant, de la taxe de 20 % aux services fiscaux.

PRATIQUE

Déclaration sur l'honneur en application de l'article 990 I

« Je soussigné :

Demeurant à

Agissant en qualité de bénéficiaire du contrat souscrit, par M. X..., en son vivant demeurant à, décédé le, auprès de la compagnie d'assurance Y

Atteste sur l'honneur qu'à ma connaissance à la date de signature de la présente attestation :

Option A : Je ne suis bénéficiaire d'aucun autre contrat dont M. X était l'assuré tant auprès de la compagnie d'assurance Y, qu'auprès de toute autre compagnie. En conséquence je demande à la compagnie Y d'imputer l'abattement d'un montant de 152.500 euros sur le capital décès et (le cas échéant) de verser à l'administration fiscale le prélèvement de 20% dû au-delà cet abattement.

Option B : Je suis bénéficiaire en cas de décès d'un autre contrat dont M. X était l'assuré auprès de la compagnie Z,

B' – J'atteste avoir déjà demandé à la compagnie Z à bénéficier en totalité de l'abattement de 152.500 euros, je demande à la compagnie Y de verser à l'administration fiscale le prélèvement de 20% dû sur le capital décès.

B'' – J'atteste avoir déjà demandé à la compagnie Z à bénéficier partiellement de l'abattement de 152.500 euros, à concurrence deeuros, je demande à la compagnie Y d'appliquer sur le capital décès la partie restante de l'abattement, soit... euros et (le cas échéant) de verser à l'administration fiscale le prélèvement de 20% au-delà de l'abattement.

B''' – J'atteste ne pas avoir demandé à la compagnie Z à bénéficier de l'abattement de 152.500 euros, je demande à la compagnie Y d'appliquer sur le capital décès cet abattement et (le cas échéant) de verser à l'administration fiscale le prélèvement de 20% dû au-delà de l'abattement.

c – Certificat comptable du service des impôts

Lorsque le contrat comporte des primes versées après les 70 ans de l'assuré, les assureurs ne peuvent effectuer le paiement des capitaux décès qu'à une double condition :

- avoir déclaré aux services fiscaux du domicile du défunt dans les 45 jours qui suivent la connaissance du décès de l'assuré : l'identité et les coordonnées des bénéficiaires, la date de souscription du contrat, le montant des primes versées après 70 ans, le ou les bénéficiaires devant déposer la déclaration de succession pour la fraction des primes supérieure à 30.500 euros¹.
- avoir reçu la preuve que le bénéficiaire a bien acquitté les droits de mutation afférents au contrat (ou que ces droits sont non exigibles) par la production d'un certificat constatant cet acquittement ou la non-exigibilité des droits de mutation par décès. C'est ce que prévoient [l'article 806-III](#) du code général des impôts [de l'article 292 B](#), de l'annexe II du même code.

Le formulaire Cerfa n° 2705-A-SD dans sa nouvelle version datée de janvier 2021, regroupe la déclaration du déposant et le certificat de l'administration.

Depuis la seconde loi de finances rectificative pour 2017² cette obligation de produire le certificat ne s'applique plus aux époux et aux partenaires pacsés de l'assuré décédé, sauf s'ils sont domiciliés à l'étranger³. Cette dispense de formalité a été justifiée, lors des débats parlementaires, par sa complexité pour les usagers à une période difficile de leur vie.

¹ V. [Rep. Min. Deriot 9 mars 2006](#), JO Sénat 9 mars 2006 p. 762.

² [L. n° 2017-1775 du 27 déc. 2017](#) de finances rectificative pour 2017.

³ cf. [BOI-ENR-DMTG-10-70-20-20180420](#).

Remarque : Le système présente une difficulté d'application lorsqu'il y a pluralité de contrats et de bénéficiaires et que des primes ont été versées sur ces différents contrats après 70 ans. Les compagnies ne sont pas nécessairement informées de cette pluralité de contrats. Une compagnie plus diligente que les autres peut satisfaire rapidement aux formalités et répartir entre les bénéficiaires de son contrat la totalité de l'abattement de 30.500 euros, alors que cet abattement devrait être partagé entre tous les bénéficiaires. Des difficultés apparaîtront lorsque les déclarations de succession partielles seront déposées. Des redressements peuvent être valablement notifiés¹, obligeant le bénéficiaire à payer des droits dans la mesure où il aurait dû partager l'abattement de 30 500 € sur les primes versées avant les 70 ans de l'assuré avec l'ensemble des bénéficiaires des différents contrats souscrits.

B – Le choix de la date de paiement

1 – Principe général

En principe, l'assureur doit verser le capital dû une fois le contrat dénoué par le décès de l'assuré. Le bénéficiaire qui a accepté la stipulation est alors titulaire d'une créance certaine et exigible contre l'assureur. En l'absence d'exécution par l'assureur de son obligation, en raison de l'article L. 114-1 du code des assurances, le bénéficiaire dispose d'un délai de 10 ans à compter du décès de l'assuré pour intenter une action contre la compagnie d'assurance, dans la limite de 30 ans après le décès du bénéficiaire. Il jouit donc d'une prescription décennale et non biennale comme habituellement en matière d'assurance.

2 – Paiement différé

Il est possible de reporter conventionnellement le versement du capital devant revenir au bénéficiaire à une date donnée.

Exemple : un grand-père souscrit un contrat au profit d'un petit-fils avec pour souci que celui-ci ne puisse en disposer avant qu'il ait atteint l'âge de 25 ans². Dans le contrat, il sera alors précisé que le paiement du capital interviendra immédiatement si le décès du souscripteur assuré survient alors que le bénéficiaire a dépassé cet âge de 25 ans. Dans le cas contraire, son versement sera différé dans l'attente de cet âge. Ainsi, au jour du dénouement du contrat par décès de l'assuré, le bénéficiaire devient créancier de la compagnie. Seulement, s'il n'a pas atteint l'âge requis, sa créance n'est pas exigible.

Il est opportun de convenir, lors de la souscription du contrat, des modalités de la rémunération de la créance dans l'attente de son paiement. Le plus simple est sans doute

¹ CA Colmar 3 mai 2013, n° 11-04.081.

² Cet objectif peut aussi être satisfait par la constitution d'un usufruit temporaire au profit d'un tiers, usufruit prenant fin lors que le bénéficiaire en nue-propriété a atteint l'âge requis. La différence entre les deux stratégies réside dans le fait que dans le différé de paiement, la compagnie continue à gérer le capital au profit de l'enfant, alors qu'avec l'usufruit temporaire, la gestion est assurée par l'usufruitier et les revenus capitalisés lui profitent jusqu'au terme de l'usufruit d'autre part.

de retenir une valorisation au même titre et dans les mêmes conditions que le contrat d'assurance dont elle est issue.

Sur le plan fiscal, une instruction du 8 juillet 2002¹ avait indiqué que l'éventuel prélèvement fiscal, au titre des articles 757 B ou 990 I du CGI, était dû au jour du décès de l'assuré quand bien même le bénéficiaire ne recevrait le capital que plusieurs mois voire plusieurs années après. Mais elle était particulièrement nébuleuse quant à l'assiette à retenir. N'ayant pas été reprise au Bofip, on peut penser qu'elle est caduque. Celui-ci retient désormais (sur le terrain de l'article 990 I) que la déclaration des assureurs est effectuée à titre provisoire et qu'à l'arrivée du terme, ils devront produire préalablement à la libération des sommes, rentes ou valeurs une déclaration contenant les informations actualisées, en application de l'article 806 du CGI.

Section 3 – Les modalités de sortie

A – Principe : versement d'une somme d'argent

À l'échéance du contrat, le bénéficiaire recueille la contre-valeur des unités de compte. En principe, la prestation prend la forme d'un règlement en espèces². En cas de contrat en unités de compte, leur conversion est réalisée par l'assureur³.

Toutefois, une sortie en rente est également possible. La rente présente un intérêt majeur dans un environnement très instable puisqu'elle offre la garantie d'un flux de revenus sécurisés et réguliers, servi par un débirentier de qualité. Il existe des formules garantissant le capital non consommé aux héritiers du crédirentier dans le cas de survenance d'un décès prématuré.

B – Exceptions : remise de titres ou de parts

Peu connu des assurés, l'article L. 131-1 du code des assurances ouvre, sous certaines conditions tant au souscripteur qu'au bénéficiaire le droit de choisir entre paiement en espèces et paiement en nature. La sortie peut en effet se faire en titres selon les dispositions dans les limites déjà examinées à propos du rachat (nature des titres, droits de vote, etc.). Soit le souscripteur l'a prévu, soit le bénéficiaire bénéficie d'une option. Les règles sont organisées par l'article [R. 132-5-7](#) :

- si le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres et a précisé expressément que son choix ne s'applique pas au bénéficiaire, il peut (et non pas il doit), adresser au bénéficiaire en recommandé, un avis sur sa faculté d'option, précisant les caractéristiques des titres. Cet avis s'accompagne d'un formulaire de notification que le bénéficiaire doit adresser à l'assureur pour opter pour la remise de titres. Un délai de 10 jours de réflexion s'impose à lui, avant tout envoi (sous forme

¹ [Instruction fiscale 7K-4-02 du 8 juill. 2002.](#)

² [C. assur., art. L. 131-1.](#)

³ [C. assur., art. A. 131-1.](#)

recommandée là encore). Au-delà de 60 jours, après envoi de l'avis, le bénéficiaire est réputé avoir renoncé à la remise de titres. Les contenus de l'avis et du formulaire sont définis par un arrêté.

- si le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres mais n'a pas indiqué que son choix ne s'applique pas au bénéficiaire, il appartient alors à l'assureur, au moment du dénouement du contrat, de lui adresser un avis (également prévu par arrêté) l'informant de ce que le choix du contractant s'appliquera également à lui en cas d'acceptation de la clause bénéficiaire. Tout se passe ainsi comme si le bénéficiaire acceptait une stipulation pour autrui imposant la sortie en titres.

Section 4 – Franchise successorale

A – Principe

En présence d'une clause bénéficiaire efficace, les articles [L. 132-12](#) et [L. 132-13](#) du code des assurances, issus de la loi de 1930, affirment que le capital payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé, ne faisant pas partie de la succession de l'assuré, n'est soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. L'article L. 132-13 comporte une limite examinée plus loin : les primes manifestement exagérées sont soumises aux règles du rapport et de la réduction.

Historiquement, ces règles ont été forgées en considération des contrats de prévoyance décès, pour lesquels, comme on l'a vu, le capital est constitué par le jeu de la mutualisation, de sorte qu'il n'y a en effet pas de transmission patrimoniale (les primes payées sont modestes et sans commune mesure avec le capital décès). Le code des assurances ne distinguant pas selon la nature des contrats, la règle s'applique également aux contrats d'épargne vie, alors que ceux-ci donnent lieu à une opération de transmission (un instant de raison avant le décès, le souscripteur dispose d'un droit de rachat à hauteur de la provision mathématique, en raison du décès, le bénéficiaire a droit à un capital sensiblement égal à la même somme).

En l'absence de clause bénéficiaire efficace, le capital ou la rente garantie font partie de la succession du contractant selon l'article L. 132-11. C'est en tant qu'héritiers et en application du droit des successions que les héritiers recevront le capital issu du contrat d'assurance vie. L'absence de bénéficiaire ne remet pas en cause la qualification du contrat d'assurance, qui demeure incontestablement un contrat d'assurance vie.

Remarques :

- ces enjeux justifient que l'assureur soit tenu d'informer le souscripteur sur les conséquences et les modalités de la désignation bénéficiaire¹. De même, le conseiller patrimonial doit à son client une information précise et complète lors de la souscription (ou lors de la modification de la clause s'il est sollicité). Seul l'écrit permet

¹ [C. assur., art. L. 132-9-1](#) ; [C. assur., art. A. 132-9](#) et, s'agissant de l'encadré, [C. assur., art. A. 132-8, I, 7°](#).

de prouver le conseil a été donné. C'est à la date d'exigibilité du capital assuré, c'est-à-dire au jour du décès, que l'on appréciera la qualité et la pertinence des conseils donnés.

- les articles L. 132-12 et L. 132-13 ne s'appliquent évidemment pas lorsque le bénéficiaire a été désigné à titre onéreux, c'est-à-dire lorsque le stipulant, tenu d'une obligation envers un tiers (créancier), le désigne comme bénéficiaire, poursuivant ainsi un but intéressé.

Illustration de l'absence de rapport : Monsieur Yves Langloy, célibataire a 3 frères Paul, Pierre et Jacques. Il a souscrit un contrat de capital différé moyennant une prime de 150.000 euros. À la veille de sa mort, il dispose d'un patrimoine d'une valeur de 480.000, euros, composé d'une résidence principale de 240.000 euros et du contrat d'assurance qui, par l'effet de la capitalisation, vaut 240.000 euros. Il a désigné pour ses héritiers ses 3 frères et pour bénéficiaire du contrat d'assurance son frère aîné Paul pour le tout. En application du Code civil et du Code des assurances, la répartition du patrimoine sera la suivante :

	Droits dans la succession	Droits sur le capital issu du contrat d'assurance	Total
Paul	80.000	240.000	320.000
Pierre	80.000	néant	80.000
Jacques	80.000	néant	80.000

Paul est manifestement avantagé, et ses frères Pierre et Jacques regretteront amèrement que Paul ne soit pas tenu au rapport, rompant ainsi le principe d'égalité entre les trois frères. Si le rapport avait lieu, pour établir l'égalité entre les trois frères, chacun aurait reçu 160.000 euros.

Illustration de l'absence de réduction pour atteinte à la réserve : Monsieur Yves Langloy, veuf, à 3 trois enfants Paul, Pierre et Jacques. Il a souscrit un contrat de capital différé moyennant une prime de 150.000 euros. À la veille de sa mort, il dispose d'un patrimoine d'une valeur de 480.000, euros, composé d'une résidence principale de 240.000 euros et du contrat d'assurance qui par l'effet de la capitalisation vaut 240.000 euros. Il a désigné pour bénéficiaire du contrat d'assurance son fils aîné Paul pour le tout. En application des règles successorales et des règles propres à l'assurance vie, la répartition du patrimoine sera la suivante :

	Droits dans la succession	Droits sur le capital issu du contrat d'assurance	Total
Paul	80.000	240.000	320.000
Pierre	80.000	néant	80.000
Jacques	80.000	néant	80.000

Paul est manifestement avantagé. Ses frères Pierre et Jacques regretteront amèrement que Paul ne soit pas tenu au rapport, et qu'eux-mêmes ne puissent engager l'action en réduction normalement offerte aux héritiers réservataires dès qu'un des descendants ne reçoit pas sa part de réserve.

Dans cet exemple, si le capital était traité comme un bien successoral, l'actif successoral serait de 480.000 euros, la quotité disponible de 1/4 (en présence de 3 enfants) soit 120.000 euros, la réserve serait donc de 360.000 euros (480.000 : 3). Or Pierre et Jacques n'ont reçu que 80.000 au lieu des 120.000 auxquels ils pensaient pouvoir prétendre. Ils n'ont donc pas leur part de réserve. Mais en raison de l'article L. 132-13, ils ne peuvent obtenir la « réduction ». Ils pourraient se plaindre de ces « règles dérogatoires ».

Remarque : en Belgique, la règle qui était identique, a été censurée par la Cour constitutionnelle¹. L'article 188 de loi du 4 avril 2014 sur les assurances dispose ainsi : « En cas de décès du preneur d'assurance, la prestation d'assurance est, conformément au Code civil, sujette à réduction, et, sauf dispense de rapport certaine émanant du preneur d'assurance, à rapport ». L'assurance vie est donc traitée comme une donation par principe rapportable. Ce qui fait écho à certaines opinions doctrinales².

B – Aménagement conventionnel

Les règles posées par les articles [L. 132-12](#) et [L. 132-13](#) du Code des assurances ne sont pas d'ordre public. Le stipulant peut donc les écarter ; elles ne sont que supplétives de sa volonté³.

Illustration : Monsieur Langlois a deux enfants. Son patrimoine est composé d'un immeuble à usage d'habitation et d'un contrat d'assurance regroupant l'ensemble de ses économies. Il souhaite léguer l'immeuble à usage d'habitation à son fils. Il voudrait que le capital issu de son contrat d'assurance vie revienne à sa fille désignée bénéficiaire mais comme à valoir dans ses droits dans sa succession.

L'enjeu saute aux yeux : si l'on applique les articles L. 132-12 et L. 132-13, le legs de la maison à son fils sera réduit puisqu'il excède la quotité disponible. Celle-ci est en effet calculée sur le seul bien de la succession à savoir la maison, puisque l'assurance vie est hors succession. Sa fille a droit à sa réserve d'un tiers.

Une solution consiste à préciser dans le testament que la maison est léguée au fils et que le capital du contrat d'assurance vie est attribué à la fille pour l'allotir de ses droits dans sa succession. Il s'agit donc de faire du capital un bien successoral, rapportable et

¹ Cour Const. Belge, 26 juin 2008, N° 96-2008.

² M. Mignot, « L'histoire d'un contresens, à propos de l'article L. 132-13 du code des assurances », *Petites Affiches*, 18 juil. 2008, n° 144, p. 7

³ M. Iwanenko et M. Leroy, *op. cit.*, p. 20 : « le principe d'exclusion de la succession des capitaux décès est supplétif de la volonté du souscripteur ».

éventuellement réductible. La doctrine est depuis longtemps favorable à une telle solution¹. La jurisprudence l'a récemment admise².

Monsieur Langlois aura par exemple pris les dispositions suivantes : « *Je lègue à mon fils la maison d'habitation. Je désigne ma fille pour bénéficiaire de mon contrat d'assurance. Elle devra rapporter à la masse des biens à partager le capital dont elle aura été bénéficiaire. Dans le cas où l'un ou l'autre de mes enfants serait avantagé compte tenu de la valeur des biens reçus, il devra verser une soulte destinée à assurer une parfaite égalité entre eux* ».

La solution consiste ainsi, pour le stipulant, dans l'exercice de ses droits de désignation et de sa liberté de convenir de charges et conditions, à prévoir une obligation de rapporter voire de supporter la réduction³.

PRATIQUE

Désignation bénéficiaire sous condition de rapport à succession⁴.

« Je désigne pour bénéficiaire de mon contrat d'assurance Ma fille, née à ... le, demeurant à ... charge de rapporter le capital reçu à la masse de mes biens à partager avec son frère. Elle ne pourra pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances excluant le rapport et la réduction ».

Sur le terrain fiscal, ce rapport à succession paraît neutre : les articles 757 B et 990 I continuent de s'appliquer. Ainsi, un auteur écrit⁵ : « La réintégration du bénéfice du contrat d'assurance dans la succession doit se faire sans conséquence fiscale pour le bénéficiaire qui reste assujéti aux articles 990 I ou 757 B du CGI. Deux liquidations successorales sont alors indispensables, l'une fiscale où les contrats d'assurance ne sont pris en compte que dans l'hypothèse d'application de l'article 757 B, l'autre civile réintégrant le montant du bénéfice des contrats d'assurance vie. Ces deux liquidations ne concernent bien entendu que le bénéficiaire pour les sommes provenant des contrats d'assurance vie. L'héritier non bénéficiaire qui profite de la réintégration demeure complètement assujéti au droit commun des successions tant au regard du droit civil que du droit fiscal ».

Remarque : la solution ne vaut en toute rigueur qu'en cas de désignation du bénéficiaire avec charge de rapporter. En revanche en cas de « legs » du capital, techniquement, il faut considérer que le contrat d'assurance n'avait pas de bénéficiaire, de

¹ J. Aulagnier, notamment.

² [Cass. 1ère civ., 8 juill. 2010, n° 09-12.491](#) : *Bull. civ. I*, n° 170 ; *RGDA* 2010, p. 1128, note L. Mayaux ; *Defrénois* 2011, n° 39225, n° 2, obs. B. Vareille ; *RD bancaire et fin.* 2010, comm. n° 221 ; *RLDC* 2010/10, n° 3982, obs. G. Serra ; *RJPF* 2010-10/35, n° 10, obs. P. Delmas Saint-Hilaire ; *RTD civ.* 2011, p. 167, note M. Grimaldi. – *adde*, dans la même affaire, [Cass. 1ère civ. 20 mars 2013, n° 11-27.221](#) : inédit au *Bull.* ; *RGDA* 2013, p. 673, note L. Mayaux ; *Defrénois* 2013, p. 407, note M. Leroy.

³ M. Picard et A. Besson, *Les assurances terrestres*, t. 1, *Le contrat d'assurance*, LGDJ, 1982, 5^{ème} ed. n° 519.

⁴ Si la rédaction de la clause était la suivante : « *je lègue le capital de mon contrat d'assurance à ma fille....* » celle-ci-devrait rapporter cette somme à la masse successorale qui lui serait attribuée comme à valoir dans ses droits successoraux lors du partage (en ce sens, [Cass. 2ème civ., 10 oct. 2012, n° 11-17.891](#) : *Bull. civ. II*, n° 200).

⁵ S. Hovasse, « La renonciation du souscripteur à la dispense de rapport et de réduction accordée au bénéfice d'un contrat d'assurance vie », *JCP N* n° 46, 19 nov. 2010, p. 46.

sorte que le capital est tombé dans le patrimoine du souscripteur qui a donc pu le léguer. En conséquence, les droits de mutation de droit commun devraient s'appliquer.

EXERCICE N° 13

Choisissez la bonne réponse : l'acceptation du bénéficiaire

1°) paralyse bon nombre de prérogatives du souscripteur (rachat, modification de la clause bénéficiaire, etc.).

2°) suppose l'accord de l'assureur.

3°) doit être enregistrée auprès de l'administration fiscale.

4°) doit être faite par acte notarié.

Chapitre VII – Régime fiscal

Initialement aucune taxation ne s'appliquait à l'assurance-vie car le capital assuré n'ayant jamais appartenu au souscripteur, celui-ci n'avait pu le transmettre. Cependant, l'Administration prétendait que les droits de mutation à titre gratuit étaient exigibles. Elle fit donc voter un texte afin d'assujettir ces sommes à l'impôt successoral alors même que le capital est recueilli par le bénéficiaire en vertu de son droit direct contre l'assureur et non en vertu du droit des successions et des libéralités. La loi du 28 décembre 1959 a abrogé ce texte. En conséquence, les sommes versées en exécution d'un contrat d'assurance au profit d'un bénéficiaire déterminé échappaient donc en principe aux droits de mutation par décès.

Toutefois, pour éviter une évasion fiscale, les versements effectués par l'assureur au profit d'un bénéficiaire déterminé ont été ensuite soumis à un régime fiscal complexe, qui dépend tant de la date du versement des primes par le souscripteur que de l'âge de l'assuré au moment du versement de ces mêmes primes. Si, formellement, le principe demeure l'absence de taxation, les exceptions sont si nombreuses que le principe est vidé de sa substance.

Cela dit, lorsqu'il y a taxation, celle-ci est plus avantageuse que celle qui résulterait de l'application des droits de mutation selon le droit commun. La matière est actuellement régie par les articles 757 B et 990 I du CGI. Il faut y ajouter les prélèvements sociaux.

Date de souscription du contrat	Primes versées avant le 13 oct. 1998		Primes versées après le 13 oct. 1998	
	Avant l'âge de 70 ans	Après l'âge de 70 ans	Avant l'âge de 70 ans	Après l'âge de 70 ans
Contrat souscrit avant le 20 nov. 1991	Exonération totale des capitaux transmis		Abattement de 152 500 € par bénéficiaire puis taxation de 20 % jusqu'à 700 000 € et de 31,25% à partir de ce seuil (art. 990 I, CGI)	
Contrat souscrit après le 20 nov. 1991	Exonération totale des capitaux transmis	Droits de succession sur la fraction des primes versées qui excède 30 500 € (art. 757 B CGI)	Abattement de 152 500 € par bénéficiaire et taxation de 20 % au-delà jusqu'à 700 000 €, puis de 31,25 % (art. 990 I, CGI)	Droits de succession sur la fraction des primes versées qui excède 30 500 € (art. 757 B CGI)

Remarques préalables :

- l'histoire de la fiscalité décès de l'assurance vie est celle d'un durcissement permanent, à quoi s'ajoute que l'assurance a perdu de son attractivité fiscale en raison de la concurrence de dispositifs de transmission très favorables¹, comme l'exonération du conjoint survivant et du partenaire pacsé (loi TEPA), le dispositif Dutreil ou encore la transmission en démembrement (assiette réduite et jeu de l'article 1133 CGI)².
- un même contrat peut donner lieu à application de l'art. 757 B pour les primes versées après 70 ans et à application de l'art. 990 I pour la part du capital correspondant aux primes versées avant 70 ans. La clause bénéficiaire ne peut répartir les sommes entre bénéficiaires en fonction de la date de leur versement pour jouer sur les articles 757B et 990 I³.
- les développements qui suivent se préoccupent de la sortie en capital⁴ et n'envisagent que les principes généraux (par exemple, le contrat vie génération n'est pas traité). N'est pas traitée la fiscalité décès des contrats de prévoyance.

Section 1 – Les prélèvements sociaux

¹ Ph. Baillot, « Une fiscalité de l'assurance vie sans réserve », *Agefi actifs* mars 2020, n° 768

² V. Ph. Baillot, « Une fiscalité de l'assurance vie sans réserve », *Agefi actifs* mars 2020, n° 768 ; « Des conditions du succès de l'assurance-vie », *RGDA* 2020, n° 6, p. 11).

³ [Rép. Min. Montaugé, n° 00450, JO Sénat, 8 août 2019](#), p. 4215 ; *LEDA* 2019, n° 10, p. 8.

⁴ Cela étant dit, les rentes viagères issues d'un contrat d'assurance vie sont imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Remarque : les réversions de rente viagère entre parents en ligne directe bénéficient de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 793,1-5° du CGI (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n° 80).

A – Le champ d’application des prélèvements sociaux

1 – Les personnes redevables

Sont soumises aux prélèvements sociaux les personnes physiques ayant souscrit des contrats d'assurance-vie et considérées, au moment du décès de l'assuré desdits contrats, comme fiscalement domiciliées en France, qu'elles soient imposables ou non à l'impôt sur le revenu.

2 – Les contrats concernés

L'assujettissement aux prélèvements sociaux au décès de l'assuré vise les contrats d'assurance-vie qui s'éteignent du fait du décès de l'assuré, quelles que soient les dates de leur souscription et du versement des primes, dès lors que le décès de l'assuré intervient à compter du 1^{er} janvier 2010¹.

Toutefois, ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux : les contrats d'assurance décès, comme la « temporaire décès », les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle (retraite), les contrats de rente survie et les contrats épargne handicap.

B – Le régime des prélèvements sociaux

1 – Le fait générateur des prélèvements sociaux

Depuis le 1^{er} janvier 2010, le décès est un fait générateur des prélèvements sociaux². Ils sont perçus à la source par l'établissement payeur³, selon des modalités identiques à celles prévues pour le prélèvement forfaitaire de l'article 125-O A du CGI.

En cas de contrat en coadhésion avec dénouement au dernier décès, le fait générateur des prélèvements sociaux est logiquement le décès du dernier assuré.

2 – L’assiette des prélèvements sociaux

Les prélèvements sociaux frappent les produits constatés *ante mortem* sur le contrat :

- pour les contrats en euros et pour les compartiments euros des contrats multisupports, en raison du prélèvement au fil de l’eau, lors du décès, ces prélèvements ne portent que sur les produits non encore inscrits en compte et sont donc d’un montant limité et

¹ Inst. 5 I-4-10 n° 5.

² CSS, art. L. 136-7 II.

³ CSS, art. L. 136-7 V.

- sont taxés les produits des UC, déduction faite des sommes ayant fait l'objet de rachat(s) partiel(s) du vivant de l'assuré et à raison desquelles les prélèvements sociaux ont déjà été acquittés.

Remarque :

- si jamais, au moment du décès, les prélèvements déjà perçus sur les produits du compartiment euros sont supérieurs à ceux dus sur l'ensemble des produits du contrat, une régularisation est opérée, l'excédent étant reversé au contrat par l'établissement payeur¹.
- l'assujettissement aux contributions sociales de la valorisation du contrat d'assurance altère la nature des prélèvements sociaux. En effet, le bénéficiaire reçoit un capital, non un revenu².

3 – Le taux des prélèvements sociaux

Le taux applicable est celui en vigueur lors du décès de l'assuré, soit actuellement, 17,2%.

Section 2 – Le prélèvement spécial de l'article 990 I

L'article 990 I est au cœur de nombreuses stratégies patrimoniales. Sa pérennité est incertaine, car il est régulièrement contesté³. Ce texte soumet les capitaux décès versés depuis le 1^{er} janvier 1999 et correspondant à des primes versées depuis le 13 octobre 1998 à un prélèvement spécifique sur la fraction excédant 152 500 € euros qui revient à chaque bénéficiaire.

Le prélèvement est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public par les organismes d'assurance et assimilés. Il est perçu à la source. C'est l'assureur qui calcule et précompte le prélèvement pour le reverser au fisc dans un délai de 15 jours suivant le mois du versement des sommes. Compte tenu des règles d'application de l'abattement, l'assureur doit interroger préalablement les bénéficiaires pour savoir s'il doit en tenir compte ou non (v. *supra*, la déclaration sur l'honneur des bénéficiaires).

¹ F. Fruleux, « L'alourdissement des prélèvements sociaux exigibles lors du dénouement par décès du contrat », *Actes pratiques et stratégie patrimoniale*, 4/2013, 33, n° 6.

² Ph. Baillot, « Une fiscalité de l'assurance vie sans réserve », *Agefi actifs* mars 2020, n° 768 ; « Des conditions du succès de l'assurance-vie », *RGDA* 2020, n° 6, p. 11. L'auteur relève que la transmission à cause de mort d'une SICAV peut-être moins fiscalisée lorsqu'elle est détenue en direct (seuls s'appliquent les DMTG) que lorsqu'elle est logée dans un contrat d'assurance vie (les PS s'appliquent sur la valorisation et il faut ajouter la fiscalité du capital reçu).

³ L'article 180 de la loi de finances pour 2020 impose au Gouvernement de remettre au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l'évaluation de ce dispositif, présentant notamment son impact économique l'évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d'évolution permettant d'en renforcer l'efficacité. Ainsi, des sénateurs ont préconisé l'abrogation du régime de faveur et l'intégration des sommes perçues par les bénéficiaires dans l'assiette des droits de succession (V. [Proposition de loi visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du XXI^e siècle](#) ; Doc. Sénat, n° 710, 9 sept. 2019, art. 7). Quant au Conseil des prélèvements obligatoires, il a suggéré « la poursuite de la réduction, voire la suppression de l'avantage successoral de l'assurance vie (CPO, « Les prélèvements obligatoires sur le capital des ménages », 25 janvier 2018). D'autres organismes sont sur la même ligne (cf. S. Quilici, 2020 : année de réforme des droits de succession ? éditorial, *Ingénierie patrimoniale*, I-2020, p. 1

A – Champ d'application du prélèvement spécial

Le prélèvement est applicable :

- pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, aux sommes correspondant à la fraction des primes versées depuis le 13 octobre 1998, quel que soit l'âge de l'assuré lors du versement des primes.
- pour les contrats souscrits après le 20 novembre 1991 aux sommes correspondant à la fraction des primes versées après le 13 oct. 1998, avant les 70 ans de l'assuré.

Toutefois, le prélèvement ne s'applique pas aux contrats de rente de survie, aux contrats d'assurance de groupe retraite et aux assurances hommes-clé. Il ne s'applique pas non plus, fort logiquement, aux contrats pour lesquels le bénéficiaire est désigné à titre onéreux, ce qui vise notamment les assurances emprunteurs et les contrats d'assurance sur la vie donnés en garantie à un prêteur¹.

Enfin, les bénéficiaires exonérés de droits de successions ne sont pas redevables du prélèvement, ce qui vise, pour rappel, le conjoint survivant et le partenaire pacsé, les frères et sœurs dans certaines hypothèses² et certains organismes à but non lucratif (art 795 CGI).

B – Régime du prélèvement spécial

L'assiette est déterminée après déduction des prélèvements sociaux. Il s'agit de la valeur de rachat³, étant précisé qu'en toute hypothèse, l'assiette du prélèvement ne peut excéder le capital reçu⁴.

Chaque bénéficiaire bénéficie d'un abattement de 152 500 euros pour l'ensemble des contrats dont il est bénéficiaire⁵. Le montant n'a pas été revalorisé depuis son adoption en 1998⁶.

Pour les contrats dénoués par décès à compter du 1er juillet 2014⁷, le taux est de :

- 20 % pour la fraction de la part taxable revenant à chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 € ;
- 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

Exemple :

Montant des capitaux recueillis : 2 000 000

¹ BOI-TCAS-AUT-60 n° 40

² CGI, art. 796-O ter. (frères et sœurs célibataires âgés de plus de 50 ans ou invalides qui habitaient avec lui pendant les 5 années précédant le décès)

³ En cas de garantie prévoyance accessoire, celle-ci est également taxée, selon des règles d'assiette complexes.

⁴ BOI-TCAS-AUT-60 n° 190.

⁵ En cas de démembrement, v. chapitre suivant.

⁶ Son équivalent en pouvoir d'achat est donc passé de 152.500 euros à moins de 113.000 euros : Ph. Baillot, « Une fiscalité de l'assurance vie sans réserve », *Agefi actifs* mars 2020, n° 768 ; « Des conditions du succès de l'assurance-vie », *RGDA* 2020, n° 6, p. 11.

⁷ V., par ex., F. Fruleux, *Réforme de l'assurance-vie et droits de mutation à titre gratuit*. – Dispositions de la LFR pour 2013 : *JCP N* 2014. 1059.

Abattement :	152 500
Part taxable :	1 847 500
Montant du prélèvement :	$(700\,000 \times 20\%) + (1\,147\,500 \times 31,25\%) = 498\,593,75$

Remarque : Le taux de 31.25% reste très avantageux en comparaison du taux de 60% entre étrangers (sans compter l'abattement de 152 500 au lieu de 1 594) ou du taux de 45% en ligne directe. En revanche, il est moins intéressant que les tranches à 20% et même à 30% du barème en ligne directe. Autrement dit, toutes choses égales par ailleurs, il peut être contre-productif (sur le seul terrain fiscal) de vider la succession au profit de la seule assurance vie si les capitaux transmis dépassent 852 500 euros par bénéficiaire en ligne directe (152 000 + 700 000).

Section 3 – Les droits de mutations de l'article 757 B

Aux termes de l'article 757 B du CGI, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans qui excède 30 500 €.

Le même texte précise que dans l'hypothèse où plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le 70^e anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €.

En dépit de l'inflation et de l'allongement de la durée de la vie, il n'est pas question pour l'heure d'augmenter le montant de l'abattement et de reporter l'âge à partir duquel les droits de mutation sont exigibles¹, bien qu'ils aient tous deux été fixés en 1991.

A – Champ d'application des droits de mutation

Tous les contrats sont concernés, quelle que soit leur nature (capital différé contre-assuré, temporaire-décès, etc.).

Sont soumis aux droits de succession les sommes versées sur des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991, dès lors que l'assuré (et non le souscripteur) était âgé de 70 ans et plus au moment du versement (et non au moment de la souscription).

Remarque :

- un contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 mais ayant fait l'objet de modifications substantielles ensuite donnera lieu à imposition², sauf disposition légale contraire

¹ [Rép. Min., Da Conceicao Carvalho, n° 283 : JOAN 4 juin 2024, p. 4482](#) ; LEDA 2024, n° 8, p. 7, obs. M. Thomas-Marotel.

² BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n° 90.

- (amendement Fourgous, conversion en contrat eurocroissance, etc.) et sous réserve que la qualification de novation soit retenue (hypothèse de la co-adhésion différée¹).
- en cas de souscription conjointe par des souscripteurs co-assurés, l'article 757 B du CGI ne s'applique qu'aux primes acquittées après le 70^{ème} anniversaire de l'assuré dont le décès entraîne le versement du capital au bénéficiaire du contrat.

Les personnes exonérées de droits de successions sont également exonérées des droits de mutation dus en application de l'art. 757 B. Il en est ainsi du conjoint survivant et du partenaire pacsé, des frères et sœurs dans certaines hypothèses², de certains organismes à but non lucratif³. Ceux qui ne sont pas exonérés sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et sœurs pour les établissements publics ou d'utilité publique et dans les autres cas au tarif entre personnes non parentes.e.

B – Régime des droits de mutation

1 – Assiette des droits de mutation

L'assiette des droits de succession est constituée par l'ensemble des primes versées après 70 ans, sans déduction des frais de gestion. Ce sont donc les primes brutes qui sont assujetties. Les produits n'entrent donc pas dans l'assiette : il y a exonération des plus-values.

Ainsi, dans l'hypothèse où un assuré âgé de 72 ans souscrit en janvier 2002 un contrat à prime unique sur sa tête pour un montant de 90 000 € et désigne comme bénéficiaire son fils, et où, à son décès, le capital dû est de 93 000 €, l'assiette imposable est de 90 000 avant abattement : on ne tient pas compte des 3 000 € de produits.

Les rachats partiels et les avances accordées par les assureurs et non remboursées au décès de l'assuré sont sans incidence⁴. Cependant, si le capital effectivement versé est inférieur aux primes payées après le 70^{ème} anniversaire de l'assuré, l'assiette des droits est limitée au capital versé aux bénéficiaires. La règle s'applique également en cas de perte de valeur des unités de compte⁵.

Ainsi, dans l'hypothèse où un assuré âgé de 71 ans souscrit un contrat en UC, alimenté par une prime unique de 75 000 €, les frais étant de 5 000 €, où il a investi les fonds dans l'achat de 200 actions d'une Sicav (au prix unitaire de 350 €), et où, à son décès, la valeur des actions de la Sicav est de 300 €, l'assiette sera du montant du capital (300 * 200 = 60 000) puisque celui-ci est inférieur à la prime.

¹ Cass. 1^{ère} civ., 19 mars 2015, n° 13-28.776 : JCP G 2015. 616, p. 1040, note M. Robineau ; Rev. fisc. patr. 9/2015, p. 21 ; Defrénois 2015. 750, note F. Douet ; Gaz. Pal. 2015, n° 158-160, p. 31, note M. Leroy ; RCA 2015, com. 188, obs. M.-O. Huchet ; RGDA 2015. 267, note F. Douet. – Adde, M. Leroy, Assurance vie : nouvelles stratégies de souscription, JCP N 2015. 1188.

² CGI, art. 796-O ter.

³ CGI, art. 795 ; BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 220.

⁴ BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n° 190.

⁵ BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n° 190.

Un requérant a contesté ces règles à l'occasion d'une QPC, spécialement l'absence de prise en compte les retraits effectués par l'assuré durant la vie du contrat lorsque le celui n'est pas en moins-value et la l'intégration des produits des primes versées lorsque le contrat est en moins-value. Il en résultait selon lui une violation du principe d'égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel n'a pas fait droit à sa requête¹.

2 – Application d'un abattement de 30 500 €

L'abattement de 30 500 € au-delà duquel les primes sont taxables est un montant global, quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires de ces contrats². Il est donc appliqué en globalisant toutes les primes versées après le 70^{ème} anniversaire de l'assuré au titre des contrats souscrits sur sa tête par lui-même ou par des tiers. En cas de pluralité de bénéficiaires, l'abattement est réparti entre eux au *pro rata* de la part leur revenant dans les primes versées après le 70^{ème} anniversaire de l'assuré³.

Exemple : M. X., âgé de plus de soixante-dix ans, souscrit plusieurs contrats (après le 20 novembre 1991) :

- contrat A, prime unique 90 000 €, au profit d'Albane.
- contrat B, prime unique 60 000 €, au profit de Bertrand et Cyril par parts égales.
- contrat C, prime unique 106 000 €, au profit d'Albane et Bertrand par parts égales.

Albane, Bertrand et Cyril sont les enfants de l'assuré.

À son décès, les capitaux dus par les assureurs s'élèvent à 93 000 € au titre du contrat A, 63 000 € au titre du contrat B et 110 000 € au titre du contrat C.

Primes imposables : 90 000 + 60 000 + 106 000 = 256 000 €. L'abattement de 30 500 € doit être réparti entre les différents bénéficiaires en fonction du *pro rata* de leur part dans les primes imposables.

Part de primes de chacun :

- Albane : 90 000 + 53 000 = 143 000
- Bertrand : 30 000 + 53 000 = 83 000
- Cyril : 30 000

Soit un total de primes de 256 000

Répartition de l'abattement :

- Albane : $30\,500 \times 143\,000 / 256\,000 = 17\,037$ (d'où base taxable : 125 963).
- Bertrand : $30\,500 \times 83\,000 / 256\,000 = 9\,889$ (base taxable : 73 111).
- Cyril : $30\,500 \times 30\,000 / 256\,000 = 3\,574$ (base taxable : 26 426).

(vérification : 17 037 + 9 889 + 3 574 = 30 500).

¹ Cons. const., QPC, 3 oct. 2017, no 2017-658 : JORF n°0233 du 5 octobre 2017 texte n° 64 ; LEDA déc. 2017, p. 6, obs. M. Thomas-Marotel.

² BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n° 200.

³ Rép. min. Le Nay, n° 18066 : JOAN Q, 8 juill. 2008, p. 5948 : JCP N 2008, n° 43-44, 1319 ; BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 220, 9 juill. 2013.

Toutefois, il n'est pas tenu compte de la part revenant aux personnes exonérées de droits de succession. L'abattement n'est donc réparti qu'entre les personnes taxables, à proportion des primes qui ont nourri les capitaux reçus par chacun.

Exemple : Même situation que précédemment mais Albane est le conjoint survivant.

Primes à prendre en considération :

- Albane : 0
- Bertrand : $30\,000 + 53\,000 = 83\,000$
- Cyril : 30 000
- total : 113 000

Répartition de l'abattement :

- Bertrand : $30\,500 * 83\,000 / 113\,000 = 22\,403$ (base taxable : 60 597).
- Cyril : $30\,500 * 30\,000 / 113\,000 = 8\,097$ (base taxable : 21 903).

3 – Tarif des droits de mutation

Après application de l'abattement, l'assiette nette donne ouverture aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun suivant le lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré (et non le souscripteur).

Conséquences :

- les abattements des articles 779 du CGI et 788 du CGI s'appliquent.
- le tarif de l'art. 777 s'applique.

Exemple : Contrat dénoué par le décès de l'assuré, M. Dupond, marié sous le régime légal. Les primes, d'un montant de 350 000 €, ont été versées après les 70 ans de l'assuré. La clause bénéficiaire désigne le conjoint pour 50 % et Arthur (enfant d'un premier lit de l'assuré), vivant ou représenté, pour 50%. Le capital est de 400 000 €. Mme Dupond en reçoit la moitié des capitaux¹. Arthur l'autre moitié².

Mme Dupond, en qualité de conjointe, est exonérée de droits.

Arthur est redevable de droits de mutation sur la valeur suivante :

Primes correspondant au capital reçu : $350\,000 / 2 = 175\,000$

Part d'abattement : 30 500

Primes taxables = 144 500

Cette valeur est assujettie aux droits de succession en tenant compte du lien de parenté entre l'assuré et le bénéficiaire. Par conséquent, cette valeur bénéficiera de l'abattement de 100 000 € entre parent et enfant s'il n'a pas été consommé par ailleurs. Droits dus : 7094,35€.

¹ Le capital est un bien propre et aucune récompense n'est due : art. L 132-16.

² Une récompense est due à la communauté par la succession de M. Dupond.

Remarque : l'enfant qui renonce à la succession mais accepte le bénéfice d'un contrat d'assurance vie profite de l'abattement de 30 500 € puis de l'abattement de 100 000 € et du tarif parent/enfant (la renonciation ne fait pas du renonçant un étranger à la succession).

4 – Incidence de l'absence de représentation en assurance vie

La représentation ne s'applique pas en matière d'assurance vie (les clauses prévoyant la représentation sont en réalité des clauses de substitution et ne produisent ce de point de vue aucun effet fiscalement opposable). Il peut donc être nécessaire de procéder à une double liquidation pour le calcul des droits, puisque sur le terrain successoral la représentation joue alors que tel n'est pas le cas sur le plan assurantiel.

Du reste, lorsque la clause bénéficiaire désigne « mes héritiers », ceux-ci sont considérés comme des bénéficiaires déterminés du contrat. Aussi les sommes ne font-elles pas partie de la succession du contractant. Une double liquidation peut alors s'imposer pour chaque héritier, pris à la fois en qualité de successible par représentation et en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie.

a – Succession en ligne directe

En cas de succession en ligne directe, la représentation peut jouer, sur le terrain fiscal, même s'il n'y a qu'une souche¹, ce qui n'est pas vrai sur le plan civil².

Soit un petit-fils qui vient à la succession de son grand-père par représentation de son père prédécédé, et qui est par ailleurs bénéficiaire à titre personnel d'un contrat d'assurance-vie souscrit par son grand-père au-delà de 70 ans. On applique :

- l'abattement de 100 000 € (art. 779 I du CGI) sur la part attribuée par succession en représentation du fils prédécédé ;
- l'abattement de 1 594 € (art. 788 IV du CGI) sur les sommes issues du contrat d'assurance-vie³.

On applique ensuite le tarif approprié.

Exemple : le *de cujus* laisse à son décès un enfant (Pierre) et un petit-enfant (Camille) issu d'une fille prédécédée. Il avait plus de 70 ans lors du versement des primes (80 000 €). Le capital décès est de 84 000 €. La valeur nette de l'actif successoral est 130 000 €. Il n'y a ni donations antérieures ni dispositions volontaires. Il avait désigné comme bénéficiaires ses deux descendants (Pierre et Camille) par parts égales. Camille vient en représentation de sa mère sur le plan successoral et à titre personnel sur le terrain assurantiel :

	Pierre	Camille
Actif successoral taxable (130 000)	65 000	65 000

¹ BOI-ENR-DMTG-10-50-80, §330 réd. 24 août 2017

² Cass. 1^{ère} civ., 25 sept. 2013, n° 12-17.556 : *Bull. civ. I*, n° 192

³ BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n° 250.

	Pierre	Camille	
Primes imposables (80 000)	40 000		40 000
Prorata d'abattement (30 500) par bénéficiaire	15 250		15 250
Abattement sur la part successorale	100 000	100 000	1 594
Net imposable	0	0	23 156
Droits dus (tranche de 15%)	0	0	2 273

Le reliquat d'abattement en ligne directe ne peut être répercuté sur la seconde liquidation. Les deux calculs sont indépendants Ceci peut conduire à jouer sur les renonciations, ou mieux, à veiller dans l'organisation patrimoniale, à ce que les abattements (et spécialement ceux de droit commun) puissent être pleinement utilisés.

b – Succession en ligne collatérale

En cas de succession en ligne collatérale, il est nécessaire qu'il y ait plusieurs souches pour que la représentation fiscale joue.

Soit un neveu qui hérite de son oncle par représentation de son père prédécédé et qui est bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt. Celui-ci laisse également une sœur.

- les biens dont il hérite selon les règles de la dévolution légale (dont la représentation) bénéficient de l'abattement entre frères et sœurs de 15 932 € (art. 779, IV du CGI), puis du tarif à 35 % jusqu'à 24 430 euros, et au-delà, du tarif à 45 %. Le cas échéant, l'abattement de 15 932 € sera réparti entre les représentants s'ils sont plusieurs.
- les primes taxables correspondant au capital recueilli par le neveu en vertu du contrat d'assurance-vie bénéficient de l'abattement de 30 500 € (art. 757 B), puis de l'abattement de 7 967 € en faveur des neveux et nièces (art. 779, V). Enfin, elles supportent le taux de 55 % prévu pour les parents jusqu'au quatrième degré (art. 777 du CGI).

PARTIE V – LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE – II – LA CLAUSE DÉMEMBRÉE

Chapitre I – Mise en perspective de la clause bénéficiaire démembrée

Les vertus du démembrement de la clause bénéficiaire sont désormais connues¹. Généralement, le conjoint survivant est désigné usufruitier et les enfants nus-propriétaires. On envisage ici le démembrement voulu par la stipulant, étant rappelé que dans certaines hypothèses, le démembrement est le fruit de la volonté du bénéficiaire. Tel est le cas lorsque la clause désigne les héritiers et que parmi ceux-ci, le conjoint dispose d'une option entre des droits en usufruit et en propriété.

Section 1 – Admission

Malgré les réserves initiales des assureurs, cette attribution partagée en démembrement de propriété est d'une réelle pertinence patrimoniale. Elle ne pose pas de difficultés juridiques particulières dans la mesure où aujourd'hui le régime de quasi-usufruit est bien maîtrisé.

Pour la doctrine majoritaire, la sortie du contrat dont le bénéfice est démembré ne pose pas de difficultés particulières : lorsqu'elle s'effectue en numéraire², elle s'opère sous la forme d'un quasi-usufruit de sommes d'argent : les capitaux lui sont remis par l'assureur et il a le pouvoir de les dépenser, à charge de les restituer lors de l'extinction de son droit³.

Remarque : ce résultat n'est pas si évident que cela : au dénouement du contrat, les bénéficiaires disposent d'une créance contre l'assureur. Démembrer la clause revient donc à démembrer la créance contre l'assureur. Or, le paiement d'une créance est une cause d'extinction de celle-ci (art. 1342 et s. c. civ.) et l'usufruit s'éteint par la perte totale de la chose sur laquelle il est établi (art. 617 c. civ.). Le recouvrement de la créance devrait donc entraîner la disparition de l'usufruit et seul le nu-propriétaire devrait recevoir le paiement⁴.

¹ V. not., J. Aulagnier, « L'attribution partagée, usufruit, nue-propriété, du capital d'un contrat d'assurance dénoué », *Dr. et patr.* 2002, n° 105, p. 20. – N. Sauphanor, « Du démembrement de la clause bénéficiaire dans le contrat d'assurance-décès », *Dr. et patr.* 1999, n 73, p. 42.

² La sortie en unités de compte est possible (C. assur., art. L.132-1). Dans ce cas, elle donne lieu à un usufruit (P.-C. Imbert, art. préc.), sauf convention de quasi-usufruit. A l'inverse, une sortie en numéraire peut donner lieu à un usufruit s'il est décidé par convention d'écarter le quasi-usufruit (P.-C. Imbert, art. préc. – H. Lécuyer, « Réserve héréditaire et transmission intergénérationnelle (...) », art. préc., spéc. p. 77).

³ C. civ., art. 587

⁴ R. . Libchaber, « L'usufruit des créances existe-t-il ? », *RTD civ.* 1997, p. 615.

C'est le mécanisme de la subrogation réelle qui rend possible l'attribution démembrée du capital. Cependant, puisque cette solution relève d'un artifice, il est utile que la clause bénéficiaire comporte la précision que le démembrement stipulé s'applique au capital versé, sous forme d'un quasi-usufruit et que la somme sera remise à l'usufruitier au titre de ce quasi-usufruit, à charge pour ses ayants droit de restituer cette somme à son décès au(x) nu(s)-propriétaire(s).

Section 2 – Intérêts

Ce mode de répartition du capital est certainement de nature à réconcilier conjoint et enfants. Il se rapproche du mode privilégié d'attribution des biens d'une succession. En effet, soit par application de l'article 757 du code civil, soit par mise en jeu de l'article [1094-1](#) du code civil, le conjoint se voit attribuer l'usufruit des biens composant la succession, tandis que la nue propriété échoit aux descendants. Il est intéressant de reproduire cette répartition en assurance vie. Elle présente de nombreux avantages, civils et fiscaux. En particulier, le démembrement de la clause bénéficiaire participe d'un dénouement « apaisé » du contrat d'assurance vie, en créant des droits partagés sur le capital entre bénéficiaire en usufruit et bénéficiaire(s) en nue-propriété : il permet de protéger le conjoint, sans léser les enfants¹. Il s'agit ainsi de garantir des revenus au conjoint tout en transmettant un capital à ses enfants. Au décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire reçoit la pleine propriété des fonds, en franchise d'impôts selon l'article 1133 du CGI.

Précisément :

- lors du décès de l'assuré, le bénéficiaire en usufruit (le conjoint survivant) reçoit en exonération de droits, un capital en quasi-usufruit² et en dispose librement dans l'hypothèse d'une dispense de fournir caution³ et emploi⁴. Il peut disposer des capitaux comme il l'entend, il peut les consommer, les dépenser éventuellement épargner voire investir. Sa désignation comme bénéficiaire en usufruit lui donne quasiment les mêmes droits « pour dépenser » que s'il avait été désigné bénéficiaire exclusif de premier rang en pleine propriété.

PRATIQUE

Bénéficiaire exclusif, le quasi-usufruitier peut disposer des capitaux comme il l'entend, il peut les consommer, les dépenser, éventuellement épargner voire investir. Sa désignation comme bénéficiaire en usufruit lui donne quasiment les mêmes droits « pour dépenser » que s'il avait été désigné bénéficiaire exclusif en pleine propriété.

- au décès de l'usufruitier, le ou les nus-propriétaires imputent leur créance de restitution sur l'actif successoral. Cette créance repose sur l'obligation de restitution

¹ Ph. Delmas Saint Hilaire et B. Maubru, Pratique de l'usufruit, Cridon de Bordeaux Toulouse.

² M. Grimaldi, « L'emploi des deniers grevés d'usufruit », *Defrénois* 1999, art. 36939. – R. Gentilhomme et M. Iwanenko,

³ L'extinction anticipée du quasi-usufruit », *JCP N* 2009, n° 21, 1181.

⁴ C. civ., art. 601.

⁴ C. civ., art. 602.

mise à la charge de l'usufruitier (c'est-à-dire de sa succession) à l'extinction de l'usufruit par l'art. 587. À la différence de ce à quoi conduit la clause standard, les enfants ne sont plus écartés : bénéficiaires en nue-propriété, ils seront appelés à jouir des capitaux au décès de l'usufruitier, comme ils sont appelés à jouir à terme des biens de la succession si la succession a été également dévolue en démembrement de propriété.

Il devient alors possible d'investir des parts très significatives du patrimoine dans des contrats d'assurance. Il n'y a plus de limite « civile » au placement en assurance vie. La règle d'autolimitation à 25 ou 30% du patrimoine n'a plus de sens puisque conjoint et enfants trouvent dans l'assurance vie les mêmes droits que ceux dont ils héritent dans la succession en application des articles 757 et 1094-1 du Code civil. Aucune frustration, aucune action judiciaire n'est à craindre de la part des enfants. Encore convient-il de bien organiser le dénouement du contrat et de sécuriser les droits des uns et des autres, grâce à des charges et conditions.

Exemple :

M. et Mme X sont mariés sous un régime de séparation. Un contrat d'assurance a été souscrit par Monsieur X avec des deniers propres. D'un premier mariage Monsieur a eu deux enfants. Il veut attribuer aux bénéficiaires les mêmes droits que ceux qu'ils recueilleront dans sa succession. Il a fait au profit de son conjoint un testament ou une donation entre époux portant sur l'usufruit.

Bénéficiaires de premier rang : Mme X, née ... àle..., M. Y né à ... le et Mlle Z, née à ... le... Ils se répartiront le capital de la manière suivante : Mme X sera bénéficiaire de l'usufruit ; M. Y et Mlle Z seront bénéficiaires de la nue-propriété par moitié chacun.

Bénéficiaires de second rang : dans le cas du prédécès de l'un ou l'autre des bénéficiaires de premier rang, ou dans le cas de leur refus d'accepter, ou dans le cas de leur décès avant d'avoir pu accepter je désigne pour bénéficiaires de substitution les personnes suivantes :

Bénéficiaire de substitution de Mme X mes enfants par moitié chacun.

Bénéficiaires de substitution de chacun de mes enfants, mes petits-enfants par parts égales.

Ainsi, dans le cadre d'une famille recomposée, le souscripteur va gratifier son nouveau conjoint sans léser ses enfants nés d'une précédente union.

D'autres utilisations sont possibles :

- désignation d'un enfant pour l'usufruit et des petits enfants pour la nue-propriété (protection sur plusieurs générations).
- désignation de collatéraux : Monsieur X, veuf ou célibataire, sans postérité, souhaite attribuer ce qui restera des capitaux accumulés sur son contrat d'assurance à son

frère et à ses neveux. Il peut, à cette fin, désigner son frère bénéficiaire en usufruit, ses neveux et nièces bénéficiaires en nue-propriété. À son décès, son frère disposera du capital en sa qualité d'usufruitier. Lorsque surviendra le décès de son frère, ses neveux et nièces, créanciers de la restitution, entreront à leur tour en jouissance pour avoir été désignés comme bénéficiaires en nue-propriété.

- désignation en présence d'un enfant malade : Monsieur X a deux enfants, son fils aîné étant frappé d'une maladie invalidante ou handicapante. Monsieur X veut constituer un capital au profit de celui-ci. À cette fin, il le désigne bénéficiaire en usufruit et désigne son fils cadet comme bénéficiaire en nue-propriété. À son décès, l'aîné disposera du capital en sa qualité d'usufruitier. Il pourra être dispensé de donner caution, mais pas de faire emploi des sommes. Au décès du fils aîné, le fils cadet, bénéficiaire en nue-propriété deviendra plein propriétaire en raison de l'extinction de l'usufruit.

Chapitre II – Mise en place de la clause bénéficiaire démembrée

Au-delà des préoccupations habituelles (désignation précise des bénéficiaires, charges et conditions, désignation de bénéficiaires en sous-ordre pour les cas de prédécès ou de non-acceptation), des stipulations particulières peuvent être intégrées dans la clause bénéficiaire. Au minimum, la clause doit préciser¹ :

- la nature de l'usufruit : quasi-usufruit ou usufruit simple.
- des bénéficiaires de second, voire de troisième rang en cas de prédécès, révocation ou renonciation de l'usufruitier ou du nu-propriétaire désigné ;
- les modalités d'évaluation et la constitution d'une preuve la créance de restitution en cas de quasi-usufruit (même si s'agissant d'une créance l'gale, son enregistrement n'est pas nécessaire pour que cette créance soit opposable à l'administration fiscale).

Il est également possible de prévoir un usufruit successif, un usufruit conjoint (par exemple mon conjoint et mon fils pour l'usufruit, étant précisé qu'au décès du premier d'entre eux, la part de celui-ci accroîtra celle du survivant, ma petite-fille pour la nue-propriété).

Section 1 – Caution et emploi

Tout usufruitier est tenu d'une obligation de restitution, restitution du bien grevé d'usufruit en présence d'un bien non consommable, conformément à l'article 578 du code civil, restitution par équivalent en présence de biens consommables, conformément à l'article 587 du même code. C'est en raison de cette obligation de restitution que l'article 601 du Code civil prévoit que l'usufruitier doit donner caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit. À défaut de caution, il est tenu d'une obligation d'emploi².

¹ M. Leroy, *Assurance-vie et gestion du patrimoine*, Lextenso, n° 203, p. 113. – M.-H. Poirier et A. Darmon, « Conseils et exemples de rédaction de la clause bénéficiaire démembrée », *Actes prat. stratégie patrimoniale* 2009, n° 3, étude 14.

² V. art. [602](#) et [603](#) du Code civil.

Comme c'est la pratique dans les donations entre époux, on a pris l'habitude dans les clauses bénéficiaires démembrées de dispenser le bénéficiaire en usufruit de fournir caution ou de faire emploi des fonds reçus, les dispositions du Code civil n'étant pas d'ordre public. En effet, obliger le conjoint, bénéficiaire de l'usufruit, à trouver une caution acceptable et acceptée par le ou les bénéficiaires en nue-propriété n'apparaît pas souhaitable, est souvent inadapté et peu conforme à l'objectif de protection du conjoint.

Au fond, il faut distinguer deux situations :

- soit le stipulant n'a pas prévu de dispense de fournir caution ou d'obligation d'emploi : les nus-propriétaires ont alors le droit de demander caution ou emploi (et donc de faire en sorte que le quasi-usufruit qui portait sur le capital dégénère en un simple usufruit, portant sur les actifs dans lesquels les capitaux ont été employés).
- soit le stipulant a dispensé le bénéficiaire en usufruit de fournir caution ou de faire emploi. Lorsque le dénouement donne lieu à un versement en capital, c'est-à-dire un bien consommable, l'usufruit prend la nature d'un quasi-usufruit. Le bénéficiaire (en réalité, sa succession à son décès) est tenu de restituer par équivalent. Il y a alors un risque d'insolvabilité.

Remarque : le risque d'insolvabilité n'existe pas en l'absence de démembrement de la clause bénéficiaire, mais dans un tel cas, les héritiers exclus risquent de contester le contrat d'assurance vie qui bénéficie au seul conjoint survivant. Comparativement, la clause démembrée contente conjoint et héritiers : le premier est libre de disposer des capitaux tandis que les droits des seconds sont préservés grâce à la créance de restitution. Mais il est vrai que cette créance peut ne pas être recouvrée si le souscripteur (sa succession) est insolvable.

PRATIQUE

Si le stipulant qui procède au démembrement de la clause bénéficiaire n'a rien précisé à ce sujet, le nu-propriétaire pourra s'opposer au quasi-usufruit en obligeant sur le fondement des articles 601 et 602 du code civil à donner caution (exigence particulièrement désagréable) et donc certainement à faire emploi des deniers. Il est indispensable que le stipulant fasse connaître ses volontés à ce sujet.

Le sur-mesure est possible. Il peut d'abord être stipulé une dispense de fournir caution.

PRATIQUE

*« Bénéficiaire Mme X.... pour l'usufruit.
« Elle sera dispensée de donner caution au sens de l'article 601 du code civil ».*

En principe, la dispense de caution emporte automatiquement dispense de placer les sommes, sauf disposition contraire du stipulant. Cette dispense d'emploi peut du reste être souhaitée par le stipulant qui veut laisser au bénéficiaire la liberté de disposer du capital et

pas seulement des revenus issus du placement. Il peut expressément l'indiquer dans la clause bénéficiaire.

PRATIQUE

« Il (le bénéficiaire en usufruit) sera dispensé de donner caution, ainsi que de placer les sommes soumises à son usufruit ».

Il est également envisageable que le stipulant souhaite à la fois « dispenser de donner caution » tout en obligeant « l'emploi des sommes comprises dans l'usufruit ».

PRATIQUE

« Il (le bénéficiaire en usufruit) sera dispensé de donner caution au sens de l'article 601 du code civil. Il devra faire emploi des sommes soumises à son usufruit ».

Le stipulant peut également souhaiter rendre possible l'obligation d'emploi tout en laissant son application à la volonté du ou des bénéficiaires en nue-propriété par une rédaction appropriée :

PRATIQUE

« Il (le bénéficiaire en usufruit) sera dispensé de donner caution au sens de l'article 601 du code civil, pour autant le ou les bénéficiaires en nue-propriété pourront exiger de l'usufruitier qu'il soit fait emploi des sommes soumises à son usufruit ».

Précision : la question a été posée de savoir si les descendants, bénéficiaires de la nue-propriété des capitaux d'un contrat d'assurance dénoué peuvent se prévaloir de l'article 1094-3 du code civil pour exiger qu'il soit fait emploi des deniers par l'usufruitier, même si celui-ci en a été dispensé par le stipulant. La réponse est fermement négative : le droit d'exiger l'emploi des deniers, droit d'ordre public, ne peut concerner que les deniers se trouvant dans une succession. Or le capital issu d'un contrat d'assurance n'est pas un bien successoral. La même réponse négative s'impose lorsque la clause désigne « mes héritiers » et qu'il en résulte des droits en usufruit pour le conjoint.

Désignation bénéficiaire démembrée avec obligation d'emploi

« Bénéficiaires en cas de décès : mon conjoint, en usufruit, mon fils en nue-propriété, à charge par eux d'employer les capitaux payés par la compagnie d'assurance dans l'acquisition de SICAV ou FCP à revenus trimestriels à concurrence de la moitié et dans l'acquisition de SCPI de rendement à concurrence de l'autre moitié. Le choix tant des SCPI que des SICAV sera effectué par l'usufruitier et le nu-propriétaire. Ces acquisitions seront réalisées au nom de mon conjoint pour l'usufruit, au nom de mon fils pour la nue-propriété.

Toute opération d'arbitrage sera décidée conjointement. Mon conjoint recevra les revenus, financiers et fonciers, distribués par les différentes sociétés ».

Section 2 – Prise en charge par l'usufruitier des droits ou taxes dus par le nu-propiétaire

Le démembrement de la clause bénéficiaire, assorti d'une dispense d'emploi, a pour effet que l'usufruitier reçoit seul les capitaux issus du contrat d'assurance. Le nu-propiétaire doit attendre l'extinction de l'usufruit pour que sa créance de restitution lui soit payée.

Or, des droits ou taxes peuvent être dus par le nu-propiétaire sur le fondement tant de l'article 757 B que de l'article 990 I alors même qu'il ne reçoit rien. Une solution consiste à mettre à la charge de l'usufruitier le paiement des droits et taxes dus pour le compte du nu-propiétaire. Cette prise en charge peut être définitive (mais elle réalise alors une libéralité¹) ou être imputable sur la créance de restitution, ce qui est préférable².

Prise en charge par le bénéficiaire en usufruit des droits ou taxes dus par le nu-propiétaire et imputation sur la créance de restitution

« Bénéficiaires :

Madame X, née à ... le, pour la totalité » en usufruit

Monsieur Y, né à ... le, pour la totalité en nue-propiété

Charges et conditions : *Si en raison des dispositions fiscales en vigueur au jour du dénouement du contrat, il est dû des droits ou taxes à l'État par les bénéficiaires en nue-propiété, le bénéficiaire en usufruit devra en assurer le paiement par prélèvement sur la somme reçue de la compagnie. La créance des nus-propiétaires sera réduite du montant des droits ou taxes payés pour son compte. »*

Remarque : en cas d'obligation d'emploi, il faudra prévoir que l'emploi ne porte que sur la somme disponible après règlement des droits et taxes susceptibles d'être dus à l'État.

EXERCICE N° 14

En présence d'une clause démembrée, lorsqu'il a été prévu que la sortie s'effectuerait non pas en numéraire mais en titres (cf. C. assur., art. L. 131-1), quelle est la nature des droits des bénéficiaires ?

Réponse :

¹ M. Iwanenko et F. Rodriguez, « L'article 990 I du CGI et le démembrement de la clause bénéficiaire : le retour », *BPAT*, septembre 2011.

² J. Aulagnier, « Le nouveau régime fiscal de l'article 990 I du CGI applicable aux clauses bénéficiaires démembrées », *Newsletter Aurep*, sept ? 2011, n° 108.

Section 3 – Créance de restitution

A – Rédaction d'une convention de quasi-usufruit

La restitution se fait nécessairement en valeur s'agissant d'un quasi-usufruit portant sur une somme d'argent¹.

La protection du nu-propiétaire impose de lui réserver la preuve de sa créance de restitution. Au dénouement du contrat, il paraît ainsi opportun que l'assureur lui délivre une quittance signée de l'usufruitier, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu les fonds ou mieux encore, que préalablement à la remise des fonds, soit signé par l'usufruitier et les nus-propiétaires un acte de reconnaissance du dénouement du contrat et de la nature de leurs droits². De la sorte, le nu-propriétaire sera en mesure d'établir sa créance dans son principe comme dans son montant lors de l'extinction du quasi-usufruit. Cette pratique permet l'exécution de l'obligation de dresser inventaire des meubles sujets à usufruit, telle qu'est prévue par l'article 600 du Code civil.

La clause bénéficiaire peut ainsi inviter voire obliger l'usufruitier et le ou les nus-propiétaires à rédiger une convention de quasi-usufruit destinée à constater et organiser leurs droits, en précisant si elle doit être rédigée par voie notariée ou si un acte sous seing privé suffit.

L'usufruit d'une somme d'argent étant un quasi-usufruit par l'effet de la loi, il n'est pas nécessaire de procéder à l'enregistrement de la convention aux fins d'opposabilité de la créance à l'administration fiscale. En effet, l'article 773 du CGI n'est pas applicable à la créance de restitution du nu-propiétaire dans la mesure où elle la contrepartie d'une dette légale, née de l'article 587 du code civil, et non pas d'une dette consentie. La déductibilité de la dette de restitution résulte de l'article 768 du CGI qui précise que la dette doit être justifiée par un titre. Toutefois, le stipulant peut imposer, là encore dans la clause bénéficiaire à titre de charge, un tel enregistrement, de manière à assurer une certaine traçabilité.

PRATIQUE

¹ En cas de dénouement sous forme d'usufruit classique, il n'y a évidemment pas lieu à créance de restitution V. CA Paris, 1^{ère} ch., sect. B., 2 déc. 2004, n° 03-1650 : *Dr. fisc.* 2005, n° 27, comm. 520 ; JCP N 2005, 1454 et 1482, note J.-P. Garçon ; *RJF* 12/2005, n° 1485C.

² J. Aulagnier, « Assurance vie : précautions et recommandations liées aux clauses bénéficiaires démembrées », *Ingénierie patrimoniale* I-2020, p. 11.

« Les bénéficiaires en usufruit et en nue-propriété devront constater dans un acte notarié ou sous seing privé, enregistré, la nature des droits qui leur reviennent. Cet acte de reconnaissance de quasi-usufruit portera mémoire de la dette de l'usufruitier et de la créance du ou des nus propriétaires.

B – Indexation de la créance de restitution

Il peut être opportun, notamment en période de forte dépréciation monétaire, de garantir la valeur de la créance de restitution. C'est d'autant plus vrai que l'espérance de vie augmente. Ainsi peut-il être prévu une indexation de la créance ou une revalorisation de celle-ci en fonction de la plus-value réalisée par le quasi-usufruitier. La doctrine l'admet depuis longtemps¹, la jurisprudence suit. Une clause est toutefois nécessaire, la revalorisation n'ayant pas lieu de plein droit². L'indexation va permettre de consolider l'effet transmissif de l'opération puisque la succession sera amputée de la valorisation de la créance. L'indice choisi doit respecter les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code monétaire et financier : il doit être en relation avec l'objet du contrat ou l'activité d'une des parties et ne peut être fonction de l'indice des prix.

- en pratique, est souvent retenue comme référence l'obligation assimilable du Trésor à dix ans. Ce choix peut être contesté dans la mesure où il ne correspond pas, à proprement parler, à un indice, mais plutôt à un taux.
- « lorsque le quasi-usufruitier affiche clairement dans la convention son intention d'investir les espèces dans un bien déterminé, il est alors possible de choisir un indice en corrélation avec ce type d'investissement³ ».

La clause d'indexation figurera dans la convention de quasi-usufruit. La clause bénéficiaire du contrat d'assurance peut imposer l'insertion de cette indexation. L'opposabilité à l'administration de l'indexation supposera l'enregistrement de la convention de quasi-usufruit.

Remarques :

- il importe de prévoir la disparition de l'indice retenu, à peine de caducité de la clause d'indexation (indice de substitution ou modalités de substitution).
- il était conseillé d'insérer une clause de sauvegarde pour l'hypothèse où l'indice serait orienté à la baisse : « La créance de restitution ne pourra être moindre que le montant initial de la pleine propriété des sommes recueillies par le quasi-usufruitier ». Ce type de clause n'est plus valable, la Cour de cassation estimant que l'indexation doit jouer dans les deux sens⁴. Seule la partie de la clause prévoyant une valeur plancher est réputée non écrite⁵, sauf si elle était déterminante du consentement des parties.

¹ Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, *Les obligations*, Defrénois, n° 1102 et s.

² Cass. 1^{ère} civ., 19 févr. 1980, n° 78-16.158.

³ M. Iwanenko et V. Cordier, « L'optimisation de la rédaction des clauses bénéficiaires », *JCP N* 2012, n° 5, 1059.

⁴ Cass. 3^{ème} civ., 14 janv. 2016, n° 14-24.681, P+B, *JCP G* 2016.1051, obs. M. Billiau ; *RDC* 2016, p. 258, obs. R. Boffa (arrêt rendu en matière de bail commercial). *Adde*, Cass. 3^{ème} civ., 15 févr. 2018, n° 17-40.069, refusant la transmission d'une QPC.

⁵ Cass. 3^{ème} civ., 11 mars 2021, n° 20-12.345, inédit au *Bull.*

Section 4 – Durée du démembrement

Monsieur X, veuf, a un fils, lui-même marié et père d'une fille. Il souhaite attribuer à sa petite fille un capital, dont elle ne pourrait pas jouir avant d'avoir atteint l'âge de 25 ans. Le partage du capital en démembrement de propriété permet de lui donner satisfaction. Il désigne son fils bénéficiaire en usufruit pour un temps prenant fin au 25^{ème} anniversaire de sa petite fille (usufruit à durée déterminée). La petite fille sera désignée d'abord bénéficiaire en nue-propriété et puis bénéficiaire en pleine propriété à ses 25 ans. Ce type de clause fait de l'usufruit un mode d'administration des biens d'autrui.

La rédaction de la clause bénéficiaire doit envisager les deux situations possibles :

- décès du stipulant alors que sa petite fille n'a pas 25 ans.
- décès du stipulant alors la petite fille a plus de 25 ans.

PRATIQUE

« Bénéficiaires de premier rang

a) Si Mon décès survient alors que ma petite fille n'a pas encore 25 ans.

« 1° – Mon fils, M. X, né à ... le ... pour l'usufruit prenant fin au 25^{ème} anniversaire de ma petite fille, ci-dessous qualifiée et domiciliée.

« 2° – Ma petite fille, Mlle Z, née ...à....le... pour la nue-propriété tant que durera l'usufruit attribué à mon fils M. X, pour la pleine propriété lors de l'extinction de l'usufruit.

b) Si Mon décès survient alors que ma petite fille a plus de 25 ans.

« Ma petite fille, Mlle Z, née ...à....le... pour la pleine propriété ».

On peut également envisager un usufruit attribué à un bénéficiaire pour une durée déterminée.

PRATIQUE

« Bénéficiaires de premier rang

« 1° – Mon fils, M. X, né à ... le ... pour l'usufruit pour une durée de 10 ans courant à compter du jour de la remise des capitaux par la compagnie à mon fils.

« 2° – Ma petite fille, Mlle Z, née ...à....le... pour la nue-propriété tant que durera l'usufruit attribué à mon fils M. X, pour la pleine propriété lors de l'extinction de l'usufruit.

Chapitre III – Mise en œuvre de la clause bénéficiaire démembreée

Section 1 – Garantie de la créance de restitution

Il est possible de se servir de l'assurance vie pour garantir le paiement de la créance de restitution¹. Ainsi, les capitaux peuvent à nouveau être placés, en pleine propriété, par le quasi-usufruitier dans un contrat d'assurance-vie. Il sera le seul assuré du contrat et désignera ses enfants, les nus-proprétaires au titre du remboursement de leur créance de restitution du quasi-usufruit. La rédaction de la clause bénéficiaire prévoira deux modes de dénouement :

- le dénouement à titre onéreux de la clause à hauteur du montant de la créance de restitution ; cette attribution bénéficiaire ne donnera pas lieu à fiscalité au titre des art. 990 I et 757 B. En revanche, la créance de restitution ne pourra plus être déduite de l'actif successoral puisqu'elle aura été payée. Il faudra éventuellement prévoir une acceptation de la clause à titre onéreux².
- le dénouement à titre gratuit, le cas échéant, en présence d'un montant supérieur de capitaux décès à celui du montant de la créance de restitution. Cette fois-ci, la fiscalité s'appliquera (et on évitera une acceptation susceptible d'augmenter le risque de qualification en donation indirecte).

Section 2 – Clause démembrée et sortie en titres

En cas de sorties en titres, est mis en place un usufruit portant sur un portefeuille de valeurs mobilières. L'assureur va transférer les titres sur un compte titre démembré ouvert conjointement par l'usufruitier et le nu-proprétaire. La jurisprudence Baylet s'applique alors : en présence d'une universalité de fait, l'usufruitier va pouvoir disposer des titres, sous réserve de les remplacer par d'autres valeurs mobilières (il ne peut consommer le produit de la cession des titres, ni le réinvestir en dehors du portefeuille). La rédaction d'une convention entre usufruitier et nu-proprétaire permet de déterminer le profil de gestion que l'usufruitier doit respecter, de préciser les modalités d'information du nu-proprétaire et les hypothèses dans lesquelles l'accord de ce dernier est requis, etc.

Dans le silence de la clause bénéficiaire, se pose la question du jeu de l'option pour la sortie en titres. En confrontant les solutions prévues par l'article R. et celles qui résultent du régime de l'usufruit, on aboutit au schéma suivant :

- lorsque le contractant a opté pour la remise de titres en précisant expressément que ce choix ne s'impose pas aux bénéficiaires, le souscripteur ou l'adhérent peut adresser avis aux bénéficiaires en usufruit et en nue-propriété, qui se prononceront d'un commun accord. En cas de silence conservé pendant 60 jours, ils seront réputés avoir refusé une sortie en titres. Le dénouement du contrat donnera alors lieu à un quasi-usufruit portant sur le capital.
- lorsque le contractant a opté pour la remise de titres mais sans indiquer expressément que ce choix ne s'impose pas aux bénéficiaires, ces derniers, s'ils entendent accepter

¹ L. Guilmois, « L'assurance-vie au service du droit de la famille », *JCP N* 2014. 1177.

² B. Berchebru, « Famille recomposée : repenser la transmission », *Agefi actifs* n° 790, 5-18 mars 2021, p. 36.

la stipulation faite à leur profit, subiront une sortie en titres. Il en résultera donc une sortie en usufruit et un compte-titres démembrés.

- enfin, si le stipulant n'a pas opté, la pureté des principes conduit à retenir, sans le silence de la clause bénéficiaire, que l'option ne doit pas pouvoir être exercée par le seul bénéficiaire en usufruit. Prétendre le contraire revient à nier la qualité de bénéficiaire du nu-propiétaire et, possiblement, à porter atteinte à la substance de son droit.

Chapitre IV – Fiscalité de la clause bénéficiaire démembrée

Section 1 – Les droits de mutations de l'article 757 B

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propiétaire et l'usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées, déterminé selon le barème prévu à l'article 669 du CGI. L'abattement de 30 500 € (ou une portion de cet abattement, en présence d'autres bénéficiaires et/ou d'autres contrats) est réparti entre l'usufruitier et le nu-propiétaire selon le même barème de l'article 669 du CGI¹.

Lorsque l'usufruitier est exonéré, le nu-propiétaire profite seul de l'abattement puisque l'administration admet que l'abattement soit réparti entre les seules personnes taxables.

Exemple : M. Z verse 200 500 € sur un contrat d'assurance vie après ses 70 ans. Il désigne son épouse bénéficiaire en usufruit et ses deux neveux pour la nue-propiété. Les capitaux décès s'élèvent à 300 500 €. Madame a 65 ans au jour du décès. Comment se répartit l'abattement ?

Madame :

- valeur de l'usufruit : 40%
- pas de droits à payer (conjoint => pas d'abattement consommé).

Neveux :

- valeur de la nue-propiété : 60 %
- abattement individuel : $30\,500 / 2 = 15\,250$.

Ensuite on applique le tarif.

Section 2 – Le prélèvement spécial de l'article 990 I

Depuis la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, l'article 990 I prévoit le système suivant² :

¹ BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n° 225

² Instr. 7 mars 2012, BOI 7 G-2-12. – BOI-TCAS-AUT-60-20120912, § 310, 320

- l'usufruitier et le nu-propriétaire sont considérés comme bénéficiaires, chacun au prorata de leur part des sommes versées ;
- l'assiette taxable est déterminée au moyen du barème de l'article 669 du CGI ;
- l'abattement de 152 500 euros est réparti entre les deux bénéficiaires, selon le même prorata ;
- s'il y a plusieurs nus-propriétaires, on applique autant d'abattements qu'il y a de « couples usufruitier/nu-propriétaire »¹.
- si l'usufruitier a la qualité de conjoint, partenaire, etc., il est exonéré du prélèvement. Dans un tel cas, la fraction d'abattement non utilisée par le bénéficiaire exonéré ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires au contrat.
- un bénéficiaire en pleine propriété et en nue-propriété peut compléter le montant de la fraction de l'abattement correspondant à son droit démembré à hauteur de ses droits en pleine propriété dans la limite du montant maximal de l'abattement (152 500).

Pour rappel, il est de bon conseil de prévoir la prise en charge par l'usufruitier des droits éventuellement dus par le nu-propriétaire, avec déduction de la créance de restitution pour éviter une requalification de libéralité.

Exemple : M. Dupond est âgé de 67 ans. Il a souscrit un contrat d'assurance vie rachetable au moyen d'une prime unique de 800 000 € et désigné comme bénéficiaires son épouse pour l'usufruit et ses deux enfants pour la nue-propriété. Il décède, le capital dû étant de 1 000 000. L'épouse a 72 ans.

Assiette du prélèvement : 1 000 000

Abattement :

- enfant 1 (NP = 70 %) : $152\,500 * 70\% = 106\,750$
- enfant 2 : idem
- conjoint : $2 * 152\,500 * 30\%$

Montant du prélèvement :

- conjoint (usufruitière) : non assujettie car exonérée de droits. La fraction d'abattement non utilisée ne profite pas aux autres bénéficiaires désignés.
- enfant 1 :
 - 990 du prélèvement : $1\,000\,000 * 70\% / 2 = 350\,000$
 - abattement : 106 750
 - prélèvement dû : $(350\,000 - 106\,750) * 20\% = 48\,650$
- enfant 2 : idem.

Remarque : en raison de la règle de l'art. 990 I, les nus-propriétaires sont dans l'impossibilité d'utiliser la totalité de leur abattement individuel. C'est la raison pour laquelle certains préconisent de rédiger des clauses bénéficiaires permettant de profiter d'un

¹ Dans cette situation, l'usufruitier ne peut toutefois bénéficier au total que d'un abattement maximum de 152 500 euros sur l'ensemble des capitaux décès reçus à raison de contrats d'assurance-vie du chef du décès d'un même assuré.

abattement total, en combinant droits en nue propriété et droits en propriété¹. Ce type de clause doit être adopté avec d'innombrables précautions, car la rédaction est motivée par des considérations exclusivement fiscales et car elle est conjoncturelle (le montant de l'abattement peut évoluer).

Section 3 – Déductibilité de la dette de restitution

La dette de restitution constitue un passif de succession au décès du quasi-usufruitier qui est fiscalement déductible². Conformément au principe posé par l'article [768](#) du CGI, elle doit être prouvée par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite, notamment par un écrit³.

La présomption de fictivité posée par l'article [773, 2°](#) du CGI prévoit que lorsque la dette a été consentie par le défunt à l'un de ses héritiers, elle n'est déductible que si elle résulte d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant le décès ou d'un acte authentique.

Cependant, la doctrine considère que cette présomption n'est pas applicable à une dette d'origine légale telle que celle résultant d'un quasi-usufruit né de l'application de l'article 587 du Code civil⁴.

En pratique, le courrier adressé par l'assureur aux bénéficiaires (en nue-propriété et en usufruit) et indiquant le montant des capitaux versés à l'usufruitier en vertu du quasi-usufruit (sortie en numéraire) est suffisant à déduire fiscalement la dette de restitution au passif de la succession du quasi-usufruitier.

Attention toutefois, en cas d'indexation de la dette de restitution, celle-ci n'est opposable à l'administration fiscale que si la convention de quasi-usufruit qui l'a stipulée a été faite en la forme authentique ou par acte sous seing privé enregistré.

En toutes hypothèses, il est selon nous préférable de mettre en place une convention de quasi-usufruit dont les intérêts ne sont plus à démontrer⁵.

Il importe par ailleurs de souligner que le nouvel article 774 bis du CGI⁶ qui interdit, sur le plan fiscal, la déduction de certaines créances de restitution de l'actif successoral du quasi-usufruitier, ne s'applique pas à la créance de restitution née d'une clause démembrée. La solution ne faisait guère de doute, l'Administration l'a confirmée⁷.

¹ J.-J. Branche, L'approche patrimoniale de l'assurance vie, Libres d'écrire, 2013, p. 78.

² Cf nos précédents développements à propos de la créance de restitution (PARTIE 5, Chapitre 2, Section 3).

³ BOFiP [BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10](#), n°160.

⁴ BOFiP [BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20](#), n°60.

⁵ Cf nos précédents développements à propos de la créance de restitution (PARTIE 5, Chapitre 2, Section 3).

⁶ Loi n° 2023-1322 du 29 déc. 2023 de finances pour 2024, applicable aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023.

⁷ [BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20-20240926](#), n°275.

Ces principes étant rappelés, ajoutons maintenant quelques précisions quant à l'opportunité fiscale de la clause démembrée.

En raison de la soumission des nus-propriétaires au prélèvement spécial de l'article 990 I, certains risquent d'avancer que le démembrement de la clause bénéficiaire a perdu sa pertinence fiscale et qu'une désignation du conjoint en pleine propriété est préférable à une désignation en usufruit, puisque dans le premier cas aucun prélèvement n'est dû. En effet, grâce aux vertus de la loi TEPA, le conjoint bénéficiaire en pleine propriété, reçoit un capital net de droit.

Pour autant, si l'on recherche une optimisation fiscale globale, le démembrement reste une stratégie pertinente, dès lors que l'on tient compte non seulement de la situation au décès de l'assuré, mais encore de celle au décès du conjoint survivant bénéficiaire en usufruit.

Exemple : le survivant des époux a placé le capital reçu de la compagnie au décès du premier mourant dans un contrat de capitalisation. Par retraits successifs, il a utilisé les revenus capitalisés, conservant la valeur du capital initial qui profite alors au descendant au jour de son décès. Examinons la situation selon que le conjoint avait été bénéficiaire en pleine propriété ou en usufruit seulement.

- 1^{ère} situation : bénéficiaire en pleine propriété

- 1^{er} décès :

- droit dus par le conjoint : 0 (loi TEPA).
- droits dus par le descendant : néant (puisqu'il n'est pas bénéficiaire).
- placement des 465 000 euros sur un bon de capitalisation.

- 2nd décès : la valeur du bon est de 465 000 euros (après retraits réguliers) ; elle s'ajoute aux autres actifs de succession qui, par hypothèse, ont absorbé l'abattement général de l'article 779-1 du CGI. Les 465.000 euros sont imposés dans la tranche à 20%¹. Somme due 93.000 euros.

- 2^{nde} situation : bénéficiaire en usufruit

- 1^{er} décès :

- droits dus par le conjoint : 0 (loi TEPA).
- droits dus par le nu-propriétaire : 43 750 euros (art. 990 I), pris en charge par l'usufruitier.
- placement des 421 750 euros restant sur un bon de capitalisation.

- 2nd décès : la valeur du bon est de 421 750 euros (après retraits réguliers). On retranche la dette de restitution, du même montant. Aucun droit n'est dû.

¹ On supposera que les biens successoraux ont absorbé la totalité de l'abattement prévu à l'article 779-1 du CGI.

	Capital imposable	A retrancher	Droits dus par le nu-propriétaire
1 ^{er} décès	465.000	- 152.500 (abattement)	43.750
2 ^{ème} décès	421.750	- 421.750 (dette de restitution)	Néant
Total			43.750

Le prélèvement fiscal global est inférieur à la situation précédente (43 750 euros au lieu de 93 000). L'optimisation fiscale est au rendez-vous.

La déduction de la dette de restitution est le mode opératoire indispensable pour respecter les dispositions de l'article 1133 du CGI : « ... la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier ». Pour éviter, au décès de l'usufruitier, l'imposition du capital « quasi-usufruité », il n'existe pas d'autre solution que de déduire la dette de restitution de l'actif successoral, dette née de l'obligation de rendre prévue par l'article 587 du Code civil. Il n'y a pas d'habilité fiscale, mais simple respect d'une règle civile.

EXERCICE N° 15

Un contrat d'assurance vie comportait une clause bénéficiaire désignant le conjoint pour l'usufruit et les enfants communs pour la nue-propriété sans davantage de précisions. Le contrat ayant été dénoué par le décès de l'assuré, lorsque survient le décès de l'usufruitier :

1°) les nus-propriétaires héritiers de l'usufruitier peuvent inscrire leur créance de restitution au passif de la succession et l'opposer à l'administration fiscale si elle a date certaine.

2°) les nus-propriétaires héritiers de l'usufruitier peuvent inscrire leur créance de restitution au passif de la succession et l'opposer à l'administration fiscale si elle a été enregistrée.

3°) les nus-propriétaires héritiers de l'usufruitier peuvent inscrire leur créance de restitution au passif de la succession et l'opposer à l'administration fiscale si le quasi-usufruitier avait moins de 70 ans lors de la constitution de l'usufruit.

4°) les nus-propriétaires héritiers de l'usufruitier peuvent inscrire leur créance de restitution au passif de la succession et l'opposer à l'administration fiscale de plein droit.

PARTIE VI – LES ÉPOUX COMMUNS EN BIENS ET L'ASSURANCE VIE

Chapitre I – Modalités de souscription

Lorsque les époux sont communs en biens et décident de placer une partie de leur épargne dans un contrat d'assurance vie, plusieurs possibilités s'offrent à eux :

- souscrire deux contrats au nom de chacun des époux. Il y a alors souscription individuelle (ou adhésion simple).
- souscrire un contrat unique au nom des deux époux. C'est l'hypothèse de la co-souscription.

Section 1 – Souscription individuelle

La souscription individuelle peut se faire selon deux modalités distinctes :

- ou bien un seul des époux souscrit (ou chacun souscrit, de manière indépendante, autonome). Si la rédaction de la clause bénéficiaire est libre, en pratique, c'est souvent le conjoint qui est désigné.
- ou bien, les deux époux souscrivent simultanément chacun un contrat, chaque contrat étant financé à même hauteur par des deniers communs et chaque époux désignant l'autre comme bénéficiaire en cas de décès. On parle de souscription croisée. Dans un tel schéma :
 - chaque époux gère un capital représentant la moitié des biens communs.
 - en cas de dissolution de la communauté par divorce, chaque époux pourra se faire attribuer en moins prenant le contrat à son nom.
 - en cas de dissolution de la communauté par décès, l'époux survivant peut réinvestir le capital issu du contrat de l'époux prédécédé dans son contrat non dénoué (et profiter de l'antériorité fiscale de celui-ci).

A – Financement avec des deniers communs

Les époux communs en biens peuvent librement gérer l'épargne commune, conformément au principe de gestion concurrente posé par l'article 1421 du code civil. Ils peuvent donc souscrire, chacun à leur nom, un contrat d'assurance, même s'il est alimenté par des fonds dépendant de la communauté.

En raison du caractère nominatif du ou des contrats souscrits, seul le titulaire peut exercer les pouvoirs de gestion attachés au contrat. Sous réserve des points développés ci-après, il a un monopole de la gestion. En conséquence, les rachats, avances, arbitrages des unités de compte, etc. sont effectués par le souscripteur seul. L'assureur n'a ainsi pour interlocuteur que l'époux souscripteur qui seul a la qualité de contractant, même si les primes ont été financées par des deniers communs.

B – Financement avec des deniers propres

Chaque époux dispose d'une totale liberté de gestion de ses biens propres. Il est donc libre du choix des placements qu'il effectue et donc libre de financer un contrat d'assurance vie avec des deniers propres.

Ceci posé, à défaut de déclaration de remploi respectant les conditions de l'articles 1434 du Code civil¹, le contrat sera considéré comme un acquêt de la communauté². Selon ce texte, « *l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi....* ». Est donc exigée une double déclaration :

- déclaration de l'affectation des deniers propres au paiement du bien acquis
- déclaration de l'origine propre des deniers utilisés

Exemple de clause de remploi

Je, soussigné (...), déclare :

- *que le versement de la somme de... euros, correspondant au paiement de la prime due pour la souscription du présent contrat d'assurance vie auprès de la compagnie Xvie est financé pour le tout au moyen de deniers m'appartenant en propre, pour provenir de...*
- *que ce versement est réalisé à titre de remploi de biens propres afin que ce contrat me demeure propre en application des articles 1406 et 1434 du Code civil.*

Remarque : sans que cela ne soit obligatoire³, il est possible de faire intervenir le conjoint.

Exemple :

Je soussignée, Madame X, épouse Y, demeurant à .. née à le à..., déclare :

- *reconnaître le caractère propre des deniers au moyen desquels Monsieur X, mon époux a payé la prime du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Xvie...*
- *prendre acte de la volonté de celui-ci de procéder au remploi de ces deniers afin que ce contrat lui appartienne en propre.*

À défaut de déclaration d'emploi effectuée lors de la souscription, un remploi *a posteriori* peut être mis en place, étant précisé :

- *que le remploi a posteriori suppose le consentement du conjoint (or, lorsque la question de posera, les époux seront peut-être dans une situation conflictuelle).*
- *que le remploi a posteriori est inopposable aux tiers (créanciers administration, etc.*

À défaut de remploi *a posteriori*, aucun rattrapage n'est possible : la preuve de l'origine des deniers ne suffit pas⁴. Tout au plus, facilitera-t-elle le jeu des récompenses. Une récompense sera en effet due par la communauté à l'époux qui a financé les primes, récompense dont le montant dépendra du dénouement du contrat⁵.

¹ J. Aulagnier, « De l'utilité de la déclaration d'emploi et de remploi », *Newsletter Aurep*, n° 100, www.aurep.com.

² V. [Cass. 1^{ère} civ., 2 juill. 1985, n° 84-12464](#) : *Defrénois* 1985, art. 33636, n° 132, p. 1474, obs. G Champenois. – Cass. 1^{ère} civ., 4 juin 2009, n° 08-11.032.

³ Cass 1^{ère} civ., 19 mai 1998, 10-127.

⁴ [Cass. 1^{ère} civ., 4 juin 2009, n° 08-11.032](#) (contra, auparavant, Cass. 1^{ère} civ., 3 nov. 1983, n° 82-13.221, *Bull. civ I*, n° 250; *JCP N*, prat. 9044 ; *Defrenois* 1984, art. 3379, n° 99, p. 1080, obs. G. Champenois).

⁵ Dépense faite (valeur nominale des primes) si le contrat se dénoue par décès, car le contrat n'existe plus au moment de la liquidation, profit subsistant (valeur de rachat) si le contrat a été intégralement racheté au profit de la communauté.

En dépit des enjeux, la formalité du emploi est souvent négligée. Pourtant, il est fréquent qu'un époux commun en biens investisse des deniers propres sur un contrat d'assurance.

Exemple : Monsieur Lombard a souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie X. Il a désigné pour bénéficiaires par parts égales ses trois enfants, André, Roger et Pascal, tous trois mariés et communs en biens. André et Roger ont eux-mêmes souscrit des contrats auprès de la même compagnie. M. Lombard décède. Chaque enfant se voit attribuer 50 000 €. Ce capital est un bien propre¹. L'assureur les sollicite pour placer ces capitaux soit sur les contrats déjà ouverts à leur nom, soit pour Pascal d'en ouvrir un à son nom². Les enfants acceptent. Les capitaux sont donc virés sur les contrats déjà ouverts et sur le contrat nouvellement souscrit, sans que les déclarations de emploi aient été faites, par habitude et/ou ignorance. Conséquences :

- sur les contrats d'André et Roger, un financement propre sans emploi, donc commun, est intervenu. Si ces contrats avaient été initialement souscrits avec des deniers communs, une récompense pourra être due³). Si les contrats étaient propres (souscrits avant le mariage ou financés par des deniers propres avec emploi), les alimenter par des deniers communs complique une situation qui était simple⁴).
- quant au contrat de Pascal, il a une valeur commune (la valeur de rachat) et donne lieu à récompense au profit de Pascal à hauteur de cette valeur si la communauté se dissout par le divorce ou par le décès du conjoint de Pascal. Si elle se dénoue par le décès de Pascal, la récompense est du montant des primes versées, étant précisé qu'il faut tenir compte d'une éventuelle récompense due à la communauté si le bénéficiaire est une autre personne que le conjoint. Le schéma est donc inutilement complexe.

Remarques :

- l'omission des formalités de emplois peut être tout à fait volontaire, de manière à enrichir la communauté et protéger le conjoint (à quoi peut s'adjoindre une stratégie sur le principe et le montant des récompenses).
- en cas de préjudice, les héritiers lésés pourront rechercher la responsabilité de l'assureur pour défaut de conseil.

EXERCICE N° 16

Bénéficiaire d'un capital à la suite du décès de son père, Mme Florat, mariée sous le régime de la communauté à défaut de contrat de mariage préalable à son union, a souscrit un contrat d'assurance sans déclaration d'emploi. Elle regrette cette omission qui fait de la valeur du contrat un bien commun. Peut-elle corriger cet oubli ?

¹ Cette qualification est débattue. En cas de désignation à titre gratuit, l'analogie avec les libéralités conduit à retenir la qualification de bien propre (E. Naudin : « La qualification propre du bénéfice de l'assurance-vie reçu par un époux marié sous le régime légal peut être soutenue, dès lors qu'est mise à jour une intention libérale » Communiqué juridique de la FNDP, Assurance vie et droit patrimonial de l'assurance, 2016).

² L'assureur réduit voire supprime les frais sur versements dans ce type d'hypothèse, ayant intérêt à conserver les capitaux qu'il gèrait.

³ Il faudra tenir compte du dénouement du contrat (rachat, dénouement au profit du conjoint ou dénouement au profit d'un tiers).

⁴ Même si la simplicité n'existe jamais, les revenus des biens propres étant communs...

Réponse :

Section 2 – Co-adhésion

Les époux communs en biens peuvent aussi souscrire ensemble, de la même façon qu'ils détiennent des comptes titres sous forme de comptes joints. Il peut s'agir par exemple de réinvestir le prix de cession d'un actif de communauté sur un contrat unique à leurs deux noms, plutôt que de financer deux contrats distincts, chaque époux ayant le sien. Le code des assurances autorise ce mode de d'adhésion : « *Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte* »¹.

Attention : l'adhésion conjointe implique une cogestion, c'est-à-dire l'accord des deux époux pour toute décision portant sur le contrat (rachat, versement, clause bénéficiaire, etc.). Cela appelle deux remarques :

- la coadhésion est aussi source de blocages en cas de mésentente. La seule solution, notamment en cas de divorce, est de procéder au rachat total du contrat².
- les époux peuvent s'organiser par convention de gestion. Exemple :

Il est expressément convenu que chacun des adhérents pourra librement, sans que la compagnie n'ait d'une quelconque manière à solliciter l'accord de l'autre :

- *procéder à tous retraits partiels, à toutes avances quel qu'en soit le montant, sans pour autant que la valeur de rachat subsistante puisse être inférieure à ... euros.*
- *procéder à tout versement complémentaire.*
- *décider de sa répartition entre les différentes unités de compte.*
- *décider de tous arbitrages entre les différentes unités de compte.*

Chapitre II – Pouvoirs sur le contrat

Le contrat d'assurance vie d'un époux commun en biens, financé par des deniers communs (ou des deniers propres sans emploi) donne lieu à une application de la distinction entre le titre et la finance :

- comme on le verra plus loin, la valeur du contrat, financée par des deniers communs, est un actif de communauté.

¹ [C. assur., art. L. 132-1, al. 2.](#)

² Il n'est pas envisageable d'attribuer à l'un des époux dans un partage de la communauté le contrat détenu en coadhésion. L'attribution dans son lot ne peut être constituée que du capital monétaire résultant du rachat de la créance contre la compagnie.

- les pouvoirs sur le contrat sont attribués au seul époux qui a le titre de contractant.

Examinons les pouvoirs sur le contrat.

1°) S'agissant de la désignation du bénéficiaire, au grand regret de certains auteurs¹, le conjoint souscripteur est seul compétent pour désigner, modifier ou révoquer le bénéficiaire même si les primes ont été financées par des deniers communs. C'est ce qu'enseigne l'arrêt Pelletier du 12 décembre 1986².

La Cour de cassation y a jugé, en présence d'un mari commun en biens qui avait modifié la clause de son contrat au bénéfice de tiers, que cette substitution de bénéficiaire est opposable à l'épouse évincée qui ne peut invoquer à son profit les articles 224 et 1422 du Code civil. Pour la Cour, la créance sur l'assureur, née en raison du décès du souscripteur assuré, a été acquise au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu, de sorte que le souscripteur n'en a pas disposé. La solution a été reprise vingt ans plus tard³.

Elle est discutée lorsque la désignation bénéficiaire est faite à titre gratuit (ce qui est l'hypothèse la plus fréquente). En effet les actes à titre gratuit sont en principe soumis à cogestion par l'article 1422 du Code civil, c'est-à-dire à l'accord de l'époux du souscripteur, à peine de nullité⁴. Toutefois, le code des assurances considérant que le droit de désigner le bénéficiaire est un droit exclusivement attaché à la personne du souscripteur, il n'est pas illogique d'écarter les règles de la cogestion.

Remarques :

- sous réserve que les contrats d'assurance vie soient connus au moment de la liquidation, le jeu des récompenses permettra de rétablir un certain équilibre (étant précisé que les récompenses sont du montant des primes versées, non du capital décès).
 - Si jamais le contrat était requalifié en donation indirecte⁵, l'article 1422 devrait s'appliquer. En conséquence, la désignation bénéficiaire réalisée par un seul époux serait annulée. En revanche, le contrat serait maintenu, sauf à démontrer que la clause bénéficiaire était déterminante pour les parties, ce qui est très improbable du côté de l'assureur.
 - certains auteurs recommandent d'obtenir l'accord du conjoint pour la désignation du bénéficiaire⁶. Au demeurant, rien n'interdit dans le contrat de mariage ou dans l'acte de changement de régime d'imposer le concours ou l'information du conjoint⁷.
- Exemples de clauses :

¹ Par ex. E. Naudin et M. Iwanenko, « Assurance vie et droit des régimes matrimoniaux », *Dr. et patrimoine*, oct. 2012, n° 218, p. 48 et s.

² Cass. ass. plén., 12 déc. 1986, n° 84-17.867 : *Bull. civ.* n°14 ; D. 1987. 269, note J. Ghestin ; *JCP G* 1987. II. 20760, concl. Cabannes, note L. Boyer ; *Defrénois* 1987. 541, note J.-L. Aubert ; *RGAT* 1987. 254, note J.-L. Aubert.

³ [Cass. 1ère civ., 12 déc 2006, n° 04-17.430](#) ; *RGDA* 2007. 163, note J. Bigot.

⁴ [C. civ., art. 1422 al 1er](#) et [1427](#)

⁵ Hypothèse rare mais possible (v. *infra*).

⁶ Ph. Delmas Saint-Hilaire, J.-Cl. Notarial, V° Gestion de patrimoine, Fasc. 110, n° 65.

⁷ Cf. P. Cénac et C. Tessier, « Assurance vie et régimes matrimoniaux – Résolution pratique des incohérences » : *Actes pratiques et stratégie patrimoniale* 4/2013, p. 5.

- « Un époux ne pourra employer des deniers communs pour souscrire un contrat d'assurance vie sans que son conjoint en soit averti et sans qu'il en soit justifié dans le bulletin d'adhésion ».
- « Un époux ne pourra désigner, modifier ou révoquer le bénéficiaire des contrats d'assurance vie qu'il a souscrits et financés à l'aide de deniers communs sans en avoir averti préalablement son conjoint ».

2°) S'agissant du rachat, l'époux souscripteur a seul le droit de demander le rachat en application de l'article L 132-21 du code des assurances. S'il exerce cette faculté, les sommes perçues sont des biens communs en raison de l'article 1401 du code civil¹. Il ne peut donc en disposer frauduleusement au détriment de la communauté. Ainsi, le contrôle de l'emploi des sommes est possible, alors que le contrôle de l'exercice du rachat n'est pas envisageable².

3°) S'agissant de l'avance, seul le souscripteur est en mesure de la demander, aux termes de l'article L. 132-21. L'avance étant juridiquement un prêt, il faut appliquer les règles relatives à cette qualification, dont l'article 1415 du code civil. Selon ce texte : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres », a vocation à régir la situation ».

En conséquence, en cas de non-remboursement de l'avance, si la provision mathématique du contrat ne suffit pas, seuls les propres du souscripteur et ses revenus pourront être poursuivis par l'assureur. L'hypothèse est cependant d'école dans la mesure où le montant de l'avance est encadré de sorte que le remboursement sur la provision mathématique soit quasi-certain³.

4°) S'agissant de la mise en garantie du contrat, l'apport du contrat d'assurance vie (nantissement, délégation) pour garantir une dette relève de prime abord du pouvoir exclusif du souscripteur pris ès qualités⁴, encore qu'il doive répondre de ses fautes de gestion, au sens de l'article 1421 du Code civil.

Depuis l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, relative aux sûretés, il faut distinguer :

- lorsqu'il s'agit de garantir une dette de l'époux ou une dette commune, aucune difficulté particulière ne se rencontre puisqu'un époux a le droit de disposer seul des biens communs (article 1421⁵).
- lorsqu'il s'agit de garantir la dette d'un tiers (par exemple la société dont l'époux est le gérant), l'accord du conjoint paraît nécessaire. L'article 1422, alinéa 2, du code civil,

¹ L. Mayaux, *Traité de droit des assurances*, op. cit., n° 404 ; M. Leroy, *Assurance-vie et gestion de patrimoine*, Lextenso, 2011, n° 640.

² V. L. Mayaux, note sous [Cass. 1ère civ., 6 mars 2013 n° 12-13.779](#) : RGDA 2013. 671 ; RJPF 2013. 6, obs. F. Vauvillé.

³ V. *infra*.

⁴ En présence d'un tiers assuré et/ou d'un bénéficiaire acceptant, leur intervention est nécessaire (C. assur., art. L. 132-2 et L. 132-10).

⁵ *Adde*, c. civ., art. 222, al. 1^{er}.

prévoit en effet que les époux communs en biens ne peuvent l'un sans l'autre affecter les biens communs à la garantie de la dette d'un tiers¹.

Chapitre III – Le sort du contrat non dénoué

La valeur du contrat a vocation à appartenir à la masse commune, qu'il s'agisse de la valeur de rachat, s'agissant d'un contrat en cours lors de la dissolution de la communauté) ou encore du produit même du rachat, lorsque le souscripteur exerce effectivement sa faculté de rachat.

Section 1 – Régime civil

A – Principe

Lorsque le contrat d'assurance est en cours lors de la dissolution de la communauté, sa valeur doit être incluse dans l'actif de communauté lors des opérations de liquidation. La solution a été posée par un célèbre arrêt Praslicka², qui avait pour contexte une dissolution par divorce. Elle vaut également en cas de dissolution par décès³ (décès de l'époux non assuré bien évidemment ; si l'époux assuré décède, le contrat est dénoué). La solution n'est plus discutée aujourd'hui⁴.

Il doit donc être tenu compte, dans l'actif de la communauté, de la valeur des contrats non dénoués souscrits par des époux communs en biens et financés par des deniers communs. La valeur à retenir est la valeur de rachat du contrat au jour de la liquidation de la communauté (et non pas le montant des primes versées). La solution vaut quelle que soit la cause de la dissolution de la communauté (divorce, décès du conjoint non assuré, séparation de corps qui emporte séparation de biens, etc.).

Elle s'applique également aux contrats souscrits en co-adhésion conjointe avec dénouement au second décès puisque le contrat se poursuit entre les mains du survivant.

Le contrat d'assurance vie, comme tous les contrats bancaires ou autres au nom de l'époux survivant (voiture automobile dont la carte grise est au nom du survivant) au jour du décès du premier mourant sera civilement comptabilisé en valeur dans la communauté et attribué dans le partage de la communauté en moins prenant au conjoint survivant, comme on attribue au conjoint le livret ou le compte d'épargne dont il est titulaire.

EXERCICE N° 17

¹ Il a été objecté qu'il ne serait pas requis car il ne l'est pas pour la désignation du bénéficiaire qui relève du 1^{er} alinéa du texte. Par précaution, autant recueillir le consentement du conjoint.

² [Cass.1ère civ. 31 mars 1992 n° 90-16343](#) ; Praslicka : *Bull. civ. I*, n° 95 ; *JCP N* 1992, II, p. 376, note Ph. Simler ; *JCP N* 1994, II, p. 69, note B. Abry ; *Defrénois* 1992, art. 33340, obs. G. Champenois.

³ [Cass.1ère civ., 19 avr. 2005, n° 02-10.985](#) ; *Bull. civ. I*, n° 189 ; *Dr. famille* 2005, comm. 160, obs. V. Larribau-Terneyre ; *RGDA* 2005. 1011, note L. Mayaux ; *RJPF* 2005, 9/20, obs. F. Vauvillé ; *Dr. et patrimoine* mai 2006, obs. Ph. Delmas Saint Hilaire.

⁴ V. E. Naudin et M. Iwanenko, « Assurance vie et droit des régimes matrimoniaux », *Dr. et patr.*, n° 218, oct. 2012, p. 50.

M. et Mme Langlois étaient mariés sous la communauté. Ils possédaient chacun un contrat d'assurance. Mme Langlois est décédée. Quel est le sort patrimonial de leurs deux contrats ?

Réponse :

Exemple : Monsieur et Madame Dochet possèdent un patrimoine commun composé de la manière suivante :

Nature des biens communs	Valeur des biens communs
Une maison d'habitation	200.000 €
Un portefeuille titres au nom de Mr et Mme Dochet	250.000 €
Un livret A de Caisse d'épargne au nom de Mr Dochet	10.000 €
Un livret A de Caisse d'épargne au nom de Mme Dochet	10.000 €
Un contrat d'assurance au nom de Mme Dochet	50.000 €
Total des biens de communauté	520.000 €

M. Dochet décède. Sa succession est dévolue à son épouse pour 1/4 et aux deux enfants d'un 1^{er} lit de M. Dochet pour $\frac{3}{4}$. Le règlement civil de sa succession nécessite la liquidation partage de la communauté. Celle-ci sera faite de la manière suivante (Par hypothèse, il n'y pas de biens propres) :

Liquidation civile

Masse commune : 520.000 euros

Droits revenant à Mme Dochet 1/2 = 260.000 euros

Droits revenant à la succession de M. Dochet 1/2 = 260.000 euros

Partage de communauté :

Attribution à Madame :

Lot revenant Madame Dochet	Valeur des biens attribués
La maison d'habitation	200.000 €
Par confusion sur elle-même :	
- Son livret A de la caisse d'épargne	10.000 €
- Son contrat d'assurance vie	50.000 €

Total de son attribution (montant égal à ses droits)	260.000 €
Lot revenant à la Succession de Monsieur Dochet	Valeur des biens attribués
Le portefeuille titres	250.000 €
La somme provenant du livret A	10.000 €
Total de son attribution (montant égal à ses droits)	260.000 €

Règlement de la succession

Les droits des héritiers sont calculés sur l'actif de succession prenant en compte le contrat d'assurance de Mme Dochet, puisque celui-ci figure pour sa valeur dans l'actif de communauté.

Il revient à Madame Dochet 1/4 de l'actif successoral soit : 65 000 euros

Les deux enfants se partageront 3/4 de l'actif successoral soit : 195 000 euros

Remarques :

- en cas de dissimulation par le conjoint du contrat d'assurance vie, les héritiers privés de leurs droits dans la communauté peuvent saisir le juge, sur le terrain du recel de communauté¹. Aux termes de l'article 1477 du code civil, si l'action aboutit, la dissimulation de la valeur de rachat du contrat d'assurance au nom du conjoint conduira à le priver (en valeur) de tout droit sur le contrat.
- les descendants susceptibles d'être lésés peuvent demander qu'il soit fait « inventaire ». L'inventaire, acte conservatoire², a pour objet de constater l'existence de l'actif et du passif d'une communauté ou d'une succession. Conjoint et enfants doivent déclarer ce qui à leur connaissance appartient à la communauté. Les héritiers, qui ont été en possession de biens avant l'inventaire, prêtent serment qu'ils n'en ont dissimulé aucun en application des dispositions de l'article 1330, 5° du Code de procédure civile.
- l'approche française n'est pas partagée par le droit belge. Réformé par la loi du 22 juillet 2018, le nouvel article 1400 du Code civil belge fait du contrat non dénoué un bien propre pour le conjoint survivant, sans préjudice de la récompense due à la communauté lorsque celle-ci a financé les primes.

B – Aménagement

Pour éviter que le ou les contrats de l'époux survivant ne soient comptabilisés civilement dans les acquêts de communauté, il convient de procéder à une adjonction au

¹ C. civ., art. 1477.

² Le régime de l'inventaire est fixé dans les articles 1328 à 1333 du Code de procédure civile.

régime matrimonial des époux communs en biens, soit d'une clause d'attribution de la communauté au survivant en application de l'article 1524 du Code civil, soit d'une clause de préciput portant sur les contrats d'assurance en application de l'article 1515 de ce même code¹, soit, enfin d'une clause de prélèvement moyennant indemnité, suivants les articles [1511](#) à [1514](#) du même code. Ce type d'aménagement pourra être prévu dans le contrat de mariage ou être intégré par la suite, à l'occasion d'une modification, dans les conditions de l'article 1397 du Code civil².

Exemple de clause de prélèvement par le survivant des époux communs en biens des contrats non dénoués : « *En cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux, le conjoint survivant prélèvera par préciput, avant tout partage, les contrats d'assurance vie qu'il aura pu souscrire seul ou conjointement avec son époux, au moyen de deniers communs, non dénoués par le décès de l'époux prédécédé* ».

Au décès du premier mourant, en application de la clause de préciput, le survivant prélèvera sur la communauté les contrats d'assurance qu'il a souscrits en adhésion simple ou en co-adhésion avec dénouement au second décès. Ce prélèvement ne sera point regardé comme une libéralité tant sur le plan civil³ que fiscal. La clause de préciput confère au survivant un double avantage : il lui permet de devenir l'unique propriétaire du bien prélevé et de conserver sa part théorique de moitié sur les autres biens communs, augmentant ainsi globalement ses droits à l'issue de la liquidation du régime matrimonial.

Dans l'hypothèse d'une clause de prélèvement moyennant indemnité, le survivant pourra pareillement prélever les contrats concernés, lui permettant de devenir seul propriétaire du bien ainsi prélevé. En revanche, à la différence du préciput, aucun avantage pécuniaire ne sera retiré par le conjoint survivant, son prélèvement ayant comme corollaire la diminution de sa part dans les autres biens communs restant, de sorte que comptablement, il ne recueillera pas davantage que sa part théorique de moitié sur l'ensemble des biens communs, en ce compris le contrat.

Une clause d'attribution intégrale des biens communs au survivant permettra d'aboutir au même résultat⁴. Toutefois, contrairement au préciput, cette clause ne laisse pas le choix au conjoint survivant. C'est sa faiblesse. Comparativement, en présence d'un préciput, le conjoint qui s'estime suffisamment alloti pourra laisser le contrat dans la masse commune, de sorte que les héritiers du défunt pourront profiter du contrat⁵. À l'inverse, s'il a besoin d'accroître ses droits, il prélèvera sur la communauté tout ou partie des actifs visés par la clause de prélèvement, dont le contrat non dénoué.

Remarques :

¹ Ph. Delmas Saint Hilaire, « L'assurance-vie en droit patrimonial de la famille. – Droit commun ou droit spécial ? » JCP N 2014, 1173. – F. Petit « La confrontation assurance-vie – régimes matrimoniaux : stratégies autour de la réponse Bacquet et des récompenses », JCP N 2014, 1175 – J. Casey, « L'assurance vie et le droit des successions », Gaz. Pal. 23 oct. 2013, p. 7.

² [C. civ., art. 1397](#).

³ [C. civ., art. 1516](#).

⁴ S. Gonsard, « L'aménagement du régime matrimonial reste-t-il judicieux après la réponse Ciot », *Agefi Actifs*, 15 mars 2016.

⁵ Sans inconvénient fiscal en raison de la réponse Ciot (*infra*).

- l'avantage matrimonial étant traité comme une libéralité en présence d'enfants d'un premier lit, ces derniers pourront exercer une action en retranchement. Cela dit, le résultat d'une telle action n'est pas nécessairement souhaitable ou pratique. Mieux vaut écarter la liquidation globale de la communauté et de la succession et imposer que soit d'abord liquidée l'indivision post-communautaire. De la sorte, les enfants pourront profiter d'une soulte, le contrat étant attribué en moins prenant à l'époux survivant. Par ailleurs, la loi du 23 juin 2006 permet aux enfants d'une précédente union de renoncer, de manière anticipée, à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans l'hypothèse d'une bonne entente familiale, cette voie mérite d'être empruntée.
- prévoir un préciput devrait être neutre sur le plan fiscal (encore que l'augmentation des droits du conjoint survivant est susceptible de conduire à un surenchérissement du coût de la transmission au décès de celui-ci). Toutefois, la question se pose de savoir si le préciput doit être soumis aux droits de partage. Les arguments en faveur d'une réponse négative sont nombreux et tiennent essentiellement à la nature juridique du préciput¹, mais ne sont pas toujours entendus par l'administration fiscale. La jurisprudence est divisée² mais tend à suivre la doctrine civiliste³.
- Le prélèvement moyennant indemnité constituant une opération partage (C. civ., art. [1514](#)), il est quant à lui soumis au droit de partage.

C – Partage

À défaut de convention de mariage, la valeur de rachat est donc prise en compte dans la masse active de communauté. En conséquence, lors du premier décès, les héritiers du défunt (conjoint et enfants), sont considérés, sur le plan civil, comme ayant hérité de la moitié de la valeur du contrat en cours.

En l'absence de partage, les héritiers, et notamment ceux issus d'un premier lit risquent de ne jamais concrétiser leurs droits, par exemple parce que le conjoint survivant consommera la valeur du rachat pour préserver son train de vie. Il est du reste peu probable qu'ils soient bénéficiaires du contrat dont leur beau-parent est seul souscripteur et assuré. Il est donc judicieux de consolider leurs droits en procédant au partage des actifs de la succession, plutôt que de repousser ce partage au décès du conjoint survivant. Ce partage permet de sécuriser la situation civile : le contrat non dénoué est attribué au conjoint et les enfants se voient attribuer d'autres actifs.

Il est donc recommandé, à l'encontre de la pratique contemporaine des notaires, de procéder à un partage pour consolider les droits des uns et des autres. Ainsi, au décès du conjoint survivant, sa succession comprendra les biens à lui attribués par le partage, diminués de la valeur du contrat d'assurance-vie, puisque celui-ci sera dénoué par son

¹ v. not., C. Brenner, S. Gonsard et A. Bouquemont, « Non, le préciput n'est pas soumis aux droits de partage », *JCP N* 2020, 1161

² M. Nicolas, « Le prélèvement préciputaire est-il soumis au droit de partage ? regards croisés de trois jugements contradictoires », *Dr. et patrimoine* 2022, n° 327, p. 12.

³ B. Roman, « Préciput et droit de partage : et de trois pour les contribuables ! – À propos de TJ Grenoble, 6 mars 2023, n° 21/04270 » : *JCP N* 2023, act. 470. En ce sens, également : CA Poitiers, 4 juillet 2023, RG n° [22/01034](#).

décès. S'y ajouteront éventuellement les capitaux décès reçus au décès du prémourant des époux (bien propres en application de l'article L. 132-16).

L'opération présente toutefois un inconvénient majeur : son coût fiscal puisque le droit de partage est fixé à 2,5% de la valeur nette partagée, montant auquel s'ajoute le coût de la rédaction de l'acte. Cela dit :

- ce coût est d'une certaine manière compensé par l'absence de prise en compte de la valeur de rachat sur le plan fiscal (v. *infra*).
- ce coût peut être évité par le recours à un partage verbal¹, lorsqu'il est possible, étant rappelé que, au-delà des questions de preuve qui peuvent surgir, toute mention d'un partage verbal dans un acte ultérieur retire au partage son caractère verbal et entraîne perception du droit de partage.
- ce coût peut être largement compensé par une allocation efficiente des lots et le recours à l'usufruit. Au décès du conjoint survivant, l'usufruit s'éteint en effet sans donner lieu au paiement de droits de mutation, conformément à l'article 1133 du CGI. En attribuant en propriété le contrat d'assurance non dénoué au conjoint et en augmentant corrélativement les droits en nue-propriété des enfants, on diminue le coût fiscal de la succession du conjoint survivant.

Remarque : en l'absence d'aménagement matrimonial et de partage, il peut être opportun, si la succession donne lieu à usufruit, de conclure une convention de quasi-usufruit relative à la portion de la valeur de rachat frappée d'usufruit. De la sorte, on établit une créance de restitution au bénéfice des héritiers nus-propriétaires. Celle-ci peut être assortie de sûretés. Si elle n'est pas payée, elle viendra diminuer l'actif successoral² (ce qui ne concerne évidemment pas les enfants d'un premier lit).

Section 2 – Régime fiscal

Par principe, le droit fiscal est un droit d'application, c'est-à-dire de transposition, qui tient compte des qualifications civiles. Autrement dit, le régime fiscal ne s'éloigne du régime civil que si la loi fiscale l'a expressément prévu. En conséquence, la liquidation de la communauté devrait de prime abord être opérée de la même façon sur le plan civil et sur le plan fiscal.

Dès lors, puisque, en application de la jurisprudence *Praslicka*, la valeur de rachat est commune et se retrouve pour moitié dans l'actif successoral, l'assiette des droits de succession se trouve augmentée. Or cette augmentation paraît injuste car elle conduit les héritiers du défunt à payer des droits sur quelque chose dont ils ne profiteront sans doute pas. En effet, soit ils ne seront pas bénéficiaires du contrat en cours (cas des enfants non

¹ : [Rép. min. Valter, n°9548, JO 22 janv 2013 p. 825](#). – Confirmation : [Rép. min. Descoeur, n° 15-10159, JO 1er sept. 2020](#), p. 5757.

² Conformément aux dispositions de l'article [774 bis](#) du CGI et des commentaires publiés au BOFIP ([BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, numéros 200 et suivants](#)), la dette de restitution ne sera fiscalement admise en passif déductible de la succession que sous réserve qu'il soit justifié qu'elle n'a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal.

communs notamment ou cas du rachat total), soit ils le seront mais seront assujettis à la fiscalité décès de l'assurance vie et auront ainsi payé deux fois.

Cette situation a fait réagir et explique l'instabilité du régime fiscal des contrats non dénoués.

- dans une lettre du 29 juillet 1999 à la FFSA, MM. Strauss Kahn et Sauter ont admis que la valeur de rachat des contrats non dénoués puisse ne pas être prise en compte lors de la liquidation fiscale de la communauté et de la succession¹. En conséquence, il y avait lieu de procéder à une double liquidation : civilement, il fallait tenir compte de la valeur de rachat du contrat non dénoué, fiscalement, on était autorisé à ne pas en tenir compte.
- la réponse Bacquet a mis un terme à cette faveur fiscale le 29 juin 2010². Ce changement de doctrine a été justifié par l'exonération du conjoint à la suite de la loi TEPA. Mais c'était ignorer la situation des héritiers.
- l'administration a rapporté la réponse Bacquet par la réponse Ciot du 23 février 2016³. Celle-ci a été diversement commentée⁴, parce qu'elle laissait entendre que le contrat devait souscrit au profit du conjoint (alors que par hypothèse celui-ci est décédé et que la clause bénéficiaire peut être modifiée à tout moment).
- L'insertion de la réponse Ciot au Bofip a levé les derniers doutes : peu importe l'identité d'un éventuel bénéficiaire, le contrat non dénoué n'a pas à être pris en compte sur le plan fiscal⁵.

En raison de la réponse Ciot, qui s'applique à compter du 1^{er} janvier 2016⁶, il convient donc de nouveau de procéder à une double liquidation civile (tenant compte de la valeur de rachat) et fiscale (n'en tenant pas compte). En conséquence, le recours au préciput ou à la clause d'attribution intégrale n'a plus d'utilité sur le terrain fiscal (mais peut être pertinent sur le terrain civil).

Le contrat conservé par le conjoint se dénouera un jour soit par le rachat, et supportera la fiscalité de l'article 125 O-A, soit par décès de l'assuré, et ce qui restera du contrat ce jour-là supportera la fiscalité des articles 757 B ou 990 I du CGI. Il ne s'agit nullement d'un report d'imposition.

Chapitre IV – Le sort du contrat dénoué

¹ Adde, Rép. min. Vasseur et Idrac du 8 nov. 1999. – Rép. min. Marsaudon du 3 janv. 2000.

² [Rép. min. Bacquet, n° 26231, JOAN 29 juin 2010 p 7283](#)

³ Rep. min. n° 78192 Ciot, JOAN 23 février 2016, p. 1648. – J. Aulagnier, « A propos de la réponse ministérielle Jean David Ciot du 23 février 2016 », *Newsletter Aurep*, n° 220, 29 févr. 2016. – P. Pineau, « Fiscalité de l'assurance vie : allers-retours pour les contrats non dénoués », *Dr. et patrimoine* avr. 2016.

⁴ M. Thomas-Marotel, « Bacquet est mort, vive... l'incertitude », *L'Argus de l'assurance* n° 7443, 5 févr. 2016, p. 40, « La réponse Ciot : un premier pas dans la bonne direction » *Agefi Actifs*, 17 mars 2016. – Fr. Fruleux, « Pour une bonne lecture de la remise en cause de la réponse ministérielle Bacquet », *JCP G*, mars 2016.

⁵ [BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20160531 n° 380](#)

⁶ La réponse Ciot ne s'applique pas aux décès survenus avant le 1^{er} janvier 2016 : [Rép. min. Laqhila](#), n° 1594, JO 13 nov. 2018, p. 10178.

Lorsque le défunt, souscripteur assuré d'un ou plusieurs contrats d'assurance vie, était marié sous un régime communautaire et que les primes ont été payées avec des fonds appartenant à la communauté, il convient de s'interroger sur les conséquences du dénouement du contrat vis à vis de la communauté dissoute. Il est possible de le faire à partir du cas de la famille Dochet.

Le patrimoine des époux, à la veille du décès de Monsieur, est composé de la manière suivante :

Nature des biens communs	Valeur des biens communs
Une maison d'habitation	200.000 €
Un portefeuille titres au nom de M. et Mme Dochet	250.000 €
Un livret A de Caisse d'épargne au nom de M. Dochet	10.000 €
Un livret A de Caisse d'épargne au nom de Mme Dochet	10.000 €
Un contrat d'assurance au nom de Mme Dochet	50.000 €
Un contrat d'assurance au nom de M. Dochet	100.000 €
Total des biens de communauté	620.000 €

Supposons le décès de M. Dochet. Sa succession est dévolue à son épouse pour 1/4 et pour $\frac{3}{4}$ aux enfants de M. Dochet, issus d'un premier lit¹. Le règlement de sa succession, sur le plan tant civil que fiscal, nécessite la liquidation de la communauté.

Pour les besoins de l'analyse, imaginons d'abord que le contrat de M. Dochet était non pas un contrat d'assurance mais un contrat de capitalisation. Il n'est donc pas dénoué (faute d'assuré) et se retrouve dans la communauté et la succession. La liquidation se fait de la manière suivante :

Liquidation civile de la communauté	
Masse commune	620.000 €
Droits revenant à Mme Dochet	310.000 €
Droits revenant à la succession	310.000 €

Liquidation civile de la succession	
Masse à partager	310.000 €
Revenant à Madame pour 1/4	77.500 €
Revenant aux deux enfants pour 3/4	232.500 €

Décompte des droits patrimoniaux du conjoint survivant	
Sa part dans la communauté	310.000 €

¹ C. civ., art. 757.

Sa part dans la succession	77.500 €
Pas de capital issu du contrat de capi	Néant
Total	387.500 €

Voyons désormais les règles prévues en présence d'un contrat d'assurance dénoué. Il convient de distinguer selon que le bénéficiaire est le conjoint ou une autre personne que le conjoint.

Section 1 – Le contrat dénoué au profit du conjoint

Selon l'article L.132-16 du Code des assurances, « *Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa (primes manifestement exagérées)* ».

A – Qualification du capital

Ainsi, lorsque le conjoint survivant est le bénéficiaire du contrat, il reçoit le capital, qui est un propre pour lui¹. sans devoir une quelconque récompense à la communauté dissoute. Il s'agit d'une situation dérogatoire au droit commun dans la mesure où le code des assurances écarte l'application de l'article 1437 du code civil qui précise que « *... toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense* ».

Cette dispense de récompense se justifie aisément lorsque le contrat dénoué est un contrat prévoyance décès :

- le capital qui profite au bénéficiaire n'a jamais figuré dans la communauté, donc son paiement n'a pas appauvri la communauté. De plus, la qualification de propre accroît opportunément la protection du conjoint.
- les primes d'un contrat décès sont modestes et, par suite, n'ont pas véritablement appauvri la communauté.

Elle est discutable pour les contrats de prévoyance vie car le capital reçu par le conjoint a figuré dans les acquêts de communauté jusqu'à la veille du décès de l'époux assuré, sous la forme d'une créance de rachat. La règle conduit ainsi à transformer des biens communs (les primes) en un bien propre (le capital reçu par le conjoint survivant), sans récompense, alors que les montants en jeu sont parfois considérables.

En conséquence, dans l'exemple de la famille Dochet, le contrat dénoué profite au conjoint désigné bénéficiaire, pour son montant au jour du décès soit 100.000 euros, montant qui ne figure plus à l'actif commun. La masse de communauté est alors de 520.000

¹ [Cass. 1ère civ., 25 mai 2016, n° 15-14.737](#) : RGDA 2016, p. 43, note M. Robineau.

euros, au lieu de 620.000 euros. Les deux enfants se trouvent « appauvris » en conséquence de l'enrichissement de l'époux survivant.

Liquidation civile de la communauté	
Masse commune	520.000 €
Droits revenant à Mme Dochet	260.000 €
Droits revenant à la succession	260.000 €

Liquidation civile de la succession	
Masse à partager	260.000 €
Revenant à Madame pour 1/4	65.000 €
Revenant aux deux enfants pour 3/4	195.000 €

Décompte des droits patrimoniaux du conjoint survivant	
Sa part dans la communauté	260.000 €
Sa part dans la succession	65.000 €
Le bénéfice du contrat d'assurance	100.000
Total	425.500 €

Madame Dochet profite ainsi du capital du contrat dénoué (100.000 euros) auquel s'ajoutent les droits recueillis dans la succession d'un montant de 65.000 euros, soit au total 165.000 euros au lieu de 77.500 euros.

Les enfants pourraient se plaindre de cette situation sur le fondement des primes manifestement exagérées, comme prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 132-16, mais sans grande chance de succès¹ ou bien, mais cette voie est encore plus incertaine, en remettant en cause la requalification du contrat d'assurance².

B – Régime des récompenses

En cas de primes manifestement exagérées (appréciées selon les mêmes modalités qu'en matière successorale puisque l'article L. 132-16 renvoie à l'article L. 132-13), en dépit du silence de l'article L. 132-16, il faut considérer que le débiteur de la récompense est le conjoint survivant bénéficiaire, et non le conjoint assuré décédé.

¹ V. les développements sur les primes manifestement exagérées.

² Sauf souscription *in articulo mortis*, la jurisprudence est hostile à la requalification.

Une solution inverse reviendrait à aggraver la situation et ferait jouer un rôle contre-productif au correctif des primes manifestement exagérées¹.

Section 2 – Le contrat dénoué au profit d'un tiers

L'article L. 132-16 et la dispense de récompense qu'il prévoit concerne exclusivement les contrats dénoués dont le conjoint est le bénéficiaire.

Si le bénéficiaire n'est pas le conjoint survivant mais toute autre personne (y compris un enfant), il est fait retour au droit commun². La même conclusion s'impose lorsque le conjoint, bénéficiaire de premier rang, refuse le bénéfice et que le capital est attribué à un bénéficiaire de second rang.

A – Droit à récompense

Ainsi, lorsque le contrat souscrit par un époux commun en biens, avec des fonds prélevés sur la communauté se dénoue par son décès, au profit d'un tiers, il sera dû récompense par sa succession à la communauté en application des dispositions de l'article 1437 du code civil. La solution est logique : l'assuré a financé une dépense personnelle avec des deniers communs. Elle a été rappelée à plusieurs reprises par la Cour de cassation³.

Toutefois, on considère qu'en cas de contrat en coadhésion avec dénouement au premier décès au profit des enfants communs, aucune récompense n'est due, les deux époux ayant financé ensemble l'assurance.

B – Montant de la récompense

Il reste à déterminer le montant de cette récompense, qui constitue un passif de succession et, réciproquement, un actif de communauté. L'enjeu est important quand il existe, en raison de la capitalisation, un écart considérable entre le montant des versements et le montant des capitaux.

Il s'agit ici de trancher le débat classique ouvert par l'article 1469 du code civil entre « dépense faite et profit subsistant ». L'évaluation du profit subsistant est appliquée quand la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui au jour de la liquidation de la communauté se trouve dans le patrimoine emprunteur.

Deux questions doivent donc être traitées :

1°) La somme payée (à titre de prime) n'a-t-elle contribué à l'acquisition d'un bien ? La réponse est indiscutablement affirmative : les primes ont été investies sur un contrat d'assurance qui a une valeur, immédiatement récupérable grâce à la faculté de rachat. Du

¹ V. M. Robineau, « L'assurance vie, le couple marié et l'ingénierie du patrimoine », in S. Lacroix-de Sousa et M. Robineau (dir.), *De la gestion de patrimoine à l'ingénierie du patrimoine*, Lexisnexis, 2020.

² [Cass. 1ère civ., 22 mai 2007, n° 05-18.516](#) : *Bull. civ. I*, n° 194 ; *AJ famille* 2007, 320, obs. P. Hilt.

³ V. par ex. : [Cass. 1ère civ. 19 déc., 2012, n° 11-21.703](#) : *Bull. civ. I*, n° 269.

reste, plusieurs règles ne s'expliquent que par l'idée que le souscripteur est propriétaire d'une créance contre l'assureur (or une créance est un bien) : régime matrimonial du contrat non dénoué (Praslicka), nantissement et délégation, confiscation pénale, mesure de saisie par l'administration fiscale, inclusion des UC immobilière dans l'assiette de l'IFI, etc.

2°) Ce bien se trouve-t-il dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation ? En application de l'article [L. 132-12](#) du code des assurances, la réponse est clairement négative : le capital revenant au bénéficiaire désigné ne fait pas partie du patrimoine de l'assuré. En raison du mécanisme de la stipulation pour autrui et de l'acceptation du bénéficiaire, tout se passe comme si le capital passait directement du patrimoine de l'assureur à celui du bénéficiaire.

En conclusion, la récompense ne peut être du profit subsistant, c'est à dire du montant du capital, mais seulement de la dépense faite, c'est-à-dire du montant des primes¹. La jurisprudence est en ce sens², au regret de certains auteurs l'estiment contraire à la réalité économique³.

Ces règles, comme celles relatives aux conséquences successorales, doivent faire l'objet d'une information spécifique. Il est opportun profiter de la rédaction de la clause bénéficiaire pour délivrer cette information.

Par ailleurs, rien n'interdit d'aménager le principe et les modalités de calcul des récompenses dans la convention matrimoniale.

Dans l'exemple de la famille Dochet, on suppose ainsi que les primes se sont élevées à 60 000 euros, le capital étant de 100 000 euros.

Première hypothèse envisageable : la récompense est du montant des primes soit 60.000 euros.

Liquidation civile de la communauté	
Masse commune	520.000 €
Récompense due par la succession	60.000 €
Actif de communauté	580.000 €
Boni de communauté	290.000 €

Liquidation civile de la succession	
Boni de communauté	290.000 €
Passif Récompense due par la succession	- 60. 000 €
Actif net de succession à partager	230.000 €

¹ Ph. Delmas Saint Hilaire, « L'assurance vie sur la sellette », *Dr. et patrimoine*, Juillet 2013

² [Cass. 1ère civ., 22 mai 2007, n° 05-18.516](#) : *Bull. civ. I*, n° 194 ; *AJ famille* 2007, 320, obs. P. Hilt.

³ E. Naudin et M. Iwanenko, « Assurance vie et droit des régimes matrimoniaux », *Dr. et patrimoine*, art. préc. p. 50.

Il revient pour 1/4 soit 57.500 euros à Madame Dochet et $\frac{3}{4}$ soit 172.500 aux deux enfants, montant auquel s'ajoute le capital issu du contrat d'assurance vie, soit un total de 272 500 euros (contre 195 000 euros lorsque la belle-mère était bénéficiaire du contrat).

Décompte des droits du conjoint survivant	
Sa part dans la communauté	290.000
Sa part dans la succession	57.500
Le bénéfice du contrat d'assurance	néant
Total	347.500 €

Le tableau récapitulatif permet de comparer les différentes hypothèses :

	Droits du conjoint survivant	Droits des enfants
Le contrat est un contrat de capitalisation	387.500 €	232.500 €
Bénéficiaire du contrat d'assurance vie : le conjoint	425.000 €	195.000 €
Bénéficiaires du contrat d'assurance vie : les enfants, récompense à hauteur des primes (60.000)	347.500 €	272.500 €
Bénéficiaires du contrat d'assurance vie : les enfants, récompense à hauteur du capital (100.000) ¹	362.500 €	257.500 €

Des aménagements peuvent être envisagées dans la convention matrimoniale (mais certainement pas dans la clause bénéficiaire, impuissante à modifier le régime matrimonial).

PRATIQUE

Dispense de récompense au titre des conventions de mariage

« Il est expressément convenu que s'il était dû une récompense en raison du dénouement de contrats d'assurance vie au profit d'autres personnes que le conjoint survivant, la succession du défunt serait dispensée d'en assurer le paiement ».

On peut imaginer que cette dispense de récompense puisse être soumise à la condition que le bénéfice du contrat ne profite qu'aux seuls enfants du souscripteur (voire aux seuls enfants communs) :

PRATIQUE

Dispense de récompense au titre des conventions de mariage limitée au bénéfice profitant aux enfants

¹ Exemple non développé dans le cours.

« Il est expressément convenu que s'il était dû une récompense en raison du dénouement de contrats d'assurance vie au profit des enfants du souscripteur, la succession du défunt serait dispensée d'en assurer le paiement ».

EXERCICE N° 18

En présence d'une souscription conjointe par des époux communs en biens, avec dénouement au premier décès au profit de l'époux survivant, le contrat étant financé par des deniers communs, lors du dénouement

1°) Le capital est commun.

2°) Le capital est propre, une récompense est due pour le montant des primes.

3°) autre réponse.

C – Récompense et clause démembrée

Dans l'hypothèse où un époux commun en biens a souscrit un contrat d'assurance vie financé avec des deniers communs et désigné comme bénéficiaires son conjoint pour l'usufruit et ses enfants pour la nue-propriété :

- du côté du conjoint, le capital reçu sur lequel va porter le quasi-usufruit est un propre par application de l'article L. 132-16. Aucune récompense n'est due, sauf primes manifestement exagérées.
- du côté des enfants, on est en présence d'un contrat dénoué au profit d'un tiers. Il y a donc lieu à récompense au profit de la communauté. Celle-ci est du montant nominal des primes (il faudra déterminer la fraction de primes bénéficiant aux nus-propriétaires, en raisonnant sur la valeur économique des droits, sauf à avoir prévu un autre mode de calcul dans la convention matrimoniale)¹.

En pratique, une dispense totale de récompense pourra s'avérer opportune.

Chapitre V – Applications particulières

Section 1 – Choix du dénouement en cas de souscription conjointe

On distingue les « co-adhésions réciproques » des « co-adhésions conjointes ». La distinction entre ces deux modalités repose sur l'événement provoquant le dénouement du contrat. La terminologie n'étant pas limpide, mieux vaut parler de coadhésion avec dénouement au premier décès et de coadhésion avec dénouement au second décès.

A – Dénouement au premier décès : la protection par un capital

En cas de co-adhésion réciproque, au décès du premier mourant, le contrat se dénoue et l'assureur verse le capital au bénéficiaire désigné, qui est le plus souvent le conjoint

¹ S. Guillaud-Bataille et C. Kuhn, « Liberté et modalités de calcul en droit patrimonial de la famille, récompenses et rapports », JCP N 2015. 1228, spéc. n° 31.

survivant¹. Le cas échéant, le capital est un propre pour celui-ci, sans récompense. Ce mode d'adhésion ne pose aucune difficulté.

Le contrat étant dénoué par le premier décès, il n'existe plus lorsque la communauté est liquidée : il ne peut donc être intégré dans l'actif de la communauté et par suite dans l'actif successoral.

Remarque : ce mode de souscription a connu un regain d'intérêt à la suite de la réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010, qui considérait que les contrats non dénoués au moment de la dissolution de la communauté provoquée par le décès du conjoint de l'assuré, devaient figurer dans les acquêts de communauté, civilement² et fiscalement³, si bien que les héritiers payaient des droits sur un contrat en cours. La coadhésion avec dénouement au premier décès évitait un tel inconvénient. Cette préoccupation n'a plus cours, la réponse Bacquet ayant été rapportée par une réponse Ciot le 23 février 2016. Si le contrat non dénoué demeure civilement un acquêt de communauté, il est fiscalement placé hors communauté.

B – Dénouement au second décès : la protection par un contrat en cours

1 – Présentation

En cas de co-adhésion conjointe, le contrat se dénoue au décès du survivant des époux souscripteurs. On utilise la formule suivante :

- « Premier contractant : Monsieur X, né à demeurant à ...
- « Deuxième contractant: Madame X, née à demeurant à
- « Assuré : Le survivant de Monsieur ou Madame X, »

En conséquence, au premier décès, le contrat se poursuit au profit du conjoint survivant qui en devient seul et unique titulaire (le titre est à son nom). Il est utile (mais non nécessaire) que le contrat prenne le soin de le préciser.

L'époux survivant exerce désormais seul toutes les prérogatives attachées à la qualité de souscripteur. C'est tout l'intérêt de l'opération, étant précisé que le contrat conserve bien évidemment sa date fiscale. Le conjoint survivant peut donc procéder à des rachats pour financer ses dépenses de fin de vie dans un cadre fiscal favorable⁴.

Le contrat se dénoue par le rachat total ou par le décès du conjoint survivant, la clause bénéficiaire désignant généralement les enfants communs.

¹ [C. assur., art. L. 132-16](#) – [Cass 1^{ère} civ., 25 mai 2016, n° 15-14.737](#) : publié au *Bull.* ; *RGDA* 2016, p. 43, note M. Robineau.

² Cass. 1^{ère} civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343, Praslicka (v. *supra*).

³ Rép. min. Bacquet, *JOAN* 29 juin 2010, p. 7283, n° 26231.

⁴ Cf. [CGI art. 125-0 A](#).

Remarques :

- la coadhésion conjointe libère aussi le survivant de toute angoisse quant à l'utilisation des fonds, puisque le contrat se poursuit en l'état (ce qui ne lui interdit pas de procéder à des arbitrages). Comparativement, en cas d'adhésion simple ou d'adhésion réciproque, au décès du premier mourant, le survivant va devoir se demander ce qu'il doit faire du capital décès reçu.
- depuis la réponse ministérielle Ciot qui met fiscalement hors communauté et donc hors succession la valeur de rachat des contrats non dénoués, la co-adhésion avec dénouement au 2nd décès présente un intérêt fiscal supplémentaire au moins pour les descendants en réduisant la base taxable lors du premier décès des époux¹.

2 – Champ d'application

Alors que la doctrine est très largement positive à l'égard de la co-adhésion avec dénouement au second décès², de nombreuses compagnies d'assurance réservent cette possibilité aux seuls époux bénéficiant d'une clause matrimoniale d'appropriation du contrat, sous forme soit d'une attribution de la communauté au survivant, soit d'une disposition précipitaire. Une telle disposition matrimoniale a pour premier effet d'exclure les descendants en permettant au conjoint survivant de prélever (préciput) les contrats non dénoués (tant celui à son nom, que celui aux noms des deux époux) et donc de vider la communauté.

La position de ces assureurs repose sur l'idée que la conservation du contrat par l'époux survivant alors qu'il n'a contribué que pour moitié au paiement des primes, constituerait une donation indirecte taxable, puisqu'il peut racheter l'intégralité du contrat. La mise en place d'un avantage matrimonial permettrait d'éviter ce risque. Cette exigence ne repose en réalité sur aucune justification solide³.

- en soi, la fiscalité n'interdit rien ; il appartient seulement aux assureurs d'avertir les contractants.
- l'analyse des assureurs repose sur une réponse ministérielle mal comprise⁴.

Contrairement à ce qu'ils ont parfois avancé, la coadhésion de présume pas la donation. Non seulement, il appartient à l'administration de démontrer que les conditions d'une donation sont réunies, mais encore et surtout, il faut tenir compte du financement des primes. Ainsi, il y aura indiscutablement donation indirecte lorsque des co-adhérents (non mariés ou séparés de biens) participent de manière inégale au paiement des primes. Tel est le cas si l'un finance le tout, que l'autre ne finance rien et conserve le tout, situation en effet particulière. En revanche, lorsque le contrat est financé par des deniers communs, il ne peut y avoir libéralité. Pourquoi cette qualification serait-elle retenue ici alors que lorsqu'un époux

¹ S. Gonsard, « L'aménagement du régime matrimonial reste-t-il judicieux après la réponse ministérielle Ciot ? », *Agefi Actifs* 15 mars 2016.

² V. M. Leroy, « Co-souscription avec dénouement au second décès entre époux communs en biens et donation indirecte », *Dr. et patr.*, 2019, n° 296, p. 62.

³ J. Aulagnier, « Co-adhésion avec dénouement au deuxième décès : intérêt et mise en œuvre », *Gestion de fortune*, oct. 2016 – V. déjà, J. Aulagnier, « Actualité du contrat d'assurance », *Dr. et Patrimoine*, n° 120, nov. 2003, p. 73 et s.

⁴ Rép. min. Lazaro, *JOAN*, 20 déc. 1993, n° 5703, p. 4608.

souscrit un contrat individuellement avec des deniers communs, il n'y a pas libéralité ? Dans les deux cas, le survivant n'a financé (d'un point de vue économique) que la moitié des primes. Il n'y a pas lieu de traiter différemment des situations identiques. Du reste, en présence de comptes bancaires et de comptes titres, on ne traite pas le compte joint comme étant le support d'une libéralité. Financés par des deniers communs, ils sont l'un et l'autre des acquêts de communauté au sens de l'article 1401 du Code civil, et s'ils sont conservés par l'époux survivant, ils lui sont décomptés comme à valoir dans ses droits dans la communauté¹ (même s'il est vrai qu'il est trop rarement procédé au partage de la communauté). Il n'y a donc pas de libéralité. La qualification de bien commun n'est pas discutée et ne saurait l'être. La valeur de rachat étant commune, aucun transfert d'un patrimoine à un autre n'est constaté lors du premier décès² ; le survivant ne profite pas d'une valeur supplémentaire, il reçoit le contrat en moins prenant.

Il n'y a donc pas de raison de conditionner la coadhésion conjointe à l'existence d'un aménagement matrimonial. Malheureusement, une réponse ministérielle³ entretient le doute. Pour autant, de plus en plus de compagnies acceptent la coadhésion, sans exiger d'aménagement matrimonial préalable.

EXERCICE N° 19

M. et Mme Lombard ont vendu un appartement moyennant le prix de 200.000 € qu'ils veulent réemployer dans la souscription d'un contrat d'assurance vie. Ils souhaitent qu'au décès du premier mourant le survivant puisse disposer de la valeur du contrat d'assurance. Quelles solutions sont envisageables ?

Réponse :

C – Transformation d'une adhésion simple en co-adhésion

Au regard des avantages de la co-adhésion, on peut se demander s'il est possible de faire adhérer un conjoint au contrat souscrit par son époux, autrement dit de passer d'une adhésion individuelle à une co-adhésion. La réponse est positive mais suppose évidemment un accord de volontés entre l'assureur et les époux.

Il reste alors à se demander quelles sont les conséquences fiscales d'un tel changement. En d'autres termes, il importe de se demander si une telle modification n'emporte pas novation et par conséquent perte de l'antériorité fiscale du contrat. La Cour

¹ Il est du reste possible de l'écrire dans le contrat d'assurance : « Puisque le capital garanti est payable au second décès, les droits sur le contrat seront exercés en totalité par l'adhérent assuré survivant à partir de la date du premier décès (...). La valeur de ces droits (valeur de rachat) lui sera décomptée comme à valoir dans sa part dans la communauté ».

² M. Leroy, obs. sous Rép. min. Malhuret, 10 janv. 2019, n° 256, JO Sénat, p. 131 : LEDA 2019, n° 3, p. 6.

³ Rép. min. Malhuret, 10 janv. 2019, n° 00256 : JO Sénat 10 janv. 2019, p. 131.

de cassation a répondu par la négative dans un arrêt du 19 mars 2015¹. En effet, il n'y a pas eu substitution, mais adjonction d'un contractant. Or la novation suppose extinction d'une obligation et création simultanée d'une obligation distincte.

Remarques :

- malgré cet arrêt, certains assureurs restent réservés, alors même que la jurisprudence de la Cour de cassation s'impose à l'administration fiscale. Il est vrai que cet arrêt se présente comme une solution d'espèce réservant une place de choix à l'appréciation souveraine des juges du fond.
- la résistance est d'autant plus regrettable que l'administration fiscale a repris en partie à son compte l'analyse de la Cour de cassation. Elle indique : « La question de savoir si la souscription conjointe à un contrat d'assurance vie emporte novation du contrat constitue ainsi une question de fait, qui doit être appréciée en fonction notamment des stipulations du contrat en cause, de la volonté des parties, des dates des souscriptions et de la situation et de l'espérance de vie de chacun des assurés lors de la co-souscription. La co-souscription est en effet par exemple susceptible, lorsqu'elle conduit de manière prévisible à substituer à l'assuré un nouvel assuré unique, d'emporter un changement de créancier de l'obligation pesant sur l'assureur ». Elle ajoute également que « la souscription d'un contrat d'assurance-vie est susceptible de constituer une donation indirecte en présence d'éléments démontrant l'intention libérale du souscripteur. La régularité d'une souscription conjointe à cet égard doit être appréciée au cas par cas au vu des circonstances de fait de l'espèce et notamment de l'auteur des versements et des éventuels rachats effectués par le nouvel assuré »².
- la réponse Bacquet ayant été rapportée, il peut être tentant de transformer une coadhésion avec dénouement au premier décès en un contrat dont le dénouement a lieu au second décès, de manière à ce que, sans inconvénient fiscal, le conjoint soit non plus bénéficiaire du capital décès, mais attributaire du contrat (et donc du droit de rachat). Un tel changement paraît possible (dès lors que les parties au contrat y consentent). Les époux y ont tout intérêt, de même que l'assureur qui conservera la gestion des fonds plus longtemps. Fiscalement, il n'y a certainement pas novation : si le passage d'une adhésion simple à une coadhésion n'est pas qualifié ainsi³, à plus forte raison n'y a-t-il pas novation lorsque l'on passe d'un dénouement au premier décès à un dénouement au second décès.
- en pratique, il n'est pas certain que l'administration fiscale ait les moyens de vérifier, alors que le contrat n'est pas dénoué, si la cause du dénouement a été antérieurement modifiée. Il n'est même pas sûr qu'elle ait intérêt à se lancer dans une procédure de redressement. En effet, l'enjeu sera souvent minime : remettre en cause l'abattement de 4 600 € au bout de 8 ans (seul enjeu à compter de l'entrée en vigueur de la flat tax).

¹ [Cass 1ère civ., 19 mars 2015, n° 13-28.776](#) : publié au Bulletin : *JCP G* 2015. 616, note M. Robineau ; *Defrénois* 2015. 750, note F. Douet ; *Gaz. Pal.* 2015, n° 158-160, p. 31, note M. Leroy ; *Resp. civ. et assur.* 2015, com. 188, obs. M.-O. Huchet ; *RGDA* 2015, p. 267, note F. Douet.

² Rép. min. Malhuret, 30 mai 2019, n° 00260, *JO Sénat* 30 mai 2019, p. 2859. *Adde*, Rép. min. Frassa, 30 mai 2019, n° 01398, *JO Sénat* 30 mai 2019, p. 2576.

³, [Cass 1er civ 19 mars 2015 n° 13-776](#) préc.

Section 2 – Bonus : souscription tontinière en cas de régime séparatiste ou pacsimonial

A – Analyse civile

Pour des époux séparés de biens ou pour des partenaires pacsés, il est possible de parvenir à un résultat identique à celui obtenu par le dénouement au second décès en ajoutant une clause de tontine à la souscription en adhésion conjointe d'un contrat d'assurance¹. La tontine permet la conservation du contrat par le survivant sans risque de qualification en libéralité, dès lors que l'aléa est bien présent (ce qui suppose classiquement une espérance de vie et des mises équivalentes, par exemple en remploi du prix de vente d'un bien indivis par moitié).

Chaque souscripteur ayant financé les primes de manière équivalente est titulaire exclusif des droits qui s'attachent au contrat dès l'origine de la souscription, sous la condition suspensive de sa survie, et sous la condition résolutoire de son prédécès. Techniquement, chacun est titulaire de la moitié sous condition résolutoire de son décès et titulaire de l'autre moitié sous condition suspensive de sa survie.

Il est essentiel que dans le contrat *"soit clairement énoncé l'abandon définitif et présent de ses droits par le souscripteur sous condition de son prédécès, et non un transfert du droit de rachat en cas de prédécès"*².

Doctrine et jurisprudence sont unanimes pour affirmer qu'il n'y a pas transfert de propriété au survivant, mais consolidation ou affirmation du droit du survivant.

Exemple

« Il est formellement convenu entre les co-adhérents, à titre de clause aléatoire, que le premier mourant sera considéré comme n'ayant jamais eu droit à la propriété du contrat d'assurance auquel il vient d'adhérer, lequel appartiendra en totalité au survivant des co-adhérents.

« En conséquence, aucun des co-adhérents ne pourra disposer du présent contrat d'assurance sans le concours et le consentement exprès de l'autre et les héritiers de celui d'entre eux qui viendra à décéder ne pourront prétendre à aucun droit sur ledit contrat ; le survivant des deux co-adhérents devant être considéré comme unique et incommutable propriétaire du contrat souscrit comme s'il l'avait toujours possédé ».

B – Analyse fiscale

Si, civilement, la tontine en raison de son caractère aléatoire, ne réalise par une libéralité, il n'en est pas de même sur le plan fiscal. En effet, l'article 754 A du CGI écarte la

¹ G. Hublot, « La libéralisation de la tontine ? Figures en matière d'assurance vie et d'acquisition immobilière », *Dr. et patrimoine*, n° 176, déc. 2008, p. 38 et s.

² F. Lucet, « Les souscriptions conjointes en assurance vie », *Defrénois*, 1993, p. 1009.

qualification civile du pacte tontinier (contrat aléatoire ne constituant pas une libéralité) pour retenir la libéralité de fait, à défaut d'une libéralité de droit :

« Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement ».

Les droits de mutation à titre gratuit sont applicables et plus précisément les droits de succession (le texte parle de transmission, non de donation¹). L'administration taxe donc cette libéralité sauf lorsque le bien concerné satisfait au deuxième alinéa de cet article : *« Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 euros, sauf si le bénéficiaire opte pour l'application des droits de mutation par décès ».*

Or, si la tontine profite au conjoint ou au partenaire pacsé, le survivant peut se prévaloir des exonérations prévues par la loi TEPA dans l'article 796-O bis. Selon ce texte, *« Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité »*. La souscription tontinière retrouve alors toute sa pertinence civile, la fiscalité ne venant aucunement l'altérer².

Remarque : la clause tontinière paraît devoir figurer dans le bulletin de souscription du contrat d'assurance vie puisque l'article 754 A du CGI ne vise que les clauses de tontine *insérées dans un contrat d'acquisition en commun*³. Cela dit l'enjeu est faible puisque lorsque l'article 754 A ne s'applique pas, l'administration applique les droits de mutation à titre gratuit de droit commun. L'éviction de l'article 754 A ne présente d'enjeu que pour la tontine portant sur la résidence principale, telle que visé par son second alinéa.

¹ Le 2nd aliéna confirme cette opinion puisqu'il envisage les droits de mutation par décès.

² V. F. Luzu et N. Le Gall, Une stratégie, Congrès de notaires de Montpellier, La transmission, 2012, p. 1003.

³ J.-G. Raffray, « Tontine et société », JCP G 1988, I, 3327.

PARTIE VII – LA CONTESTATION DE L'ASSURANCE VIE

Au décès de l'assuré, le dénouement du contrat enrichit le ou les bénéficiaires désignés. Après avoir affirmé, dans son article [L. 132-12](#), que le capital payable à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré, le code des assurances en tire des conséquences patrimoniales importantes dans trois articles :

- comme on vient de le voir, le capital payable au conjoint est un propre pour celui-ci et ne donne pas lieu à récompense (article L. 132-16).
- Le capital payable au décès n'est soumis ni aux règles du rapport et de la réduction (article [L. 132-13](#)).
- Le capital payable au décès ne peut être réclamé par les créanciers du contractant (article [L. 132-14](#)).

Ces règles dérogent aux règles ordinaires du droit civil. Elles s'appliquent à tous les contrats d'assurance vie se dénouant par le décès de l'assuré, contrats de capital différé contre assuré inclus, alors qu'elles n'ont manifestement pas été conçues en considération de ces derniers.

Chapitre I – Les droits des héritiers

Des actions destinées à protéger les réservataires existent. La plus connue trouve son fondement dans l'article [L. 132-13](#) du Code des assurances qui sanctionne l'exagération manifeste des primes. Cependant, cette protection s'avère très inadaptée aux contrats d'épargne vie (placement) et aura bien du mal à protéger véritablement les héritiers. Une autre voie pourra être explorée : la requalification en donation. Ces contentieux pourront être évités en amont en recourant à une transaction. Mais tout cela suppose que les héritiers disposent d'information sur les contrats de leur auteur.

Les règles qui suivent pourraient évoluer. En effet, la Chancellerie a récemment indiqué que « l'édiction de critères d'appréciation du caractère exagéré des primes, tout comme de critères permettant d'identifier les assurances-vie constitutives de libéralités doit s'insérer dans le cadre d'une réflexion plus large sur la réserve héréditaire¹ ». Il est exact qu'un groupe de travail a rendu un important rapport sur ce sujet à la Garde des sceaux le 13 décembre 2019 ouvrant de nombreuses pistes de réflexion. Ce rapport sur la réserve² préconise de

¹ [Rép. min. Malhuret, n° 15361, JO Sénat 18 juin 2020](#), p. 2846.

² C. Pérès et Ph. Potentier (dir.), *La réserve héréditaire*, 13 déc. 2019 (Ministère de la Justice, Direction des affaires civiles et du sceau).

« soumettre pour les seuls aspects civils, l'assurance vie au droit commun de succession et des libéralités » (proposition n°23). La fiscalité ne serait pas affectée¹.

Section 1 – L'information sur les contrats d'assurance

Les héritiers qui désirent obtenir des informations se voient souvent opposer par l'assureur un prétendu secret professionnel. La loi a renforcé leurs droits grâce au dispositif de lutte contre les contrats en déshérence.

A – L'accès à l'information sur les contrats d'assurance

1 – La question du secret professionnel des assureurs

Il arrive que la compagnie d'assurance oppose aux héritiers ou au notaire chargé du règlement de la succession une obligation de confidentialité ou un secret professionnel. Cette position ne peut être maintenue : les compagnies ne sont pas tenues au secret professionnel pénalement sanctionné. Si elles sont tenues d'une certaine discrétion, elles ne peuvent s'abriter derrière un prétendu secret professionnel pour entraver l'exercice légitime de leurs droits par les héritiers. Du reste :

- dans une réponse ministérielle² de 1981, la Chancellerie avait indiqué que les compagnies ne pouvaient se soustraire à l'obligation de divulgation.
- la doctrine la plus autorisée a largement confirmé cette position³.
- la jurisprudence est dans le même sens⁴.

PRATIQUE

Les compagnies d'assurance doivent communiquer les informations sollicitées lorsque « les demandes formulées viennent au soutien d'intérêts légitimes »⁵ telle que, par exemple, la volonté de mettre en jeu les dispositions de l'article L 132-13 du code des

¹ V. toutefois, estimant une évolution inéluctable en raison d'une part des liens entre droit civil et droit fiscal, et d'autre part, de l'avis du conseil des prélèvements obligatoires (Conseil des prélèvements obligatoires, « Les prélèvements obligatoires sur le capital des ménages », 25 janvier 2018), Ph. Baillot, « Une fiscalité de l'assurance vie sans réserve », *Agefi actifs*, n° 768, 20 mars – 2 avril 2020 ; « Des conditions du succès de l'assurance-vie », *RGDA* 2020, n° 6, p. 11.

² Rép. min. Houteer, 28 déc. 1981, *JOAN*, 5715 : « Il semble que l'héritier continuateur de la personne du défunt doit pouvoir obtenir communication du contrat d'assurance vie souscrit par son auteur, lorsque celui-ci n'a pas demandé que le contrat reste secret. Même si le secret a été demandé, l'héritier peut exiger que lui soient révélés les éléments du contrat qu'il est nécessaire de connaître pour déterminer s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions d'ordre public de l'article L. 132-13 du code des assurances qui prévoient la réduction des primes d'assurance vie manifestement exagérées eu égard aux facultés de l'assuré décédé ».

³ Ph. Pierre, in H. Groutel (dir.), *Traité du contrat d'assurance terrestre*, Lexis Nexis, p. 1577 et s. – Adde, Ph. Delmas Saint Hilaire, *RJPF*, n° 2 févr. 2005 p. 27.

⁴ [Cass. crim., 28 sept. 1999, n° 98-86.762](#) : *Bull. crim.* 1999, n° 201. – adde, CA Poitiers, 2 juillet 2003, *Resp. civ. et assur.* 2003, n° 330, note Ph. Pierre.

⁵ H. Lascombes, « Secret, confidence et assurances », *JCP N* 19 oct. 2007, n° 42.

assurances au titre des primes manifestement exagérées et la nécessité de connaître les bénéficiaires du contrat pour engager cette procédure.

En cas de refus, il est possible assigner l'assureur en référés pour obtenir injonction contre lui de communiquer l'identité du bénéficiaire. Du fait de la qualité d'héritiers des demandeurs et de l'absence de manifestation de volonté expresse du défunt pour s'opposer à la divulgation, l'obligation de fournir les renseignements demandés n'apparaît pas sérieusement contestable et s'impose aux compagnies¹.

Les héritiers pourront s'appuyer sur l'article 31 du Code de procédure civile qui dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Les héritiers doivent rapporter la preuve que les conditions de l'exécution d'un contrat d'assurance ont pu leur causer un préjudice « personnel, direct et certain ». On rappelle la maxime : « Pas d'intérêt, pas d'action ».

Chaque héritier, continuateur de la personne du défunt, est donc fondé à obtenir de l'assureur :

- les dispositions et conditions générales du contrat.
- le montant des primes et leur date de versement.
- le nom du ou des bénéficiaires.
- le montant des sommes versées à chacun d'eux.

Remarques :

- le stipulant peut préciser dans la clause qu'il ne s'oppose pas à la communication par l'assureur des informations utiles à ses héritiers. Il peut aussi s'y opposer. Mais les héritiers pourront en tout état de cause saisir le juge et obtenir que leur soient communiquées les informations nécessaires à la préservation de leurs droits.
- il n'y a aucune raison de limiter le droit de communication aux seuls héritiers réservataires. En effet, tout héritier peut demander le rapport des primes excessives sur le fondement de l'article [L. 132-13](#) du code des assurances.
- il peut arriver que les héritiers obtiennent une information par « accident ». Ainsi, dans lorsque l'administration réclame à une succession une dette d'ISF, les héritiers (redevables à hauteur de leur quote-part dans la succession² mais non débiteurs solidaires) sont en droit de demander communication des éléments qu'elle a retenus dans l'assiette de l'impôt, et notamment les informations sur les contrats d'assurance vie inclus cette assiette, en dépit du secret professionnel qui pèse sur les agents de l'Administration en application de l'article L. 103 du Livre des procédures fiscales³. Il

¹ Cf. CA Poitiers, préc.

² C. civ., art. 873.

³ V. [CE, 10^e et 9^e ch, 8 avr. 2022, n° 450114](#) : publié au rec. ; *Rev. fisc. patr.* 2022, n° 10, 12, concl. E. de Moustier, note P. Mispelon ; *Dr. fisc.* 2022, comm. 337, concl. E. de Moustier, note P. Mispelon. En l'espèce, les héritiers supputaient l'existence de

convient de préciser que si un document intéressant un héritier pour certaines de ses indications, comporte également des mentions relatives à des éléments de la vie privée de tiers, ce document devra tout de même lui être communiqué, en occultant les informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée de ces tiers¹. La portée de la décision doit être bien comprise. En effet, l'héritier n'a de droit à communication de la part de l'administration que s'il est tenu d'une dette fiscale de la succession, cette communication ne portant que sur les documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir l'imposition puisqu'il s'agit de permettre à l'héritier de contester celle-ci. Ainsi, il ne paraît pas possible pour des héritiers tenus d'une dette d'ISF d'avoir accès aux documents qui ont permis l'établissement du prélèvement spécial de l'article 990 I, prélèvement dû par le bénéficiaire des capitaux décès².

2 – Fichier des contrats d'assurance vie FICOVIE

Un fichier centralisé des contrats d'assurance vie, appelé « Ficovie », géré par la DGFIP a été créé. Ce fichier complète le fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). En effet, afin de renforcer les moyens de contrôle de l'administration fiscale sur les avoirs détenus par les épargnants au sein de supports de capitalisation, la loi de finances rectificative pour 2013³ a institué à la charge des organismes d'assurance une obligation de déclaration des contrats détenus en France et de leur encours au 1^{er} janvier.

En application de l'article 1649 ter du CGI, les assureurs doivent déclarer la souscription et le dénouement des contrats d'assurance vie dans les soixante jours, ainsi que, chaque année, le montant cumulé des primes versées, la valeur de rachat et le montant du capital garanti. Cette obligation doit être respectée tous les ans pour les contrats dont la valeur est supérieure à 7.500 euros. L'article 1736 du CGI prévoit une amende de 1.500 euros par absence de dépôt de déclaration. Les informations recensées permettent une très bonne connaissance du contrat, des parties, de l'assuré et du bénéficiaire en cas de décès lorsqu'il est connu⁴. Les souscripteurs, assurés et bénéficiaires sont identifiés par le numéro fiscal national individuel.

La date d'ouverture de la collecte a été fixée au 29 avril 2016. Elle porte non seulement sur les contrats souscrits à partir du 1er janvier 2016, mais aussi sur les contrats souscrits avant cette date et non dénoués (stock). Toutefois sont écartés :

- les contrats temporaires décès non rachetables à l'image des contrats emprunteurs immobiliers et les dispositifs homme clé.

contrats d'assurance-vie souscrits par la *de cujus* au profit d'une autre héritière, en raison de la différence très importante entre l'assiette de l'ISF et l'actif successoral.

¹ Même arrêt, v. C. relations entre le public et administration, art. L. 311-6.

² En ce sens, P. Mispelon, note préc.

³ [L. n° 2013-1279, 29 déc. 2013](#) de finances rectificative pour 2013, art. 10 : *Dr. fisc.* 2014, n° 5, comm. 102.

⁴ [Arrêté 29 févr. 2016](#), JO 31 Mars 2016, texte n° 28.

- les contrats collectifs de prévoyance et les contrats d'épargne retraite à condition d'être non rachetables et d'être exonérés du prélèvement sui generis prévu à l'article 990 I du CGI¹.

L'accès au fichier est réservé à deux catégories de personnes :

- certains agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires et des officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale dûment habilités². L'objectif est de faciliter la lutte contre le terrorisme, la fraude fiscale, l'escroquerie à la TVA, le blanchiment, etc.
- les notaires dans deux cas prévus par l'article L. 151 B du LPF : d'une part lorsqu'ils sont chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation et d'assurance vie souscrits par le défunt qui sont en cours et, d'autre part, lorsqu'ils sont mandatés par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré, afin d'obtenir communication des informations relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire³. L'information est donc pour l'heure incomplète.

Remarque : Ficovie ne concerne que les établissements français. En cas de contrats souscrits à l'étranger, les personnes qui résident en France sont tenues de le déclarer en même temps que leur déclaration de revenus, en application de l'article 1649 AA du CGI⁴. Or le contenu de cette obligation a été modifié à compter du 1er janvier 2016 pour le rendre équivalent aux déclarations des assureurs au titre de Ficovie. Depuis un décret du 18 février 2021, la déclaration doit comporter indiquer pour chaque contrat ou placement : a) l'identification du souscripteur : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance ; b) L'adresse du siège de l'organisme d'assurance ou assimilé et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; c) La désignation du contrat ou placement, ses références et la nature des risques garantis ; d) Le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; e) Les dates d'effet des avenants survenus au cours de l'année concernée ; f) La date d'effet et le montant de chaque opération de dénouement total ou partiel effectuée au cours de l'année concernée ; g) Le montant total des opérations de versement des primes effectuées au cours de l'année concernée ; h) Le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l'année de la déclaration⁵.

3 – Information des notaires

¹ Si la plupart des contrats obsèques sont également exclus, la direction générale des Finances publiques (DGFiP) a maintenu une obligation de déclaration en cas de versement de primes pour un montant cumulé supérieur ou égal à 7.500 euros après le 70^{ème} anniversaire du souscripteur ou de l'assuré quel que soit le montant des primes, ou lorsque la valeur de rachat, s'agissant des contrats obsèques rachetables, est supérieure ou égale à cette somme.

² [LPF, art. L. 135 ZC.](#)

³ [Arrêté 5 janv. 2017](#). JO 19 janv. 2017, texte n° 7.

⁴ Sur les contrats luxembourgeois, M. Robineau, « Les contrats d'assurance vie luxembourgeois, entre faux semblants et vrais atouts », *RGDA* 2019, n° 2, pp. 7-13.

⁵ [CGI, annexe 3, art. 344 C.](#)

S'agissant du notaire chargé de régler la succession, la question se pose également de savoir s'il peut obtenir des informations de l'assureur. Il le peut naturellement dès lors qu'il est mandaté par l'un des héritiers, pour l'exercice du droit à l'information tel qu'il vient d'être présenté ou pour interroger le fichier Ficovie dans le cadre étroit prévu par les textes. Pour rappel, ceux-ci permettent d'une part à un héritier de demander s'il est bénéficiaire d'un contrat dont l'assuré était son auteur et, d'autre part d'obtenir une information sur les seuls contrats qui entrent dans l'actif successoral (c'est-à-dire les contrats de capitalisation et les contrats d'assurance non dénoués)

Un accord a du reste été trouvé entre le Conseil Supérieur du Notariat et les assureurs adhérents de la FFA. Dans sa dernière mouture, approuvée par la FFA de 13 décembre 2017, il est prévu que :

- en présence de contrats non dénoués, ayant été financés par des deniers communs, les assureurs s'engagent à communiquer au notaire chargé de la succession le numéro du contrat, sa date de souscription, sa valeur de rachat du contrat à la date du décès du conjoint et le montant des primes versées. Il y a là un progrès considérable puisque, auparavant, les assureurs refusaient de communiquer toute information. Ce revirement s'explique par la réponse Ciot précitée qui, sur le terrain fiscal, sort les contrats non dénoués de l'actif de la communauté et donc de la succession du prémourant

- en présence de contrats dénoués, sur demande du notaire chargé du règlement de la succession, les compagnies s'engagent à donner les renseignements suivants : type de contrat, date de souscription, montant des primes. En revanche, les assureurs ne sont pas tenus de révéler l'identité du ou des bénéficiaires. L'accord est ici très décevant puisqu'il ne permet pas d'appliquer les règles de droit (jeu éventuel des récompenses, action contre le bénéficiaire sur le terrain des primes manifestement exagérées, application de l'article 757 B)

S'agissant d'un notaire agissant *ès qualités*, l'accès à l'information est loin d'être évident en pratique, alors que pour l'exercice de sa mission, il peut avoir besoin des informations, spécialement lorsque, sur le terrain fiscal, s'applique l'article 757 B du Code général des impôts, qui soumet aux droits de mutation les primes versées après les soixante-dix ans de l'assuré. Toutefois, il a été jugé que l'assureur n'a pas l'obligation de garantir le notaire qui ne l'a pas interrogé sur les assurances vie du de cujus¹. Dans cette affaire, la Cour de cassation, après avoir rappelé l'obligation qui pèse sur l'assureur de rechercher le bénéficiaire du contrat, juge que l'assureur est tenu, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer la date de souscription des contrats et le montant des primes versées après le 70ème anniversaire de l'assuré en raison de la règle fiscale². Néanmoins, elle précise aussitôt que l'assureur n'était pas tenu de porter à la connaissance du notaire, qui ne lui en avait pas fait la demande, l'existence des contrats d'assurance-vie souscrits par le de cujus. A contrario, le notaire peut interroger l'assureur sur le fondement de la loi fiscale sans avoir été mandaté par un héritier, étant précisé que, à lire l'arrêt, la demande ne peut porter que sur l'existence des contrats, non sur l'identité des bénéficiaires.

¹ [Cass. 1^{ère} civ., 13 avr. 2023, n° 21-20.272](#) : publié au *Bull.* ; *RGDA* 2023, n°s 7 et 8, p. 48, note L. Mayaux ; *Dalloz actualités* 11 mai 2023, note A. Touzain ; *Defrénois* 2023, p. 21, note J. Combret.

² CGI, annexe II, art. L. 292 A, al. 2.

Il ne paraît pas possible déduire de l'arrêt que le notaire peut sonder l'assureur sur le fondement de la loi civile et spécialement de l'article L. 132-131.

B – La lutte contre les contrats en déshérence

La législation concernant le bénéficiaire d'un contrat d'assurance a été considérablement modifiée ces dernières années dans le sens d'une protection renforcée, destinée notamment à lutter contre les contrats non réclamés (contrats dits en déshérence). Le dispositif actuel est le fruit d'une succession de lois, initiée en 2005² et dont la plus emblématique est loi du 13 juin 2014, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, dite loi Eckert³.

Un contrat est considéré comme en déshérence, un an après la connaissance du décès par l'assureur ou six mois après le terme pour les assurances vie et bon de capitalisation.

1 – Obligations des assureurs

a – Obligations envers les bénéficiaires

- l'assureur a 15 jours, après avoir été informé du décès (ou au terme du contrat), pour alerter le bénéficiaire. Comme on l'a vu, il devra alors lui demander les pièces nécessaires au paiement, et opérer le versement dans le mois qui suit leur remise.
- lorsqu'il est informé du décès de l'assuré, l'assureur doit rechercher le bénéficiaire et si cette recherche aboutit, l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Depuis la loi du 17 décembre 2007⁴, cette obligation s'impose à l'assureur même lorsque les coordonnées ou l'identité précise du bénéficiaire n'ont pas été portées à sa connaissance⁵. L'assureur peut obtenir de l'Administration fiscale les coordonnées des personnes physiques concernées⁶. Il peut également obtenir du notaire chargé de la succession de l'assuré dont il a eu connaissance du décès, les informations nécessaires à l'identification de l'héritier bénéficiaire du contrat d'assurance⁷. En tout

¹ C'est d'autant moins certain que la portée de l'arrêt est obscurcie par la précision que l'assureur avait adressé des courriers au légataire, que celui-ci n'avait pas ouverts.

² [Loi n° 2005-1564 du 15 déc. 2005](#) portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de l'assurance

³ Ph. Pierre, « Loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en « déshérence » et pratique notariale » : JCP N 2014, act. 757. – Adde, *LEDA* 7/2014, n° 109, obs. M. Leroy.

⁴ V. Nicolas, « Assureur cherche désespérément tiers bénéficiaires de contrats d'assurance vie », *Dr. famille* 2008, comm.18 et. 8.

⁵ [C. assur., art. L. 132-8.](#)

⁶ [LPE, art. L. 166 E.](#) – La demande d'informations doit être faite par le biais des organismes professionnels représentatifs en charge actuellement du dispositif AGIRA.

⁷ Du reste, l'assureur qui a eu connaissance du décès de l'assuré est tenu de demander à l'autorité compétente la copie intégrale de l'acte de décès. Il s'agit ainsi de connaître l'identité du notaire chargé de la succession (de la sorte, il obtiendra les informations nécessaires à l'identification du bénéficiaire du contrat d'assurance vie) et, en cas d'acte de notoriété d'obtenir les informations nécessaires à l'identification du bénéficiaire du contrat d'assurance vie

état de cause, la loi lui interdit d'être rémunéré pour ses recherches obligatoires¹. Les frais de gestion des contrats des personnes décédées sont en outre plafonnés.

- le capital garanti est revalorisé après le décès de l'assuré à un taux minimum fixé par décret, sans délai.
- les assureurs sont désormais tenus de s'informer annuellement du décès éventuel de l'assuré. Pour cela, ils sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et à effectuer des traitements de données nominatives ayant pour objet la recherche des assurés, des bénéficiaires et des souscripteurs des contrats d'assurance sur la vie. Ce Répertoire, tenu par l'Insee, recense toutes les personnes nées en France et les étrangers bénéficiant de prestations de sécurité sociale en France et fait mention de leur décès (art. [L. 132-9-3](#)). Il s'agit de vérifier, non seulement si les assurés sont décédés mais aussi si les bénéficiaires désignés n'ont pas, eux aussi, trépassé, de façon à verser le capital ou la rente aux bénéficiaires de rang subséquent. Cela revient pour les assureurs à recouper chaque année leur portefeuille avec les décès enregistrés par l'INSEE.
- L'assureur doit répondre à toute demande d'une personne pensant être bénéficiaire d'un contrat lorsqu'elle fait la preuve du décès de l'assuré (art. L. 132-9-2). En effet, le prétendu bénéficiaire (ou le notaire mandaté par elle) peut en saisir l'AGIRA (association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance) qui centralise les dossiers. Dans les quinze jours, l'AGIRA transmet la demande aux compagnies d'assurance vie, qui ont alors un mois pour informer la personne de l'existence d'un capital ou d'une rente à son bénéfice². Ce système a en outre l'avantage de permettre aux assureurs d'apprendre le décès de leurs assurés.

PRATIQUE

Modèle de lettre recommandée à adresser à l'AGIRA, 1 rue Jules-Lefebvre, 75431- Paris Cedex 9.

Monsieur,

Suite au décès de M./Mme....., survenu le.....

je souhaite savoir s'il/elle n'avait pas souscrit un contrat d'assurance-vie à mon profit (ou au profit de M..... demeurant à, né à, le si la demande émane du notaire mandaté par le bénéficiaire potentiel).

Ci-joint, la copie du certificat de décès de M. / Mme....., nécessaire au traitement de ce dossier.

Je vous prie d'adresser dans les meilleurs délais, une copie de ma demande aux sociétés d'assurance ou de m'informer des éventuelles pièces manquantes pour traiter cette demande.

b – Obligations envers l'État

¹ [C. assur., art. L. 132-5](#), al. 3 Avant même la réforme, l'ACPR avait prohibé la déduction, du capital décès, des frais de recherche des bénéficiaires ([position 2014-P-05](#)).

² [C. assur., art. A. 132-9-1](#).

Le législateur a fait de la question des contrats en déshérence en enjeu majeur et cherche donc à vérifier l'exécution de leurs obligations.

Ainsi, en vertu de l'article L. 132-9-4, les organismes professionnels représentatifs des assureurs (concrètement l'AGIRA) doivent publier chaque année un bilan de l'application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire.

L'ACPR n'hésite pas à sanctionner sévèrement les assureurs négligents. Les premières décisions sont du reste intervenues avant même l'adoption des derniers textes présentés. Ainsi Cardiff a été condamné à une amende de 10 millions d'euros¹. Ont été également condamnés : CNP Assurances et Allianz Vie en 2014, Groupama GAN Vie en 2015.

2 – Sort des capitaux non réclamés

Un nouvel article L. 132-27-2 régit le transfert à la Caisse des dépôts et consignations des sommes non réclamées « à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat ».

Les contrats en stock à la Caisse des dépôts et des consignations sont recensés sur une base de données (Ciclade), qui peut être interrogée individuellement

Au terme d'un délai de vingt ans à compter de leur dépôt auprès de la CDC, les capitaux sont attribués à l'État² et, plus spécialement, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006, au Fonds de solidarité vieillesse³, dont les excédents alimentent le Fonds de réserve pour les retraites⁴. Il y a ici une expropriation pour cause d'utilité publique qui ne dit pas son nom puisque techniquement, les primes sont la propriété de l'assureur, le contrat d'assurance n'étant pas un dépôt.

Des mesures d'information des intéressés sur l'imminence du transfert, puis de publicité sur l'identité des souscripteurs concernés sont organisées.

Le dépôt à la CDC comme la restitution par celle-ci se fait en numéraire (y compris pour les contrats en UC). Les assureurs n'ont donc plus guère intérêt à ne pas exécuter leurs obligations. Au moment du transfert à la CDC, l'assureur doit communiquer, par voie dématérialisée, toutes les informations sur le contrat et sur le souscripteur, mais doit conserver les documents.

¹ Commission des sanctions de l'ACPR, 7 avr. 2014, 2013-03 bis : LEDA 5/2014, n° 076, obs. P.-G. Marly.

² [C. assur., art. L. 132-27-2](#), III.

³ voir [CGPPP, art. L. 1126-1](#).

⁴ [CSS, art. L. 135-7](#).

Section 2 – Les primes manifestement exagérées

L'article [L. 132-13](#) du Code des assurances introduit une limite destinée théoriquement les abus : selon le second alinéa, les dispenses de rapport et de réduction pour atteinte à la réserve ne jouent pas lorsque les primes ont « *été manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant* ».

A – Signification de la règle

1 – Les héritiers protégés

L'article [L. 132-13](#) est le siège de deux règles :

- il protège tous les héritiers par le rapport des primes excessives, le rapport étant un instrument d'égalité.
- il protège les seuls héritiers réservataires par la réduction des primes excessives, la réduction étant un instrument de protection de la réserve.

Il convient de rappeler que seuls les héritiers peuvent demander le rapport, qu'ils soient réservataires ou non¹ et que seuls les bénéficiaires ayant la qualité d'héritiers sont tenus au rapport².

Soit la situation suivante. M. Langloy décède laissant ses deux enfants Luc et Marc, comme seuls héritiers. L'actif successoral à partager s'élève à 200.000 euros. Il avait souscrit un contrat d'assurance en désignant pour seul bénéficiaire Marc. Le capital issu du contrat s'élève à 182.000 euros. Il a été versé une prime de 140.000 euros.

Luc, fort déçu de ne pas avoir été désigné pour moitié du contrat d'assurance, saisit le juge qui décide alors que les primes sont excessives à hauteur de 100.000 euros. Cette somme, rapportable par Marc, ne reviendra pas à Luc automatiquement. Elle est certes rapportable à la succession, mais elle n'est réductible que s'il y a eu atteinte à la réserve et pour le montant excédant la quotité disponible.

Marc et Luc se partagent la succession de leur père, composé de la manière suivante :

- actif successoral : 200.000 euros.
- prime excessive rapportable : 100.000 euros.
- total : 300.000 euros.

La quotité disponible en présence de deux enfants est de : 1/3, soit 100 000 euros

¹ [Cass. 2ème civ., 10 sept. 2015, n° 14-20.017](#) : *Bull. civ.* II, n° 101 ; *JCP N* 2016. 1045, note Ph. Pierre ; *RCA* 2015, com. 332, note Ph. Pierre ; [www.actuassurance.com](#), nov.-déc. 2015, n° 43, analyses, M. Robineau.

² [Cass. 1ère civ., 19 nov. 2014, n° 13-25.680](#) : inédit au *Bull.* ; *RGDA* 2015, p. 31, note L. Mayaux. – [Cass. 1ère civ., 8 mars 2017, n° 16-10.384](#) : publ. au *Bull.* ; *LEDA* 2017, n° 7, p. 6, obs. M. Leroy ; *BJDA* mars-avr. 2017, n° 50, act. jurispr., M. Robineau ; *RGDA* 2017. 524, note S. Lambert.

La prime excessive n'ayant pas excédé la quotité disponible, elle ne peut être réduite. La réduction n'est en effet possible que si la prime manifestement exagérée porte atteinte à la réserve héréditaire¹. L'héritier se considérant lésé reste toujours lésé mais dans les limites légales que définit l'article 913 du Code civil.

2 – L'objet du contrôle

Seules les primes peuvent être rapportées et/ou réduites et non le capital dû. Or par le jeu de la capitalisation, la différence peut être grande entre le montant des primes payées par le souscripteur et le capital reçu par le bénéficiaire. Pour un rendement de 4% une prime de 100.000 euros fait plus que doubler en 20 ans. Le bénéficiaire recevra 220.000 euros, l'exagération ne pourra porter que sur tout ou partie des 100.000. Les 120.000 euros de plus-values échappent à l'action des primes manifestement exagérées. La protection des réservataires exclus du bénéfice de l'assurance est donc de portée limitée.

EXERCICE N° 20

L'assurance vie souscrite par un époux commun en biens est hors succession

1°) c'est parfaitement exact.

2°) c'est complètement faux.

3°) autre réponse.

B – La difficile qualification des "primes manifestement exagérées"

L'examen des solutions jurisprudentielles révèle que la qualification de primes manifestement exagérées est très rarement retenue ; elle ne peut l'être que dans des situations manifestement caricaturales. L'explication réside dans le fait que l'alinéa 2 de l'article [L. 132-13](#) du code des assurances n'a pas été conçu pour les contrats d'épargne vie².

Pourtant, la Cour de cassation a affirmé que « ... pour atténuer le caractère exorbitant du régime civil de l'assurance vie une force accrue est conférée aux dispositions de l'article L. 132-13 alinéa 2 du Code des assurances »³ et la doctrine a pu, par le passé considérer qu'il n'y avait pas lieu de chercher à « disqualifier l'opération d'assurance... pour écarter des résultats inadmissibles » alors qu'il suffisait d'invoquer l'alinéa 2 de l'article L. 132-13⁴

Deux principes sont à l'œuvre lorsque l'on s'interroge sur le caractère excessif des primes.

1 – Moment de l'appréciation : le jour du paiement des primes

¹ [Cass. 2ème civ., 3 nov. 2011, no 10-21.760](#) : *RGDA* 2012, p. 400, obs. L. Mayaux ; *RFN* 2013, comm. 1, obs. S. Hovasse.

² M. Mignot, « Histoire d'un contresens, à propos de l'article L. 132-13 du code des assurances », *Petites affiches*, 18 juill. 2008, n° 144, p. 7.

³ Rapport annuel 2004 de la Cour de cassation, La documentation française, p. 355

⁴ J. Bigot, *JCP G*, 1996 p. 108 et 110

Point essentiel, l'exagération manifeste s'apprécie au moment du paiement de la prime¹ et non pas au jour du décès². En conséquence, les événements ou circonstances postérieurs au versement des primes doivent rester indifférents, même s'ils sont susceptibles de produire des effets rétroactifs. Ainsi, une condamnation ultérieure du souscripteur pour recel de communauté, emportant privation rétroactive de tout ou partie de son patrimoine, doit demeurer sans incidence³.

La situation au jour du décès est totalement indifférente. La part de l'assurance vie par rapport à la succession n'est pas une donnée pertinente.

La règle qui impose de se situer au jour du versement pour apprécier l'excès peut sembler inadéquate :

- au regard du phénomène de la capitalisation, rappelé plus haut.
- au regard de la pratique des contrats contemporains, qui sont des contrats à versements libres, alimentés par le souscripteur au gré de ses disponibilités (donc quand il en a les moyens) ou à versements périodiques (donc modérés). Or dix mille euros versés tous les ans pendant 15 ans capitalisés à 4% par an feront 200.000 euros.
- au regard des difficultés de preuve (l'héritier qui agit sur le fondement des primes exagérées doit se placer au jour du versement de chaque prime qu'il conteste et établir qu'elle était alors la situation de l'assuré).

2 - Critère de l'appréciation : l'utilité du contrat au jour du paiement de la prime

Dans ses arrêts rendus en Chambre mixte le 23 novembre 2004, la Cour de cassation, après avoir consolidé la qualification des contrats d'épargne vie en contrats d'assurance a insisté sur le correctif des primes manifestement exagérées. Elle a précisé que l'exagération eu égard aux facultés du souscripteur s'apprécie au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. Elle a rapidement ajouté le critère de l'utilité, qu'elle avait déjà mobilisé en 2007. Ce critère est devenu l'élément clé⁴, essentiel, la Cour de cassation censurant toute décision qui ne le mobilise pas. Selon une formule plusieurs fois utilisée, pour ne pas avoir « recherché l'utilité présentée par les contrats pour la souscriptrice, notamment en considération de son âge, et sans avoir égard à l'ensemble de sa situation patrimoniale et à sa situation familiale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »⁵.

¹ Jurisprudence constante : [Cass. 2ème civ., 5 juill. 2006, n° 05-15.409](#). – [Cass. 1ère civ., 19 déc. 2012, n° 11-25.505](#), *Solution Notaires* n° 3 mars 2012, p. 13. – Ph. Delmas Saint Hilaire, « Le droit de l'assurance entre rupture et continuité », *Dr. et patr.*, n° 180, avr. 2009, p. 107.

² [Cass. 1ère civ., 12 nov. 2009, n° 08-20.541](#) – [Cass. 2ème civ. 12 mars 2009, n° 08-11.980](#), *JCP N* 2009, n° 43, p. 26. – [Cass. 1ère civ., 30 oct. 2007, n° 06-14.399](#) : *Bull. civ. I*, n° 341.

³ [Cass. 1ère civ., 30 sept. 2020, n° 19-13.129](#) : inédit au *Bull.* ; *RGDA* 2020, n° 12, p. 47, note L. Mayaux, dans une affaire où la condamnation pour recel, qui prive l'époux de sa part dans les biens communs recelés, est intervenue postérieurement au versement de la prime, lui-même effectué postérieurement au partage de la communauté occasionné par le divorce des époux.

⁴ J. Aulagnier, « Peut-on continuer à faire du conjoint le bénéficiaire exclusif du contrat d'assurance-vie ? » *Dr. et patr.* n° 186, nov. 2009, p. 24. – S. Hovasse, « Assurance vie : attribution bénéficiaire ou donation ? Le point sur la jurisprudence récente du conseil d'Etat et de la Cour de cassation », *JCP N* 2010, n° 26, 1244.

⁵ [Cass. 1ère civ., 4 juill. 2007, n° 06-16.382](#) ; [Cass. 1ère civ., 6 févr. 2007, n° 05-13.803](#) ; [Cass. 1ère civ., 5 juin 2009, n° 08-15.050](#).

Cette utilité s'apprécie pour chaque versement¹. Elle doit être confrontée à deux éléments : l'âge du souscripteur d'une part, ses facultés d'autre part.

Tous les autres critères sont hors sujet (atteinte à la réserve, insanité d'esprit). Par ailleurs, l'autorisation d'un juge des tutelles de souscrire un contrat d'assurance vie et d'y verser des fonds n'empêche pas les héritiers du majeur protégé de réclamer la réintégration des primes manifestement exagérées dans la succession de celui-ci².

a – L'âge du souscripteur

L'âge n'a, a priori, d'intérêt qu'en référence à l'espérance de vie de l'assuré. Le contrat d'assurance vie est « utile » au vivant pour l'accompagner tout au long d'une vie qui n'en finit pas de durer.

i – Principe : possibilité de souscriptions tardives

Aussi, contrairement à ce qui est souvent affirmé, souscrire un contrat d'assurance à un âge avancé est tout à fait possible car utile. À l'âge de 80 ans, il reste plus de 10 années de vie pour une femme, près de 9 années de vie pour un homme, d'après les tables de l'INSEE, 12,80 années pour un couple dont les deux époux seraient âgés de 80 ans d'après le barème viager Daubry³. Ce sont douze années durant lesquelles peuvent survenir de multiples événements susceptibles de mettre en cause la qualité de vie des époux puis celle du survivant et de justifier des dépenses parfois significatives, par exemple en cas de maladies invalidantes.

La jurisprudence partage cette analyse :

- pour les juges de la Cour d'appel de Poitiers : « Le fait de souscrire un contrat d'assurance à l'âge de 80 ans n'est pas anormal compte tenu de l'allongement de la durée de vie et de l'intérêt financier que représente ce mode de placement »⁴.
- le Tribunal de Grande Instance de Châteauroux n'a pas trouvé anormal et donc pas inutile un contrat souscrit par une dame âgée de 98 ans⁵ : « le contrat de placement qu'elle a souscrit présentait une utilité pour elle puisqu'il lui aurait permis de financer des frais exceptionnels (elle a d'ailleurs pu procéder à deux rachats partiels avant son décès), notamment liés à son état de santé qui se dégradait et réduisait son autonomie progressivement et fortement, tel un placement dans une maison médicalisée ».

Des réponses ministérielles insistent d'ailleurs sur les vertus des contrats d'assurance vie pour les souscripteurs de tous âges⁶.

¹ CA Lyon, ch. civ. 1^{ère} 29 janv. 2013, n° 11-06604.

² [Cass. 1^{ère} civ., 7 févr. 2018, n° 17-10.818](#) : [bjda.fr](#) 2018, n° 56, note M. Robineau ; *JCP G* 2018. 454, note S. Moisdon-Chataignier ; *JCP N* 2018, 1132, note N. Petercka ; *LEDA* mars 2018, p. 1, obs. F. Gréau ; *RGDA* 2018, p. 292, note M. Robineau.

³ Barème Viager Daubry 4^{ème} édition, 2012, p. 56.

⁴ CA Poitiers 3^{ème} Ch. Civ. 19 oct. 2011 n° 09-03216.

⁵ TGI Châteauroux, 1^{er} déc. 2015, aff. n° 13-00760.

⁶ [Rép. Min Loos, 14 juill. 2009](#), n° 41944, *JOAN*, 14 juill. 2009, p. 7049 – [Rép. Min. Lizaro, 16 oct. 2012](#), n° 770, *JOAN* 16 oct. 2012 p. 5723.

Le critère de l'âge n'est donc pas déterminant. Mais il n'est pas non plus totalement indifférent. Par exemple, la souscription et les versements effectués après la liquidation de la retraite ne peuvent, de prime abord, avoir pour objectif de constituer une retraite complémentaire. Leur utilité doit être établie¹.

ii – Limite : une espérance de vie très réduite

L'âge avancé redevient un critère déterminant lorsque lui est associé un état de santé dégradé. Dans ce cas, la souscription par un assuré dont le pronostic de survie est faible ne présente pas d'utilité pour lui². La situation est alors caricaturale : le décès survient très vite après la souscription du contrat³, « le contrat d'assurance ne présente qu'un intérêt de transmission du patrimoine, ce qui n'est pas un juste mobile pour bénéficier de son régime de faveur sur le plan civil⁴ ».

Du reste, dans une telle hypothèse, une requalification en donation sera possible. En effet, « un contrat d'assurance peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable »⁵.

b – Les facultés du souscripteur

Selon l'article L 132-13 du code des assurances, l'exagération doit s'apprécier eu égard aux facultés du souscripteur mesurées au jour du versement de la prime. La règle se justifie aisément pour les contrats de prévoyance décès ou les contrats de prévoyance vie sans contre assurance. En effet, dans de telles hypothèses, la prime est payée à « fonds perdus ». Il est donc possible qu'elle appauvrisse par son importance le souscripteur⁶ et mette en cause son niveau de vie.

En revanche, l'examen des facultés du souscripteur au jour des versements n'a guère de pertinence pour les contrats d'épargne vie, puisque ces contrats ne conduisent pas à l'appauvrissement du souscripteur. Celui-ci est titulaire d'une faculté de rachat⁷, qui laisse subsister dans son patrimoine une créance contre l'assureur égale à la valeur de rachat du contrat⁸. Plutôt que d'un appauvrissement, ces contrats participent de l'enrichissement du

¹ [Cass. 2^{ème} civ., 16 juin 2022, n° 20-20.544](#), inédit au *Bull.* ; *LEDA* 2022, n° 8, p. 5, obs. M. Leroy, dans une affaire où les primes, versées après les 70 ans de l'assuré, étaient d'un montant de 30 500 €...

² [Cass. 1^{ère} civ., 6 févr. 2007, n° 05-13.803](#) : « ces souscriptions ne présentaient pas d'utilité pour lui dont le pronostic vital était engagé à raison des graves et multiples pathologies dont il était affecté et n'avaient pour mobile que de faire échapper son patrimoine à sa succession ».

³ CA Bordeaux, 1^{ère} ch. civ., sect. B, 30 sept. 2008, n°06-06000. – [Cass. 1^{ère} civ., 4 juill. 2007, n° 05-10.254](#) : *Bull. civ. I*, n° 258. *adde* : La fédération française des sociétés d'assurance déconseille la souscription de contrats d'assurance au-delà de 85 ans.

⁴ CA Paris 27 janvier 2000.

⁵ *V. infra*.

⁶ Epargner 450 euros par mois dans un contrat d'épargne vie (doté d'un droit de rachat) n'a évidemment pas du tout les mêmes conséquences patrimoniales que dépenser 450 euros dans un contrat de prévoyance décès (primes versées à fonds perdus).

⁷ [C. assur., art. L. 132-21](#).

⁸ Ce dont il résulte que le contrat d'assurance non dénoué figure pour sa valeur dans la communauté des époux (*v. supra*).

souscripteur assuré (sous réserve de la bonne santé des marchés financiers en cas de contrats en UC – mais le risque de perte est un risque financier et non un risque juridique).

En conséquence, il est quasiment impossible de démontrer qu'un contrat d'assurance reposant sur la capitalisation des bénéfices financiers, souscrit par affectation ou arbitrage d'une épargne significative par un épargnant, a mis en cause son niveau de vie, quels que soient son âge et son état de fortune. Il sera plus le plus souvent montré que la souscription était utile : « en présence de ce type d'assurance, il serait rare, voire surprenant, que le contrat n'ait pas d'utilité pour le souscripteur »¹.

Ainsi, c'est pour se constituer une épargne parfaitement disponible, divisible et liquide que le souscripteur arbitre utilement des actifs immobiliers pour les réinvestir en assurance vie², qu'il réinvestit un capital issu d'un contrat d'assurance arrivé à terme dans un nouveau contrat, ou encore qu'il proroge son contrat alors même qu'il a 98 ans. En d'autres termes, le contrôle de l'utilité s'effectue dans une optique économique³.

Dans cette logique et afin de sécuriser l'opération, il est conseillé aux souscripteurs « *de faire vivre leur contrat d'assurance* » pour justifier de leur utilité⁴. Démontrer l'utilité du contrat est en effet très simple lorsque le souscripteur a fait usage de ses prérogatives, en particulier lorsqu'il a procédé à des retraits. Cela évite toute discussion, forcément aventureuse, sur ses intentions réelles ou supposées.

- c'est en faisant le constat que le souscripteur a usé de son droit de rachat que la Cour d'appel de Pau a écarté les prétentions d'un des réservataires exclus du bénéfice de l'assurance vie de sa mère décédée⁵. L'âge du souscripteur a été pris en compte (deux versements à 71 et 75 ans) pour justifier qu'en raison d'une espérance de vie très positive (plus de 15 ans) il pouvait tirer « avantage » du contrat souscrit et des primes versées.
- c'est en constatant l'utilité du contrat à la souscription et l'utilisation qui en été faite par la suite que la Cour de cassation approuve une Cour d'appel d'avoir écarté les prétentions des héritiers « lésés ». L'assuré « ... *avait un intérêt direct à la valorisation de son capital, qu'il a paradoxalement démontré en résiliant certains contrats pour bénéficier des fonds et en exerçant sa faculté de rachat pour deux d'entre eux ; qu'en outre il avait demandé à pouvoir bénéficier dans les conditions contractuelles d'un versement mensuel afin de disposer d'un complément de revenus* »⁶.
- de même, la Cour de cassation retient que ne sont pas exagérées des primes qui représentaient près de 2 millions d'euros lorsque le souscripteur a su utiliser son

¹ Ph. Delmas Saint Hilaire, « Le droit de l'assurance entre rupture et continuité », *Dr. et patr.*, n° 180, avr. 2009.

² [Cass. 2ème civ., 13 sept. 2012, n° 11-20.756](#) dans une affaire où l'assuré a placé le prix de vente d'un immeuble représentant ¾ de son patrimoine sur un contrat d'assurance vie préexistant (« *il est certain, que par ce versement, elle entendait placer et garantir le capital acquis à la suite de la vente de sa maison, et pouvoir percevoir, si besoin, des revenus complémentaires* »).

³ J.-M. Ohnet, « Rapport des primes manifestement exagérées et requalification en donation », *Dr. et patr.*, n° 218, oct. 2012.

⁴ J. Aulagnier, « Faire vivre son contrat d'assurance vie », *Newsletter Aurep* n° 4, déc. 2005.

⁵ CA Pau, 30 juillet 2012, 11-02162.

⁶ [Cass. 2ème civ., 1er juill. 2010, n° 09-68.869](#).

contrat en effectuant un retrait partiel lorsqu'il avait rencontré dans la gestion de ses affaires des difficultés de trésorerie¹.

Exemple : Monsieur X, veuf, remarié, père de deux enfants issus de sa première union, a souscrit un contrat de capital différé à l'âge de 55 ans. La prime de 100.000 euros provenait de l'arbitrage d'un portefeuille titres. Son objectif patrimonial était de se constituer un patrimoine financier « liquide » pour disposer de revenus supplémentaires au jour de sa retraite en cas de besoin.

Il disposait de bons revenus d'activité et pouvait financer ses dépenses courantes et alimenter son contrat d'assurance par des versements réguliers. Au jour de sa retraite, âgé de 60 ans, il a vendu un immeuble de rapport 200.000 euros et versé le montant du prix de vente sur son contrat d'assurance. Pendant les dix années qui ont suivi, il a procédé, quand il en avait besoin, à des retraits partiels. Son contrat a participé ainsi au maintien de son niveau de vie. Son patrimoine a évolué de la manière suivante :

Composition du Patrimoine	Valeur à l'âge de 55 ans	Valeur à l'âge de 60 ans	Valeur à l'âge de 70 ans
Résidence principale	150.000	200.000	250.000
Immeuble de rapport	150.000	0	0
Contrat d'assurance vie	100.000	400.000	450.000
Autres actifs mobiliers	50.000	50.000	50.000
Total de son patrimoine	450.000	650.000	700.000

À son décès (70 ans) il est dévolu de la manière suivante :

- *patrimoine placé dans sa succession* : Résidence principale + autres actifs mobiliers = 300.000 euros, revenant pour $\frac{1}{4}$ à son épouse (75.000 €) et $\frac{3}{4}$ à ses enfants (225.000 €).
- *patrimoine placé hors de sa succession* : Capital du contrat d'assurance = 450.000 euros revenant en totalité à son épouse (clause bénéficiaire classique).

¹ [Cass. 1ère civ. 17 juin 2009, n° 08-13.620](#) : Bull. civ. I, n° 136 : « Attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que Jean-Claude X..., qui n'avait pas d'enfant, avait perçu un revenu global de 3 098 833 euros de 1994 à 2004 et que ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnaient une base imposable comprise entre 1 et près de 2 millions d'euros au cours de la même période, la cour d'appel a relevé que, pour l'ensemble des contrats, il avait payé environ 1 900 000 euros à titre de primes, déduction faite des rachats intervenus pour un montant de 862 898 euros, soit approximativement la moitié de ses revenus, et qu'au titre des contrats Tercap souscrits en faveur de Mme Z..., Jean-Claude X... avait versé de 1994 à 2004, des primes d'un montant total de 724 132, 72 euros ; que les juges du fond ont relevé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, qu'âgé de 78 ans en 2004, Jean-Claude X... dirigeait toujours ses entreprises et retenu que, compte tenu de son espérance de vie, de la nature de ses obligations familiales et de la possibilité de rachat en cas de difficultés de trésorerie, faculté dont il avait usé en effectuant des retraits importants en 2003 et 2004, les contrats présentaient une utilité certaine pour le souscripteur, tout en lui permettant, à raison de sa situation de fortune et de ses revenus, d'assurer ses obligations à l'égard de son épouse ; qu'en l'état de ces énonciations, et sans être tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel a souverainement estimé qu'au regard des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, les primes versées n'étaient pas manifestement exagérées au sens de l'article L. 132-13 du code des assurances ; que le moyen n'est pas fondé ».

Les enfants ne recueillent donc que 30% du patrimoine de leur père. En raison des règles du code des assurances, leur belle-mère est réputée avoir eu seule droit au capital à partir du jour du contrat¹. Leur réserve, d'un point de vue économique mais non juridique, est donc atteinte. Le contrat ayant été utile au souscripteur puisqu'il l'a utilisé, ils ne parviendront sans doute pas à faire constater que les primes ont été manifestement exagérées. On voit ainsi comment l'assurance vie est devenue un instrument quasi-légal de contournement de la réserve.

En mettant en avant la notion d'utilité du contrat d'assurance, la jurisprudence fait preuve d'une grande complaisance à l'égard de l'assurance dans sa capacité à « bafouer » la réserve, alors même que l'assurance vie ne devait pas servir à contourner les règles de la dévolution successorale².

Remarque : le critère de l'utilité conduit aux paradoxes suivants :

- plus un épargnant aura investi en assurance vie, plus les primes auront été élevées et moins il sera facile de démontrer l'exagération. En effet, comment ne pas « utiliser » son contrat pour y puiser les sommes nécessaires au financement de dépenses de vie puisque l'essentiel de son patrimoine liquide se trouve placé dans le contrat. Le contrat sera nécessairement utile et utilisé³.
- on apprécie l'utilité au jour du versement de la prime, mais c'est au jour du dénouement du contrat que l'on pourra juger si le contrat a eu ou non une utilité réelle.

3 – Sort des primes manifestement exagérées

Dans les situations particulières et peu nombreuses, où le juge constatera l'absence d'utilité du contrat d'assurance vie, il devra se prononcer sur le montant à rapporter à la succession de l'assuré. Seule la partie excessive des primes devrait être soumise au rapport et à réduction. Cependant, si le juge met en avant le manque d'utilité du contrat, c'est vraisemblablement la totalité de la prime qui devra être rapportée à la succession du défunt⁴. Les plus-values accumulées resteront, quant à elles, entre les mains du bénéficiaire, puisque seules les primes font l'objet du rapport⁵.

Remarques :

- il semble que lorsque le rapport est dû, son assiette est constituée des primes exagérées, même si le contrat est en moins-value et que, par suite, le bénéficiaire a perçu des sommes moins élevées que les primes versées⁶.

¹ [C. assur., art. L. 132-12](#).

² Cour de Cassation, 2004, La vérité, Rapport annuel, Doc. Fr. p. 356

³ Solution en cohérence avec le constat qu'il est possible d'arbitrer l'intégralité du patrimoine en assurance vie dès lors que la clause bénéficiaire adaptée est retenue (v. *supra*).

⁴ Ph. Delmas Saint-Hilaire, art. préc. : « Lorsque le juge retient l'excès, il le fait pour le tout, ce qui conduit alors à traiter l'assurance décès comme une donation », p. 108.

⁵ [Cass. 1ère civ., 16 déc. 2020, n° 19-17.517](#) : inédit au Bull. ; Dr. famille 2021, comm. 27, A. Tani ; Resp. civ. et assur. 2021, comm. 56, M. Gayet ; RGDA 2021, n° 2, p. 31, note L. Mayaux.

⁶ En ce sens, mais sur un terrain procédural : [Cass. 1ère civ., 18 mars 2015, n° 14-13.850](#) : inédit au Bull. ; RGDA 2015, p. 263, note R. Schultz. – Adde, [Cass. 2ème civ., 16 juin 2016, n° 15-20.578](#) : inédit au Bull. ; RGDA 2016, p. 485, note L. Mayaux.

- si les primes sont manifestement exagérées et que le bénéficiaire a dissimulé le contrat, il est coupable de recel successoral et perd alors ses droits. L'hypothèse est cependant exceptionnelle car la qualification du recel suppose de prouver l'intention du recéleur¹.
- pour la majorité des auteurs², l'exagération manifeste des primes n'emporte pas la perte du régime fiscal de l'assurance-vie. En effet, elle n'entraîne pas requalification du contrat. Autrement dit, la neutralité fiscale de la prise en compte des primes exagérées dans le cadre du rapport et des réductions repose sur l'absence de dénaturation de l'opération d'assurance-vie. Ceci posé, la réintégration aura des conséquences fiscales pour les héritiers.

Section 3 – La qualification en donation indirecte

L'invocation de la notion de primes exagérées aboutit à la seule réintégration des primes dans la succession. Les plus-values dégagées par le contrat sont hors d'atteinte. Comparativement, une requalification du contrat permet la réintégration du capital dans la succession. Si l'attribution du capital est vue une donation, les règles du rapport et de la réduction vont pouvoir s'appliquer.

Il faut toutefois rappeler que les sommes rapportées ne profitent aux héritiers lésés que pour la partie devant être réduite parce qu'ayant porté atteinte à la réserve. Exemple : M. X, veuf, ayant eu deux enfants, Pierre et Paul. Son patrimoine la veille du décès était composé de la manière suivante.

	Actifs immobiliers	Assurance vie
Valeur au jour du décès	600.000 euros	500.000 euros

Il n'a pris aucune disposition testamentaire particulière mais, quelques temps avant sa mort, il a désigné Paul bénéficiaire de la totalité de son contrat d'assurance qui avait été souscrit moyennant une prime unique de 300.000 euros et qui est valorisé à 500.000 euros.

1^{ère} situation : Paul engage avec succès (hypothèse d'école) une procédure sur le fondement des primes manifestement exagérées. La décision judiciaire conduit au rapport des 300.000 euros. Le patrimoine successoral est donc de :

	Actifs immobiliers	Rapport de la prime	Masse à partager	Quotité disponible	Part de Réserve
	600.000	300.000	900.000	300.000	300.000

¹ [Cass. 1^{ère} civ., 16 mars 2016, n° 15-14.940](#), [www.actuassurance.com](#), avr.-mai 2016, n° 46, act. jurispr., note M. Robineau. Adde, M. Robineau, « Variations autour du droit de l'assurance vie : petit florilège inspiré par un arrêt du 19 mars 2014 », [www.actuassurance.com](#), mars-avril 2014, n° 35, analyses.

² V. not., F. Fruleux « Le régime fiscal des primes d'assurance-vie exagérées sujettes à rapport », *JCP N* 2014. 1247.

La prime bien qu'excessive n'a pas entamé la réserve. L'action de Paul est sans effet patrimonial. Les 300.000 ne sont pas partagés mais simplement rapportés. Le partage des biens immobiliers est suffisant pour le couvrir de ses droits réservés.

2^{ème} situation : Paul engage une procédure sur le fondement de la qualification de donation indirecte, il gagne. La décision des juges d'appel conduit au rapport des 500.000 euros :

	Actifs immobiliers	Rapport de la donation	Masse à partager	Quotité disponible	Réserve
	600.000	500.000	1.100.000	366.666	366.666

L'action engagée par Paul lui permet de recevoir 66.666 euros de plus. Sa part de réserve a été entamée par le bénéfice du contrat d'assurance. Son frère devra lui remettre cette somme, mais toujours pas la moitié du bénéfice du contrat d'assurance.

Deux voies sont envisageables :

- démontrer l'absence d'aléa du contrat d'assurance, ainsi requalifié en contrat de capitalisation, objet d'une donation. Cette voie est cependant très étroite depuis les arrêts du 23 novembre 2004 qui ont consolidé la qualification des contrats d'épargne vie en contrat d'assurance, en raison de l'existence, aux yeux de la Cour de cassation, d'un aléa. Celui réside notamment dans l'incertitude tenant à la date du décès de l'assuré et plus dans l'indétermination de la personne qui va, in fine, jouir de l'épargne en compte sur le contrat d'assurance : il pourra s'agir du souscripteur (arrivée du terme ou rachat) ou du bénéficiaire en cas de décès. *A contrario*, il y aura absence d'aléa, lorsque l'identité de celui qui va profiter de l'épargne accumulée sur le contrat est certaine au moment de la souscription. L'hypothèse se rencontre en l'absence d'espérance de vie significative de l'assuré au moment de la souscription, soit en raison de son âge très avancé, soit en raison de son état de santé très défaillant¹. « ...Si le souscripteur à la date de souscription ne peut ignorer, en raison de son état de santé, que le contrat ne se dénouera pas par sa survie, la qualification d'assurance vie n'est pas admissible »². « La proximité entre le décès et la date de la désignation bénéficiaire est un indice du défaut d'aléa, caractérisé par l'absence d'espérance de vie du souscripteur au moment de l'acte »³.
- démontrer que le contrat d'assurance vie a été l'instrument d'une donation indirecte, parce que le souscripteur a entendu se dépouiller actuellement et irrévocablement des primes, avec une intention libérale. La jurisprudence considère que l'acceptation du bénéficiaire-donataire peut n'avoir lieu qu'après le décès (alors que, pour rappel, la donation est un contrat) et déduit l'intention libérale des circonstances. Cette voie peut être utilisée non seulement pour remettre en cause la souscription, mais encore à la suite de la désignation du bénéficiaire. De prime abord, en raison du droit de rachat, il est peu aisé de démontrer le dépouillement actuel et irrévocable du stipulant.

¹ Cass. 2^{ème} civ., 5 avr. 2007, n° 05-20.934. – Cass. 1^{ère} civ., 4 juill. 2007, n° 05-10.254 : Bull. civ. I, n° 258

² S. Hovasse, « Actualité de l'assurance vie 2006-2007 », JCP N, 16 nov. 2007, n° 46.

³ M. Iwanenko et M. Leroy, *op. cit.*, p. 77

Toutefois les juges recherchent quelles étaient ses intentions réelles et s'il avait encore l'objectif d'utiliser le contrat pour lui-même (donc, par exemple, d'effectuer des rachats) ou s'il s'agissait seulement d'un outil de transmission. L'existence du droit de rachat est ainsi déterminante. C'est une donnée essentielle lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la qualification en donation indirecte d'un contrat d'assurance vie¹. La démarche est donc très proche de celle qui consiste à démontrer l'inutilité du contrat pour le souscripteur, en établissant que, en raison des circonstances, le contrat ne devait pas, ou ne pouvait pas, se dénouer à son profit². Autrement dit, si en raison des circonstances de la souscription ou de la désignation, le dénouement du contrat par le décès du souscripteur, et donc à l'avantage du bénéficiaire, est acquis, la requalification en donation faute d'aléa, est parfaitement envisageable. La jurisprudence a confirmé cette position³.

Synthèse

Au fond, l'analyse conduit à envisager deux cas :

- soit le contrat a constitué, de manière exclusive, un instrument d'accumulation au profit des bénéficiaires. La souscription répond alors à une volonté de transmettre un capital le plus élevé possible. L'intention libérale au profit du bénéficiaire désigné est patente. Une requalification en donation « indirecte » est plus qu'envisageable⁴.

- soit le contrat a constitué principalement un instrument de détention d'une épargne, disponible à vue, que le souscripteur a utilisée pour lui-même en exerçant des rachats, et secondairement, un instrument de transmission de l'épargne subsistant au moment du décès. Dans cette hypothèse, l'intention libérale est nettement plus difficile, voire impossible à affirmer.

Section 4 – La voie de l'apaisement : la transaction

Les voies judiciaires sont toujours incertaines, coûteuses et parfois fort longues à fournir un résultat. Plutôt que de s'engager sur la voie des primes manifestement exagérées ou sur la voie de la qualification en donation indirecte, il pourrait être utilement conseillé aux héritiers frustrés de recourir à une voie « négociée » avec le bénéficiaire⁵, s'appuyant sur les règles de la transaction telles qu'elles résultent de l'article 2044 du Code civil⁶. Au terme de

¹ Pour une illustration très nette : [Cass. 1ère civ., 20 nov. 2019, n° 16-15.867](#), publ. au *Bull.* ; *RGDA* janv. 2020, n° 1, p. 56, note L. Mayaux ; *LEDA* 2020, n°1, p. 1, note M. Leroy, *bjda.fr* 2020, n° 67, note M. Robineau ; *RJPF* 2020, n° 1, p. 45, note G. Drouot.

² J. Aulagnier, « La protection des réservataires, primes exagérées ou donation indirecte, même combat...perdu d'avance », *Newsletter Aurep*, 23 oct. 2013, n° 160.

³ [Cass. mixte 21 déc. 2007, n° 06-12.769](#) : *Bull. mixte* n° 13 ; *JCP N* 2008, 1174, note R. Riche ; *JCP E* 2008, 1265, note S. Hovasse ; *JCP G* 2008, II, 10029, note L. Mayaux. *RGDA* 2008, p. 210, note J. Bigot ; *RTD civ.* 2008, p. 137, note M. Grimaldi ; *D.* 2008, p. 1314, note F. Douet ; *RJPF* 2008, n° 3, p. 22, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire. – [Cass. 1ère civ., 26 oct. 2011 n° 10-24.608](#). Dans cet arrêt, la cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir déduit l'existence chez l'intéressée de la volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller et par la même admis le caractère illusoire de la faculté de rachat ou de désignation d'un autre bénéficiaire et l'absence d'aléa.

⁴ [Cass. 1ère civ., 6 févr. 2007, n° 05-13.803](#) – v. Ph. Delmas Saint Hilaire, « Le droit de l'assurance vie entre rupture et continuité », *Dr. et patr.* avr. 2009, p. 108.

⁵ v. Ph. Delmas Saint Hilaire, « Le droit de l'assurance vie entre rupture et continuité », *Dr. et patr.* avr. 2009, p. 108.

⁶ [C. civ., art. 2044](#) : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une

cette convention, une quote-part définie sera réintroduite dans l'actif successoral moyennant de la part des héritiers renonciation à exercer une action visant à soutenir l'excès manifeste des primes.

La transaction suppose que chacune des parties concernées, c'est-à-dire les héritiers exclus, d'une part, et les bénéficiaires choisis, d'autre part, se consentent des « concessions réciproques » :

- de la part des exclus, la renonciation à toute action judiciaire.
- de la part du bénéficiaire, la renonciation à une partie du bénéfice.

Bien évidemment, la négociation ne sera engagée et n'aura de chance d'aboutir que si chacun est convaincu à la fois de son bon droit et des risques qu'il soit contesté en justice avec quelques chances de succès. Cette voie est confortée en jurisprudence puisque la Cour de cassation estime que la constatation du caractère manifestement exagéré des primes ne nécessite pas une décision judiciaire¹. Elle peut donc avoir lieu conventionnellement².

Si un accord est trouvé, la transaction aura un effet « déclaratif » et pourra être enregistré au droit fixe.

Remarque : les clauses à options permettent également d'éviter le contentieux, le bénéficiaire principal (conjoint) choisissant une des portions proposées et laissant ainsi le reliquat aux autres bénéficiaires (héritiers). Elles ont pour supériorité de laisser l'intégralité des fonds hors succession, alors que la transaction conduit à réintégrées les primes considérées exagérées par les parties à la transaction.

EXERCICE N° 21

L'enfant déçu de n'avoir pas bénéficié du contrat d'assurance vie souscrit par sa mère

1°) peut faire annuler le contrat s'il démontre que sa mère l'a souscrit pour le priver de tout droit dans sa succession.

2°) peut obtenir que les primes versées soient réintégrées dans la succession de sa mère, à condition de démontrer qu'elles ont été manifestement exagérées.

3°) peut faire annuler le contrat s'il démontre que celui-ci réalise une donation indirecte.

4°) n'a que ses yeux pour pleurer.

Chapitre II – Les droits des créanciers

Section 1 – Les droits des créanciers de droit commun

contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

¹ [Cass. com., 10 déc. 2013, n° 12-22.424](#), [www.actuassurance.com](#), janv.-févr. 2014, n° 34, act. jurispr., note M. Robineau.

² *Adde*, J.-B. Dassy, « De quelques remèdes du notaire lors du règlement de la succession en présence d'un contrat d'assurance-vie », *JCP N* 2012, n° 17, 1199.

A – Principe

Les créanciers du souscripteur (qui a payé les primes) se heurtent à l'article [L. 132-14](#) du Code des assurances qui pose, à titre de principe, qu'ils ne peuvent réclamer au bénéficiaire le capital ou la rente garantis. Cette règle s'applique à tous les créanciers quel que soit leur statut, administration fiscale comprise.

Cette interdiction repose sur l'idée que le capital reçu par le bénéficiaire n'a jamais fait partie du patrimoine du souscripteur. Elle est juridiquement fondée sur la stipulation pour autrui.

La solution prévue par l'article L. 132-14 est étendue à l'hypothèse dans laquelle le bénéficiaire est le conjoint du souscripteur mis en redressement ou en liquidation judiciaire. Tel est l'objet de l'article [L. 132-17](#) du Code des assurances. Il résulte en effet de ce texte que « L'article L. 624-6 du Code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire est sans application en cas d'assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint ».

B – Tempéraments

La règle reçoit cependant deux tempéraments, qui supposent que bénéficiaire ait perçu les prestations, puisque c'est contre lui que les créanciers exercent leur action.

1 – Action paulienne

Les créanciers peuvent trouver dans la fraude le fondement de leur action contre le bénéficiaire. À cette fin, ils devront convaincre le juge :

- d'une part, que le souscripteur du contrat a sciemment organisé son insolvabilité, en plaçant dans le contrat d'assurance une partie de son patrimoine, qui aurait dû faire partie de sa succession par le versement de primes. Autrement dit, ils doivent démontrer que le paiement des primes leur a causé un préjudice et que leur débiteur a aggravé sciemment son insolvabilité¹.
- d'autre part, que les primes versées étaient manifestement exagérées par rapport aux facultés du stipulant. En raison du renvoi fait à l'article [L. 132-13](#), l'exagération s'apprécie de la même manière que dans le cadre successoral.

2 – Procédure collective

L'article L 132-14 vise les primes payées avant le jugement d'ouverture de la procédure mais après la date de cessation des paiements, c'est-à-dire pendant la période suspecte. Ces primes sont de fait considérées dans leur intégralité comme excessives, puisque, par hypothèse, les facultés du souscripteur étaient durant cette période réduites à néant, sauf éventuellement à démontrer qu'elles ont été acquittées avec des fonds dont celui-ci avait

¹ Lorsque le bénéficiaire a été désigné à titre onéreux, les créanciers doivent établir sa complicité.

conservé la libre disposition. Les articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce conduisent à distinguer deux régimes :

- en présence d'un contrat souscrit à titre gratuit, les créanciers, par l'intermédiaire de leur représentant, peuvent prétendre au remboursement des primes acquittées pendant la période suspecte. Sur autorisation du tribunal, ce remboursement peut même s'étendre aux primes payées au cours des six mois précédant la date de cessation des paiements.
- en présence d'un contrat souscrit à titre onéreux, les créanciers ne peuvent prétendre au remboursement des primes que s'il est démontré que l'attribution a été faite au cours de la période suspecte, en garantie d'une dette antérieure. En revanche, si l'attribution est antérieure à la date de cessation des paiements ou si, étant postérieure, elle vise à garantir une dette contractée durant la période suspecte, aucune action n'est a priori possible, sauf à établir que le bénéficiaire avait connaissance de la cessation des paiements au moment où les primes ont été payées, à son profit, par son débiteur.

EXERCICE N° 22

Lorsqu'elle veut être payée de sa créance contre le souscripteur-assuré d'un contrat d'assurance vie, une fois le contrat dénoué, l'administration fiscale agira :

1°) contre les héritiers du souscripteur en démontrant que l'assurance vie a réalisé une donation indirecte.

2°) contre le bénéficiaire en démontrant que l'assurance vie a réalisé une donation indirecte.

3°) contre les héritiers du souscripteur en démontrant que les primes ont été manifestement exagérées.

4°) contre le bénéficiaire en démontrant que les primes ont été manifestement exagérées.

Section 2 – Les droits de l'administration sociale

A – Prestations récupérables

Parmi les prestations récupérables, figure l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Elle a été créée en 2004¹ pour être substituée à un complexe d'allocations.

Versée sous conditions de ressources, elle est récupérable par la Carsat après le décès de l'allocataire sur la part de l'actif net de sa succession qui dépasse le seuil de 39 000 euros². Pour la détermination de cet actif net, la Carsat a la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que

¹ [Ord. n° 2004-605, 24 juin 2004](#), simplifiant le minimum vieillesse, JO 26 juin 2004, n. 14.

² CSS, art. L. 815-13 et D. 815-4.

les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie¹. Cette possibilité suppose la réunion de deux conditions :

- ces libéralités et ces contrats d'assurance vie consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité ;
- ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité².

Ce recours est possible quand bien même la souscription du contrat aurait été autorisée par un juge des tutelles³.

Remarque : demeure une question : les primes incompatibles avec les ressources ou biens déclarés de l'allocataire sont-elles une notion autonome par rapport aux primes manifestement exagérées des articles L. 132-13, L. 132-14 et L. 132-16 ?⁴.

B – Prestations non récupérables

Lorsque les prestations ne sont pas récupérables, en plus de l'action paulienne ouverte à tous créanciers par l'article [L. 132-14](#) du Code des assurances en cas de primes manifestement exagérées, peu pratiquée par l'administration sociale en raison de la difficulté à réunir ses conditions d'application, l'article [L. 132-8](#) du Code de l'action sociale et des familles prévoit divers recours permettant une forme de récupération des aides sociales perçues du département. En effet, ce n'est pas la fonction des prestations sociales que de financer les opérations de transmission mises en place par l'allocataire !

De façon générale, l'administration sociale dispose d'un recours ouvert contre l'allocataire ou sa succession en cas de retour à une meilleure fortune. Il vise les héritiers au travers de l'actif net successoral dès le premier euro. Toutefois, afin d'encourager le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées, il est prévu un seuil de l'actif net successoral de 46 000 euros pour les sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, d'aide médicale à domicile ou encore de forfait journalier hospitalier⁵. En outre, il existe des exonérations particulières pour l'aide versée pour l'hébergement de la personne handicapée⁶.

Au-delà, en présence de contrats d'assurance vie, les départements disposent de deux moyens d'actions pour récupérer les fonds alloués, l'un classique, l'autre plus récent mais subsidiaire.

¹ CSS, art. D. 815-6.

² V. M. Leroy, « Allocation de solidarité aux personnes âgées : assurance-vie et recours contre la succession » : *Gaz. Pal.* 13 sept. 2016, n° 31, p. 42.

³ [Cass. 1ère civ., 7 févr. 2018, n° 17-10.818](#) : publié au *Bull.* ; *bjda.fr* 2018, n° 56, note M. Robineau ; *JCP G* 2018, 454, note S. Moisdon-Chataignier ; *JCP N* 2018. 1132, note N. Petercka ; *LEDA* mars 2018, p. 1, obs. F. Gréau ; *RGDA* 2018, p. 292, note M. Robineau).

⁴ Sur ce point, M. Robineau, note sous Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, no 17-10.818, préc.

⁵ [CASF, art. R. 132-12](#).

⁶ [CASF, art. L. 344-5, 2°](#)

1 – Action en récupération contre le bénéficiaire donataire

Il existe tout d'abord un recours contre les donataires, prévu par l'article [L. 132-8](#) du Code de l'action sociale et des familles. La libéralité doit être intervenue postérieurement à la demande d'admission à l'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. Cela suppose la requalification du contrat d'assurance-vie en donation et donc la démonstration de l'intention libérale du souscripteur et de son dépouillement actuel et irrévocable¹. Le prestataire de l'aide sociale agit alors contre le bénéficiaire du contrat pris en qualité de donataire.

La jurisprudence a ainsi admis à plusieurs reprises la requalification du contrat d'assurance en donation indirecte², approuvée par une réponse ministérielle³. Pour autant, cette requalification suppose, en toute rigueur, acceptation du donataire et dessaisissement irrévocable du souscripteur. Ce dernier ne pourra être constaté lorsque le souscripteur s'est réservé la preuve qu'il a conservé son droit de rachat, à plus forte raison lorsqu'il a exercé celui-ci pour financer des dépenses.

2 – Action subsidiaire

L'article 83 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a enrichi l'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles d'un 4°. Ce texte, d'application immédiate, prévoit ainsi que « Des recours sont exercés, selon le cas, par l'État ou le département : (...) à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci ».

- intérêt : il n'est plus nécessaire d'agir en requalification du contrat d'assurance vie (en revanche, le recours n'est pas possible en matière d'aides perçues par les personnes handicapées⁴, d'allocation personnalisée d'autonomie⁵ et de prestation de compensation du handicap⁶).
- modalités : le recours contre le bénéficiaire des capitaux assurés est subsidiaire. Il y a donc une hiérarchisation des recours, qui pourrait du reste soulever des difficultés⁷.

¹ Cf. [c. civ., art. 894](#).

² V. par ex. [CE, 19 nov. 2004, n° 254797, Roche](#) ; *RGDA* 2005, 485, note J. Bigot ; *AJDA* 2005, p. 194, obs. C. Lendais et F. Lénica ; *JCP G* 2005, II, 10018 ; *JCP N* 2005, nos 13-14, 1207, concl. C. Devys ; *Defrénois* 2006, n° 38306, note F. Sauvage. – V. Ph. Delmas Saint Hilaire, « La souscription d'un contrat d'assurance vie peut fonder un recours en récupération de l'aide sociale », *RJPF* mars 2005. Adde, [CE, 14 mars 2005, n° 263484](#) – [CE, 6 févr. 2006, n° 262312](#) – [CE, 6 févr. 2006, n° 259385](#) – Cass. 1^{re} civ., 13 mars 2008, n° 05-15.306 : inédit au *Bull.* – [CE, 21 oct. 2009, n° 316881](#). – V. en dernier lieu, [CE, 7 avr. 2016, n° 383342](#) : *RGDA* 2016, p. 317, note L. Mayaux).

³ [Rép. min. Le Nay, n° 55445](#), *JOAN* 10 mai 2005, p. 4818.

⁴ [CASF, art. L. 344-5](#).

⁵ [CASF, art. L. 232-19](#).

⁶ [CASF, art. L. 245-7](#).

⁷ B. Barthelet, « Le notaire, la récupération de l'aide sociale par le département et l'assurance-vie », *JCP N* 2016, act. 101.

- assiette : le recours porte sur les primes versées par le souscripteur après l'âge de soixante-dix ans¹. La logique est donc très différente de celle en œuvre s'agissant du recours contre les donataires puisque c'est seulement l'âge de l'assuré qui importe. On peut penser, par analogie avec les solutions admises en matière fiscale, qu'en cas de moins-value ou de rachats partiels, le recours sera limité à la valeur du contrat si elle est inférieure aux primes versées après 70 ans.

Remarque : les conseils départementaux ne peuvent obtenir de l'administration fiscale les informations concernant les déclarations de succession relatives aux contrats d'assurance-vie.

Section 3 – Les droits de l'administration fiscale

Confrontée au comportement des contribuables qui s'efforcent de profiter « au maximum » de dispositions fiscales favorables, l'administration cherche des parades afin de limiter la perte de recettes fiscales.

L'administration fiscale s'efforce de limiter l'usage de règles fiscales jugées « trop » favorables. Les contribuables doivent user sans excès toute disposition fiscale avantageuse. Les voies de contestation par l'administration sont nombreuses. Certaines ont du mal à prospérer, d'autres plus traditionnelles peuvent aboutir.

A – La voie étroite : les primes manifestement exagérées

Si l'État se trouve être créancier du souscripteur avant la survenance de son décès, il peut se prévaloir de l'article L. 132-14, qui lui ouvre une action contre le bénéficiaire, après dénouement du contrat². Il s'agira alors de pour recouvrer une dette fiscale du souscripteur défunt, mais non de faire rentrer dans l'actif successoral des sommes qui en sont sorties par le dénouement du contrat d'assurance en application de l'article [L. 132-12](#).

En revanche, l'administration ne peut évoquer les primes exagérées pour réintégrer des sommes dans l'actif successoral et les soumettre aux droits de mutation. En effet, elle ne peut ni juger de l'exagération, ni décider du montant de l'exagération. L'article L. 132-13 est destiné à protéger exclusivement les héritiers, réservataires ou non, et aucunement l'État.

S'agissant de l'abus de droit, la souscription d'un contrat d'assurance vie a pu parfois être jugée abusive en cas de souscription à la veille de la mort dans un but manifestement fiscal. Plus rarement, ce sont les modalités de souscription qui ont pu être contestées³. En

¹ Sans doute par référence à l'article 757 B du CGI, pourtant étranger à la question. Du reste, dans un premier temps, le texte prévoyait une récupération sur la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré qui excède 30.500 euros.

² V. *supra*.

³ Pour un exemple, CADF, avis, 15 nov. 2019 et 28 nov. 2019 : JCP N 2020, 1137, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire, retenant l'abus de droit dans une affaire où la contribuable avait délibérément et simultanément souscrit des contrats en cas de vie sans contre-assurance et des contrats temporaires décès de même terme avec l'intention manifeste de sortir les sommes investies de l'assiette de l'impôt sur la fortune, les montants respectifs des primes et des capitaux garantis montrant qu'elle conservait la pleine disposition des fonds, à son profit ou à celui du bénéficiaire en cas de décès.

outre, il faut rappeler que "Fiscalement, aucune règle forfaitaire ne peut être a priori établie pour déterminer à partir de quel pourcentage l'administration est en mesure de mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit. Il s'agit en effet, d'une appréciation qui repose sur les éléments de fait propres à chaque affaire".¹

B – La requalification du contrat d'assurance en donation

Ne pouvant invoquer les primes exagérées l'administration a recherché dans les procédures de requalification en donation² la possibilité de sanctionner certains excès. Les arguments mis en avant sont les mêmes que ceux mis en avant par des héritiers réservataires lésés. Dans une réponse ministérielle Charasse³ il a été précisé que le contrat pourrait dissimuler une donation indirecte ou encore constituer un abus de droit (donation déguisée), sans que cette qualification ait un quelconque rapport avec le montant des capitaux issus du contrat. Ici encore, la clé est l'intention du souscripteur.

Dès 2002, la Cour de cassation a accepté de qualifier une opération d'assurance de donation, mais après avoir préalablement qualifié le contrat d'opération de pure capitalisation⁴. Par la suite, sans procéder à la requalification du contrat en produit de capitalisation, plusieurs cours d'appel ont retenu la qualification de donation indirecte à la demande de l'administration fiscale pour réintégrer dans l'actif successoral le capital issu du contrat d'assurance dénoué par le décès de l'assuré et le soumettre aux droits de mutation dans les conditions de droit commun.

On retrouve alors la jurisprudence qui admet de retenir la qualification de donation indirecte quand il est manifeste que le souscripteur a entendu faire de son contrat non pas un instrument de vie pour lui-même, mais un instrument de transmission au profit d'autrui. En dépit de la définition de la donation, les juges concentrent leur analyse sur le droit de rachat et font peu de cas de l'intention libérale (en quelque sorte présumée) et de l'acceptation du bénéficiaire (dont ils admettent qu'elle soit donnée après dénouement du contrat), même si l'on trouve des arrêts plus rigoureux⁵. En tout état de cause, si l'acceptation a eu lieu, elle facilitera grandement la qualification en donation, puisque depuis la loi du 17 décembre 2007, l'acceptation bloque le rachat.

Au fond, c'est la proximité de la mort qui vide la faculté de rachat de toute réalité concrète et rend économiquement inutile pour le souscripteur le contrat d'assurance, qui n'a alors d'assurance que le nom. On retrouve la notion d'utilité. La Cour de cassation paraît

¹ Rép. min. Godfrain, 11 janv. 1993, n° 63987, JOAN 11 janv. 1993, p. 127.

² P. Duvaux, « L'assurance vie qualifiée en donation », *Droit et patrimoine*, 1998, n° 61, p. 22.

³ Rép. min. Charasse, 6 oct. 2003, n° 9967, JOAN, 6 oct. 2003, p. 7651.

⁴ Cass. 1ère civ., 29 janv. 2002, n° 00-12.968, Piriou : *Bull. civ. I*, n° 29.

⁵ V. en ce sens, CA Paris 1^{ère}, sept. 2006, n° 222, *L'argus* n° 7008, 19 janv. 2007 : « L'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'intention libérale du souscripteur du contrat, ni de son dessaisissement immédiat et irrévocable, ni de l'acceptation par les bénéficiaires du contrat ».

fermement engagée dans cette voie depuis un arrêt rendu en Chambre mixte le 21 décembre 2007¹.

« FAIRE VIVRE LES CONTRATS D'ASSURANCE VIE »

L'assurance épargne vie est incontestablement un mode pertinent de détention d'un patrimoine. L'utiliser, le faire vivre, c'est sécuriser la transmission de l'épargne qui restera au jour du décès de l'assuré. La stipulation pour soi-même est première, la stipulation pour autrui ne joue qu'à titre subsidiaire.

EXERCICE N° 23

Lorsqu'elle entend écarter l'application des articles 990 i et 757 b du CGI, par stratégie, au regard de ses chances de succès et des résultats de l'action, l'administration fiscale invoquera :

- 1°) le caractère manifestement exagéré des primes versées.
- 2°) l'absence d'agrément de l'assureur.
- 3°) la donation indirecte que réalise le contrat d'assurance.
- 4°) l'abus de droit fiscal.

¹ [Cass. mixte 21 déc. 2007, n° 06-12.769](#) : *Bull. mixte* n° 13 ; *JCP N* 2008, 1174, note R. Riche ; *JCP E* 2008, 1265, note S. Hovasse ; *JCP G* 2008, II, 10029, note L. Mayaux. *RGDA* 2008, p. 210, note J. Bigot ; *RTD civ.* 2008, p. 137, note M. Grimaldi ; *D.* 2008, p. 1314, note F. Douet ; *RJPF* 2008, n° 3, p. 22, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire. – V. également, [Cass. 1ère civ., 26 oct. 2011, n° 10-24.608](#) : inédit au *Bull.* – [Cass. com., 26 oct. 2010, n° 09-70.927](#), inédit au *Bull.*

Corrigés des exercices

CORRIGE EXERCICE N° 1

En présence d'un contrat temporaire décès, l'assureur doit verser la prestation au bénéficiaire de la garantie si et seulement si l'assuré décède avant le terme du contrat.

Les contrats temporaire décès ont pour objet la fabrication par l'assureur d'un capital, par le jeu de la mutualisation des bénéfices de survie et des bénéfices financiers :

- les primes versées à fonds perdus par l'ensemble des assurés permettent de constituer le capital « décès » à payer aux bénéficiaires désignés par les assurés décédés au cours de la période considérée.
- les assureurs réalisent des bénéfices financiers grâce à la gestion des primes collectées.

A partir d'une prime relativement modeste, il sera possible de faire bénéficier ses enfants d'un capital significatif dans le cas de son décès au cours de l'année assurée.

La souscription d'un contrat « temporaire décès » est donc parfaitement justifiée par sa situation : il s'agit de protéger les enfants par le versement d'un capital « décès. Évidemment, le coût de la prime augmente en fonction de la tranche d'âge à laquelle appartient l'assuré.

CORRIGE EXERCICE N° 2

Le contrat tontinier, contrat à durée déterminée (20 ans maximum, 10 ans minimum) est un contrat d'assurance, régi par le code des assurances, qui subordonne le versement du capital prévu au contrat sous la condition de survie du stipulant au terme du contrat. Le capital perçu sera fonction non seulement du montant des primes versées et de la

performance du placement des capitaux collectés, mais également du nombre de survivants des adhérents au contrat.

Deux différences essentielles avec les contrats d'épargne vie :

° si le décès de l'adhérent survient avant le terme, la compagnie d'assurance ne doit rien (sous réserve d'une garantie prévoyance accessoire), alors qu'elle doit, au bénéficiaire désigné, la valeur capitalisée de l'épargne si survient le décès de l'adhérent a un contrat d'épargne vie.

° le capital versé par la compagnie d'assurances d'un contrat d'épargne vie est exclusivement fonction de la performance alors que dans les contrats tontiniers la performance est également fonction du nombre de décès des adhérents avant l'arrivée du terme.

CORRIGE EXERCICE N° 3

La réponse est à rechercher dans les conditions générales du contrat. La réponse est négative sauf si une clause le prévoit.

Deux possibilités différentes selon les termes employés ont pu être convenues dans le contrat.

° soit le contrat est reconductible. Un nouveau contrat est alors formé, soumis aux règles alors en vigueur.

° soit le contrat est prorogeable. C'est le même contrat qui se poursuit et qui demeure régi par les mêmes règles.

Dans les deux cas, en raison de la réponse Dutreil, le contrat conserve son antériorité fiscale.

CORRIGE EXERCICE N° 4

Les contrats d'épargne vie (contrat de capital différé contre assuré) peuvent être souscrits soit pour une durée déterminée, soit pour une durée indéterminée. À l'origine, ces contrats comportaient nécessairement une durée déterminée, le capital étant versé à l'adhérent qui était en vie au terme du contrat. Celui-ci était censé avoir besoin du capital en raison de sa survie.

En raison des nombreux objectifs auxquels peut répondre l'assurance vie, et pour mieux y répondre encore, une durée indéterminée peut être adaptée. C'est aujourd'hui le schéma usuel.

La durée viagère permet de la flexibilité et évite à l'assuré d'avoir à se préoccuper des effets de l'arrivée du terme du contrat

CORRIGE EXERCICE N° 5

Le capital au 1^{er} janvier 2020 de son contrat s'élève à 320.000 euros. Il peut espérer un rendement de l'ordre de 1,5% pour 2020 et 2021, soit un capital au 31 décembre 2021 de l'ordre de 330.000 euros.

M. Z, dont l'espérance de vie est de l'ordre de 9 ans, sera libre de placer son argent comme il lui convient. Le placement en assurance vie est encore parfaitement adapté aux épargnants de grand âge qui ne veulent pas assumer la gestion de leurs avoirs (gestion déléguée à l'assureur), qui veulent par contre une garantie du capital placé (contrat en euros) et une grande disponibilité de cette épargne pour financer les dépenses de survie (disponibilité garantie par les dispositions de l'article L 132-21 du code des assurances). Certes, compte tenu du niveau actuel des taux d'intérêts, il lui faut admettre que les contrats en euros rapportent peu (il pourra choisir – pourquoi pas – d'adosser une petite partie de l'épargne investie à des SCPI, pour doper un peu la performance).

Il n'existe aucune limite d'âge, aucune limite de montant quant à l'usage de l'assurance vie.

Il a précisé que son fils pour 60% et ses deux petits enfants pour 20% chacun seraient désignés comme bénéficiaires du capital dû par la compagnie au jour de survenance de son décès. Cette désignation laisse penser qu'aucun héritier ne remettra en cause le contrat souscrit.

Il pourra procéder selon ses besoins, à des rachats ponctuels ou programmés.

CORRIGE EXERCICE N° 6

La réponse est négative. Le délai de rétractation est d'un mois à compter du premier versement sur le contrat. Au-delà la seule possibilité dont il dispose est le rachat, tel que prévu par l'article L 132-21- du Code des assurances.

Toutefois, si l'assuré démontre que lors de l'adhésion, il a été omis de porter à sa connaissance les caractéristiques principales du contrat (notice d'information) – ce qui est fort peu probable – le délai de rétractation n'aurait pas commencé à courir et il pourrait renoncer (dans un délai maximal de 8 ans à compter de la conclusion du contrat).

CORRIGE EXERCICE N° 7

Mlle Y est débitrice envers la banque à hauteur du prêt consenti, soit 50 000 €, somme à laquelle il convient d'ajouter les frais et intérêts. Elle peut proposer de nantir son contrat au profit de la Banque ou déléguer la compagnie d'assurance. Pour la banque cette proposition est intéressante dans la mesure où, en cas de défaut de paiement par Mlle Y, la banque pourra racheter le contrat à hauteur de sommes dues. Le niveau de risque pris par la banque en prêtant à Mlle Y est ainsi considérablement réduit. Mlle Y sera mieux placée pour négocier la baisse l'intérêt de son emprunt. Cette opération est également intéressante dans la mesure où elle se substitue à une garantie hypothécaire toujours un peu coûteuse.

CORRIGE EXERCICE N° 8

Je désigne comme bénéficiaire de mon contrat d'assurance vie n°..., souscrit le ..., auprès de la compagnie ..., Madame Élise Durand, mon épouse sous condition qu'au jour de mon décès, nous ne soyons ni divorcés, ni séparés de corps, et qu'aucune procédure, judiciaire ou extra-judiciaire, n'ait été engagée par l'un de nous ou par nous deux, aux fins d'obtenir un divorce ou une séparation.

Si cette condition n'est pas remplie, ou si mon épouse est prédécédée, ou si elle n'accepte pas le bénéfice du contrat ou si elle décède sans avoir pu accepter, je désigne comme bénéficiaires de substitutions mes deux fils, A et B, par parts égales. Si l'un d'eux était prédécédé, décédait avant d'avoir accepté ou n'acceptait pas, sa part reviendrait à ses héritiers.

CORRIGE EXERCICE N° 9

Sauf précisions contraires de la clause bénéficiaire, l'assureur doit verser les fonds en proportion des parts héréditaires. L'enfant adopté (réservataire) recevra la moitié du capital, le légataire universel, l'autre moitié. Le neveu n'aura droit à rien.

CORRIGE EXERCICE N° 10

Contrat de M. André Paul : C et A (et non pas Brigitte).

Contrat de Mme Brigitte Paul : C et B.

CORRIGE EXERCICE N° 11

EXTRAIT DE LA CLAUSE

Je désigne comme bénéficiaire (...) mon épouse (...), née àle, pour la totalité du capital si au jour de mon décès elle a moins de 70 ans, pour les $\frac{3}{4}$ si elle a plus de 70 ans et moins de 80 ans, pour la moitié si elle a plus de 80 ans et moins de 90 ans, le $\frac{1}{4}$ si elle a plus de 90 ans. La fraction du capital dont elle ne sera pas bénéficiaire reviendra à mon fils (...), vivant ou représenté.

À défaut (...).

CORRIGE EXERCICE N° 12

La bonne réponse est « si la clause bénéficiaire désigne les héritiers ». Ceux-ci sont en effet bénéficiaires à proportion de leurs droits héréditaires (abstraction faite des renonciations). Or si parmi les héritiers figure le conjoint et que celui-ci a des droits en usufruit, il pourra en résulter une sortie en quasi-usufruit.

NB : La clause qui désigne le conjoint et les enfants et les a dispensés de faire emploi n'aboutit pas à un démembrement : faute de précisions, les bénéficiaires désignés ont des droits en propriété.

CORRIGE EXERCICE N° 13

La bonne réponse est « paralyse bon nombre de prérogatives du souscripteur (rachat, modification de la clause bénéficiaire, etc.) ».

La 2^{ème} est inexacte : il suffit de notifier l'acte d'acceptation à l'assureur. Aucun enregistrement n'est requis. L'acte notarié est une possibilité mais non une obligation.

CORRIGE EXERCICE N° 14

Les titres étant des biens non consommables, il n'y a pas lieu à un quasi-usufruit mais à un usufruit classique. Les titres seront placés sur un compte-titres démembré. La gestion s'effectuera selon les enseignements de la jurisprudence Baylet ([Cass. 1^{ère} civ., 12 nov. 1998, n° 96-18.041](#)).

CORRIGE EXERCICE N° 15

En présence d'un quasi-usufruit légal (le capital étant un bien consommable), la créance de restitution est opposable de plein droit à l'administration. L'enregistrement n'est donc pas indispensable. Ce qui n'empêche pas de le préconiser à des fins de traçabilité.

CORRIGE EXERCICE N° 16

À défaut de déclaration d'emploi telle que prévue par l'article 1434 du code civil, le contrat est bien un acquêt de communauté.

Il est possible pour l'assurée de corriger cette situation, en sollicitant son époux afin qu'il reconnaisse l'origine des deniers ayant servi à financer le contrat. Cette déclaration d'emploi *a posteriori* est indispensable pour être opposable à son époux. Elle est en revanche inopposable aux tiers.

CORRIGE EXERCICE N° 17

Le contrat de Madame, non dénoué, se poursuit entre ses mains. Elle pourra continuer à exercer tous les droits attachés au contrat : versement et retraits libres, arbitrage, avances, nantissement, délégation, etc. Sur le plan civil, la valeur de rachat de ce contrat figurera à l'actif de la communauté lors des opérations de liquidation (arrêt Praslicka). En revanche, il n'en sera pas tenu compte sur le terrain fiscal (réponse Ciot).

Le contrat de Monsieur est dénoué en raison de son décès. L'assureur va verser le capital aux bénéficiaires désignés (son épouse si avait retenu la clause type, « mon conjoint, à défaut mes enfants vivants ou représentés, à défaut mes héritiers »). Le capital ne constitue pas un bien successoral et ne sera pas pris en compte dans le règlement de sa succession.

CORRIGE EXERCICE N° 18

Le capital est un propre pour le conjoint, sans récompense, sauf primes manifestement exagérées, en application de l'article L. 132-16.

CORRIGE EXERCICE N° 19

Deux solutions sont possibles.

1°) M. et Mme Lombard co-souscrivent en stipulant qu'au décès de l'un le contrat se dénouera au profit du survivant.

2°) M. et Mme Lombard co-souscrivent en prévoyant qu'au décès de l'un le contrat se poursuivra sur la tête du survivant et se dénouera au décès de ce dernier.

Quelles différences ?

Dans les deux cas, le survivant des époux recevra une valeur patrimoniale, sous forme du droit capital décès dans la première solution, sous forme du droit de rachat dans la seconde solution.

Civilement les conséquences ne sont pas identiques.

Le capital constituera un bien propre au survivant, alors même qu'il a été financé avec des deniers communs (c. assur., art. L 132-16). Ce bien propre ne figurant pas dans le patrimoine commun, les enfants de l'époux prédécédé seront désavantagés.

La valeur de rachat du contrat non dénoué est au contraire un bien commun, prise en compte dans la liquidation de la communauté. Le contrat sera attribué au survivant des époux comme à valoir dans ses droits sur la communauté. Les enfants ne sont plus désavantagés puisque leur droit dans la succession prendra en compte cette valeur de rachat.

Fiscalement, le droit au capital profitant l'époux survivant est exonéré de droits de mutation (loi TEPA). Le droit de rachat attribué à l'époux survivant est également exonéré de droits de mutation en raison de la réponse ministérielle Ciot du 23 février 2016.

Remarque : il est parfois conseillé pour sortir de la communauté le droit de rachat de procéder à une modification du régime matrimonial en introduisant la possibilité de prélèvement (préciput, article 1515 du code civil) sur certains biens et particulièrement sur le droit de rachat des contrats non dénoués. Cette proposition a pour effet de priver les enfants d'une partie de leur droit dans la communauté. Est-ce le souhait des époux ?

CORRIGE EXERCICE N° 20

Autre réponse. En effet :

- si le contrat n'est pas dénoué, il figure à l'actif de la communauté pour sa valeur (arrêt Praslicka) donc pour la moitié de sa valeur dans l'actif successoral.
- si le contrat est dénoué au profit d'un tiers, la communauté a droit à récompense, ce qui a une incidence sur le règlement de la succession.

CORRIGE EXERCICE N° 21

Il peut se prévaloir de l'article L. 132-13, al. 2 et ainsi agir sur le terrain des primes manifestement exagérées. Il exigera le rapport si le bénéficiaire est un héritier et demandera la réduction en cas d'atteinte à sa réserve.

Toutefois, cette action est rarement couronnée, en raison des critères d'appréciation de l'exagération.

CORRIGE EXERCICE N° 22

La bonne réponse est « contre le bénéficiaire en démontrant que les primes ont été manifestement exagérées », en application de l'article L. 132-14.

CORRIGE EXERCICE N° 23

La bonne réponse est « la donation indirecte que réalise le contrat d'assurance.

